
GOVERNANÇA, COMPLIANCE E RESPONSABILIDADE FISCAL NOS RPPS

Uma obra de referência para gestores, conselheiros e
técnicos dos Regimes Próprios de Previdência Social

THIAGO ANDRIGO VESELY

IPATE

Instituto de Pesquisas Avançadas em Tecnologia e Educação

SOBRE O AUTOR



THIAGO ANDRIGO VESELY

Advogado e Gestor Público

Advogado e gestor público, especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal, em compliance, em Buena Gestión en la Seguridad Social e em Agenda 2030 pela Organização Ibero-americana de Seguridad Social (OISS), e em política e representação parlamentar. Foi assessor da presidência da DATAPREV, diretor de gestão de pessoas e presidente substituto do INSS, e coordenador de orçamento no Congresso Nacional. É autor de 15 livros e centenas de apostilas nas áreas de finanças, contabilidade e previdência. Atualmente é delegado nacional da OISS, presidente do Instituto de Pesquisas Avançadas em Tecnologia e Educação (IPATE), coordenador da Certificadora de Profissionais de RPPS do Instituto Anasps, e professor, diretor acadêmico e procurador institucional da Faculdade Anasps.

**GOVERNANÇA, COMPLIANCE E
RESPONSABILIDADE FISCAL NOS RPPS**

*Uma obra de referência para gestores, conselheiros e técnicos
dos Regimes Próprios de Previdência Social*

Thiago Andrigo Vesely

Brasília/DF, 2026

Vesely, Thiago Andriago.

Governança, Compliance e Responsabilidade Fiscal nos RPPS:
uma obra de referência para gestores, conselheiros e técnicos dos
Regimes Próprios de Previdência Social / Thiago Andriago Vesely.
— Brasília: IPATE, 2026.

419 p.

ISBN: 978-65-02-26526-0

1. Previdência Social. 2. RPPS. 3. Direito Previdenciário. 4.
Administração Pública. 5. Responsabilidade Fiscal. I.
Título.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor.

Agradecimentos

A Deus, nosso criador.

À minha família, por suportar minhas ausências.

Aos colaboradores do IPATE.

Epígrafe

“Salus populi suprema lex esto.” (“Que o bem-estar do
povo seja a lei suprema.”)

— Cícero, *Das Leis (De Legibus)*, Livro III

Prefácio

A gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) brasileiros atravessa, neste momento, um ponto de inflexão. De um lado, a legislação federal — em especial a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 — elevou substancialmente o nível de exigência técnica, atuarial, fiscal e de governança imposto a esses regimes. De outro, a realidade concreta de milhares de municípios e estados brasileiros revela estruturas de gestão que, em muitos casos, ainda operam de maneira informal, reativa e fragmentada.

Esta obra nasce da constatação de que falta, no mercado editorial brasileiro, um material que trate os RPPS de forma verdadeiramente integrada — que não separe artificialmente a governança da ética, o custeio da responsabilidade fiscal, os investimentos do controle interno. Cada um dos dezessete capítulos que compõem este livro foi construído sob um mesmo padrão: fundamentação normativa rigorosa, exemplos práticos de aplicação, alertas sobre riscos de inconformidade e, ao final, um estudo de caso aplicado que convida o leitor a diagnosticar falhas reais antes de enfrentá-las na própria gestão.

Mais do que um manual de regras, esta é uma obra pensada para ser uma ferramenta de trabalho: cada capítulo pode ser consultado de forma independente por um gestor em busca de resposta a um problema concreto, e o conjunto da obra constrói, capítulo a capítulo, uma visão sistêmica de como legalidade, governança, ética, sustentabilidade fiscal e controle se entrelaçam na proteção do patrimônio previdenciário coletivo que sustenta a aposentadoria de milhares de servidores públicos brasileiros.

Apresentação do autor

Thiago Andriago Vesely é advogado e gestor público, especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal (FATEC), em compliance (Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid), em Buena Gestión en la Seguridad Social e em Agenda 2030 pela Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS), e em política e representação parlamentar (CEFOR da Câmara dos Deputados).

Ao longo de sua trajetória, foi assessor da presidência da DATAPREV, diretor de gestão de pessoas e presidente substituto do INSS, e coordenador de orçamento no Congresso Nacional. É autor de 15 livros e centenas de apostilas nas áreas de finanças, contabilidade e previdência, incluindo *A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios* — obra que serve de base para diversos institutos técnicos aprofundados ao longo deste livro.

Atualmente é delegado nacional da Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS), presidente do Instituto de Pesquisas Avançadas em Tecnologia e Educação (IPATE), coordenador da Certificadora de Profissionais de RPPS do Instituto Anasps, e professor, diretor acadêmico e procurador institucional da Faculdade Anasps.

Nota metodológica da obra

Esta obra foi construída a partir de um padrão editorial único, aplicado de forma consistente aos dezessete capítulos que a compõem, garantindo que cada um ofereça o mesmo nível de profundidade e a mesma estrutura pedagógica:

- **Abertura e objetivos do capítulo** — situam o leitor no tema e explicitam o que ele será capaz de fazer ao final da leitura.
- **Problema prático de partida** — um cenário real ou verossímil que antecipa o dilema central do capítulo, retomado integralmente no estudo de caso final.
- **Desenvolvimento técnico-normativo** — o corpo doutrinário e legal do capítulo, organizado em tópicos numerados.
- **Quadros temáticos** (“Base normativa essencial”, “Na prática do RPPS”, “Atenção: risco de inconformidade”) — inseridos nos pontos do texto em que mais agregam valor, sem interromper o fluxo de leitura.
- **Estudo de caso aplicado** — um antimodelo (caso de fracasso ou de decisão equivocada), seguido de questões de diagnóstico e de gabarito técnico comentado, no formato de diagnóstico de falhas e engenharia reversa do erro.
- **Síntese executiva, checklist de aplicação profissional e conexão com o capítulo seguinte** — fecham cada capítulo, consolidando o aprendizado e conectando-o ao restante da obra.

As referências normativas e bibliográficas completas de todos os capítulos foram consolidadas em seção única ao final da obra, evitando repetição — cada capítulo mantém apenas um quadro breve de “Base normativa essencial” para consulta imediata, e o Anexo I reúne o quadro consolidado por tema, com indicação dos capítulos relacionados a cada norma.

Esta obra integra e reelabora, de forma substancial, conteúdo de duas fontes de autoria do próprio autor: o *Guia Prático para Gestores de RPPS* e o livro *A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios* (em coautoria com Jobson de Paiva Silveira Sales). Os capítulos de fundamentos, responsabilidade fiscal, custeio, investimentos e controle interno incorporam institutos técnicos específicos desse segundo livro — como os critérios de instituição do RPPS pelo ente federativo, a segregação da massa entre Fundo em Repartição e Fundo em Capitalização, o Anexo de Metas Fiscais da LDO, a Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC), a disponibilidade de caixa segregada e a preservação do patrimônio previdenciário, e os gatilhos específicos de alerta do Tribunal de Contas sobre gastos previdenciários — que não constavam, com esse grau de detalhe, na primeira versão de trabalho desta obra.

Como utilizar este livro

Esta obra pode ser lida de duas formas, conforme a necessidade do leitor:

Leitura sequencial — para quem deseja construir uma compreensão sistêmica da gestão previdenciária, do fundamento constitucional (Capítulo 1) à maturidade institucional (Capítulo 17), acompanhando como cada pilar se conecta ao seguinte.

Consulta pontual — para o gestor que enfrenta um problema concreto e específico. Cada capítulo foi escrito para ser compreendido de forma autônoma: a “Abertura e objetivos” situa o tema, os quadros destacam o que é essencial saber na prática, e a “Síntese executiva” e o “Checklist de aplicação profissional” permitem uma consulta rápida sem a necessidade de reler o capítulo inteiro.

Recomenda-se, especialmente aos conselheiros e membros de comitês sem formação técnica prévia em previdência, iniciar pelo Capítulo 1 e pelo Capítulo 3 (que trata da organização institucional e das competências de cada agente), antes de avançar para os capítulos temáticos de maior interesse imediato.

Os Anexos Operacionais, ao final da obra, reúnem instrumentos de consulta rápida — quadro consolidado de referências normativas (com indicação dos capítulos relacionados a cada norma), checklist geral de conformidade, matriz de riscos, modelos e roteiros, estudos de caso adicionais e glossário técnico — pensados para uso no dia a dia da gestão, independentemente da leitura dos capítulos.

Lista de siglas e abreviaturas

Sigla	Significado
B3	Brasil, Bolsa, Balcão (bolsa de valores brasileira)
BDR	Brazilian Depositary Receipt
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CMN	Conselho Monetário Nacional
COMPREV	Sistema de Compensação Previdenciária
CP RPPS	Certificação dos Profissionais dos RPPS
CRP	Certificado de Regularidade Previdenciária
CTC	Certidão de Tempo de Contribuição
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
DIPR	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Contábeis
DOCC	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimentos
DRAA	Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial
EC	Emenda Constitucional
ETTJ	Estrutura a Termo da Taxa de Juros (curva de juros)
FGC	Fundo Garantidor de Créditos
IBA	Instituto Brasileiro de Atuária
IBGC	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
IIA	Instituto dos Auditores Internos
LAI	Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)
LC	Lei Complementar
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
LOA	Lei Orçamentária Anual
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)
PAI	Política Anual de Investimentos
PPA	Plano Plurianual
Pró-Gestão RPPS	Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS

Sigla	Significado
RGAR	Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos
RGF	Relatório de Gestão Fiscal
SRPC	Secretaria de Regime Próprio e Complementar (sucessora da antiga SPREV)
RGPS	Regime Geral de Previdência Social
RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
RREO	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SIC	Serviço de Informação ao Cidadão
TCU/ TCE/ TCM	Tribunal de Contas da União / do Estado / do Município

Sumário

Capítulo 1 — RPPS, Estado e Proteção Previdenciária do Servidor Público	16
Capítulo 2 — Arquitetura Normativa, Legalidade e Hierarquia das Fontes	54
Capítulo 3 — Organização Institucional, Competências e Deveres dos Agentes do RPPS	74
Capítulo 4 — Governança Previdenciária: Princípios, Estruturas e Processos Decisórios	96
Capítulo 5 — Ética Pública, Integridade e Conflitos de Interesse.	112
Capítulo 6 — Compliance nos RPPS: Estrutura, Programa e Gestão de Riscos	129
Capítulo 7 — Regularidade Previdenciária e Certificado de Regularidade Previdenciária	142
Capítulo 8 — Responsabilidade Fiscal e Sustentabilidade dos RPPS	165
Capítulo 9 — Custeio, Equilíbrio Financeiro e Equilíbrio Atuarial	187
Capítulo 10 — Administração de Benefícios, Legalidade e Segurança Jurídica	206
Capítulo 11 — Compensação Previdenciária: Governança, Controles e Resultados	231
Capítulo 12 — Investimentos, Responsabilidade Fiduciária e Controles da Gestão de Recursos	246
Capítulo 13 — Mercado Financeiro e Instrumentos de Investimento: Fundamentos Técnicos para a Governança dos RPPS	268
Capítulo 14 — Transparência, Prestação de Contas e Controle Social	282

Capítulo 15 — Controle Interno, Auditoria e Fiscalização Externa	293
Capítulo 16 — Responsabilização de Agentes, Prevenção de Irregularidades e Tomada de Decisão Segura	313
Capítulo 17 — Maturidade Institucional, Pró-Gestão e Agenda de Melhoria Contínua	328
Referências	345
<i>Jurisprudência relevante para os RPPS</i>	352
1. Organização, unicidade e natureza jurídica do RPPS (Capítulos 1, 2 e 3)	352
2. Regularidade previdenciária e Certificado de Regularidade Previdenciária (Capítulo 7)	353
3. Custeio, contribuições e responsabilidade fiscal (Capítulos 8 e 9)	353
4. Benefícios previdenciários (Capítulo 10)	354
5. Controle, fiscalização e responsabilização (Capítulos 15 e 16)	355
6. Nepotismo e conflito de interesse (Capítulo 5)	355
Anexo I — Quadro Consolidado de Referências Normativas	356
Anexo II — Checklist de Conformidade e Regularidade do RPPS	360
Anexo III — Matriz de Riscos e Controles Previdenciários	365
Anexo IV — Modelos e Roteiros Operacionais	370
Anexo V — Estudos de Caso Consolidados	389
Anexo VI — Glossário Técnico de RPPS, Governança e Responsabilidade Fiscal	405
Anexo VII — Painel de Indicadores de Acompanhamento Mensal	412
Anexo VIII — Índice Analítico	416



Capítulo 1 — RPPS, Estado e Proteção Previdenciária do Servidor Público

Abertura e objetivos do capítulo

Todo servidor público que ingressa no serviço estatal confia que, ao final de sua trajetória profissional, o Estado lhe garantirá proteção previdenciária digna — e essa confiança é o fundamento sobre o qual se ergue o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Este capítulo de abertura estabelece as bases conceituais indispensáveis a toda a obra: o lugar do RPPS no sistema brasileiro de proteção social, sua natureza jurídica e finalidade pública, e o duplo dever — de proteção ao servidor e de sustentabilidade financeira e atuarial — que orienta toda gestão previdenciária responsável.

Compreender esses fundamentos é o primeiro passo para que gestores, conselheiros e técnicos exerçam, com segurança e propriedade, as funções tratadas nos capítulos seguintes.

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

1. compreender o lugar do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS — no sistema brasileiro de proteção social;
2. distinguir os regimes previdenciários aplicáveis aos servidores públicos e aos trabalhadores da iniciativa privada;

3. identificar a natureza jurídica, a finalidade pública e os participantes do RPPS;
4. reconhecer o equilíbrio financeiro e atuarial como dever permanente de gestão;
5. compreender os recursos previdenciários como patrimônio coletivo, vinculado e intergeracional;
6. relacionar os desafios contemporâneos dos RPPS à necessidade de governança, integridade, conformidade e responsabilidade institucional.

Problema prático de partida

Um município possui unidade gestora formalmente instituída, servidores vinculados ao RPPS e pagamentos regulares de aposentadorias e pensões.

Contudo, a avaliação atuarial é tratada como documento técnico de pouca utilidade; os conselheiros não recebem informações claras; o ente atrasa repasses; e decisões relevantes são tomadas para aliviar dificuldades imediatas de caixa.

Embora os benefícios ainda estejam sendo pagos, é possível afirmar que o RPPS está adequadamente protegido? A resposta é negativa.

A regularidade aparente do pagamento presente não substitui o dever de preservar a capacidade futura de pagamento, a legalidade das decisões, a integridade dos processos e a vinculação dos recursos à finalidade previdenciária.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. Abertura: previdência pública, confiança e dever de proteção

A previdência do servidor público não se limita ao pagamento de aposentadorias e pensões. Ela constitui instrumento de proteção social, mecanismo de organização das relações funcionais e compromisso institucional do Estado com aqueles que ingressaram regularmente no serviço público e cumpriram os requisitos previstos no ordenamento jurídico.

O RPPS está inserido em uma arquitetura constitucional que combina direitos sociais, regras de administração pública, responsabilidade na gestão dos recursos e exigências de equilíbrio financeiro e atuarial. Por isso, sua gestão não pode ser reduzida a uma atividade burocrática, financeira ou meramente operacional. Trata-se de uma função pública de elevada responsabilidade, pois envolve recursos vinculados, expectativas legítimas de proteção e obrigações que se projetam por décadas.

A doutrina especializada em seguridade social oferece duas chaves de leitura complementares para esse compromisso. **Wagner Balera**, um dos principais sistematizadores do direito da seguridade social no Brasil, situa a previdência como um dos três pilares do tripé formado por saúde, previdência e assistência social, todos sustentados pelos princípios da solidariedade e da universalidade de cobertura — o que, aplicado ao RPPS, reforça sua natureza de instrumento coletivo, e não de poupança individual do servidor.

Daniel Machado da Rocha, por sua vez, desenvolve o conceito de “risco social” como fundamento técnico da proteção previdenciária: a previdência existe para cobrir contingências que, embora previsíveis em abstrato (velhice, invalidez, morte), são individualmente incertas quanto ao momento em que se realizarão — o que justifica, tecnicamente, a natureza contributiva e solidária do regime, e não apenas retributiva, tratada mais adiante neste capítulo.

A Constituição Federal reconhece a previdência social como direito social (art. 6º) e disciplina, em seu art. 40, o regime previdenciário dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. O regime deve ser organizado de forma contributiva e solidária, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Essa determinação constitucional revela uma premissa essencial: o RPPS não é patrimônio da administração de ocasião, nem instrumento de conveniência político-orçamentária. É uma estrutura institucional destinada à proteção previdenciária de uma coletividade determinada, sob parâmetros jurídicos, atuariais, financeiros e éticos.

2. Previdência social e proteção do servidor público

2.1 Previdência como direito social e mecanismo de proteção contra contingências

A previdência social integra o sistema brasileiro de proteção social. Sua finalidade central é oferecer cobertura diante de contingências que podem reduzir ou eliminar a capacidade de trabalho e de obtenção de renda, tais como idade avançada, incapacidade permanente, morte e outras situações definidas pela ordem constitucional e pela legislação aplicável.

No âmbito dos RPPS, a proteção previdenciária alcança os servidores públicos titulares de cargos efetivos e seus dependentes, nos limites estabelecidos pela Constituição, pela legislação federal de normas gerais e pela legislação do respectivo ente federativo.

A proteção previdenciária possui, portanto, uma dupla dimensão:

- **individual**, pois busca assegurar proteção ao servidor e aos seus dependentes diante das contingências cobertas;
- **coletiva e institucional**, pois depende da solidariedade contributiva, da organização administrativa, da sustentabilidade financeira e da responsabilidade continuada do ente federativo.

A previdência não se confunde com assistência social, que possui natureza não contributiva e é destinada a quem dela necessitar, nos termos do art. 203 da Constituição Federal. Também não se confunde com saúde, direito universal e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição. Cada componente da seguridade social possui fundamentos, destinatários e formas de financiamento próprios.

No RPPS, a lógica contributiva é indissociável da responsabilidade pública. A contribuição previdenciária não representa simples ingresso financeiro disponível para uso geral do ente. Ela integra o financiamento de um sistema cuja finalidade constitucional é assegurar benefícios previdenciários aos seus participantes, observadas as regras de custeio, de equilíbrio e de vinculação legalmente estabelecidas.

2.2 A proteção do servidor e o interesse público

A proteção do servidor público não representa privilégio incompatível com o interesse coletivo. Ela decorre da própria organização constitucional do serviço público, da exigência de estabilidade para determinadas carreiras, da continuidade administrativa e da necessidade de preservar relações funcionais estruturadas em regras públicas.

O RPPS, quando regularmente instituído e adequadamente administrado, protege:

- o servidor ativo, que contribui para um sistema previdenciário próprio;

- o aposentado, titular de benefício previdenciário regularmente concedido;
- o pensionista, dependente protegido em razão do falecimento do segurado;
- o ente federativo, que passa a contar com instrumentos técnicos para projetar obrigações previdenciárias;
- a sociedade, que se beneficia de maior previsibilidade fiscal, transparência e continuidade dos serviços públicos.

A boa gestão previdenciária é, assim, expressão concreta do interesse público. Ela reduz incertezas, evita formação de passivos ocultos, favorece o planejamento estatal e fortalece a confiança dos servidores no ente ao qual dedicaram sua trajetória funcional.

2.3 O dever de proteção não dispensa o dever de sustentabilidade

O reconhecimento do direito à proteção previdenciária não autoriza decisões dissociadas da realidade financeira, atuarial e normativa do regime. Ao contrário: a efetividade dos direitos previdenciários depende de uma administração tecnicamente qualificada e juridicamente responsável.

Uma gestão que concede benefícios sem instrução adequada, ignora o plano de custeio, mantém alíquotas incompatíveis com a avaliação atuarial ou deixa de cobrar contribuições devidas pode aparentar proteção no curto prazo, mas compromete a proteção das gerações futuras.

A sustentabilidade não é um tema externo à proteção social. É uma de suas condições de possibilidade.

3. Regimes previdenciários brasileiros: RGPS, RPPS e previdência complementar

3.1 A pluralidade de regimes no sistema brasileiro

O sistema previdenciário brasileiro é composto por diferentes regimes, cada qual destinado a grupos específicos de segurados e submetido a regras próprias. Para fins de compreensão inicial, destacam-se:

1. o **Regime Geral de Previdência Social — RGPS**;
2. os **Regimes Próprios de Previdência Social — RPPS**;
3. o regime de **previdência complementar**, de natureza facultativa, complementar e autônoma em relação aos regimes básicos.

A correta identificação do regime aplicável é indispensável para a legalidade da filiação, da arrecadação contributiva, da concessão de benefícios, da compensação previdenciária e da gestão atuarial.

3.2 Regime Geral de Previdência Social — RGPS

O RGPS é disciplinado principalmente pelo art. 201 da Constituição Federal e administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, no âmbito da União. Abrange, em regra, os trabalhadores da iniciativa privada e os agentes públicos que não estejam vinculados a regime próprio.

O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, de função temporária, de emprego público ou de outro vínculo não efetivo está sujeito ao RGPS, salvo situações constitucionais e legais específicas. A Constituição é expressa ao limitar o RPPS aos servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, caput).

Essa distinção é essencial. A vinculação de pessoa não elegível ao RPPS pode gerar irregularidades cadastrais, contributivas,

contábeis e atuariais, além de comprometer a análise de direitos futuros.

3.3 Regime Próprio de Previdência Social — RPPS

O RPPS é o regime previdenciário organizado por cada ente federativo para seus servidores titulares de cargos efetivos, observadas as normas constitucionais e as normas gerais da União.

Nos termos do art. 40 da Constituição Federal, o RPPS possui caráter:

- **contributivo**, porque é financiado por contribuições previstas em lei;
- **solidário**, porque o financiamento decorre da participação do ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, nos parâmetros constitucionais e legais;
- **público**, pois está inserido na estrutura de proteção social estatal e submetido aos princípios da Administração Pública;
- **institucional**, pois depende de organização legal, unidade gestora, controles, registros e responsabilidades definidas;
- **intergeracional**, porque decisões presentes afetam a capacidade de pagamento de benefícios futuros.

A Lei nº 9.717/1998 estabelece normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e condiciona a manutenção de sua regularidade ao atendimento de requisitos voltados à proteção do equilíbrio financeiro e atuarial, à utilização adequada dos recursos e à observância de parâmetros de gestão.

3.4 Previdência complementar do servidor público

A previdência complementar possui função distinta do RPPS. Ela busca complementar a proteção previdenciária oferecida pelo regime básico, especialmente em contextos nos quais o benefício pago pelo RPPS esteja submetido ao limite máximo dos benefícios do RGPS.

A Constituição Federal autoriza a instituição, pelos entes federativos, de regime de previdência complementar para seus servidores, observadas as condições do art. 40, §§ 14 a 16. A instituição desse regime depende de lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo e deve operar por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou entidade aberta de previdência complementar, conforme a disciplina constitucional e legal aplicável.

A previdência complementar não substitui o RPPS. Ela se articula com ele em determinadas hipóteses, particularmente para servidores sujeitos ao teto do RGPS por força da legislação local e das regras constitucionais aplicáveis.

3.5 Critérios para a instituição do RPPS pelo ente federativo

A instituição de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) não constitui, atualmente, uma opção aberta a qualquer ente federativo. Com a Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 40, § 22, da Constituição Federal passou a vedar expressamente a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Assim, os entes federativos que não possuíam RPPS regularmente instituído quando da entrada em vigor da EC nº 103/2019 não podem criar novo regime próprio, permanecendo seus servidores sujeitos ao regime previdenciário aplicável, em regra, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Antes da EC nº 103/2019, a legislação federal já estabelecia requisitos para a constituição e manutenção dos RPPS. A Lei nº 9.717/1998, em sua redação então vigente, estabeleceu, para os

Municípios, requisito relacionado à denominada receita diretamente arrecadada ampliada, que deveria ser superior às receitas provenientes de transferências constitucionais da União. A legislação também preservou os Municípios que já possuíam RPPS destinado aos servidores titulares de cargo efetivo antes da publicação da Lei nº 9.717/1998. Trata-se, portanto, de requisito de relevante importância histórica para a análise da regularidade dos regimes existentes, mas que não deve ser confundido com uma autorização atual para a criação de novos RPPS.

Quanto ao âmbito subjetivo de proteção, o RPPS destina-se aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. O art. 40 da Constituição Federal estabelece que o regime próprio possui caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Por consequência, não integram o RPPS, em regra, os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, os ocupantes de cargos temporários e os empregados públicos submetidos ao regime celetista, aos quais se aplica o RGPS. Também não podem ser vinculados ao RPPS os servidores estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que não tenham adquirido cargo efetivo mediante concurso público.

Essa última questão foi definitivamente reforçada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.254 da repercussão geral, segundo o qual somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo estão vinculados ao RPPS, excluindo-se os servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.

Assim, em um diagnóstico previdenciário, a análise deve começar pela identificação da existência e da regularidade histórica do RPPS, verificando-se, inicialmente, se o ente já possuía regime próprio quando da entrada em vigor da EC nº 103/2019. Em seguida, devem ser examinados a legislação instituidora, o universo de segurados, a estrutura de gestão, o

financiamento, o equilíbrio financeiro e atuarial e a conformidade do regime com as normas constitucionais e federais aplicáveis.

3.6 Quadro comparativo essencial

Elemento	RGPS	RPPS	Previdência complementar
Base constitucional principal	Art. 201 da CF	Art. 40 da CF	Art. 202 e art. 40, §§ 14 a 16, da CF
Público predominante	Trabalhadores da iniciativa privada e agentes públicos não vinculados ao RPPS	Servidores titulares de cargos efetivos	Participantes que aderem ao plano complementar, conforme regras aplicáveis
Administração	INSS/União	Ente federativo e unidade gestora do RPPS	Entidade de previdência complementar
Natureza	Regime público básico	Regime público próprio	Regime complementar, autônomo e facultativo, nos limites legais
Financiamento	Contributivo e solidário	Contributivo e solidário	Contribuições previstas no regulamento do plano
Finalidade	Proteção previdenciária geral	Proteção previdenciária dos servidores efetivos e dependentes	Complementação da renda previdenciária

Quadro histórico — A evolução constitucional do RPPS

Marco	Principal contribuição para o regime dos RPPS
Constituição Federal de 1988	Institui o regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo (art. 40), inicialmente com integralidade e paridade dos proventos em relação à remuneração da ativa.
Emenda Constitucional nº 20/1998	Introduz o caráter obrigatoriamente contributivo do RPPS, exige equilíbrio financeiro e atuarial como condição constitucional expressa, e veda a contagem de tempo de contribuição fictício.
Emenda Constitucional nº 41/2003	Extingue a integralidade e a paridade automáticas para os ingressantes após sua vigência, institui o cálculo de proventos pela média das contribuições (regra aproximada à do RGPS) e autoriza a contribuição de inativos e pensionistas.
Emenda Constitucional nº 47/2005	Ajusta regras de transição da EC nº 41/2003, com tratamento diferenciado para atividades de risco, pessoas com deficiência e servidores já vinculados ao serviço público antes de 1998.
Emenda Constitucional nº 70/2012	Estabelece regra de transição específica para o cálculo da aposentadoria por invalidez de servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003.
Emenda Constitucional nº 103/2019	Promove a reforma mais ampla do sistema: unifica idade mínima como regra geral de aposentadoria, institui múltiplas regras de transição, altera o cálculo e as regras da pensão por morte, e prevê alíquotas progressivas de contribuição.

Quadro comparativo — RPPS municipal e RPPS estadual

Dimensão	RPPS municipal	RPPS estadual
Base constitucional e legal	A mesma — art. 40 da CF, Lei nº 9.717/1998, Portaria MTP nº 1.467/2022.	A mesma, sem distinção de regime jurídico-previdenciário em razão do nível federativo.
Fiscalização federal	Exercida pela mesma Secretaria de Regime Próprio e Complementar,	Idêntica

Dimensão	RPPS municipal	RPPS estadual
	com os mesmos critérios do CRP.	
Categorias de segurados	Servidores civis titulares de cargo efetivo do município.	Servidores civis titulares de cargo efetivo do estado; em muitos estados, os militares estaduais (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) são regidos por regime de inatividade próprio, distinto do RPPS do art. 40 e disciplinado com base no art. 42 da CF, exigindo atenção para não confundir os dois regimes sob a mesma sigla.
Escala e capacidade técnica	Tende a ser menor, com maior concentração de RPPS de pequeno porte e maior incidência de fragilidades de estrutura técnica (conforme discutido no Capítulo 3).	Tende a contar com corpo técnico e estrutura de governança mais robustos, dada a maior escala de recursos administrados.
Uniformidade normativa	Sujeita à mesma legislação federal geral, com a legislação local (lei municipal) adaptando-a às particularidades do ente.	Sujeita à mesma legislação federal geral, com a legislação local (lei estadual) fazendo o mesmo papel.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, arts. 6º, 40, 201 e 202.
- Lei nº 9.717/1998.
- Emenda Constitucional nº 103/2019.

- Lei Complementar nº 108/2001 e Lei Complementar nº 109/2001, quando aplicáveis à previdência complementar.

Quadro — Jurisprudência relevante

ADI 2135¹ (STF) — discute a validade formal da Emenda Constitucional nº 19/1998 quanto à exigência de regime jurídico

¹ MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTVEU A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o

único para os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional. É relevante para os RPPS porque delimita, a partir da própria discussão sobre regime jurídico dos servidores, quem efetivamente se vincula ao regime próprio.

ADI 4802, ADI 4803, ADI 3308, ADI 3363 e ADI 3998² (STF) — tratam da submissão de magistrados estaduais ao RPPS do respectivo ente e reafirmam a regra de unicidade de regime e de unidade gestora por ente federativo (CF/88, art. 40, § 20), tema retomado no Capítulo 3 desta obra ao tratar da estrutura institucional do RPPS.

quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo esgotamento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. (STF - ADI: 2135 DF, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2008)

² AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2 . 330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9 .2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES . (STF - ADI: 3308 DF, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)

4. Conceito, natureza jurídica e finalidade do RPPS

4.1 Conceito operacional

O RPPS pode ser compreendido como o conjunto organizado de normas, recursos, órgãos, procedimentos e responsabilidades destinado a assegurar benefícios previdenciários aos servidores titulares de cargos efetivos e a seus dependentes, no âmbito de cada ente federativo que o tenha instituído validamente.

Essa definição evidencia que o RPPS não se resume a um fundo financeiro, a uma autarquia, a um setor de folha de pagamento ou a uma carteira de investimentos. Ele envolve, simultaneamente:

- um **regime jurídico-previdenciário**;
- uma **estrutura administrativa**;
- um **sistema de custeio**;
- um **conjunto de obrigações atuariais**;
- mecanismos de governança, controle e transparência;
- um patrimônio vinculado à finalidade previdenciária.

4.2 Natureza pública e vinculação à Administração Pública

O RPPS está submetido aos princípios constitucionais da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput). Esses princípios não possuem caráter meramente declaratório. Eles devem orientar decisões sobre benefícios, arrecadação, investimentos, contratação de serviços, gestão de pessoas, atuação dos conselhos e prestação de contas.

A administração de um RPPS exige, por exemplo:

- decisões motivadas e documentadas;

- respeito às competências legalmente definidas;
- tratamento impessoal dos segurados;
- controle sobre conflitos de interesse;
- transparência das informações de interesse coletivo;
- eficiência na arrecadação, nos processos de benefícios e na gestão dos ativos;
- preservação da finalidade previdenciária dos recursos.

A natureza pública do regime também impõe prudência. Recursos previdenciários não podem ser tratados como disponibilidade financeira ordinária do ente federativo. Seu uso deve estar vinculado às finalidades legalmente admitidas e aos limites constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

4.3 A finalidade do RPPS

A finalidade essencial do RPPS é garantir a proteção previdenciária de seus segurados e dependentes, com observância das regras constitucionais, legais e locais aplicáveis.

Essa finalidade produz consequências práticas:

1. a estrutura de custeio deve ser compatível com as obrigações previdenciárias;
2. os benefícios devem ser concedidos conforme a regra juridicamente aplicável a cada situação;
3. a gestão de recursos deve atender à finalidade previdenciária e aos critérios de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade e transparência;
4. o ente federativo deve cumprir suas obrigações contributivas e financeiras;

5. os agentes públicos devem agir com diligência, lealdade institucional e documentação adequada;
6. a governança deve ser organizada para prevenir erros, desvios, omissões e conflitos de interesse.

4.4 Um RPPS, uma unidade gestora

A Constituição Federal veda a existência de mais de um RPPS e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais vinculados ao respectivo regime, ressalvadas as exceções constitucionalmente admitidas (art. 40, § 20).

A diretriz busca evitar fragmentação administrativa, pulverização de responsabilidades, assimetria de informações e dificuldades de controle. A unidade gestora não precisa, necessariamente, executar isoladamente todas as atividades técnicas, mas deve constituir o centro institucional de coordenação, administração, registro, acompanhamento e prestação de contas do regime.

Na prática do RPPS

A criação de estruturas paralelas para arrecadar contribuições, conceder benefícios ou gerir recursos, sem integração institucional e sem definição clara de responsabilidades, pode comprometer a unidade da gestão previdenciária.

A existência de setores de apoio — jurídico, contábil, atuarial, controle interno ou financeiro — é necessária e legítima.

O risco surge quando essas áreas passam a operar sem fluxos, registros e responsabilidades coordenadas pela unidade gestora.

5. Segurados, dependentes, benefícios e unidade gestora

5.1 Segurados do RPPS

A Constituição Federal delimita que o RPPS é destinado aos servidores titulares de cargos efetivos. A filiação decorre do vínculo jurídico-funcional e deve observar a legislação do ente federativo, as normas constitucionais e as normas gerais aplicáveis.

Não devem ser incluídos no RPPS, como regra geral, ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, servidores temporários, empregados públicos e demais pessoas sem vínculo efetivo. Essas pessoas estão vinculadas ao RGPS, nos termos constitucionais e legais.

A identificação correta dos segurados é um requisito básico de conformidade. Erros de cadastro ou de enquadramento podem afetar:

- a arrecadação das contribuições;
- o cálculo das obrigações atuariais;
- a elaboração da folha de pagamento;
- a emissão de certidões;
- a compensação previdenciária;
- a concessão de benefícios;
- a regularidade do RPPS perante os órgãos de fiscalização.

5.2 Dependentes

Os dependentes são as pessoas que podem fazer jus à proteção previdenciária decorrente do falecimento do segurado,

especialmente por meio da pensão por morte, nos termos da Constituição e da legislação local.

A definição de dependentes, a ordem de preferência, as condições de dependência econômica, as hipóteses de perda da qualidade de dependente e os requisitos documentais devem ser analisados com rigor à luz da legislação vigente no respectivo ente federativo e da norma aplicável ao caso concreto.

Não é recomendável importar automaticamente regras de outro ente, do RGPS ou de versões anteriores da legislação local. O processo administrativo previdenciário exige identificação da norma aplicável, instrução adequada, motivação e decisão formal.

5.3 Benefícios previdenciários

Os benefícios dos RPPS decorrem do art. 40 da Constituição Federal, das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais aplicáveis e da legislação do ente federativo.

Entre os benefícios centrais, destacam-se:

- aposentadorias, segundo regras permanentes, transitórias ou de direito adquirido aplicáveis;
- pensão por morte aos dependentes do segurado, nos termos constitucionais e legais.

A concessão de benefícios exige especial cuidado porque envolve efeitos financeiros continuados, proteção de direitos individuais e impacto atuarial coletivo. Uma concessão indevida pode gerar pagamento irregular por período prolongado; uma negativa indevida pode violar direito previdenciário do servidor ou dependente.

A atuação segura depende de processo administrativo bem instruído, com análise documental, identificação da regra

aplicável, manifestação técnica quando necessária, motivação clara e registro da decisão.

5.4 Unidade gestora: centro de coordenação institucional

A unidade gestora é a estrutura responsável pela administração, coordenação e operacionalização do RPPS. Sua configuração jurídica pode variar conforme a legislação local: autarquia, fundo com estrutura administrativa própria, órgão da administração direta ou outra forma juridicamente admitida.

Independentemente de sua forma, a unidade gestora precisa possuir capacidade institucional compatível com suas responsabilidades. Isso envolve, entre outros aspectos:

- estrutura de pessoal;
- definição de competências;
- sistemas de informação confiáveis;
- controles internos;
- fluxos formalizados;
- registros contábeis e previdenciários;
- interlocução com o ente federativo;
- comunicação com segurados e pensionistas;
- suporte jurídico, contábil e atuarial;
- governança e fiscalização por órgãos colegiados.

A ausência de estrutura adequada não elimina a responsabilidade do ente federativo. Ao contrário, evidencia uma fragilidade que deve ser corrigida mediante planejamento, capacitação, definição de processos e alocação responsável de recursos.

6. Equilíbrio financeiro e atuarial como dever permanente

6.1 Fundamento constitucional

O art. 40, caput, da Constituição Federal exige a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Trata-se de comando constitucional permanente, não de objetivo eventual ou de exigência meramente formal para obtenção de certificações e documentos de regularidade.

O equilíbrio financeiro e atuarial deve orientar a criação, a manutenção, a reforma e a administração do regime.

6.2 Equilíbrio financeiro

O equilíbrio financeiro está relacionado à capacidade de o RPPS suportar, no período considerado, suas despesas previdenciárias e administrativas com as receitas disponíveis, observadas as regras aplicáveis.

Em linguagem simples, ele diz respeito à suficiência de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações no presente e no curto prazo.

A análise financeira envolve, por exemplo:

- arrecadação das contribuições dos servidores;
- repasses e contribuições de responsabilidade do ente federativo;
- receitas decorrentes de compensação previdenciária;
- rendimentos das aplicações financeiras;
- despesas com aposentadorias e pensões;
- despesas administrativas legalmente admitidas;
- fluxo de caixa e programação financeira.

O equilíbrio financeiro não pode ser analisado isoladamente. Um RPPS pode conseguir pagar seus benefícios no presente mediante aportes emergenciais, utilização de reservas ou transferências extraordinárias e, ainda assim, apresentar fragilidade atuarial relevante.

6.3 Equilíbrio atuarial

O equilíbrio atuarial corresponde à compatibilidade entre as obrigações futuras do RPPS e os recursos ou fontes de financiamento projetados para suportá-las, considerando hipóteses demográficas, econômicas, financeiras e biométricas.

A avaliação atuarial estima o comportamento futuro do regime a partir de dados e premissas, tais como:

- quantitativo e perfil etário dos servidores ativos;
- aposentados e pensionistas;
- remunerações e benefícios;
- tempo de contribuição;
- expectativa de vida;
- probabilidades de invalidez e morte;
- taxa de juros atuarial;
- crescimento remuneratório;
- regras de elegibilidade;
- alíquotas contributivas;
- plano de amortização, quando existente;
- ativos garantidores e demais fontes de financiamento.

A avaliação atuarial não é exercício abstrato. Seus resultados devem influenciar o plano de custeio, o planejamento orçamentário, a política de investimentos, a gestão de riscos e a comunicação institucional.

6.4 Dever de aderência entre avaliação atuarial e plano de custeio

A avaliação atuarial identifica necessidades e projeta obrigações. O plano de custeio estabelece as fontes e parâmetros de financiamento do regime. A coerência entre ambos é indispensável.

Não é suficiente produzir avaliação atuarial anual se suas conclusões não são examinadas pelos responsáveis pela gestão, pelo ente federativo e pelos colegiados competentes. Da mesma forma, não é aceitável manter alíquotas ou planos de amortização por conveniência política quando a análise técnica demonstra sua insuficiência.

A decisão de alterar ou manter o custeio precisa ser:

- juridicamente fundamentada;
- atuarialmente respaldada;
- orçamentariamente planejada;
- formalmente documentada;
- transparente para os órgãos de controle e para os participantes do regime.

Atenção: risco de inconformidade

O déficit atuarial não é, por si só, prova de ilegalidade ou má gestão. Ele deve ser compreendido tecnicamente, considerando a estrutura do regime, o perfil da massa de segurados, as premissas adotadas e as fontes de

financiamento. O risco de inconformidade surge, sobretudo, quando o déficit é ignorado, quando não há plano juridicamente válido e tecnicamente consistente para seu tratamento, ou quando as medidas aprovadas não são efetivamente executadas e monitoradas.

6.5 A avaliação atuarial como ferramenta de governança

A gestão atuarial deve ser compreendida como ferramenta de decisão institucional. Dirigentes, conselheiros e gestores não precisam substituir o atuário, mas têm o dever de compreender os principais resultados do estudo técnico, formular perguntas adequadas, solicitar esclarecimentos e acompanhar a implementação das providências necessárias.

Entre as perguntas essenciais estão:

1. Qual é o resultado atuarial do regime?
2. Quais fatores explicam sua evolução?
3. As premissas utilizadas são aderentes à realidade da massa de segurados?
4. O plano de custeio está sendo efetivamente executado?
5. Existem contribuições ou aportes em atraso?
6. O plano de amortização possui respaldo legal e viabilidade financeira?
7. A política de investimentos é compatível com as necessidades e metas do regime?
8. Quais riscos podem comprometer a sustentabilidade previdenciária?

O aprofundamento técnico sobre custeio, avaliação atuarial, déficit e equacionamento será realizado no Capítulo 9. Neste ponto, importa consolidar a premissa: sem equilíbrio financeiro

e atuarial, a proteção previdenciária perde sua base de sustentabilidade.

7. O RPPS como patrimônio previdenciário coletivo e intergeracional

7.1 Recursos vinculados a uma finalidade pública específica

Os recursos do RPPS possuem finalidade previdenciária. Contribuições, receitas de compensação previdenciária, rendimentos de aplicações e demais ingressos vinculados ao regime devem ser administrados em conformidade com a legislação e destinados às finalidades legalmente previstas.

A Constituição Federal estabelece vedações e mecanismos de proteção para recursos públicos vinculados. No contexto previdenciário, a gestão deve observar, entre outros parâmetros, a vedação de utilização de receitas vinculadas a finalidade diversa daquela legalmente estabelecida, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente admitidas.

A administração desses recursos exige postura fiduciária: os responsáveis não administram patrimônio próprio, mas recursos destinados à proteção de uma coletividade de segurados, aposentados e pensionistas.

7.2 Dimensão coletiva

O RPPS é coletivo porque suas decisões afetam um conjunto de pessoas vinculadas ao mesmo sistema. Uma falha no cadastramento, na arrecadação, na concessão de benefícios, na gestão de investimentos ou na governança não atinge apenas um processo isolado. Pode repercutir sobre toda a capacidade institucional do regime.

A dimensão coletiva impõe:

- transparência adequada;

- participação qualificada dos órgãos colegiados;
- documentação dos atos;
- controle sobre riscos;
- prevenção de favorecimentos individuais;
- tratamento impessoal dos participantes;
- planejamento de longo prazo.

7.3 Dimensão intergeracional

O RPPS também é intergeracional. As decisões tomadas hoje podem produzir consequências para servidores que ainda estão em atividade, para aposentados atuais, para futuros aposentados, para pensionistas e para o próprio ente federativo nas próximas décadas.

A intergeracionalidade se manifesta, por exemplo, quando:

- a insuficiência de custeio atual transfere encargos para gestões futuras;
- a ausência de cobrança de contribuições reduz recursos necessários à proteção futura;
- uma política de investimentos inadequada compromete a formação de reservas;
- uma concessão indevida de benefícios gera despesa continuada;
- a omissão na atualização de dados cadastrais distorce projeções atuariais;
- a falta de educação previdenciária reduz a compreensão coletiva sobre os desafios do regime.

A visão de curto prazo é incompatível com a natureza do RPPS. A boa administração previdenciária exige decisões prudentes, documentadas e sustentáveis, ainda que algumas medidas sejam politicamente difíceis.

7.4 Patrimônio previdenciário e dever de lealdade institucional

A lealdade institucional exige que dirigentes, conselheiros, membros de comitês, servidores e prestadores de serviços atuem em benefício do RPPS e de seus participantes, e não em favor de interesses particulares, partidários, eleitorais ou econômicos estranhos à finalidade previdenciária.

Essa obrigação se traduz em comportamentos concretos:

- declarar conflitos de interesse;
- recusar favorecimentos indevidos;
- exigir estudos técnicos antes de decisões relevantes;
- registrar divergências e ressalvas em atas;
- acompanhar recomendações de auditoria;
- comunicar irregularidades pelos canais competentes;
- preservar documentos e evidências;
- promover capacitação permanente.

A ética, a governança e o compliance não constituem acréscimos acessórios à gestão previdenciária. São instrumentos de proteção do patrimônio coletivo e da confiança institucional.

8. Desafios da gestão previdenciária pública no Brasil

8.1 Complexidade normativa

Os RPPS operam em ambiente jurídico dinâmico. A Constituição Federal, as emendas constitucionais, a legislação federal de normas gerais, as portarias ministeriais, as normas do Conselho Monetário Nacional, a legislação financeira, as normas locais e os entendimentos dos órgãos de controle formam um conjunto normativo complexo.

A complexidade não autoriza improvisação. Exige método para identificar:

- a norma aplicável;
- sua vigência;
- sua hierarquia;
- sua compatibilidade com normas superiores;
- sua incidência sobre o caso concreto;
- a necessidade de atualização da legislação local.

O Capítulo 2 desenvolverá o método de leitura, hierarquização e aplicação dessas fontes.

8.2 Dependência de decisões do ente federativo

A sustentabilidade do RPPS depende, em grande medida, de decisões do ente federativo. Entre elas:

- instituição e atualização do plano de custeio;
- repasse tempestivo das contribuições;
- pagamento de aportes previstos;
- estruturação da unidade gestora;

- disponibilização de pessoal qualificado;
- aprovação de leis necessárias;
- integração entre orçamento, planejamento fiscal e obrigações previdenciárias.

A unidade gestora não pode, sozinha, resolver problemas cuja solução exige providências legislativas, orçamentárias ou administrativas do ente. Entretanto, tem o dever de produzir informações técnicas, alertar formalmente os responsáveis, registrar riscos e acompanhar as providências necessárias.

8.3 Déicits e pressões demográficas

A transição demográfica, o envelhecimento da população, a redução relativa de servidores ativos em determinados entes, o crescimento da longevidade e a maturação de massas previdenciárias produzem desafios relevantes para muitos RPPS.

Esses fatores podem ampliar obrigações futuras e exigir maior precisão na gestão atuarial, no planejamento de custeio e na administração dos ativos. A resposta institucional não deve ser baseada em medidas isoladas ou em soluções de curto prazo, mas em diagnóstico, planejamento, execução e monitoramento contínuos.

8.4 Fragilidades de governança e capacidade técnica

Nem todos os RPPS dispõem de estrutura administrativa, pessoal especializado e sistemas de informação compatíveis com a complexidade de suas atribuições. Essa realidade é particularmente sensível em entes de menor porte, mas também pode ocorrer em estruturas maiores.

Entre as fragilidades recorrentes, destacam-se:

- concentração excessiva de decisões em uma única pessoa;
- ausência de segregação de funções;
- colegiados pouco atuantes;
- atas genéricas e sem evidências de análise;
- dependência excessiva de consultorias sem apropriação institucional do conhecimento;
- insuficiência de controles cadastrais;
- comunicação precária com segurados;
- atraso no atendimento a recomendações de auditoria;
- ausência de plano permanente de capacitação.

A contratação de assessoria especializada pode ser necessária e legítima. Contudo, ela não transfere integralmente a responsabilidade decisória dos agentes públicos. O gestor, o conselho e os demais responsáveis devem compreender o suficiente para avaliar informações, formular questionamentos, deliberar com diligência e documentar suas decisões.

8.5 Transparência e confiança dos participantes

A confiança dos segurados depende da qualidade da informação institucional. Portais desatualizados, relatórios inacessíveis, ausência de resposta a questionamentos e linguagem excessivamente técnica podem afastar os participantes da compreensão de seus direitos e deveres.

A transparência deve ser útil, tempestiva, compreensível e respeitosa à proteção de dados pessoais. Ela é instrumento de controle social, prevenção de desinformação e fortalecimento da legitimidade do RPPS.

8.6 Cultura de prevenção

Muitos problemas previdenciários se agravam porque são tratados somente quando já produzem restrições, prejuízos financeiros, apontamentos de auditoria ou judicialização. A maturidade institucional exige mudança de abordagem: sair da reação emergencial e construir cultura de prevenção.

Essa cultura envolve:

- mapa de riscos;
- calendário de obrigações;
- acompanhamento de indicadores;
- definição de responsáveis;
- planos de ação;
- monitoramento de evidências;
- capacitação continuada;
- revisão periódica de processos.

Estudo de caso aplicado — O equilíbrio que existia apenas no papel

9.1 O antimodelo: o caso do fracasso silencioso

O Município de Boa Esperança mantém RPPS para seus servidores efetivos. A unidade gestora possui diretor-presidente, conselho deliberativo e conselho fiscal formalmente constituídos. Os pagamentos de aposentadorias e pensões estão em dia.

Nos últimos três exercícios, a avaliação atuarial apontou necessidade de revisão do plano de custeio e implementação de medidas de equacionamento. O relatório foi encaminhado ao

gabinete do prefeito e apresentado resumidamente ao conselho deliberativo. Contudo, os conselheiros consideraram que a adoção de novas medidas poderia gerar desgaste político, pois implicaria aumento de obrigações para o ente e eventual revisão de alíquotas.

Em vez de promover o debate técnico e encaminhar proposta legislativa adequada, o município decidiu manter a legislação local inalterada. O ente também passou a atrasar parte dos repasses patronais, com a justificativa de que os recursos seriam regularizados ao final do exercício. Não houve registro formal das cobranças da unidade gestora nem plano de ação para o tratamento dos atrasos.

Paralelamente, a diretoria do RPPS passou a utilizar parte dos rendimentos financeiros disponíveis para aliviar despesas administrativas que não estavam claramente previstas no planejamento institucional. O conselho fiscal recebeu balancetes simplificados, mas não solicitou documentos complementares, informações sobre o resultado atuarial nem demonstrativos de repasses em atraso.

Ao final do exercício seguinte, a situação financeira ainda permitia o pagamento dos benefícios mensais. Por essa razão, alguns agentes sustentavam que o regime permanecia “equilibrado” e que as preocupações técnicas eram excessivas.

9.2 Questões para diagnóstico

1. Quais são os principais sinais de fragilidade presentes na gestão do RPPS de Boa Esperança, mesmo diante da continuidade dos pagamentos mensais?
2. Por que a manutenção de plano de custeio incompatível com a avaliação atuarial pode comprometer a proteção previdenciária dos segurados?

3. Quais deveres institucionais deveriam ter sido exercidos pela unidade gestora, pelo conselho deliberativo, pelo conselho fiscal e pelo ente federativo?
4. A existência de recursos financeiros suficientes para o pagamento imediato de benefícios comprova, por si só, o equilíbrio atuarial do RPPS? Justifique.

9.3 Gabarito técnico comentado

1. Principais fragilidades identificadas

O caso apresenta, entre outras, as seguintes falhas:

- desconsideração das conclusões da avaliação atuarial;
- ausência de providências para compatibilizar o plano de custeio com as necessidades apontadas;
- atraso de repasses patronais;
- ausência de cobrança formal e de plano de ação;
- utilização de recursos sem demonstração clara de aderência ao planejamento e à finalidade legal;
- deficiência de informação aos órgãos colegiados;
- fiscalização insuficiente do conselho fiscal;
- tomada de decisão orientada por conveniência política, e não por análise técnica e institucional;
- confusão entre equilíbrio financeiro imediato e equilíbrio atuarial de longo prazo.

2. Plano de custeio e avaliação atuarial

O plano de custeio deve ser coerente com as necessidades de financiamento do regime. Quando a avaliação atuarial indica insuficiência e as medidas necessárias são deliberadamente adiadas, há risco de ampliação do passivo atuarial, transferência de encargos para gestões futuras e comprometimento progressivo da sustentabilidade do RPPS.

A Constituição Federal exige a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime (art. 40, caput). A omissão diante de desequilíbrio identificado tecnicamente é incompatível com o dever de gestão responsável.

3. Deveres dos agentes

A unidade gestora deveria formalizar os riscos, cobrar os repasses devidos, encaminhar informações técnicas ao ente e aos colegiados, propor providências e manter registros das comunicações e medidas adotadas.

O conselho deliberativo deveria analisar criticamente as informações, solicitar estudos complementares, registrar suas deliberações e acompanhar medidas relativas à sustentabilidade do regime.

O conselho fiscal deveria examinar a regularidade dos repasses, a consistência das informações financeiras e a execução das providências recomendadas, registrando eventuais ressalvas.

O ente federativo deveria assegurar o cumprimento de suas obrigações contributivas e financeiras, promover as adequações legislativas necessárias e compatibilizar as medidas previdenciárias com o planejamento orçamentário e fiscal.

4. Equilíbrio financeiro não se confunde com equilíbrio atuarial

Não. A capacidade de pagar benefícios no presente demonstra, quando muito, determinada condição financeira de curto prazo. O equilíbrio atuarial exige análise das obrigações futuras e das fontes projetadas de financiamento, considerando a massa de segurados, as premissas técnicas, o patrimônio e o plano de custeio.

Um regime pode pagar regularmente seus benefícios hoje e, ainda assim, acumular desequilíbrios capazes de comprometer sua sustentabilidade no médio e longo prazo.

Síntese executiva

1. O RPPS integra o sistema constitucional de proteção social e destina-se aos servidores titulares de cargos efetivos e a seus dependentes, nos limites das normas aplicáveis.
2. A previdência do servidor público é direito social, mas sua efetividade depende de gestão responsável, contributiva, solidária e sustentável.
3. RGPS, RPPS e previdência complementar possuem destinatários, fundamentos e funções distintos. A identificação correta do regime aplicável é condição de legalidade.
4. O RPPS não é apenas fundo financeiro ou setor administrativo: é sistema jurídico, institucional, financeiro, atuarial e de governança.
5. O equilíbrio financeiro e atuarial é exigência constitucional permanente. O pagamento regular de benefícios no presente não basta para demonstrar sustentabilidade de longo prazo.

6. Os recursos previdenciários possuem finalidade vinculada e devem ser administrados como patrimônio coletivo e intergeracional.
7. A qualidade da gestão depende da atuação coordenada do ente federativo, da unidade gestora, dos conselhos, das áreas técnicas e dos órgãos de controle.
8. A prevenção de riscos exige planejamento, informação qualificada, capacitação, controles, documentação e acompanhamento contínuo das obrigações.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui identificação atualizada dos servidores efetivos vinculados ao regime?				
Há procedimento para evitar vinculação indevida de agentes não efetivos ao RPPS?				
A unidade gestora possui competências formalmente definidas?				
Os conselhos recebem informações suficientes para acompanhar a situação do regime?				
A avaliação atuarial é apresentada e discutida pelos responsáveis institucionais?				
O plano de custeio está compatível com a avaliação atuarial e a legislação vigente?				
Os repasses de responsabilidade do ente federativo são monitorados periodicamente?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
Existem registros formais de cobranças e providências diante de atrasos?				
A gestão distingue claramente equilíbrio financeiro de equilíbrio atuarial?				
Os recursos previdenciários são administrados com controles de finalidade, transparência e documentação?				
Há plano de capacitação para dirigentes, conselheiros e técnicos?				
O RPPS mantém comunicação acessível com segurados, aposentados e pensionistas?				

Conexão com o Capítulo 2

Compreender o RPPS como instrumento de proteção social, patrimônio coletivo e estrutura de responsabilidade intergeracional é o primeiro passo para uma gestão segura. Entretanto, a boa intenção administrativa não substitui a correta aplicação das normas.

O próximo capítulo examinará a arquitetura normativa dos RPPS: Constituição Federal, emendas constitucionais, leis, portarias, normas financeiras, legislação local, manuais e orientações técnicas. A finalidade será construir um método para identificar a norma aplicável, verificar sua vigência, compreender sua hierarquia e prevenir decisões baseadas em regras incompatíveis, desatualizadas ou insuficientes.



Capítulo 2 — Arquitetura Normativa, Legalidade e Hierarquia das Fontes

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo tem como objetivo fundamental desvendar a complexa teia de normas que rege os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) no Brasil.

Após a compreensão dos fundamentos e da importância do RPPS como patrimônio coletivo e intergeracional, torna-se imperativo dominar o arcabouço jurídico que o sustenta.

A boa intenção administrativa, por si só, não garante a conformidade e a segurança jurídica: é a aplicação correta das normas que assegura a legalidade, a governança e a sustentabilidade do regime.

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

1. **Identificar** as principais fontes normativas que regem os RPPS, desde a Constituição Federal até as normas infralegais e institucionais.
2. **Compreender** a hierarquia das normas e a prevalência de cada uma no contexto previdenciário dos servidores públicos.
3. **Analisar** a vigência e a aplicabilidade das normas, evitando a utilização de dispositivos revogados ou desatualizados.
4. **Aplicar** um método para a interpretação e a solução de conflitos normativos no âmbito dos RPPS.

5. **Reconhecer** a importância da legalidade e da conformidade como pilares da boa governança e da responsabilidade na gestão previdenciária.
6. **Prevenir** decisões baseadas em regras incompatíveis, desatualizadas ou insuficientes, mitigando riscos jurídicos e administrativos.
7. **Conectar** a arquitetura normativa com a prática diária da gestão do RPPS, promovendo a segurança jurídica e a eficiência administrativa.

Problema prático de partida

Um Município mantém, desde 2005, lei própria de RPPS que prevê regra de cálculo de aposentadoria mais benéfica do que a estabelecida pela Constituição Federal e pelas Emendas Constitucionais supervenientes.

Mesmo após a promulgação da EC nº 103/2019, que alterou significativamente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, a lei municipal não foi atualizada — e a unidade gestora continuou a aplicá-la, sob o argumento de que “a lei local é a que vale para o nosso município”.

- Uma lei municipal validamente aprovada pode, ainda assim, ser inaplicável em parte do seu conteúdo?
- O que acontece quando uma norma inferior contraria, silenciosamente, uma norma hierarquicamente superior — sem que ninguém formalize esse conflito?
- Que sinais deveriam ter alertado a gestão antes que dezenas de concessões de benefício se acumulassem sobre uma base normativa inconstitucional?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. O princípio da legalidade e a Administração Pública

1.1 A legalidade como pilar da atuação estatal

O princípio da legalidade é a pedra angular da Administração Pública brasileira, conforme expresso no art. 37, *caput*, da Constituição Federal. Para o administrador público, a legalidade assume dimensão mais rigorosa do que para o particular: enquanto este pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza.

Essa distinção é crucial para a gestão dos RPPS. Cada ato, cada decisão, cada procedimento deve encontrar respaldo em norma jurídica pré-existente. A ausência de previsão legal, ou a atuação em desconformidade com ela, pode gerar nulidade do ato, responsabilização do agente e prejuízos ao regime.

A doutrina do direito administrativo brasileiro aprofunda essa distinção de forma especialmente útil para o gestor de RPPS. **Celso Antônio Bandeira de Mello**, um dos maiores sistematizadores da teoria da discricionariedade administrativa no país, sustenta que a margem de escolha do administrador nunca é liberdade em sentido pleno, mas dever jurídico de buscar, dentro dos limites da lei e à luz do caso concreto, a única solução que efetivamente atenda à finalidade legal — o que, no RPPS, significa que mesmo decisões aparentemente discricionárias (como a definição de determinado parâmetro em um regulamento interno) permanecem vinculadas ao interesse previdenciário coletivo, e não à conveniência do gestor de ocasião.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, destaca que a legalidade estrita se conecta organicamente aos demais princípios do art. 37 da Constituição — especialmente a moralidade e a impessoalidade —, de modo que um ato formalmente amparado em lei, mas motivado por interesse pessoal ou político, não escapa ao controle de legalidade em

sentido amplo, tema que será retomado no Capítulo 5 desta obra ao tratar da ética pública.

1.2 Legalidade e legitimidade na gestão do RPPS

A legalidade confere legitimidade aos atos da gestão previdenciária. Um benefício concedido sem amparo legal, uma aplicação financeira em desacordo com as normas ou uma contribuição arrecadada sem previsão em lei são exemplos de atos que, embora possam parecer benéficos em um primeiro momento, carecem de legitimidade e podem ser questionados a qualquer tempo pelos órgãos de controle, pelos segurados ou pelo próprio ente federativo.

A observância da legalidade não é mero formalismo, mas garantia de segurança jurídica, transparência e previsibilidade para todos os envolvidos no RPPS.

A discricionariedade administrativa não se confunde com liberdade de agir fora da lei: manifesta-se apenas nos limites e nas opções que a própria lei confere ao administrador.

No RPPS, essa margem é reduzida, dada a natureza vinculada da maioria dos atos previdenciários — um RPPS que decide, por “justiça social”, conceder benefício em valor superior ao previsto em lei, sem qualquer alteração legislativa, pratica ato ilegal, ainda que bem-intencionado, sujeito a apontamento de irregularidade e responsabilização do gestor.

2. Hierarquia das normas e o sistema jurídico dos RPPS

2.1 A pirâmide normativa e a estrutura do sistema brasileiro

O sistema jurídico brasileiro é estruturado em hierarquia de normas, popularmente conhecida como “pirâmide de Kelsen”.

No topo, a Constituição Federal — norma suprema e fundamento de validade de todas as demais. Abaixo dela,

situam-se as leis (complementares e ordinárias), os decretos, as portarias e, por fim, as normas infralegais e institucionais.

Essa hierarquia determina a prevalência de uma norma sobre outra em caso de conflito, e estabelece os limites de atuação de cada esfera legislativa e administrativa.

Hierarquia das normas no contexto dos RPPS

Nível hierárquico	Tipo de norma	Exemplos no RPPS
1º	Constituição Federal e Emendas Constitucionais	Art. 40 da CF/88; EC nº 103/2019
2º	Leis Complementares	LC nº 101/2000 (LRF); LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001 (Previdência Complementar)
3º	Leis Ordinárias Federais	Lei nº 9.717/1998; Lei nº 9.796/1999
4º	Decretos Federais	Decreto nº 3.788/2001; Decreto nº 10.188/2019
5º	Portarias Ministeriais (MTP/MPS)	Portaria MTP nº 1.467/2022; Portaria MPS nº 1.400/2024
6º	Resoluções (CMN)	Resolução CMN nº 5.272/2025
7º	Legislação Estadual/Municipal	Leis estaduais/municipais de criação e organização do RPPS; decretos regulamentares locais
8º	Normas institucionais	Manuais, instruções normativas internas, regimentos dos conselhos do RPPS

2.2 A Constituição Federal e as Emendas Constitucionais: o fundamento dos RPPS

A Constituição Federal de 1988 é a fonte primária e suprema do direito previdenciário dos servidores públicos. O art. 40 estabelece as bases para a organização dos RPPS, definindo caráter contributivo e solidário e as diretrizes gerais para concessão de aposentadorias e pensões.

As Emendas Constitucionais — EC nº 20/1998, EC nº 41/2003, EC nº 47/2005, EC nº 70/2012 e, mais recentemente, a EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência) — promoveram alterações significativas no sistema previdenciário, impactando diretamente a estrutura e o funcionamento dos RPPS.

É fundamental que a gestão esteja sempre atualizada quanto às ECs, que modificam o texto constitucional e possuem força normativa superior às leis ordinárias.

2.3 Leis Complementares e Leis Ordinárias: normas gerais e específicas

As **Leis Complementares** possuem quórum de aprovação mais rigoroso e tratam de matérias reservadas pela própria Constituição.

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) impõe limites e condições para a gestão fiscal, com reflexos diretos na sustentabilidade dos regimes; as Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001 regulam a previdência complementar, que se articula com o RPPS em determinadas situações.

As **Leis Ordinárias Federais** estabelecem normas gerais para os RPPS — a Lei nº 9.717/1998 dispõe sobre organização e funcionamento, com requisitos essenciais como vedação de concessão de benefícios sem custeio prévio, exigência de avaliação atuarial e separação patrimonial; a Lei nº 9.796/1999 trata da compensação financeira entre RGPS e RPPS.

Essas leis federais de normas gerais são de observância obrigatória pelos entes federativos, que devem adequar suas legislações locais a elas.

2.4 Decretos, Portarias e Resoluções: regulamentação e operacionalização

Os **Decretos Federais** regulamentam as leis, detalhando sua aplicação: o Decreto nº 3.788/2001 regulamenta o CRP, e o Decreto nº 10.188/2019 regulamenta o Sistema de Compensação Previdenciária (COMPREV).

As **Portarias Ministeriais**, emitidas pelo Ministério da Previdência Social, estabelecem diretrizes e parâmetros de organização e funcionamento — a Portaria MTP nº 1.467/2022 disciplina vasta gama de temas, da gestão e custeio aos investimentos e à regularidade previdenciária, e a Portaria MPS nº 1.400/2024 operacionaliza o Novo COMPREV.

As **Resoluções**, como as do Conselho Monetário Nacional, são cruciais para a gestão de investimentos — a Resolução CMN nº 5.272/2025 estabelece as regras de aplicação dos recursos dos RPPS.

Essas normas infralegais são essenciais à operacionalização dos RPPS e devem ser rigorosamente observadas.



Na prática do RPPS



- Um RPPS que decide, por “justiça social”, conceder benefício em valor superior ao previsto em lei local, sem qualquer alteração legislativa correspondente, pratica ato ilegal — a discricionariedade administrativa não autoriza contornar valor fixado em lei.



- Um RPPS que investe recursos em ativo não previsto na Resolução CMN vigente comete irregularidade por desprezar norma de nível hierárquico inferior à lei, mas de observância obrigatória para a gestão de investimentos — sujeitando-se a apontamentos, multas e responsabilização dos gestores.



- Um Tribunal de Contas recomenda a revisão de política de investimentos em desacordo com a Resolução CMN vigente: a unidade gestora deve analisar prontamente a recomendação, promover as adequações necessárias e documentar as providências, demonstrando conformidade e boa governança.

2.5 Legislação local e normas institucionais: a especificidade de cada RPPS

Cada ente federativo possui legislação local que institui e organiza seu RPPS, devendo estar em conformidade com a Constituição Federal, as Emendas Constitucionais e as normas gerais federais — detalhando estrutura da unidade gestora, plano de benefícios, plano de custeio, alíquotas e regras de concessão.

Além disso, os RPPS podem ter normas institucionais internas (manuais de procedimentos, instruções normativas, regimentos dos conselhos, códigos de ética) que, embora no nível mais baixo da hierarquia, padronizam processos e orientam a atuação dos servidores — devendo estar sempre em consonância com as normas superiores.



Atenção: risco de inconformidade



A legislação local e as normas instrucionais devem ser constantemente revisadas e atualizadas para garantir conformidade com as normas federais e constitucionais. A inércia na atualização — como manter uma lei municipal de custeio ou de benefícios sem revisão após uma reforma constitucional relevante — pode levar à aplicação de regras revogadas ou inconstitucionais, gerando insegurança jurídica e risco de responsabilização, mesmo quando a norma local nunca foi formalmente contestada.

Jurisprudência relevante

ADI 5297³ (STF) — trata da suspensão de lei mediante decreto, discutindo os limites de atos infralegais para suspender, ainda que temporariamente, dispositivos de lei.

³ EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 968 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MEDIDAS SANCIONATÓRIAS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO. ART. 24, XII E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema nº 968), contra decisão pela qual se afasta a exigência do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, determinando-se à União que se abstenha de aplicar sanção pelo descumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. II. Questão jurídica em discussão 2. Saber se a previsão de sanções pelo descumprimento dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social extrapola os limites da competência da União para

É relevante para o Acompanhamento Legal tratado neste capítulo: um decreto ou portaria local não pode substituir a revogação ou alteração formal de uma lei de RPPS incompatível com normas superiores — a regularização exige processo legislativo próprio, e não ato administrativo de urgência.

3. Vigência, aplicabilidade e interpretação das normas

3.1 A importância da vigência da norma

A vigência refere-se ao período em que a norma produz efeitos jurídicos.

estabelecer normas gerais nessa matéria. III. Razões de decidir 3. A União tem competência constitucional para editar normas gerais em matéria previdenciária (art. 24, XII, § 1º), bem como para fiscalizar os regimes próprios de previdência social (art. 40, § 22, III). 4. Em matéria de previdência social dos servidores públicos, o texto constitucional investe a União no relevante papel de fiscalização, incumbência que se mostra inviável de ser realizada a contento sem que lhe sejam assegurados instrumentos legais e efetivos de controle. 5. Normas gerais editadas pelo ente central que consubstanciam meios alinhados ao dever constitucional de responsabilidade fiscal, sem a qual não existe responsabilidade social, inclusive na dimensão intergeracional. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento: "1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 24, XII, § 1º, 40, caput e § 22, III, 164-A e 167-A. Jurisprudência relevante citada: RE 395666 AgR, rel. Min. Eros Grau, j. 25.10.2005; RE 495684 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.03.2011. (STF - RE: 1007271 PE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-02-2025 PUBLIC 13-02-2025)

Uma norma pode ser revogada, expressa ou tacitamente, por outra de hierarquia igual ou superior; sua aplicação após revogação é erro grave que pode invalidar atos e gerar responsabilização.

É fundamental que os gestores consultem sempre as versões mais atualizadas da legislação, utilizando fontes oficiais (Planalto, Ministério da Previdência Social, Banco Central).

Verificação da vigência da norma

Item	Descrição
1	A norma foi publicada em Diário Oficial?
2	Há norma posterior que a revogou, expressa ou tacitamente?
3	Há decisão judicial (ADPF, ADI, Súmula Vinculante) que suspendeu ou declarou sua inconstitucionalidade?
4	A norma possui prazo de validade ou termo final de vigência?
5	A norma foi alterada? A versão consultada é a consolidada e atualizada?

3.2 Aplicabilidade e o princípio da irretroatividade

A aplicabilidade refere-se à incidência da norma sobre determinado caso concreto.

Em regra, a lei não retroage para prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI): novas regras previdenciárias, especialmente as que alteram condições de aposentadoria ou pensão, aplicam-se aos fatos geradores ocorridos após sua vigência, respeitadas as regras de transição.

Um servidor que preencheu todos os requisitos para aposentadoria pelas regras anteriores a uma emenda

constitucional, antes de sua promulgação, tem direito adquirido a ser respeitado — ainda que só solicite o benefício após a emenda entrar em vigor.

3.3 Interpretação das normas: buscando o sentido e a finalidade

A interpretação normativa busca extrair o sentido e o alcance dos dispositivos legais.

No contexto dos RPPS, deve ser sistemática, considerando o conjunto do ordenamento jurídico, a finalidade da norma (proteção previdenciária, equilíbrio financeiro e atuarial) e os princípios da Administração Pública.

Normas gerais (federais) e específicas (locais) frequentemente precisam ser interpretadas em conjunto; em caso de dúvida, deve prevalecer a interpretação que melhor se alinhe aos princípios constitucionais e à sustentabilidade do regime — decisões baseadas em interpretação isolada ou literal, sem considerar contexto e finalidade, podem gerar passivos significativos.

4. Conflitos de normas e o método de solução

4.1 Princípios para a solução de conflitos

A doutrina e a jurisprudência desenvolveram três princípios centrais:

- o **princípio da hierarquia** (*lex superior derogat legi inferiori*) — a norma de hierarquia superior prevalece sobre a inferior, como a Constituição Federal sobre uma lei municipal;
- o **princípio da especialidade** (*lex specialis derogat legi generali*) — a norma especial prevalece sobre a geral, desde que não contrarie normas federais ou constitucionais; e

- o **princípio cronológico** (*lex posterior derogat legi priori*) — a norma posterior revoga a anterior, se de mesma hierarquia e sobre o mesmo assunto.

4.2 Método para identificar a norma aplicável

Diante de um caso concreto, o gestor deve seguir método estruturado:

- identificar o fato gerador (o evento que desencadeia a necessidade de aplicação da norma);
- analisar a Constituição Federal e as Emendas Constitucionais aplicáveis;
- verificar as normas gerais federais (Lei nº 9.717/1998, Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais);
- consultar a legislação local específica;
- verificar a vigência e a aplicabilidade de todas as normas identificadas, respeitando direito adquirido;
- aplicar os princípios de solução de conflitos quando houver normas conflitantes;
- interpretar sistematicamente, buscando a interpretação mais alinhada à finalidade do RPPS; e
- documentar formalmente a decisão, as normas aplicadas e a motivação.

Exemplo prático: um servidor solicita aposentadoria por invalidez. O gestor deve verificar, em sequência:

- as regras constitucionais aplicáveis (CF/88, art. 40, § 1º, I, com a redação da EC nº 103/2019);
- eventuais diretrizes gerais da Lei nº 9.717/1998;

- a lei municipal que regulamenta a aposentadoria por invalidez, e se está atualizada conforme a EC nº 103/2019;
- em caso de desatualização da lei municipal, qual regra prevalece — a emenda constitucional, por hierarquicamente superior; e
- por fim, como interpretar os requisitos de incapacidade e a forma de cálculo à luz das normas vigentes.

5. Legalidade, conformidade e governança nos RPPS

5.1 A legalidade como base da governança

A governança nos RPPS refere-se ao sistema pelo qual os regimes são dirigidos, monitorados e incentivados, envolvendo o relacionamento entre ente federativo, unidade gestora, conselhos, segurados e demais partes interessadas.

A legalidade é a base sobre a qual toda a estrutura de governança se assenta: sem observância rigorosa das normas, os mecanismos de governança — atuação dos conselhos, transparência, controles internos — perdem efetividade.

A conformidade (*compliance*) é a capacidade de o RPPS agir em estrita observância às leis e regulamentos, prevenindo desvios e garantindo integridade.

O Manual do Pró-Gestão RPPS aborda a governança como um dos pilares para a modernização da gestão previdenciária.

5.2 O papel dos órgãos de controle

Os órgãos de controle externo (Tribunais de Contas) e interno (controladorias) fiscalizam a legalidade e a conformidade dos atos dos RPPS.

Suas auditorias, recomendações e determinações visam garantir que a gestão esteja em consonância com as normas e os princípios da Administração Pública.

A gestão deve encarar essa atuação não como obstáculo, mas como oportunidade de aprimoramento; a proatividade na correção de falhas e na implementação de recomendações é indicativo de maturidade institucional.

5.3 Responsabilidade e ética na aplicação das normas

A aplicação das normas não é apenas questão técnica, mas também ética: dirigentes, conselheiros e técnicos têm dever fiduciário de agir com diligência, lealdade e probidade, zelando pelo patrimônio previdenciário e pelos direitos dos segurados.

A ignorância da lei não é escusa — má-fé ou negligência na aplicação das normas podem gerar responsabilização civil, administrativa e até criminal, além de inelegibilidade para cargos públicos.

A complexidade normativa não justifica omissão ou aplicação incorreta das regras: o gestor deve buscar conhecimento, consultar especialistas quando necessário e documentar suas decisões, protegendo-se e protegendo o RPPS.

Estudo de caso aplicado — A lei local que ignorava a Constituição

O antimodelo: o caso do conflito ignorado

O Município de Cidade Nova possuía lei municipal de RPPS, promulgada em 2005, que previa regra de cálculo de aposentadoria por idade com proventos integrais, sem qualquer redutor, para servidores que completassem 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, independentemente do tempo de serviço público — regra mais benéfica do que a prevista na

Constituição Federal à época e nas Emendas Constitucionais posteriores.

Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou significativamente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, a lei municipal de Cidade Nova não foi atualizada.

A unidade gestora do RPPS continuou a aplicar a lei de 2005, sob o argumento de que “a lei local é a que vale para o nosso município” e que “a Constituição Federal é muito genérica”.

Vários servidores foram aposentados com base na regra municipal mais benéfica, gerando passivo atuarial crescente e desequilíbrio financeiro que começou a se manifestar na dificuldade de o município realizar os aportes necessários. Auditor externo, ao analisar os processos de aposentadoria, identificou a aplicação de norma inconstitucional e a consequente concessão de benefícios em valores superiores aos devidos.

Questões para diagnóstico

1. Qual o principal conflito normativo presente no caso do Município de Cidade Nova?
2. Qual princípio de solução de conflitos normativos deveria ter sido aplicado pela unidade gestora?
3. Quais as consequências da aplicação de uma norma inconstitucional para o RPPS e para os gestores?
4. Como a unidade gestora poderia ter evitado essa situação de inconformidade?

Gabarito técnico comentado

1. Principal conflito normativo

O conflito reside na aplicação de lei municipal de 2005 que previa regras de aposentadoria mais benéficas do que as

estabelecidas pela Constituição Federal e pelas Emendas Constitucionais posteriores, especialmente a EC nº 103/2019 — a lei municipal estava em desconformidade com norma hierarquicamente superior.

2. Princípio de solução aplicável

A unidade gestora deveria ter aplicado o princípio da hierarquia: a Constituição Federal e as Emendas Constitucionais prevalecem sobre qualquer lei municipal que as contrarie. A lei municipal de 2005, ao prever regras de aposentadoria em desacordo com a CF/88 e as ECs, tornou-se inconstitucional e, portanto, inválida nessa contradição — independentemente de nunca ter sido formalmente contestada até a auditoria.

3. Consequências da aplicação de norma inconstitucional

Para o RPPS: geração de passivo atuarial e desequilíbrio financeiro, com risco de insolvência; necessidade de revisão dos benefícios concedidos indevidamente, gerando insegurança jurídica e insatisfação dos segurados; apontamentos de irregularidade pelos órgãos de controle, com possíveis sanções ao ente federativo.

Para os **gestores**: responsabilização administrativa, civil e, em casos extremos, criminal por atos de gestão ilegal; possibilidade de inelegibilidade; necessidade de ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados.

4. Como evitar a situação

- monitoramento constante da legislação, acompanhando alterações constitucionais e infraconstitucionais que impactam os RPPS;

- revisão e atualização periódica da legislação local, com proposição de adequações às normas constitucionais e federais supervenientes;
- capacitação e consulta técnica, buscando pareceres jurídicos e atuariais para dirimir dúvidas sobre aplicabilidade normativa;
- atuação proativa dos conselhos deliberativo e fiscal, questionando a aplicabilidade de lei local potencialmente desatualizada e exigindo conformidade com as normas superiores;
- documentação e registro formal de alertas sobre inconformidade e das providências sugeridas, mesmo antes de qualquer questionamento externo.

Síntese executiva

1. O princípio da legalidade é fundamental para a Administração Pública e, em especial, para a gestão dos RPPS, exigindo que todo ato encontre respaldo em norma jurídica.
2. O sistema jurídico brasileiro é hierárquico, com a Constituição Federal no topo, seguida por Emendas Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias, Resoluções e normas locais/institucionais.
3. A vigência da norma é crucial; a aplicação de dispositivos revogados ou desatualizados é erro grave. A aplicabilidade respeita o direito adquirido e a irretroatividade da lei.
4. A interpretação das normas deve ser sistemática, considerando o contexto, a finalidade do RPPS e os princípios constitucionais.
5. Conflitos de normas são resolvidos pelos princípios da hierarquia, especialidade e cronologia; a norma superior prevalece sobre a inferior.
6. A legalidade e a conformidade são pilares da boa governança nos RPPS, garantindo segurança jurídica e integridade do regime.

7. Os órgãos de controle e a responsabilidade ética dos gestores são essenciais para assegurar a correta aplicação das normas e a proteção do patrimônio previdenciário.
8. Uma norma local pode permanecer aplicada por anos, mesmo inconstitucional, se nenhum agente formalizar o conflito — a inércia na atualização normativa é, em si, um risco silencioso e cumulativo.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
A legislação local do RPPS está atualizada conforme as Emendas Constitucionais e normas federais?				
Há processo formal para verificar a vigência das normas antes de sua aplicação?				
A unidade gestora possui acesso facilitado a fontes oficiais da legislação previdenciária?				
Os atos e decisões do RPPS são sempre fundamentados em normas jurídicas expressas?				
Gestores e conselheiros compreendem a hierarquia das normas e os princípios de solução de conflitos?				
Há plano de capacitação que inclua a atualização normativa para a equipe do RPPS?				
As recomendações dos órgãos de controle relacionadas à legalidade são prontamente atendidas?				
A política de investimentos do RPPS está em conformidade				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
com a Resolução CMN vigente e demais normas aplicáveis?				
Os processos de concessão de benefícios respeitam o direito adquirido e as regras de transição?				
Há canal para que dúvidas de interpretação normativa sejam dirimidas por assessoria jurídica qualificada?				
A unidade gestora documenta formalmente as normas aplicadas e a motivação de suas decisões?				
Os conselhos fiscalizam a conformidade dos atos da gestão com a legislação vigente?				

Conexão com o Capítulo 3

A compreensão da arquitetura normativa e da hierarquia das fontes é passo essencial para a gestão previdenciária. Contudo, a aplicação dessas normas depende de estrutura organizacional e de governança robusta.

O próximo capítulo aprofundará a organização institucional dos RPPS, abordando a estrutura da unidade gestora, o papel dos conselhos deliberativo e fiscal, e a importância da segregação de funções e dos controles internos para a conformidade e a segurança do regime.



Capítulo 3 — Organização Institucional, Competências e Deveres dos Agentes do RPPS

Abertura e objetivos do capítulo

A gestão de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é tarefa complexa que exige atuação coordenada e responsável de diversos atores.

Desde o ente federativo instituidor até os conselhos e as áreas técnicas de suporte, cada componente desempenha papel crucial na garantia da sustentabilidade e da integridade do sistema.

Este capítulo delimita as competências dos órgãos e agentes envolvidos na administração previdenciária, prevenindo sobreposições, omissões e conflitos de atribuições que possam comprometer a eficácia e a legalidade da gestão.

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

1. Identificar os principais atores institucionais de um RPPS e suas respectivas atribuições legais e regimentais.
2. Compreender a importância da segregação de funções e da distribuição clara de responsabilidades para a boa governança do regime.
3. Reconhecer os deveres de diligência, informação, documentação e prestação de contas como pilares da atuação dos agentes do RPPS.

4. Analisar a relevância da certificação profissional e da qualificação contínua para o desempenho eficaz das funções nos RPPS.
5. Aplicar os princípios de integridade, governança e conformidade normativa na tomada de decisões e na condução das atividades diárias.
6. Identificar os riscos associados à ausência de definição clara de competências e à inobservância dos fluxos decisórios formais.

Problema prático de partida

O RPPS de um município opera com estrutura de governança informal: o regimento interno da unidade gestora é antigo e não detalha as competências de cada órgão; as reuniões dos conselhos são esporádicas; e o Comitê de Investimentos existe apenas no papel, sem reuniões regulares.

Diante dessa ambiguidade, um dirigente decide sozinho, sem consulta formal a nenhum órgão colegiado, aplicar parcela relevante dos recursos do RPPS em produto financeiro de alto risco recomendado por um conhecido pessoal.

- Quando ninguém sabe exatamente quem deveria ter decidido, quem acaba decidindo — e com que grau de controle?
- Uma estrutura de governança que existe “no papel”, mas nunca funciona na prática, é equivalente a não ter estrutura alguma?
- Que sinais de desorganização institucional antecedem, tipicamente, uma decisão como essa?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. Ente Federativo e Unidade Gestora: a estrutura-base do RPPS

A Constituição Federal, em seu art. 40, estabelece a possibilidade de os entes federativos instituírem regimes próprios de previdência social para seus servidores titulares de cargos efetivos — prerrogativa acompanhada de responsabilidades e deveres que moldam a estrutura e o funcionamento do RPPS.

1.1 O ente federativo: instituidor e garantidor

O ente federativo institui o RPPS mediante lei específica e atua como seu garantidor final, com atribuições estratégicas:

- **instituição e legislação** (criar e manter a legislação do regime — benefícios, custeio, governança, organização da unidade gestora);
- **aporte de recursos** (assegurar repasse das contribuições patronais e aportes para o equilíbrio financeiro e atuarial);
- **fiscalização e controle** (exercer controle externo por meio de Tribunais de Contas e Ministério Público);
- **provisão de estrutura** (disponibilizar estrutura física, tecnológica e de pessoal, quando a unidade gestora não tiver autonomia plena); e
- **planejamento orçamentário e fiscal** (integrar as obrigações previdenciárias ao planejamento orçamentário, conforme a LRF).

A responsabilidade do ente é primária e permanente; a omissão em qualquer frente pode comprometer gravemente a saúde do RPPS.

1.2 A unidade gestora: o coração operacional do RPPS

A unidade gestora administra, coordena e operacionaliza o RPPS.

Sua configuração jurídica pode variar (autarquia, fundo com estrutura própria, órgão da administração direta), mas a Constituição veda a existência de mais de uma unidade gestora por ente federativo.

Suas atribuições incluem administração geral (cadastro, benefícios); custeio e arrecadação; gestão de investimentos (conforme a política aprovada e a legislação vigente); contabilidade e atuária; comunicação e transparência; conformidade normativa; e governança (estruturas que promovam integridade, ética e segregação de funções).

Embora possa ter autonomia administrativa e financeira, a unidade gestora está intrinsecamente ligada ao ente federativo, que lhe confere estrutura legal e suporte.

Narlon Gutierre Nogueira, autor especializado na gestão dos regimes próprios, chama atenção para um ponto que esta obra compartilha integralmente: a fragilidade histórica de muitos RPPS brasileiros não decorre, em regra, de má-fé dos gestores, mas da ausência de profissionalização da unidade gestora — equipes técnicas insuficientes, alta rotatividade de dirigentes vinculada a ciclos políticos, e carência de carreira própria para os servidores do regime.

Sob a ótica mais geral do direito administrativo, **José dos Santos Carvalho Filho** situa esse problema dentro da teoria da organização administrativa: a autonomia formal conferida a uma autarquia ou fundo previdenciário só se traduz em eficácia real quando acompanhada de estrutura de pessoal, orçamento próprio e capacidade técnica compatíveis com suas atribuições legais — do contrário, a autonomia é apenas nominal, e a unidade gestora permanece, na prática, dependente de estruturas de apoio do próprio ente federativo, com todos os riscos de ingerência que isso pode acarretar.

1.3 Interdependência e coordenação

A relação entre ente federativo e unidade gestora é de interdependência: o ente define regras e provê recursos, a unidade gestora executa e administra. Falta de coordenação, ou interferência indevida de um sobre o outro, compromete a governança.

É fundamental que existam canais formais de comunicação e fluxos decisórios claros.

 Na prática do RPPS	
	A ausência de unidade gestora com autonomia e capacidade institucional adequadas é um dos principais fatores de fragilidade dos RPPS.
	Em muitos casos, as funções previdenciárias são pulverizadas entre diferentes secretarias do ente (administração, fazenda, jurídica), sem coordenação centralizada e com frequente conflito de interesses.
	A Portaria MTP/MPS nº 1.467/2022, art. 247, estabelece a necessidade de estrutura administrativa própria para a unidade gestora como condição de manutenção do CRP.

2. Dirigente da Unidade Gestora: o líder executivo

O dirigente (diretor-presidente, superintendente) é o principal responsável pela execução das políticas e diretrizes do RPPS, exigindo qualificação técnica, liderança e profundo senso de responsabilidade fiduciária.

2.1 Atribuições e responsabilidades

Incluem gestão executiva (administração do dia a dia, coordenando benefícios, arrecadação, investimentos, contabilidade, jurídico); representação institucional; elaboração e execução de planos (planejamento estratégico, plano de custeio, política de investimentos, orçamento anual, submetidos à aprovação dos conselhos); gestão de pessoas; controle interno (implementação e supervisão); prestação de contas; e diligência — atuar com o cuidado de um “bom pai de família”, zelando pelos recursos como se fossem próprios, mas consciente de sua natureza pública vinculada.

2.2 Qualificação e certificação profissional

A Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 247, I, e o Manual da Certificação dos Profissionais dos RPPS estabelecem a obrigatoriedade de certificação para dirigentes, atestando conhecimento mínimo em legislação previdenciária, finanças, atuária, contabilidade e governança.

A certificação não é apenas requisito formal, mas ferramenta para elevar o padrão de gestão, reduzir riscos e promover a profissionalização.

2.3 Deveres do dirigente

O dirigente possui dever de diligência (cuidado e atenção de bom administrador), dever de informação (manter conselhos, ente federativo e segurados informados de forma clara, completa e tempestiva), dever de documentação (registrar formalmente decisões, atos e processos relevantes) e dever de lealdade institucional (atuar sempre em benefício do RPPS e de seus participantes, evitando conflitos de interesse).

A inobservância desses deveres pode acarretar responsabilização civil, administrativa e até penal, conforme a gravidade da conduta e os prejuízos causados.



Atenção de gestor



A escolha da dirigente da unidade gestora é decisão crítica. A indicação de pessoa sem qualificações técnicas exigidas, ou com perfil adequado, pode comprometer a regularidade do RPPS e expor o ente federativo a sanções e responsabilizações. É fundamental que o processo de seleção seja transparente e baseado em critérios técnicos, e não apenas políticos.

3. Conselho Deliberativo: o guardião das diretrizes

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de deliberação, responsável por estabelecer diretrizes gerais, fiscalizar a diretoria executiva e zelar pela observância dos princípios do regime, com composição paritária entre representantes do ente federativo e dos segurados, aposentados e pensionistas (CF/88, art. 40, § 6º).

3.1 Atribuições essenciais

Incluem aprovação de políticas (plano de custeio, política de investimentos, orçamento anual, regimento interno); fiscalização da gestão (execução orçamentária e financeira, benefícios, arrecadação, aplicação de recursos); acompanhamento atuarial (premissas, resultados, medidas de equacionamento); deliberação sobre matérias relevantes

(alterações legislativas, alienação de bens, contratações de grande vulto); e resolução de conflitos (instância recursal em processos administrativos, quando previsto em regimento).

3.2 Dever de diligência e informação

Os membros possuem dever de diligência, que implica participação ativa (comparecer, estudar pautas, formular questionamentos), busca por informação (não se limitar ao apresentado pela diretoria, solicitando dados e pareceres complementares) e registro de deliberações (assegurar que as atas reflitam fielmente discussões, decisões e eventuais divergências ou ressalvas).

A certificação profissional também é exigida para os membros do Conselho Deliberativo, reforçando a necessidade de conhecimento técnico.

4. Conselho Fiscal: o olhar atento sobre as contas

O Conselho Fiscal fiscaliza a gestão econômico-financeira e contábil, com atuação complementar ao Conselho Deliberativo e composição também paritária.

4.1 Atribuições e responsabilidades

Incluem exame de documentos (balancetes, balanços, demonstrações financeiras, relatórios de auditoria); verificação de conformidade das operações com legislação, orçamento e deliberações; acompanhamento de repasses (monitorando contribuições e aportes do ente, cobrando atrasos); emissão de pareceres sobre as contas anuais; e alerta sobre irregularidades ao Conselho Deliberativo e aos órgãos de controle.

4.2 Dever de independência e vigilância

Os membros devem atuar com independência em relação à diretoria e ao Conselho Deliberativo: análise crítica e aprofundada (não se limitando a cancelar documentos), acesso irrestrito a informações e documentos, e registro de sua atuação em atas e pareceres.

A certificação profissional também é requisito para os membros do Conselho Fiscal.

5. Comitê de Investimentos e Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos: a proteção do patrimônio

A gestão dos recursos financeiros é uma das áreas mais sensíveis e de maior impacto na sustentabilidade do regime.

5.1 Comitê de Investimentos: o órgão consultivo e deliberativo

Órgão colegiado, consultivo e, em alguns casos, deliberativo, que auxilia o dirigente e o Conselho Deliberativo na formulação e execução da política de investimentos, regulamentado pela Portaria MTP nº 1.467/2022 (art. 247, V, “b”) e pela Resolução CMN vigente. Suas atribuições incluem análise de cenários econômicos e financeiros; proposição da política anual de investimentos; monitoramento de aplicações; recomendação de estratégias de alocação e diversificação; e avaliação de gestores de recursos terceirizados.

5.2 Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos (RGAR): o executor técnico

O RGAR executa diretamente a política de investimentos e a gestão diária das aplicações, exigindo profundo conhecimento de mercado financeiro, normas de investimento e melhores

práticas de gestão de ativos: execução da política aprovada; monitoramento diário do mercado e da carteira; gestão de riscos; elaboração de relatórios periódicos; e interlocução com instituições financeiras, gestores e órgãos reguladores.

5.3 Qualificação e certificação específica

Tanto os membros do Comitê de Investimentos quanto o RGAR devem possuir certificação profissional específica, fundamental para lidar com a complexidade e os riscos do mercado financeiro, protegendo o patrimônio previdenciário.

Na prática do RPPS

A ausência de Comitê de Investimentos atuante, ou de RGAR qualificado e certificado, é um dos maiores riscos para a sustentabilidade financeira do RPPS.

Decisões de investimento tomadas sem análise técnica adequada, sem o devido processo de governança ou por profissionais sem qualificação podem levar a perdas significativas e comprometer a capacidade do regime de pagar benefícios futuros.

6. Controle Interno, Procuradoria, Contabilidade, Atuária e demais áreas de suporte: a rede de apoio técnico

Além dos órgãos de governança e da diretoria executiva, o RPPS conta com rede de áreas de suporte técnico essenciais à legalidade, à conformidade e à eficiência da gestão.

6.1 Controle interno: a primeira linha de defesa

Avalia a adequação e a eficácia de processos, sistemas e procedimentos internos, prevenindo erros, fraudes e irregularidades: avaliação de processos (arrecadação, benefícios, investimentos, contabilidade, folha); recomendação de melhorias; monitoramento de conformidade; e apoio à auditoria externa.

6.2 Procuradoria/assessoria jurídica: a garantia da legalidade

Garante a legalidade de todos os atos e operações: análise de processos (concessão de benefícios, licitações, contratos); elaboração de pareceres sobre questões complexas; defesa judicial; e orientação normativa aos demais setores.

6.3 Contabilidade: a transparência financeira

Registra e controla todas as operações financeiras e patrimoniais: registro contábil de receitas, despesas, ativos e passivos; elaboração de demonstrações financeiras; e subsídio à prestação de contas.

6.4 Atuária: a sustentabilidade de longo prazo

Responsável pela avaliação atuarial que projeta obrigações futuras e necessidade de custeio: elaboração da avaliação atuarial anual; análise e proposição de premissas; projeção de cenários de longo prazo; e recomendação de ajustes no plano de custeio.



Na prática do RPPS



A fragilidade das áreas de suporte técnico é fator de risco significativo. Um RPPS sem controle interno efetivo, sem assessoria jurídica qualificada, com contabilidade desatualizada ou sem acompanhamento atuarial adequado está propenso a erros, irregularidades e desequilíbrios. A Portaria MTP/MPS nº 1.467/2022 exige a existência dessas estruturas como condição de regularidade do regime.

7. Segregação de funções e distribuição de responsabilidades: pilares da governança

A segregação de funções evita que uma única pessoa ou setor concentre atribuições que, mal exercidas, gerem fraudes, erros ou conflitos de interesse.

A distribuição clara de responsabilidades garante que cada agente saiba exatamente o que lhe compete.

7.1 O princípio da segregação de funções

As etapas de um processo — autorização, execução, registro e controle — devem ser realizadas por pessoas ou setores distintos: uma pessoa ou conselho autoriza o pagamento; outro setor executa a transação; um terceiro registra a operação contabilmente; e um quarto (controle interno) verifica a conformidade.

A ausência de segregação aumenta exponencialmente o risco de irregularidades.

7.2 Distribuição de responsabilidades

Deve ser formalizada em regimentos internos, manuais de procedimentos e descrições de cargos, com clareza sobre o que compete a cada agente, como deve proceder, a quem deve reportar, e pelo que será responsabilizado.

7.3 Impacto na governança e conformidade

Segregação e distribuição contribuem para redução de riscos, transparência, *accountability* (facilitando a identificação de responsáveis), eficiência operacional e conformidade normativa.

Exemplo prático: em um RPPS, a pessoa responsável pelas aplicações financeiras (RGAR) não deve ser a mesma que autoriza os pagamentos ou registra as operações contábeis; o dirigente não deve acumular a presidência do Conselho Deliberativo ou Fiscal.

8. Certificação profissional e qualificação dos agentes: o caminho para a excelência

8.1 A importância da certificação

A certificação profissional é requisito obrigatório para diversas funções — dirigentes, membros de conselhos deliberativos e fiscais, membros de comitês de investimentos. Ela atesta conhecimento técnico; promove padronização entre profissionais de diferentes entes federativos; reduz riscos, ao viabilizar decisões mais informadas; aumenta a credibilidade da gestão perante segurados, órgãos de controle e sociedade; e incentiva a educação continuada, pela exigência de renovação periódica.

8.2 Qualificação contínua

Deve abranger atualizações normativas; melhores práticas de mercado; desenvolvimento de habilidades de liderança, comunicação e análise crítica; e capacitação para promover educação previdenciária junto a segurados e sociedade.



Atenção do gestor



Buscar transparência e na atualização dos dados do RPPS é um dever. Isso fortalece a confiança, evita a aplicação de sanções, garante maior segurança aos segurados e assegura a sustentabilidade do regime.

9. Deveres de diligência, informação, documentação e prestação de contas: a base da responsabilidade

Esses quatro deveres são pilares da responsabilidade fiduciária e da boa governança, aplicando-se a todos os agentes envolvidos na gestão do regime.

9.1 Dever de diligência

Impõe atuar com zelo, buscar informações relevantes antes de decidir, utilizar conhecimento técnico e experiência, identificar e gerenciar riscos, e acompanhar e monitorar decisões e resultados. Sua inobservância pode levar a erros, prejuízos e responsabilização.

9.2 Dever de informação

Exige comunicação clara, completa, precisa e tempestiva: transparência interna (entre áreas e conselhos) e externa (segurados, ente federativo, órgãos de controle, sociedade), linguagem acessível e atualização constante das informações.

9.3 Dever de documentação

Impõe registrar formalmente todos os atos, decisões, processos e comunicações relevantes, garantindo rastreabilidade, transparência, evidência probatória e memória institucional. Sua ausência dificulta a comprovação da regularidade das operações e a defesa dos agentes.

9.4 Dever de prestação de contas

Obriga os agentes a demonstrar e justificar suas ações perante órgãos de controle, ente federativo, segurados e sociedade: elaboração de relatórios e demonstrativos; submissão à fiscalização externa; transparência ativa; e justificativa das decisões, especialmente as que impactam a sustentabilidade do regime.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 37 (princípios da Administração Pública) e art. 40 (RPPS, composição paritária dos conselhos).
- Lei nº 9.717/1998 — regras gerais dos RPPS, incluindo estrutura de órgãos e fiscalização.
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) — integração das obrigações previdenciárias ao planejamento fiscal.

- Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) — responsabilização de agentes por violação de deveres funcionais.
- Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 247 — estrutura da unidade gestora, certificação de dirigentes e conselheiros, Comitê de Investimentos.
- Resolução CMN vigente sobre investimentos dos RPPS.
- Manual da Certificação dos Profissionais dos RPPS (CP RPPS) e Manual do Pró-Gestão RPPS — referenciais técnicos complementares.

Exemplo prático: um dirigente que aprova operação de investimento sem parecer técnico do Comitê de Investimentos, sem registrar a decisão em ata e sem comunicar os conselhos, viola os deveres de diligência, documentação e informação — conduta que pode gerar responsabilização mesmo que a operação, a posteriori, se mostre lucrativa. O processo decisório é tão importante quanto o resultado.

Estudo de caso aplicado — A decisão sem competência definida

O antimodelo: o caso do fracasso silencioso

O RPPS do Município de Vila Nova, embora formalmente instituído, opera com estrutura de governança informal e pouco definida.

O regimento interno da unidade gestora é antigo e não detalha as competências de cada órgão ou agente.

As reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal são esporádicas, e as atas, quando existem, são genéricas, sem registro de discussões ou votos.

Em determinado momento, o dirigente da unidade gestora, pressionado pela necessidade de aumentar a rentabilidade dos investimentos e sem consultar formalmente o Comitê de Investimentos (que existe apenas no papel, sem reuniões regulares), decide aplicar parcela significativa dos recursos do RPPS em fundo de investimento de alto risco, oferecido por gerente de banco que é amigo pessoal.

A decisão não é precedida de parecer técnico, análise de risco ou deliberação formal dos conselhos.

O gerente garante ao dirigente que o fundo é “infalível” e trará retornos muito acima da meta atuarial. O dirigente, confiando na palavra do amigo, assina a aplicação sem documentar a justificativa, sem registrar a conformidade com a política de investimentos (também genérica) e sem informar os conselhos.

Meses depois, o fundo sofre desvalorização abrupta, gerando perda substancial.

Os conselheiros, informados da perda por meio de balancete trimestral, questionam a decisão, mas não encontram registros formais que comprovem análise, autorização ou responsabilidade pela aplicação.

Questões para diagnóstico

1. Quais princípios de governança e deveres dos agentes foram violados na situação descrita?
2. Como a ausência de regimento interno claro e de atas detalhadas contribuiu para o problema?
3. Qual o papel do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal neste cenário, e como sua atuação poderia ter prevenido a perda?
4. A decisão do dirigente, mesmo motivada pela busca de maior rentabilidade, pode gerar responsabilização? Justifique com base nos deveres dos agentes.

Gabarito técnico comentado

1. Princípios e deveres violados

Foram violados o **princípio da legalidade** (a decisão não seguiu os ritos e competências estabelecidas, mesmo que informalmente, para a gestão de investimentos); o **princípio da moralidade/integridade** (decisão influenciada por relação pessoal, gerando conflito de interesse e comprometendo a impessoalidade); o **dever de diligência** (aplicação em fundo de alto risco sem análise técnica); o **dever de informação** (conselhos não informados da decisão nem da análise que a precedeu); o **dever de documentação** (ausência de registro em ata, parecer técnico ou comprovação de conformidade com a PAI); e a **segregação de funções** (decisão centralizada no dirigente, sem participação e validação dos órgãos colegiados e técnicos).

2. Contribuição da ausência de regimento e atas detalhadas

A ausência de regimento claro gerou ambiguidade de competências — ninguém sabia ao certo quem era o responsável final pela decisão e quais etapas deveriam ser seguidas; impediu o controle, pois a falta de registros formais impossibilitou que conselhos e controle interno fiscalizassem a decisão; e dificultou a responsabilização, já que, sem documentação, torna-se mais difícil atribuir responsabilidades e comprovar a inobservância dos deveres.

3. Papel do Comitê de Investimentos e dos Conselhos

O **Comitê de Investimentos** deveria ter sido consultado formalmente para analisar o fundo, seus riscos e sua adequação à política de investimentos.

O **Conselho Deliberativo** deveria ter aprovado a política de investimentos e fiscalizado sua execução, submetendo a decisão de aplicar em fundo de alto risco à sua deliberação.

O **Conselho Fiscal** deveria ter monitorado a conformidade das aplicações com a legislação e a política, alertando sobre a ausência de pareceres e deliberações formais.

A atuação proativa e diligente desses órgãos, com base em suas competências, poderia ter impedido a aplicação indevida e a consequente perda.

4. Responsabilização do dirigente

Sim. A busca por rentabilidade não justifica a violação dos deveres de diligência, informação e documentação, nem a inobservância dos princípios de governança.

A responsabilização pode ocorrer nas esferas administrativa (multas, inabilitação), civil (ressarcimento do dano) e, em casos mais graves, penal.

A ausência de processo decisório formal, transparente e baseado em análises técnicas robustas é forte indicativo de negligência e má gestão, independentemente do resultado final da aplicação — o dever do gestor público é agir com legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência no processo, e não apenas no resultado.

Síntese executiva

1. A gestão do RPPS é responsabilidade compartilhada entre o ente federativo (instituidor e garantidor) e a unidade gestora (operacional), exigindo clareza de papéis.
2. O dirigente da unidade gestora é o líder executivo, responsável pela administração diária e pela execução das políticas, devendo possuir qualificação e certificação profissional.

3. O Conselho Deliberativo define diretrizes e fiscaliza a gestão; o Conselho Fiscal zela pela conformidade econômico-financeira e contábil — ambos com composição paritária e dever de diligência.
4. O Comitê de Investimentos e o RGAR são cruciais para a proteção e a rentabilização do patrimônio, exigindo certificação específica e profundo conhecimento de mercado.
5. Áreas de suporte — Controle Interno, Procuradoria, Contabilidade e Atuária — formam rede essencial para a legalidade, a conformidade e a sustentabilidade do RPPS.
6. A segregação de funções e a distribuição clara de responsabilidades são pilares da governança, prevenindo fraudes, erros e conflitos de interesse.
7. A certificação profissional e a qualificação contínua dos agentes são investimentos estratégicos que elevam o padrão de gestão e reduzem riscos.
8. Uma estrutura de governança que existe apenas formalmente — regimento nunca aplicado, comitê que nunca se reúne — produz, na prática, o mesmo risco de não ter estrutura alguma.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O regimento interno do RPPS detalha as competências de cada órgão e agente?				
O dirigente da unidade gestora possui a certificação profissional exigida?				
Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal possuem a certificação exigida?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O Comitê de Investimentos e o RGAR possuem a certificação específica?				
Há segregação de funções clara entre autorização, execução, registro e controle?				
As decisões relevantes são precedidas de pareceres técnicos e deliberações formais?				
As atas das reuniões dos conselhos registram discussões, decisões e votos?				
O controle interno atua proativamente na avaliação de processos e na mitigação de riscos?				
A área jurídica é consultada em matérias complexas, com suas orientações seguidas?				
A contabilidade é atualizada e as demonstrações elaboradas conforme as normas?				
A avaliação atuarial é acompanhada e suas recomendações consideradas na gestão?				

Conexão com o Capítulo 4

A compreensão da organização institucional e dos deveres dos agentes é fundamental para a gestão do RPPS. No entanto, a eficácia dessa estrutura depende diretamente da capacidade de identificar e gerenciar os riscos inerentes à atividade previdenciária, e de como as decisões colegiadas são efetivamente exercidas na prática.

O próximo capítulo aprofundará a governança previdenciária propriamente dita — seus princípios, estruturas e processos decisórios —, mostrando como transformar as competências aqui delimitadas em prática de gestão efetivamente governada.



Capítulo 4 — Governança Previdenciária: Princípios, Estruturas e Processos Decisórios

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo tem como objetivo fundamental demonstrar como a governança organiza a tomada de decisões, a supervisão, a transparência e a responsabilização na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de governança aplicado ao setor público e, especificamente, aos RPPS.
- Identificar e aplicar os princípios de governança: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade e sustentabilidade.
- Reconhecer as estruturas de governança previdenciária e seus respectivos papéis de direção, deliberação, fiscalização e assessoramento técnico.
- Entender a importância de regimentos internos, políticas institucionais e matrizes de competência para a organização dos processos decisórios.
- Analisar e formalizar fluxos decisórios, deliberações, atas, pareceres, relatórios e outras evidências de decisão.
- Avaliar indicadores de maturidade de governança e a relação da governança com o Pró-Gestão RPPS.
- Identificar e corrigir fragilidades em processos de supervisão e documentação, com base em casos práticos.

Problema prático de partida

O Conselho Deliberativo de um RPPS reúne-se mensalmente. As pautas são apresentadas pelo diretor-presidente da unidade gestora, e as propostas — políticas de investimento, ajustes de custeio, contratações relevantes — costumam ser aprovadas por unanimidade em poucos minutos, sem pareceres técnicos prévios, sem análise de cenários e sem registro dos fundamentos da decisão em ata.

Nenhuma norma foi descumprida de forma explícita: as reuniões ocorrem, o quórum é respeitado, as atas são assinadas. Ainda assim, algo essencial está ausente.

- O que, exatamente, falha nesse modelo de conselho, se nenhuma regra formal foi violada?
- Quem responde, no futuro, por uma decisão colegiada aprovada sem análise crítica nem documentação de seus fundamentos?
- A rapidez e a unanimidade das aprovações são sinal de eficiência ou de fragilidade de governança?

Este cenário será retomado, em toda a sua extensão, no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. Conceito de governança aplicado ao setor público e aos RPPS

A governança, em sua essência, refere-se ao sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.

No setor público, essa definição é adaptada para refletir a natureza e os objetivos das instituições estatais, em que a “propriedade” é coletiva e o foco recai sobre o interesse público e a entrega de valor à sociedade.

Para os RPPS, a governança previdenciária pode ser entendida como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que visa assegurar a consecução dos objetivos do regime, a proteção dos recursos previdenciários e a conformidade com a legislação, garantindo a sustentabilidade de longo prazo e a entrega de benefícios aos segurados e dependentes.

A governança nos RPPS não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar gestão mais eficiente, transparente e responsável. Ela abrange:

- **Liderança** — a definição de visão, missão e valores claros para o RPPS, bem como a atribuição de responsabilidades e a promoção de cultura organizacional ética.
- **Estratégia** — o estabelecimento de objetivos de longo prazo, a formulação de planos de ação e a alocação de recursos para atingir a sustentabilidade atuarial e financeira.
- **Controle** — a implementação de sistemas de monitoramento, avaliação e auditoria, para garantir que as operações estejam em conformidade com as políticas e a legislação, e que os riscos sejam adequadamente gerenciados.

A Portaria MTP nº 1.467/2022, ao estabelecer parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS, reforça implicitamente a necessidade de governança robusta, ao tratar da estrutura da unidade gestora, da atuação dos conselhos, da política de investimentos e da regularidade previdenciária.



Na prática do RPPS



A governança previdenciária se manifesta na forma como as decisões são tomadas, desde a aprovação de uma política de investimentos até a concessão de um benefício. Ela determina quem decide, com base em quais informações, com que nível de supervisão e com que grau de responsabilização.

Um RPPS com boa governança é aquele em que os processos são claros, as responsabilidades são definidas e há compromisso com a ética e a transparência.

2. Princípios de governança: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade e sustentabilidade

A governança previdenciária eficaz é alicerçada em um conjunto de princípios que, aplicados de forma integrada, promovem confiança, legitimidade e perenidade do regime.

2.1 Transparência (*disclosure*) — disponibilização de informações claras, precisas e tempestivas sobre as atividades do RPPS, de forma acessível a todos os interessados (segurados, dependentes, órgãos de controle, sociedade).

Na prática: publicação de relatórios de gestão, avaliações atuariais, demonstrativos financeiros, atas de reuniões dos conselhos, políticas de investimentos e informações sobre benefícios concedidos e negados (respeitando a LGPD).

A Portaria MTP nº 1.467/2022 estabelece obrigações de transparência, como a divulgação do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Contábeis (DIPR) e do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA).

2.2 Equidade (*fairness*) — tratamento justo e isonômico a todos os segurados, dependentes e demais partes interessadas, sem privilégios ou discriminações indevidas.

Na prática: aplicação uniforme das regras de concessão de benefícios, tratamento imparcial nas análises de requerimentos e acesso igualitário à informação.

A Lei nº 9.717/1998 busca assegurar essa equidade na aplicação das regras previdenciárias.

2.3 Prestação de contas (*accountability*) — obrigação dos agentes de governança de reportar suas ações, decisões e resultados, justificando o uso dos recursos e o cumprimento de suas responsabilidades.

Na prática: relatórios de gestão anuais, prestação de contas a Tribunais de Contas, auditorias independentes e atuação supervisora dos conselhos.

A Lei Complementar nº 101/2000 reforça a importância da prestação de contas no setor público.

2.4 Responsabilidade corporativa (*responsibility*) — responsabilidade dos gestores e conselheiros em zelar pela sustentabilidade e perenidade do RPPS, considerando os impactos de longo prazo de suas decisões.

Na prática: decisões baseadas em estudos técnicos (atuariais, financeiros, jurídicos), gestão prudente dos investimentos

(Resolução CMN nº 5.272/2025) e planejamento de longo prazo.

2.5 Sustentabilidade — capacidade do RPPS de cumprir suas obrigações de longo prazo, garantindo o pagamento dos benefícios atuais e futuros; é resultado da aplicação consistente dos demais princípios.

Na prática: monitoramento contínuo do equilíbrio atuarial e financeiro, adequação do plano de custeio e gestão eficiente dos ativos.

O art. 40 da Constituição Federal é o fundamento da busca do equilíbrio financeiro e atuarial.

3. Estruturas de governança previdenciária

A governança dos RPPS é materializada por estruturas organizacionais e colegiados que atuam em diferentes níveis de decisão e supervisão:

- **Ente federativo** — instituidor do RPPS, com responsabilidade primária pela sua sustentabilidade; institui e altera a legislação, define o plano de custeio, realiza repasses e aportes e provê a estrutura da unidade gestora.
- **Unidade gestora** — entidade responsável pela administração direta do regime (autarquia, fundo com personalidade jurídica própria ou órgão da administração direta); executa políticas e diretrizes, gerencia arrecadação e benefícios, administra investimentos e presta contas.
- **Conselho deliberativo** — órgão colegiado superior, responsável por definir políticas e diretrizes e supervisionar a gestão; aprova plano de custeio, política de investimentos, orçamento anual e regimento interno, sempre com decisões formalizadas em ata e fundamentadas em pareceres técnicos.
- **Conselho fiscal** — órgão colegiado responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; analisa balancetes, demonstrativos e relatórios de auditoria, emitindo parecer sobre as contas anuais.
- **Comitê de investimentos** — órgão técnico que assessora a unidade gestora e o conselho deliberativo na formulação e execução da política de investimentos, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025.
- **Controle interno, procuradoria, contabilidade e atuária** — áreas técnicas de suporte especializado, cuja atuação coordenada e independente é condição de governança efetiva.

4. Papéis de direção, deliberação, fiscalização e assessoramento técnico

A eficácia da governança previdenciária depende da clareza na definição e no exercício desses papéis:

- **Direção** (dirigente da unidade gestora) — lidera a equipe, executa políticas e diretrizes, gerencia as operações e propõe estratégias aos colegiados.
- **Deliberação** (conselho deliberativo) — define políticas e estratégias de longo prazo, aprova planos e orçamentos e supervisiona a direção.
- **Fiscalização** (conselho fiscal e órgãos de controle) — monitora a conformidade da gestão, verifica legalidade e economicidade, analisa contas e identifica riscos.
- **Assessoramento técnico** (comitê de investimentos e áreas de suporte) — fornece subsídios técnicos qualificados, elabora pareceres e estudos, garantindo análises fundamentadas e imparciais.

5. Regimentos internos, políticas institucionais e matrizes de competência

A formalização de regras e procedimentos é pilar da boa governança.

- **Regimentos internos** — detalham o funcionamento dos colegiados (atribuições, quóruns, periodicidade, procedimentos decisórios), garantindo ordem, previsibilidade e legalidade das deliberações.
- **Políticas institucionais** — documentos que estabelecem diretrizes e limites para a atuação da unidade gestora e dos colegiados em áreas específicas (Política de Investimentos, Política de Gestão de Riscos, Política de Comunicação), orientando decisões e promovendo coerência.
- **Matrizes de competência** — mapeiam responsabilidades e atribuições de cada cargo, função ou

órgão, indicando quem faz, quem aprova, quem fiscaliza e quem assessoria, evitando sobreposição de funções e conflitos de interesse.

6. Fluxos decisórios e formalização de deliberações

A governança eficaz exige processos decisórios claros, documentados e rastreáveis.

- **Fluxos decisórios** — sequência lógica de etapas que uma decisão deve percorrer, da proposição à execução e ao monitoramento, com responsáveis, documentos e prazos definidos.
- **Formalização de deliberações** — registro formal das decisões por meio de atas, resoluções, portarias e pareceres, conferindo validade jurídica aos atos e permitindo rastreabilidade, auditoria e prestação de contas.



Na prática do RPPS



A inclusão de boas práticas na rotina diária do RPPS fortalece a credibilidade do regime e protege os recursos dos segurados. Não se trata apenas de cumprir normas, mas de atuar com princípios e responsabilidade.

7. Atas, pareceres, relatórios e evidências de decisão

- **Atas de reunião** — registros detalhados das discussões, deliberações e decisões, contendo pauta, participantes,

pontos discutidos, votos, justificativas e ressalvas; são a principal evidência da diligência dos membros.

- **Pareceres técnicos** — documentos das áreas de suporte (jurídica, atuarial, contábil, investimentos) que fundamentam a tomada de decisão.
- **Relatórios de gestão** — documentos periódicos que comparam o desempenho do RPPS com objetivos e metas, permitindo identificar desvios e ações corretivas.
- **Outras evidências** — e-mails formais, memorandos, ordens de serviço e contratos, que complementam atas e relatórios.

8. Indicadores de maturidade de governança

Indicadores de maturidade de governança são métricas e critérios que permitem avaliar o nível de desenvolvimento e a eficácia dos mecanismos de governança de uma organização — desde a existência de regimentos internos até a efetividade da atuação dos conselhos e a qualidade da transparência. A avaliação pode ser feita por questionários, auditorias internas e externas, análise documental e entrevistas.

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS (Pró-Gestão RPPS) é um dos principais instrumentos para avaliar e promover essa maturidade, estabelecendo critérios e níveis de aderência em diversas dimensões, incluindo a governança.

O Manual do Pró-Gestão RPPS (versão 4.1) atua como referencial para aprimoramento, exigindo políticas, processos e estruturas que refletem transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade — de modo que a certificação obtida é, em si, forte indicador de maturidade de governança.

Base normativa essencial

Norma	Dispositivo	Relevância para a governança previdenciária
Lei nº 9.717/1998	Art. 8º-B	Exige certificação profissional de dirigentes e membros de conselhos, condição de qualificação da governança.
Portaria MTP nº 1.467/2022	Capítulos e artigos diversos	Estabelece normas gerais de organização, gestão, custeio e investimentos, incluindo requisitos para conselhos, comitês e unidade gestora.
Resolução CMN nº 5.272/2025	Artigos diversos	Regula as aplicações dos recursos dos RPPS, impondo requisitos de governança para a gestão de investimentos (Política Anual de Investimentos, papel do Comitê de Investimentos).
Manual do Pró-Gestão RPPS (versão 4.1)	Dimensões de governança, controles internos e educação previdenciária	Detalha os critérios de certificação institucional, incluindo boas práticas de governança, gestão de riscos e transparência.



Na prática do RPPS



Cenário: o RPPS “Previdência Segura” implementou novo regimento interno para seu Conselho Deliberativo, passando a exigir parecer técnico detalhado para toda proposta de investimento e a gravação das reuniões. Criou, ainda, matriz de competências que define claramente as responsabilidades de cada membro do conselho e da unidade gestora.

Resultado: as discussões tornaram-se mais qualificadas, as decisões passaram a se basear em informações mais robustas, e a responsabilização por eventuais falhas passou a ser mais facilmente identificável. A transparência aumentou, e os segurados passaram a confiar mais na gestão do regime.



Atenção: risco de irregularidade



A ausência de regras para nomear responsáveis pela execução e controle, ou a não observância de suas disposições, pode levar a decisões tomadas sem a devida formalidade, sujeitas a anulação ou questionamento. A efetividade dos atos e a transparência das práticas administrativas, fundamentais para uma boa governança, estão comprometidas nesse cenário.

Estudo de caso aplicado — O conselho que apenas ratifica

O antimodelo: o caso do fracasso silencioso

O RPPS do Município de Vila Nova possui Conselho Deliberativo composto por membros eleitos e indicados. As

reuniões ocorrem mensalmente, e as atas são lavradas e assinadas por todos os presentes. No entanto, a dinâmica das reuniões é sempre a mesma: o diretor-presidente da unidade gestora apresenta os temas, geralmente de forma superficial, e os conselheiros, sem questionamentos aprofundados ou solicitação de documentos complementares, aprovam as propostas por unanimidade.

Recentemente, o diretor-presidente apresentou proposta de alteração da política de investimentos, alegando que a mudança era necessária para “melhorar a rentabilidade”.

O conselho aprovou a proposta em menos de 15 minutos, sem parecer técnico do Comitê de Investimentos (inativo havia meses), sem análise de cenários de risco e sem discussão sobre o impacto atuarial da nova política.

A ata registrou apenas a aprovação, sem detalhar argumentos, análises ou eventuais divergências.

Meses depois, auditoria externa apontou que a nova política de investimentos estava em desacordo com a Resolução CMN nº 5.272/2025 em diversos pontos, e que a decisão não estava devidamente fundamentada — expondo o RPPS a riscos financeiros significativos e os conselheiros a potenciais responsabilizações.

Os conselheiros alegaram que “confiavam na diretoria” e que não tinham conhecimento técnico para questionar as propostas.

Questões para diagnóstico

1. Quais princípios de governança foram violados na atuação do Conselho Deliberativo do RPPS de Vila Nova?
2. Qual a importância da documentação (atas, pareceres) para a governança e a responsabilização dos agentes?
3. Como a inatividade do Comitê de Investimentos e a ausência de parecer técnico impactaram a decisão do Conselho Deliberativo?

4. Que medidas poderiam ter sido tomadas pelos conselheiros para exercer seu papel de forma mais diligente e evitar a situação de risco?

Gabarito técnico comentado

1. Princípios de governança violados

- **Transparência** — a ata não detalhou argumentos, análises ou divergências, tornando o processo decisório opaco.
- **Prestação de contas** (*accountability*) — a ausência de fundamentação e registro adequado dificulta a responsabilização dos conselheiros.
- **Responsabilidade corporativa** — os conselheiros não agiram com a diligência esperada, aprovando política de investimentos sem análise técnica e em desacordo com a norma.
- **Equidade** — a falta de rigor na análise pode, indiretamente, expor o patrimônio dos segurados a riscos desnecessários.
- **Sustentabilidade** — a decisão inadequada de investimento compromete a sustentabilidade de longo prazo do RPPS.

2. Importância da documentação

A documentação formaliza as decisões, conferindo-lhes validade jurídica; promove transparência, tornando o processo acessível aos interessados; permite rastreabilidade, explicando como e por que as decisões foram tomadas; serve de evidência para auditorias e processos de responsabilização; e preserva a memória institucional.

No caso, a ata genérica e a ausência de parecer técnico inviabilizaram tanto a rastreabilidade da decisão quanto a responsabilização dos envolvidos.

3. Impacto da inatividade do Comitê de Investimentos

A ausência de subsídio técnico fez o conselho deliberar sem a análise especializada exigida para tema complexo como política de investimentos; a Resolução CMN nº 5.272/2025 exige que essa política seja elaborada e aprovada com base em análises técnicas e de risco, cuja ausência levou à aprovação de política não conforme; a decisão não informada expôs o RPPS a riscos financeiros que poderiam ter sido identificados e mitigados; e o episódio revelou falha grave de governança, com órgão técnico essencial inoperante e suas atribuições não supridas.

4. Medidas de diligência cabíveis

Os conselheiros deveriam ter exigido parecer técnico do Comitê de Investimentos (ou de assessoria especializada, na sua inatividade), com análise de cenários, projeções e conformidade normativa; promovido debate qualificado antes da aprovação; registrado ressalvas ou votos contrários em ata, quando pertinente; buscado capacitação contínua em previdência e investimentos, conforme reforçam o Manual da Certificação dos Profissionais dos RPPS e a Portaria MTP nº 1.467/2022; e cobrado a reativação do Comitê de Investimentos, reconhecendo sua importância estratégica.

Síntese executiva

1. A governança previdenciária é o sistema que dirige, monitora e incentiva o RPPS, garantindo a consecução de seus objetivos, a proteção dos recursos e a conformidade legal.
2. Os princípios de governança — transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade e sustentabilidade — são fundamentais para gestão eficaz e ética.

3. As estruturas de governança (ente federativo, unidade gestora, conselhos, comitês e áreas de suporte) têm papéis distintos e complementares de direção, deliberação, fiscalização e assessoramento técnico.
4. Regimentos internos, políticas institucionais e matrizes de competência formalizam regras e procedimentos, promovendo clareza e previsibilidade.
5. Fluxos decisórios claros e a formalização de deliberações (atas, pareceres, relatórios) são essenciais para rastreabilidade, transparência e responsabilização.
6. Indicadores de maturidade de governança, como os do Pró-Gestão RPPS, auxiliam na avaliação e no aprimoramento contínuo dos mecanismos de governança.
7. Aprovação unânime e sem debate não é, por si, sinal de eficiência: a ausência de análise crítica, documentação insuficiente e fragilidade de supervisão comprometem a governança e expõem o RPPS a riscos, como demonstra o caso do “conselho que apenas ratifica”.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui regimentos internos atualizados para todos os seus conselhos e comitês?				
As reuniões dos órgãos colegiados são documentadas em atas detalhadas, com registro dos debates e das justificativas das decisões?				
Existem políticas institucionais claras (Política Anual de Investimentos, política de gestão de riscos) aprovadas e divulgadas?				
Há matriz de competências que define claramente papéis e				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
responsabilidades de cada órgão e agente da governança?				
O RPPS divulga suas informações de forma transparente, acessível e tempestiva aos segurados e à sociedade?				
Os membros dos conselhos e comitês possuem a certificação profissional exigida pela legislação?				
O Comitê de Investimentos está ativo e emite pareceres técnicos prévios às decisões de investimento?				
As propostas relevantes são aprovadas somente após análise técnica documentada, e não por simples ratificação?				
O RPPS participa do Programa Pró-Gestão RPPS ou busca alinhar suas práticas aos seus critérios?				

Conexão com o Capítulo 5

Este capítulo estabeleceu a base da governança, definindo seus princípios, estruturas e processos decisórios.

No próximo capítulo, aprofundaremos a dimensão ética da gestão previdenciária, abordando a ética pública, a integridade e os conflitos de interesse — elementos cruciais para a efetividade da governança e para a proteção do patrimônio previdenciário: de nada adianta uma estrutura de governança bem desenhada se os agentes que a ocupam não estiverem comprometidos, individualmente, com a integridade.



Capítulo 5 — Ética Pública, Integridade e Conflitos de Interesse

Abertura e objetivos do capítulo

A gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) transcende a mera administração de recursos financeiros: fundamenta-se na confiança pública e na responsabilidade fiduciária para com os servidores e seus dependentes.

Neste cenário, a ética pública, a integridade e a gestão de conflitos de interesse não são requisitos acessórios, mas pilares essenciais para a sustentabilidade e a legitimidade do regime.

Este capítulo aprofunda esses conceitos, oferecendo parâmetros objetivos e ferramentas práticas para que dirigentes, conselheiros e técnicos dos RPPS atuem com a máxima probidade, assegurando que o interesse coletivo prevaleça sobre quaisquer interesses particulares.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender os fundamentos da ética pública e sua aplicação específica ao contexto dos RPPS.
- Reconhecer os princípios constitucionais da Administração Pública como parâmetros objetivos de conduta dos agentes previdenciários.
- Diferenciar conflitos de interesse reais, potenciais e aparentes, e identificar suas repercussões institucionais.

- Identificar manifestações específicas de desvio ético — nepotismo, favorecimento, recebimento indevido de vantagens — e as medidas de prevenção cabíveis.
- Definir o conteúdo mínimo, a implementação e a atualização de um Código de Ética e Conduta compatível com a realidade do RPPS.
- Aplicar declarações de conflito de interesse e impedimentos como instrumento preventivo de gestão.
- Reconhecer a educação ética contínua como condição de sustentação da integridade institucional.
- Diagnosticar, a partir de um caso aplicado, falhas de governança ética e propor medidas corretivas.

Problema prático de partida

Um membro do Comitê de Investimentos de um RPPS municipal, responsável por analisar e recomendar aplicações financeiras, possui vínculo familiar próximo (cônjuge) com diretor comercial de uma das instituições financeiras que apresentam propostas de investimento ao regime. Essa informação não é declarada formalmente. Em uma das reuniões, a proposta dessa instituição é aprovada, mesmo havendo outras opções com rentabilidade e segurança semelhantes ou superiores.

- Quais princípios éticos e legais foram potencialmente violados?
- Como essa situação poderia ter sido prevenida?
- Quais as consequências para a legitimidade e a credibilidade institucional do RPPS?

Este problema será retomado, com desdobramento completo, no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. Ética pública e interesse coletivo

A ética pública é o conjunto de princípios e valores morais que orientam a conduta dos agentes públicos no exercício de suas funções, voltados sempre ao bem comum e ao interesse da coletividade.

No contexto dos RPPS, em que se administram recursos que garantem o futuro de milhares de servidores, a ética pública assume dimensão crítica.

Não se trata apenas de cumprir a lei, mas de agir com retidão, transparência e imparcialidade, antecipando e prevenindo situações capazes de comprometer a finalidade pública do regime.

O interesse coletivo é a bússola que deve orientar toda decisão previdenciária. Ele se manifesta na busca da sustentabilidade atuarial, na garantia do pagamento dos benefícios, na gestão eficiente dos recursos e na proteção do patrimônio previdenciário — que é, em essência, patrimônio dos segurados e da sociedade.

2. Princípios constitucionais da Administração Pública

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, *caput*, estabelece os princípios que regem a Administração Pública e que constituem pilares da ética e da integridade nos RPPS:

- **Legalidade** — a atuação do agente público deve conformar-se estritamente à lei; não basta abster-se do que a lei proíbe, é preciso praticar o que a lei determina.
- **Impessoalidade** — a Administração deve tratar a todos de forma isonômica, sem privilégios ou perseguições, decidindo com base em critérios objetivos, livres de relações pessoais ou favoritismo.

- **Moralidade** — exige conduta pautada pela ética, honestidade e boa-fé, para além da mera legalidade formal; é o dever de agir com probidade.
- **Publicidade** — os atos da Administração devem ser transparentes e acessíveis, ressalvadas as exceções legais, viabilizando o controle social e a *accountability*.
- **Eficiência** — a Administração deve buscar os melhores resultados com os recursos disponíveis, com qualidade e tempestividade.

A impessoalidade e a moralidade são, especialmente, a base normativa para a prevenção de conflitos de interesse e para a promoção de uma cultura de integridade.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 37, *caput* e incisos.
- Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com as alterações da Lei nº 14.230/2021.
- Lei nº 12.813/2013 — dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal; aplicável diretamente à esfera federal, servindo de parâmetro técnico para a legislação local equivalente nos entes estaduais e municipais.
- Súmula Vinculante nº 13 do STF (vedação ao nepotismo).
- Decreto nº 1.171/1994 — Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, utilizado como referência técnica para a elaboração de códigos próprios em outros entes federativos.
- Legislação e regulamentação local do RPPS (estatuto, regimento interno, código de ética próprio), que deve

disciplinar de forma específica os deveres éticos de dirigentes, conselheiros e membros de comitês.

Atenção: a Lei nº 12.813/2013 e o Decreto nº 1.171/1994 têm aplicação direta restrita ao âmbito federal. Estados, Distrito Federal e Municípios devem dispor de norma própria equivalente; onde ainda não exista, esses diplomas servem como referência técnica para a elaboração do código de ética institucional do RPPS, e não como norma diretamente aplicável.

3. Integridade institucional e cultura organizacional

A integridade institucional é a capacidade de uma organização de prevenir e resistir a práticas antiéticas e ilegais, cultivando ambiente em que honestidade, transparência e responsabilidade são valores intrínsecos — e não apenas exigências formais.

Para os RPPS, construir e manter essa integridade é condição de confiança dos segurados e de proteção dos recursos previdenciários.

Uma cultura organizacional de integridade se manifesta quando:

- a alta administração demonstra comprometimento inequívoco com a ética;
- existem políticas e procedimentos claros de prevenção e combate a desvios de conduta;
- os agentes são capacitados e conscientizados quanto aos valores éticos;
- há canais seguros de denúncia e mecanismos efetivos de investigação e responsabilização;
- a transparência é prática constante, e não apenas obrigação episódica.

4. Conflitos de interesse reais, potenciais e aparentes

O conflito de interesse ocorre quando o interesse privado de um agente público, ou de pessoa a ele relacionada, pode influenciar indevidamente o desempenho de sua função. É essencial distinguir suas manifestações:

- **Conflito de interesse real** — o interesse privado já influenciou ou está influenciando uma decisão pública. Exemplo: gestor aprova contrato com empresa de familiar.
- **Conflito de interesse potencial** — há situação em que o interesse privado *poderia* influenciar a decisão, ainda que não tenha ocorrido influência efetiva. Exemplo: conselheiro detém participação societária em empresa concorrendo em processo de credenciamento do RPPS.
- **Conflito de interesse aparente** — inexistente conflito real ou potencial comprovado, mas a percepção pública é de que ele existe, gerando desconfiância e questionamento da imparcialidade. Exemplo: dirigente frequente, com regularidade notória, eventos sociais promovidos por instituição financeira que mantém contratos com o RPPS.

A prevenção deve alcançar não apenas os conflitos reais, mas também os potenciais e os aparentes — todos capazes de corroer a credibilidade institucional do regime.

5. Nepotismo, favorecimento, recebimento de vantagens e relações com fornecedores

São manifestações específicas de desvio ético que exigem atenção redobrada nos RPPS:

- **Nepotismo** — nomeação, contratação ou favorecimento de parentes para cargos ou funções, sem qualificação adequada ou em detrimento do mérito, vedado pela Súmula Vinculante nº 13 do STF.

- **Favorecimento** — tratamento privilegiado concedido em razão de relações pessoais, políticas ou financeiras, em detrimento da impessoalidade e da igualdade de condições.
- **Recebimento de vantagens** — aceitação de presentes, brindes, hospitalidade ou qualquer benefício capaz de influenciar a imparcialidade do agente; recomenda-se política institucional expressa de limites para brindes e hospitalidades.
- **Relações com fornecedores** — a interação com instituições financeiras, prestadores de serviço e demais fornecedores deve pautar-se pela transparência, impessoalidade e competitividade; qualquer relação capaz de gerar dependência ou favorecimento deve ser evitada e, quando existente, expressamente declarada.

6. Impessoalidade, moralidade e proteção do patrimônio previdenciário

Impessoalidade e moralidade são os antídotos diretos aos desvios anteriormente descritos, e a proteção do patrimônio previdenciário é a finalidade última de sua observância.

Os recursos do RPPS não pertencem aos gestores, mas aos segurados e à sociedade.

Decisão que não priorize segurança, rentabilidade e sustentabilidade desses recursos — livre de influências externas ou interesses privados — configura falha grave no dever de proteção patrimonial.



Na prática do RPPS



A existência de vínculo familiar, societário ou profissional entre agente decisor e instituição interessada em operação do RPPS não é, por si, causa de nulidade ou de má-fé presumida. O risco surge quando esse vínculo **não é declarado** e quando o agente participa da deliberação sem o devido impedimento.

A adoção de uma política formal de declaração periódica de conflito de interesse — associada ao registro em ata do impedimento, quando cabível — costuma ser suficiente para prevenir grande parte das situações mais recorrentes de desvio ético identificadas na gestão previdenciária.

7. Deveres éticos de dirigentes, conselheiros e membros de comitês

A atuação de dirigentes, conselheiros e membros de comitês é pautada por deveres que vão além da observância legal estrita, essenciais à proteção do patrimônio previdenciário e à manutenção da confiança dos segurados e da sociedade:

- **Dever de diligência** — agir com o cuidado e a atenção esperados de um bom administrador, buscando informações, analisando riscos e fundamentando decisões.
- **Dever de lealdade** — atuar sempre no melhor interesse do RPPS e de seus segurados, abstendo-se de conduta que beneficie interesses pessoais ou de terceiros em detrimento do interesse público.
- **Dever de confidencialidade** — manter sigilo sobre informações estratégicas ou sensíveis, sem uso indevido ou divulgação não autorizada.
- **Dever de transparência** — promover clareza e acessibilidade das informações, garantindo atos de

gestão compreensíveis e passíveis de fiscalização, nos limites legais.

- **Dever de imparcialidade** — decidir sem favorecimentos ou preconceitos, com base em critérios objetivos e técnicos, declarando qualquer situação de potencial conflito.
- **Dever de prestação de contas (*accountability*)** — responder pelos atos e decisões praticados, prestando contas de forma clara aos órgãos de controle, aos segurados e à sociedade.

A violação desses deveres compromete a ética da gestão e pode acarretar responsabilização em diversas esferas — administrativa, civil e, quando cabível, por improbidade administrativa —, tema aprofundado no Capítulo 16.

8. Código de ética e conduta: conteúdo mínimo, implementação e atualização

O Código de Ética e Conduta é documento formal que estabelece princípios, valores e padrões de comportamento esperados de todos os envolvidos na gestão do RPPS, servindo de guia para decisões e para a resolução de dilemas éticos.

Conteúdo mínimo:

- declaração dos princípios e valores institucionais (honestidade, integridade, imparcialidade, transparência);
- padrões de conduta em situações específicas — relacionamento com fornecedores, uso de bens públicos, recebimento de presentes, vedação a nepotismo e favorecimento;
- procedimento de identificação, declaração e gestão de conflitos de interesse;

- regras de confidencialidade e proteção de dados pessoais;
- canal de denúncia, com garantia de proteção ao denunciante;
- consequências e sanções aplicáveis em caso de descumprimento;
- definição da estrutura responsável pela gestão do código (comitê ou instância de ética).

Implementação e atualização: a mera existência do código não garante sua eficácia. É necessário: divulgação ampla a dirigentes, conselheiros e colaboradores; treinamento contínuo; comprometimento visível da alta administração; mecanismos de monitoramento da adesão; e revisão periódica, para adequação a novas normas, à evolução da cultura organizacional e a desafios emergentes.



Atenção: risco de inconformidade



Atenção: a Lei nº 12.813/2013 e o Decreto nº 1.171/1995 têm aplicação direta restrita ao âmbito federal. Estados, Distrito Federal e Municípios devem dispor de normas próprias equivalentes, onde ainda não exista, caso desejem terem como referentes seguros para a obstrução do conflito de interesses na operação do RPPS, e não como norma diretamente aplicável.

9. Declarações de conflito de interesse e impedimentos

A declaração de conflito de interesse e de impedimentos é ferramenta proativa e essencial da gestão da integridade,

formalizando o compromisso do agente em identificar e reportar situações capazes de comprometer sua imparcialidade.

- **Finalidade** — identificar previamente situações em que o interesse privado do agente, ou de pessoa a ele relacionada, possa influenciar, ou aparentar influenciar, suas decisões no RPPS.
- **Obrigatoriedade** — dirigentes, conselheiros, membros de comitês e, conforme o caso, técnicos com poder decisório ou acesso a informações sensíveis devem preencher declarações periódicas, e sempre que surgir nova situação potencialmente conflituosa.
- **Conteúdo** — participação em empresas ou entidades com relações comerciais com o RPPS; vínculos familiares ou de amizade com fornecedores, prestadores ou instituições financeiras; recebimento de presentes, brindes ou hospitalidades de partes interessadas; qualquer outra situação capaz de suscitar dúvida sobre a imparcialidade.
- **Procedimento em caso de conflito declarado** — o agente deve ser impedido de participar da decisão ou da etapa do processo em que o conflito se manifesta, com registro formal do impedimento e da forma de atuação adotada.
- **Transparência e registro** — as declarações devem ser arquivadas e, quando cabível e respeitada a proteção de dados pessoais, os impedimentos devem constar de atas de reunião ou de outros documentos institucionais.

10. Educação ética contínua

A educação ética não é evento isolado, mas processo contínuo e sistemático voltado a fortalecer a cultura de integridade do RPPS.

- **Objetivos** — sensibilizar os agentes quanto à importância da ética e da integridade; desenvolver a

capacidade de identificar e lidar com dilemas éticos; reforçar o conhecimento do Código de Ética e das políticas institucionais; promover reflexão sobre o impacto das decisões individuais no interesse coletivo.

- **Metodologias** — workshops, palestras, cursos, estudos de caso práticos, discussões em grupo e materiais informativos.
- **Público-alvo** — todos os níveis institucionais, da alta administração aos colaboradores operacionais, com conteúdo adaptado a cada responsabilidade.
- **Integração** — a educação ética deve integrar-se aos programas de capacitação e desenvolvimento profissional, tornando-se rotina institucional, e não iniciativa isolada.
- **Avaliação** — a eficácia dos programas deve ser avaliada por meio de retorno dos participantes, testes de conhecimento ou indicadores de comportamento institucional.

Estudo de caso aplicado — A indicação aparentemente técnica

O antimodelo: o caso do vínculo não declarado

O RPPS do Município de Vale Formoso mantém Comitê de Investimentos composto por cinco membros, entre servidores efetivos e representante do conselho deliberativo. Um dos membros, com sólida formação técnica em finanças, é reconhecido pela qualidade de suas análises e costuma conduzir a discussão técnica nas reuniões.

Esse membro é casado com o diretor comercial de uma instituição financeira que, há dois anos, participa recorrentemente dos processos de credenciamento e das ofertas de produtos de investimento ao RPPS. O vínculo nunca foi declarado formalmente, tampouco constou de qualquer ata.

Em reunião ordinária, três instituições apresentam propostas de aplicação em fundo de investimento estruturado, com prazos,

taxas de administração e histórico de rentabilidade semelhantes entre si.

O membro em questão conduz a análise técnica, elabora o parecer que orienta a discussão e recomenda a proposta da instituição à qual está relacionado por vínculo familiar, sob o argumento de superioridade marginal de rentabilidade histórica.

O comitê aprova a recomendação por unanimidade, sem questionamentos adicionais, e a ata registra apenas o resultado da votação, sem consignar os fundamentos técnicos detalhados da comparação entre propostas.

Meses depois, durante auditoria de rotina, o vínculo é identificado a partir de pesquisa cadastral simples. Não há indício de prejuízo financeiro direto ao RPPS, mas também não há como demonstrar, de forma objetiva e documentada, que a decisão decorreu exclusivamente de critérios técnicos.

Questões para diagnóstico

1. Quais princípios constitucionais e deveres éticos foram potencialmente violados nesse caso, independentemente de haver ou não prejuízo financeiro comprovado?
2. A ausência de declaração formal do vínculo é, por si só, suficiente para caracterizar irregularidade? Por quê?
3. Que instrumentos preventivos, se adotados previamente, poderiam ter evitado a situação ou, ao menos, mitigado seus efeitos institucionais?
4. Qual deveria ter sido a conduta do próprio membro do comitê, e qual a conduta esperada dos demais membros diante da ausência de declaração?

Gabarito técnico comentado

1. Princípios e deveres potencialmente violados

A situação evidencia risco de violação à impessoalidade e à moralidade (art. 37, *caput*, CF), pela ausência de declaração de vínculo capaz de comprometer a imparcialidade da recomendação técnica.

Há também comprometimento do dever de lealdade e do dever de imparcialidade do agente, e fragilidade no dever de documentação do próprio colegiado, que registrou apenas o resultado da votação, sem consignar os elementos técnicos comparativos entre as três propostas.

2. A ausência de declaração como fator autônomo de risco

Sim, a ausência de declaração é, por si, uma falha relevante — configura, no mínimo, conflito de interesse aparente não gerenciado.

A existência de vínculo familiar com parte interessada não torna a decisão automaticamente irregular, mas a falta de declaração retira do RPPS a possibilidade de tratar preventivamente a situação (por exemplo, mediante impedimento do agente na análise daquela proposta específica).

O dano institucional recai sobre a **credibilidade do processo decisório**, ainda que não se comprove prejuízo financeiro direto.

3. Instrumentos preventivos cabíveis

- exigência de declaração periódica e específica de conflito de interesse a cada novo processo de credenciamento ou seleção de produto de investimento;
- impedimento formal do agente relacionado, com registro em ata, sempre que a proposta de instituição vinculada estiver em análise;

- elaboração de parecer técnico comparativo por mais de um membro, evitando concentração da análise em agente potencialmente conflitado;
- registro documental completo dos critérios comparativos entre propostas, e não apenas do resultado da votação.

4. Conduta esperada

O próprio membro deveria ter declarado o vínculo tão logo a instituição relacionada passasse a apresentar propostas ao RPPS, abstendo-se de conduzir ou influenciar a análise técnica daquela proposta específica.

Os demais membros do comitê, por sua vez, têm dever de diligência que inclui questionar a origem e a isenção das análises apresentadas, especialmente quando uma única proposta prevalece de forma recorrente sob condução do mesmo relator técnico.

Síntese executiva

1. A ética pública nos RPPS não se resume ao cumprimento formal da lei: exige retidão, impessoalidade e antecipação de situações capazes de comprometer a finalidade previdenciária.
2. Os princípios do art. 37 da Constituição Federal — especialmente impessoalidade e moralidade — são o fundamento direto da prevenção de conflitos de interesse na gestão previdenciária.
3. Conflitos de interesse reais, potenciais e aparentes exigem tratamento preventivo; a ausência de declaração formal do vínculo é, isoladamente, fator relevante de risco institucional, ainda que não haja prejuízo financeiro comprovado.
4. Nepotismo, favorecimento e recebimento indevido de vantagens são desvios específicos que devem ser expressamente vedados e monitorados por política institucional própria.

5. Um Código de Ética e Conduta só cumpre sua função preventiva quando divulgado, ensinado, monitorado e revisado periodicamente — a existência meramente formal do documento é, em si, um sinal de fragilidade de controle.
6. Declarações periódicas de conflito de interesse e o registro de impedimentos em ata são instrumentos simples e de baixo custo institucional, com alto potencial de prevenção de irregularidades.
7. A educação ética contínua, alcançando todos os níveis institucionais, é condição de sustentação da cultura de integridade ao longo do tempo — e não medida pontual.
8. A responsabilização por violação de deveres éticos poderá ocorrer em diferentes esferas, incluindo a improbidade administrativa, conforme aprofundado no Capítulo 16.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui Código de Ética e Conduta formalmente aprovado?				
O código é divulgado e objeto de treinamento periódico a dirigentes, conselheiros e técnicos?				
Existe modelo próprio de declaração de conflito de interesse, aplicado periodicamente?				
As declarações de conflito são exigidas também a cada novo processo relevante (credenciamento, seleção de investimentos)?				
Há procedimento formal de impedimento e registro em ata quando identificado conflito?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
Existe canal de denúncia com garantia de proteção ao denunciante?				
As atas de reuniões colegiadas registram os fundamentos técnicos das decisões, e não apenas o resultado da votação?				
Há política institucional expressa sobre limites para recebimento de brindes e hospitalidades?				
A instância responsável pela gestão do código de ética está formalmente designada e ativa?				
Existe plano de educação ética contínua, com public-alvo definido para todos os níveis institucionais?				

Conexão com o Capítulo 6

A ética pública estabelece os valores e os deveres individuais que orientam a conduta dos agentes do RPPS. Contudo, valores e deveres, para produzirem efeito prático e sustentável, precisam ser traduzidos em estrutura organizacional — políticas, controles, mapeamento de riscos e mecanismos de monitoramento.

O próximo capítulo tratará do Compliance nos RPPS: a construção de um programa de integridade proporcional à realidade institucional do regime, capaz de transformar os princípios éticos aqui tratados em prevenção efetiva de irregularidades, por meio de estrutura, comprometimento da alta administração, mapeamento de riscos e canais de reporte.



Capítulo 6 — Compliance nos RPPS: Estrutura, Programa e Gestão de Riscos

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo apresenta um modelo de programa de compliance proporcional à realidade institucional do RPPS e conectado à prevenção de irregularidades.

O conceito de compliance, originário do setor privado, tem ganhado crescente relevância na administração pública, especialmente nos RPPS: trata-se do conjunto de práticas e procedimentos que garantem que a gestão do regime esteja em estrita conformidade com leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos aplicáveis — indo além da mera observância normativa, para uma abordagem proativa de prevenção, detecção e remediação de irregularidades.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender o conceito e os objetivos do compliance aplicado ao setor público e, especificamente, aos RPPS.
- Distinguir as frentes de compliance previdenciário, financeiro, contábil, atuarial e de investimentos.
- Reconhecer os pilares de um programa de integridade: comprometimento da alta administração, mapeamento de riscos, políticas e controles internos, treinamento, canal de reporte e monitoramento contínuo.

- Estruturar um mapeamento de riscos e priorizar controles proporcionais à realidade institucional do RPPS.
- Implementar canal de denúncias com garantias efetivas de confidencialidade e proteção contra retaliação.
- Conduzir investigações internas e aplicar medidas corretivas diante de desvios identificados.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos de um programa de compliance meramente formal — existente no papel, mas sem aplicação prática.

Problema prático de partida

Um RPPS municipal implementa programa de compliance após recomendação do Tribunal de Contas.

Um Código de Ética e Conduta é redigido, aprovado e afixado em murais e na intranet.

Nenhum treinamento específico é realizado; o canal de denúncias existe formalmente, mas é pouco divulgado e sem procedimento claro de tratamento; não há monitoramento sistemático nem indicadores de efetividade.

- Um programa de compliance que existe apenas em documento cumpre sua finalidade preventiva?
- O que diferencia, na prática, um programa “de papel” de um programa efetivamente implementado?
- Que sinais permitiriam identificar essa fragilidade antes que uma irregularidade concreta a revelasse?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

O conceito de compliance, originário do setor privado, tem ganhado crescente relevância no âmbito da administração pública, especialmente nos RPPS.

A palavra deriva do verbo em inglês “to comply”, que significa agir em conformidade, cumprir, obedecer. No contexto dos RPPS, compliance refere-se ao conjunto de práticas e procedimentos que visam garantir que a gestão do regime esteja em estrita conformidade com as leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos aplicáveis.

A implementação de um programa de compliance eficaz transcende a mera observância de normas: é abordagem proativa para prevenir, detectar e remediar irregularidades, fraudes e desvios de conduta, promovendo cultura de integridade, transparência e responsabilidade.

A complexidade da legislação previdenciária, a gestão de vultosos recursos financeiros e a natureza fiduciária da administração dos RPPS tornam o compliance ferramenta indispensável para a proteção do patrimônio previdenciário coletivo e a garantia dos direitos dos segurados.

1. Conceito e objetivos do compliance no setor público

No setor público, o compliance é pilar fundamental da boa governança, assegurando que as ações de gestores e servidores estejam alinhadas ao interesse público e à legalidade. Seus objetivos incluem: prevenção de irregularidades (identificar e mitigar riscos de fraude, corrupção e desvio de recursos); promoção da ética e integridade (fomentar cultura organizacional baseada em valores éticos, transparência e responsabilidade); conformidade legal e regulatória (garantir cumprimento de leis, portarias e regulamentos aplicáveis); proteção da reputação institucional; otimização da gestão; e redução de riscos de responsabilização dos gestores e do ente federativo.

2. Compliance previdenciário, financeiro, contábil, atuarial e de investimentos

O programa de compliance deve ser abrangente, contemplando:

- **compliance previdenciário** (conformidade com regras de concessão, manutenção e revisão de benefícios, tempo de contribuição, regras de transição e COMPREV);
- **compliance financeiro** (observância das normas de arrecadação, fluxo de caixa e pagamentos, incluindo a LRF);
- **compliance contábil** (escrituração correta e demonstrações financeiras fidedignas, conforme normas de contabilidade pública);
- **compliance atuarial** (aderência às normas atuariais, consistência de hipóteses e adequação do plano de custeio); e
- **compliance de investimentos** (conformidade com a Política Anual de Investimentos, limites do CMN e prevenção de conflitos de interesse).

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 37 (princípios da Administração Pública) e art. 40 (regime de previdência dos servidores públicos).
- Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) — responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
- Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

- Lei nº 9.717/1998 e Portaria MTP nº 1.467/2022.
- Resoluções do Conselho Monetário Nacional aplicáveis aos investimentos dos RPPS.
- Orientações e decisões dos Tribunais de Contas sobre a gestão previdenciária.

3. Pilares de um programa de integridade e compliance

Um programa robusto é construído sobre pilares interconectados:

- **comprometimento da alta administração** (engajamento e apoio inequívoco, estabelecendo o tom “do topo”);
- **mapeamento de riscos e priorização de controles;**
- **políticas, procedimentos e controles internos;**
- **treinamento e comunicação institucional;**
- **canal de reporte, tratamento de denúncias e proteção contra retaliação;**
- **investigações internas e resposta a desvios; e**
- **monitoramento, indicadores e aperfeiçoamento contínuo.**

4. Comprometimento da alta administração

O sucesso de qualquer programa de compliance depende do comprometimento e do apoio explícito da alta administração — dirigente da unidade gestora, conselhos deliberativo e fiscal, comitê de investimentos.

Esse comprometimento se manifesta em liderança pelo exemplo, alocação de recursos (orçamento, pessoal, tecnologia),

comunicação clara sobre a importância do compliance e apoio efetivo às iniciativas de treinamento e monitoramento.

5. Mapeamento de riscos e priorização de controles

O mapeamento de riscos é etapa inicial e crucial: identificação de riscos (análise de todas as atividades do RPPS em busca de vulnerabilidades a irregularidades, fraudes e não conformidade), análise e avaliação (estimativa de probabilidade e impacto), priorização (foco nos riscos mais críticos) e definição de controles (segregação de funções, alçadas de aprovação, auditorias e revisões periódicas).

6. Políticas, procedimentos e controles internos

Com base no mapeamento, o RPPS deve formalizar **políticas** (diretrizes gerais de conduta e operação, como Política de Investimentos e Política Anticorrupção), **procedimentos** (detalhamento de etapas e responsabilidades para tarefas específicas) e **controles internos** incorporados aos processos (segregação de funções, alçadas de aprovação, conferências e conciliações, revisões periódicas).

7. Treinamento e comunicação institucional

Um programa de compliance só é efetivo se todos os agentes estiverem cientes de suas responsabilidades e das normas aplicáveis, o que exige capacitações periódicas sobre o código de ética, as políticas de compliance e a legislação relevante, adaptadas às diferentes funções, além de comunicação institucional constante e clara sobre o programa.



Na prática do RPPS



- Designação de oficial de *compliance* ou comitê de integridade, com atribuições claras e autonomia.
- Elaboração de Código de Ética e Conduta que formalize valores e expectativas de comportamento.
- Criação de mapa de riscos que identifique as principais vulnerabilidades em benefícios, investimentos, custeio e contabilidade.
- Implementação de canal de denúncias seguro e confidencial, com proteção efetiva do denunciante.
- Realização de treinamentos periódicos para conselheiros, dirigentes e técnicos.
- Auditorias internas que verifiquem, especificamente, a aderência às políticas e procedimentos de *compliance*.
- Revisão de contratos com terceiros (gestores de recursos, consultorias, fornecedores), incluindo cláusulas de *compliance*.

8. Canal de reporte, tratamento de denúncias e proteção contra retaliação

A existência de canal de denúncias é vital para a detecção de irregularidades e a promoção de ambiente de confiança: um canal seguro, confidencial e, preferencialmente, anônimo (ouvidoria interna, serviço terceirizado ou caixa de e-mail dedicada); procedimento claro de recebimento, análise e investigação, com imparcialidade e celeridade; e garantia efetiva de que denunciantes de boa-fé não sofrerão retaliação.

9. Investigações internas e resposta a desvios

Diante de denúncia ou irregularidade identificada, o RPPS deve conduzir investigação imparcial, transparente e documentada, aplicando medidas corretivas e disciplinares cabíveis — que podem incluir advertências, suspensões, demissões e, quando pertinente, encaminhamento a órgãos de controle externos — além de ações de remediação que corrijam as falhas que permitiram a irregularidade.



Atenção: risco de inconformidade



- Falta de comprometimento da alta gestão, tornando o programa uma “peça de papel”.
- Mapeamento de riscos superficial, que não identifica os riscos reais e prioritários do RPPS.
- Ausência de canal de denúncias efetivo, ou canal que desestimula o reporte por medo de retaliação.
- Treinamento insuficiente ou inexistente, deixando os agentes sem conhecimento das políticas de *compliance*.
- Falta de monitoramento e revisão periódica, tornando o programa obsoleto.
- Conflito de interesses não declarado, comprometendo decisões em benefício próprio ou de terceiros.
- Pressão política para flexibilizar normas, comprometendo a integridade do programa.

10. Monitoramento, indicadores e aperfeiçoamento contínuo

O programa de compliance não é estático: exige monitoramento constante da efetividade dos controles, da adesão às políticas e do tratamento das denúncias; indicadores de desempenho (número de treinamentos, volume de denúncias, tempo médio de investigação, percentual de conformidade em auditorias); e aperfeiçoamento contínuo, com revisões periódicas baseadas no monitoramento, nas auditorias e nas lições aprendidas.

Estudo de caso aplicado — O programa apenas formal

O antimodelo: código de ética sem aplicação

Em determinado RPPS municipal, programa de compliance foi implementado após recomendação do Tribunal de Contas.

Como parte dele, elaborou-se Código de Ética e Conduta, afixado em quadros de aviso e disponibilizado na intranet.

Não foram realizados treinamentos específicos sobre o código para servidores, conselheiros ou dirigentes.

O canal de denúncias, embora existisse formalmente, era pouco divulgado, sem procedimento claro para o tratamento das denúncias recebidas.

Não havia monitoramento sistemático da efetividade do programa, nem indicadores para avaliar sua aplicação.

Meses depois, surgiram rumores de que membro do Comitê de Investimentos estaria favorecendo determinada instituição financeira em detrimento de outras, em troca de vantagens pessoais.

Um servidor, ao tentar usar o canal de denúncias, encontrou dificuldades e sentiu-se inseguro quanto à confidencialidade e à proteção contra retaliação, desistindo de formalizar a denúncia.

A situação escalou quando a imprensa local noticiou as suspeitas, gerando crise de imagem para o RPPS e a abertura de investigação externa.

Questões para diagnóstico

1. O que, tecnicamente, torna esse programa de compliance “apenas formal”, mesmo diante da existência de código de ética e canal de denúncias?
2. Por que a insegurança do servidor quanto à confidencialidade foi decisiva para que a irregularidade só viesse à tona pela imprensa, e não pelo canal interno?
3. Quais dos sete pilares de um programa de compliance foram, no caso, apenas formalmente atendidos, sem efetividade prática?
4. Que sequência de providências permitiria transformar esse programa formal em programa efetivo?

Gabarito técnico comentado — diagnóstico de falhas e engenharia reversa do erro

1. Falha no comprometimento da alta administração

Embora o programa tenha sido formalmente implementado, faltou engajamento ativo da liderança para torná-lo realidade prática, evidenciado pela ausência de treinamentos e de monitoramento. Um código afixado em mural, sem patrocínio ativo da direção, tende a ser percebido pelos próprios agentes como exigência burocrática, e não como norma vivida.

2. Deficiência na comunicação e no treinamento

O Código de Ética e Conduta não foi efetivamente comunicado ou internalizado pelos agentes, tornando-se peça decorativa. Sem treinamento, os próprios servidores não sabem identificar, na prática, o que caracteriza uma situação de conflito de interesse ou quando e como reportá-la.

3. Inoperância do canal de reporte

A falta de divulgação, de clareza nos procedimentos e de garantia efetiva de proteção ao denunciante inviabilizou a detecção precoce da irregularidade. Um canal que existe apenas no papel institucional, sem confiança prática dos agentes, produz o mesmo resultado de não haver canal algum.

4. Ausência de monitoramento e aperfeiçoamento contínuo

A gestão não acompanhou a efetividade do programa, permitindo que as falhas persistissem e os riscos se materializassem sem qualquer sinal de alerta interno.

5. Risco de conflito de interesses não mitigado

A ausência de política clara e de controles para identificar e gerenciar conflitos de interesse no Comitê de Investimentos permitiu que a suspeita de favorecimento se instalasse sem barreira preventiva.

Plano de ação recomendado:

- reforçar o comprometimento da alta administração, com declarações formais de apoio e alocação efetiva de recursos ao programa;
- revisar e divulgar o Código de Ética, com treinamentos obrigatórios e periódicos, incluindo discussão de dilemas éticos práticos;
- fortalecer o canal de denúncias, com ampla divulgação, garantias reais de confidencialidade e procedimento transparente, com prazos e responsáveis definidos;
- implementar sistema de monitoramento, com indicadores de compliance e relatórios periódicos aos conselhos;
- desenvolver política específica de conflito de interesses para áreas sensíveis como investimentos, com declarações periódicas e afastamento em caso de conflito;
- conduzir investigação interna sobre as suspeitas de favorecimento, com aplicação das sanções cabíveis.

Síntese executiva

1. O compliance nos RPPS é imperativo para a boa gestão pública, a proteção do patrimônio previdenciário e a garantia dos direitos dos segurados.
2. Um programa eficaz baseia-se no comprometimento real da alta administração, e não apenas em sua aprovação formal.
3. O mapeamento de riscos deve ser específico à realidade de cada RPPS, e não genérico — do contrário, os controles definidos serão ineficazes.
4. Treinamento e comunicação contínuos são condição para que políticas e códigos de conduta sejam internalizados, e não apenas documentados.
5. Um canal de denúncias só cumpre sua função preventiva quando os agentes confiam, na prática, em sua confidencialidade e na proteção contra retaliação.

6. A implementação de um programa de compliance não é evento único, mas processo contínuo de monitoramento e aperfeiçoamento.
7. Um programa “apenas formal” — existente no papel, mas sem aplicação prática — não apenas deixa de prevenir irregularidades: ele expõe o RPPS ao mesmo risco reputacional e institucional de não ter programa algum, com o agravante de gerar falsa sensação de proteção.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui programa de compliance formalmente instituído e documentado?				
A alta administração demonstra comprometimento ativo com o programa, além da aprovação formal?				
Foi realizado mapeamento de riscos abrangente e específico à realidade do RPPS?				
Existem políticas e procedimentos internos claros e atualizados para as principais áreas da gestão?				
Todos os agentes recebem treinamento periódico sobre o código de ética e as políticas de compliance?				
O RPPS dispõe de canal de denúncias seguro, confidencial e com proteção efetiva contra retaliação?				
Há procedimento formal para investigação de denúncias e aplicação de medidas corretivas?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O programa de compliance é monitorado regularmente por meio de indicadores e auditorias internas?				
O RPPS possui política de gestão de conflitos de interesse para áreas sensíveis, como investimentos?				
As lições aprendidas com irregularidades passadas são utilizadas para aperfeiçoar o programa?				

Conexão com o Capítulo 7

Após estabelecer as bases do compliance, sua estrutura e a gestão de riscos, este capítulo prepara o leitor para compreender como a conformidade com a legislação e as boas práticas de integridade são cruciais para a obtenção e a manutenção da regularidade previdenciária, tema central do Capítulo 7.

Um programa de compliance bem estruturado e efetivo — e não apenas formal — é pré-requisito para que o RPPS atenda aos critérios de emissão e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), foco do próximo capítulo.



Capítulo 7 — Regularidade Previdenciária e Certificado de Regularidade Previdenciária

Abertura e objetivos do capítulo

Se há um único documento capaz de sintetizar, em uma única consulta eletrônica, o estado de saúde de um RPPS, esse documento é o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

Não por acaso, boa parte das dúvidas cotidianas de dirigentes, conselheiros e técnicos de RPPS gravita em torno dele: o CRP não é apenas mais um critério de conformidade entre tantos outros — é o ponto de convergência de praticamente todos os pilares tratados nesta obra, da legislação local ao custeio, das informações prestadas aos investimentos, da governança à certificação de dirigentes.

Este capítulo trata o CRP com a profundidade que sua centralidade exige: sua base constitucional e legal, a lógica sistêmica que o sustenta, os blocos de critérios do Pró-Regularidade RPPS, o fluxo operacional completo — da emissão à suspensão e recuperação —, a leitura do Extrato Previdenciário e a construção de planos de ação para regularização. O objetivo é que o leitor termine este capítulo capaz não apenas de entender o que é o CRP, mas de diagnosticar, com precisão técnica, por que um CRP específico está irregular e o que fazer a respeito.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Explicar o conceito, a finalidade e a lógica sistêmica do CRP.
- Identificar os critérios de emissão, manutenção e suspensão do CRP, organizados nos blocos do Pró-Regularidade RPPS.
- Descrever o fluxo operacional completo do CRP, da alimentação dos sistemas federais à suspensão e regularização.
- Ler e interpretar o Extrato Previdenciário, classificando irregularidades por natureza e complexidade.
- Elaborar um plano de ação estruturado para a regularização de pendências do CRP.
- Reconhecer quando e como utilizar o Pró-Regularidade RPPS como instrumento de regularização assistida.
- Relacionar o CRP à governança, aos controles internos e à responsabilidade fiscal.
- Diagnosticar, a partir de casos aplicados, os riscos de tratar a regularidade previdenciária como providência de última hora.

Problema prático de partida

Um RPPS municipal trata, historicamente, a regularidade previdenciária como tarefa de última hora: pendências são identificadas e tratadas apenas quando o CRP está próximo do vencimento ou já suspenso, nunca com antecedência planejada.

- O que diferencia, na prática, uma gestão que monitora a regularidade continuamente de uma que a trata como emergência recorrente?
- Que efeitos, além da simples suspensão do certificado, uma gestão reativa da regularidade costuma desencadear?
- Por que a regularização “sob pressão” tende a gerar novos riscos, e não apenas resolver o problema original?

Este cenário será retomado, em toda a sua extensão, no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. Conceito, finalidade e lógica sistêmica do CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é documento eletrônico emitido pelo Ministério da Previdência Social, por meio da Secretaria de Regime Próprio e Complementar (SRPC), que atesta que o ente federativo cumpre as normas gerais de organização e funcionamento do RPPS.

Em termos simples, o CRP é o “atestado de saúde previdenciária” do ente: comprova que o regime está operando de acordo com a Constituição Federal e com a legislação federal aplicável.

Não é documento permanente — precisa ser continuamente mantido, pois reflete a situação atual do RPPS em relação a critérios de regularidade monitorados de forma dinâmica pelo sistema federal.

Nota de atualização institucional: a antiga SPREV (Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social) foi reestruturada e deu origem à SRPC. Esta obra utiliza a sigla SRPC para as referências institucionais atuais à Secretaria; a sigla SPREV é mantida apenas quando aparecer no texto original de normas específicas que a tenham utilizado à época de sua edição.

Para compreender o CRP em profundidade, é útil enxergá-lo como parte de um sistema mais amplo, sustentado por três pilares:

- **normas** (a Constituição Federal, a Lei nº 9.717/1998 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 estabelecem as regras que os RPPS devem seguir);

- **informação** (o ente federativo presta informações ao governo federal por meio dos sistemas Cadprev e Gescon-RPPS, alimentando os critérios de regularidade); e
- **verificação** (o Ministério da Previdência Social verifica o cumprimento das normas com base nas informações prestadas e, se o ente estiver regular, emite o CRP — caso contrário, a emissão é bloqueada ou o certificado é suspenso).

Esse sistema só funciona quando os três pilares estão ativos simultaneamente: um RPPS bem gerido, mas que não presta corretamente as informações ao Cadprev, pode ter o CRP bloqueado mesmo sem nenhuma irregularidade material real — gestão e prestação de informações são igualmente importantes.

2. Base constitucional e legal do CRP

A finalidade do CRP é condicionar determinados benefícios que a União oferece aos entes federativos ao cumprimento das normas gerais do RPPS: o governo federal não pode financiar, garantir ou apoiar com recursos públicos federais entes que não cumprem as regras mínimas de gestão previdenciária, sob pena de criar risco sistêmico para as finanças públicas.

Sem o CRP, o ente não pode firmar convênios que envolvam transferências voluntárias da União, contratar operações de crédito com aval ou garantia da União, nem obter financiamentos junto a instituições financeiras federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, entre outras).

O art. 167, XIII, da Constituição Federal — incluído pela EC nº 20/1998 — é o dispositivo constitucional que mais diretamente fundamenta essa exigência, ao proibir à União conceder aval ou garantia a operações de crédito e realizar transferências voluntárias a estados, Distrito Federal ou municípios que não cumpram as normas gerais de organização e funcionamento dos

RPPS. Combinado com o art. 9º, IV, da Lei nº 9.717/1998, esse dispositivo constitui a base jurídica direta do CRP: sem ele, a exigência seria inconstitucional, já que um órgão federal não poderia condicionar repasses e garantias ao cumprimento de normas meramente infraconstitucionais.

O art. 40, *caput*, e o art. 149 da Constituição completam o arcabouço, ao definirem, respectivamente, o espaço jurídico dos RPPS (regime contributivo e solidário, com equilíbrio financeiro e atuarial, administrado por unidade gestora única) e a base das contribuições previdenciárias que sustentam o regime.

O art. 167, XIII, da CF/88 já foi objeto de reconhecimento expresso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal: no julgamento do RE 1.007.271 (Tema 968 da Repercussão Geral), o STF reconheceu a constitucionalidade da previsão, na Lei nº 9.717/1998, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos RPPS, incluindo o próprio impedimento à emissão do CRP. Trata-se do precedente central que valida, na mais alta instância do Poder Judiciário, toda a arquitetura de condicionamento tratada neste capítulo — encerrando definitivamente a tese, ainda hoje repetida por alguns gestores, de que a exigência do CRP seria mera “burocracia federal” sem respaldo jurídico sólido.

A hierarquia normativa do CRP pode ser assim resumida: a Constituição Federal (arts. 40, 149 e 167, XIII) estabelece o fundamento constitucional; a Lei nº 9.717/1998 (art. 9º, IV) traduz esse fundamento em norma geral; o Decreto nº 3.788/2001 institui formalmente o CRP como documento, com regras de emissão, validade e cancelamento; e a Portaria MTP nº 1.467/2022 (Capítulo VI, arts. 247 a 250, e respectivo Anexo) opera cionaliza os critérios de regularidade.

Cada nível aprofunda e detalha o anterior, e nenhuma norma local pode contrariar uma norma hierarquicamente superior — o que significa que leis municipais ou estaduais de RPPS incompatíveis com a Constituição ou com a Lei nº 9.717/1998 são, além de inconformes, causas diretas de irregularidade no CRP.

Base normativa essencial

- Constituição Federal de 1988, art. 40 (RPPS), art. 149 (contribuições) e art. 167, XIII (vedação de aval, garantia e transferências voluntárias a entes irregulares).
- Lei nº 9.717/1998, arts. 1º, 2º, 7º, 8º-B e 9º, IV.
- Decreto nº 3.788/2001 — institui formalmente o CRP (arts. 1º a 5º).
- Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, com as alterações promovidas pela Portaria MPS nº 2.010, de 15 de outubro de 2025, especialmente o art. 281-A e o Anexo XVIII, que disciplinam o Pró-Regularidade RPPS, sem prejuízo dos procedimentos operacionais estabelecidos pela Portaria SRPC/MPS nº 2.024/2025.
- Portaria MPS nº 2.010/2025 — atualiza a Portaria nº 1.467/2022, institui o art. 281-A (Pró-Regularidade RPPS) e os Anexos XVII e XVIII.
- STF, RE 1.007.271 (Tema 968 da Repercussão Geral) — reconhece a constitucionalidade das sanções da Lei nº 9.717/1998, incluindo o impedimento à emissão do CRP.

3. O Pró-Regularidade RPPS e a arquitetura dos critérios

O **Pró-Regularidade RPPS** é o programa instituído pela Portaria MPS nº 2.010/2025 (que acrescentou o art. 281-A à Portaria MTP nº 1.467/2022), com o objetivo de fomentar a resolução de pendências para emissão regular do CRP e a manutenção da conformidade dos RPPS às normas gerais federais.

Orienta-se por cinco princípios: sustentabilidade econômica, financeira e orçamentária do ente federativo; equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS; fomento à regularidade e manutenção da conformidade; adesão obrigatória para os entes que celebrarem parcelamentos de débitos com base na EC nº

136/2025 (e facultativa para os demais interessados); e estruturação modular, por fases de prazos e requisitos diferenciados.

A adesão suspende o prazo de irregularidade durante a vigência do programa.

Os critérios de regularidade que condicionam a emissão do CRP estão organizados em cinco blocos temáticos na Portaria MTP nº 1.467/2022:

Bloco	Foco principal
Acompanhamento Legal	Adequação da legislação local às normas constitucionais e federais
Custeio	Alíquotas, repasses, parcelamentos de débitos
Informações e Demonstrativos	DIPR, DRAA, DAIR e demais demonstrativos obrigatórios
Investimentos	Conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025
Governança e Certificação	Estrutura de conselhos, certificação de dirigentes e membros

Cada critério é verificado pelo sistema Cadprev, que apura, para cada um, se o ente está **Regular** (atende integralmente), **Pendente** (há pendência identificada, mas dentro de prazo para regularização) ou **Irregular** (descumpre o critério, sem prazo de regularização em aberto).

A existência de qualquer critério com status Irregular impede a emissão do CRP — a regularidade é integral, e não uma média: um RPPS pode ter praticamente todos os critérios regulares e apenas um irregular, e ainda assim não terá o CRP emitido.

Quadro comparativo — o CRP antes e depois do Pró-Regularidade RPPS

Dimensão	Regime anterior (Decreto nº 3.788/2001, aplicação isolada)	Regime atual (com o Pró-Regularidade RPPS)
Lógica de verificação	Aprovação ou reprovação binária por critério, sem programa de acompanhamento assistido	Mantém a lógica binária por critério, mas oferece trilha de regularização assistida e monitorada pela SRPC/MPS.
Tratamento de irregularidades complexas	O ente permanecia sem CRP até sanar integralmente a pendência, ainda que já estivesse em processo de regularização	Permite, em certas condições, a emissão de CRP mesmo com pendências em curso (o chamado CRP emergencial do art. 249), enquanto o plano de ação é executado.
Parcelamento de débitos	Regras gerais de parcelamento, com prazo padrão de até 60 prestações	Mantém as regras gerais e acrescenta modalidade especial da EC nº 136/2025, com prazo de até 300 prestações, condicionada à adesão ao programa.
Formalização do plano de regularização	Não previa instrumento formal específico de acompanhamento	Exige adesão formal ao Pró-Regularidade, com metas e prazos monitorados pela SRPC/MPS.

Quadro comparativo — Portaria MTP nº 1.467/2022 e as alterações da Portaria MPS nº 2.010/2025

Dispositivo	Redação original (2022)	Alteração pela Portaria MPS nº 2.010/2025
Art. 2º, XIII (remuneração do cargo efetivo)	Definição genérica de base de cálculo	Detalha o conceito, incluindo vencimento, vantagens pecuniárias permanentes, adicionais de caráter individual e vantagens pessoais

Dispositivo	Redação original (2022)	Alteração pela Portaria MPS nº 2.010/2025
		permanentes, ou o valor do subsídio.
Art. 14 e 15 (parcelamentos)	Regras gerais de parcelamento, sem exigência expressa de identificação do ordenador de despesas no termo	Passa a exigir que o ordenador de despesas figure no termo de acordo, e limita o reparcelamento a uma única vez, mediante lei do ente.
Art. 78 (certificação de dirigentes e conselheiros)	Não fixava, de forma expressa e uniforme, prazo máximo de validade do certificado	Fixa validade máxima de 4 anos para as certificações, com renovação por exame, prova e análise de títulos, ou programa de qualificação continuada.
Art. 77 (habilitação jurídica de dirigentes)	Verificação apenas na posse	Passa a exigir verificação periódica, a cada 4 anos.
Art. 249 (hipóteses de emissão do CRP com pendência)	Hipóteses mais restritas, ligadas a problemas operacionais do Cadprev	Amplia as hipóteses, incluindo a vigência do Pró-Regularidade RPPS como fundamento autônomo de emissão.
Art. 281-A (novo)	Não existia	Institui o Programa de Regularidade Previdenciária dos RPPS (Pró-Regularidade RPPS).
Anexos XVII e XVIII (novos)	Não existiam	Disciplinam, respectivamente, os parcelamentos da EC nº 136/2025 e os parâmetros do Pró-Regularidade RPPS.

Atenção: este quadro descreve o sentido das alterações mais relevantes para a compreensão da regularidade previdenciária tratada neste capítulo; não substitui a leitura do texto integral e atualizado da Portaria MTP nº 1.467/2022, que deve ser consultado em sua versão consolidada oficial antes de qualquer aplicação prática.

4. O bloco de Acompanhamento Legal

O Acompanhamento Legal é, na prática, a porta de entrada do CRP: antes de examinar qualquer repasse financeiro, demonstrativo ou aplicação de recursos, o Ministério da Previdência Social verifica se a legislação do ente está adequada.

Um RPPS com alíquotas regularmente pagas e demonstrativos em dia pode, ainda assim, ter o CRP bloqueado se a lei municipal que o instituiu contiver um benefício incompatível com o RGPS — o Acompanhamento Legal antecede, em importância prática, os demais blocos.

Em termos práticos, o Ministério da Previdência Social analisa, neste bloco, se:

- o RPPS foi criado por lei do próprio ente;
- a lei local respeita os limites da Constituição Federal e da Lei nº 9.717/1998, especialmente quanto à **unidade gestora única** (CF/88, art. 40, § 20 — vedada a existência de mais de um RPPS ou de mais de uma unidade gestora por ente federativo) e à **cobertura exclusiva de servidores titulares de cargo efetivo** (CF/88, art. 40, *caput* — agentes políticos, comissionados exclusivos, empregados públicos celetistas e temporários pertencem ao RGPS, não ao RPPS);
- os benefícios previstos na lei local não são mais vantajosos que os do RGPS (CF/88, art. 40, § 3º — vedados auxílios vitalícios, complementações de aposentadoria, pensões com rol de dependentes mais amplo, ou regras de elegibilidade mais brandas que as da EC nº 103/2019); e
- as alterações legislativas posteriores foram devidamente comunicadas ao sistema federal, por meio do Gescon-RPPS, dentro do prazo

regulamentar — em regra, 30 dias após a publicação da norma.

Uma categoria específica de irregularidade merece destaque por sua frequência e por seu caráter silencioso: a **lei desatualizada**.

Muitos municípios instituíram seus RPPS nas décadas de 1990 e 2000, com leis que, à época, eram conformes. As sucessivas reformas constitucionais (ECs nº 20/1998, 41/2003, 47/2005, 70/2012, 88/2015 e 103/2019) alteraram profundamente o regime jurídico previdenciário dos servidores — e uma lei local nunca revisada após essas reformas muito provavelmente contém dispositivos hoje inconstitucionais, mesmo que o RPPS, na prática, já aplique as regras atualizadas.

O Ministério da Previdência Social analisa o **texto da lei**, e não apenas a prática administrativa: se o texto contém dispositivo vedado, o critério é irregular, independentemente de o RPPS já ter, informalmente, deixado de aplicá-lo.



Na prática do RPPS

Um RPPS que decide, por “justiça social”, conceder benefício em valor superior ao previsto em lei local, sem qualquer alteração legislativa correspondente, pratica ato ilegal — a discricionariedade administrativa não autoriza contornar valor ou regra fixados em lei.

Da mesma forma, uma lei municipal de RPPS aprovada em 1996, nunca revisada, que preveja aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais e “abono de permanência especial” não previsto em norma federal, permanece uma fonte ativa de irregularidade — mesmo que a unidade gestora já aplique, informalmente, as regras da EC nº 103/2019 — até que a lei seja formalmente revogada ou alterada e a nova redação seja enviada ao Gescon-RPPS.

5. O bloco de Custeio

O bloco de Custeio verifica se as alíquotas de contribuição — dos segurados e do ente federativo — são compatíveis com a avaliação atuarial vigente, se os repasses são integrais e tempestivos, e se eventuais débitos de contribuições não repassadas estão devidamente parcelados.

A EC nº 103/2019 promoveu alterações relevantes na disciplina das contribuições para os RPPS, inclusive admitindo a instituição de alíquotas progressivas e estabelecendo parâmetros específicos para a adequação das alíquotas dos regimes próprios. A aplicação concreta dessas regras aos entes subnacionais deve ser analisada à luz das disposições constitucionais aplicáveis e da legislação de cada ente; a contribuição patronal do ente não pode ser inferior à dos segurados e deve ser suficiente para cobrir o custo do plano de benefícios apurado na avaliação atuarial.

O atraso no repasse — mesmo que parcial — configura irregularidade que impacta diretamente este bloco: o RPPS não é o responsável pelo atraso do ente, mas tem o dever de comunicar formalmente o descumprimento e adotar medidas de cobrança, sob pena de a própria omissão do gestor ser interpretada como falha de gestão.

Quando o ente acumula débitos de contribuições não repassadas, é possível formalizar acordos de **parcelamento**, com prazo geral de até 60 prestações mensais (reparcelamento admitido uma única vez, mediante lei do ente).

A EC nº 136/2025 criou modalidade especial de parcelamento, com prazo estendido de até 300 prestações mensais (25 anos), condicionada à adesão prévia ao Pró-Regularidade RPPS e à comprovação de adequação às regras da EC nº 103/2019.

Um parcelamento formalizado e com prestações em dia é considerado, para fins de CRP, cumprimento do caráter contributivo do regime; um parcelamento inadimplente — ou informal, sem cadastramento no Cadprev — não regulariza o

CRP, ainda que o ente alegue “compensação” verbal ou intenção de regularizar futuramente.

6. O bloco de Informações e Demonstrativos

A regularidade do RPPS não se resume a números corretos: depende também de que essas informações sejam formalmente prestadas ao Ministério da Previdência Social, dentro dos prazos regulamentares, por meio do sistema Cadprev-Web. Os três demonstrativos centrais são:

- **DIPR** (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses) — evidencia mensalmente as contribuições dos segurados, as contribuições patronais, os repasses efetivamente realizados, os benefícios pagos e a posição financeira consolidada do regime. Prazo: mensal, até o último dia do mês subsequente ao de referência.
- **DRAA** (Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial) — consolida os resultados da avaliação atuarial anual, incluindo passivo atuarial, ativos garantidores, resultado atuarial (superávit ou déficit), hipóteses adotadas e alíquota de contribuição necessária ao equilíbrio do regime. Prazo: anual.
- **DAIR** (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos) — evidencia os ativos em que os recursos do RPPS estão aplicados, o enquadramento da carteira aos limites da Resolução CMN vigente, a política de investimentos e os rendimentos obtidos. Prazo: trimestral.

Um RPPS pode estar financeiramente em dia — repasses corretos, alíquotas adequadas — e, ainda assim, ter o CRP suspenso por simples atraso no envio de um desses demonstrativos: o sistema federal verifica a informação prestada, não a realidade subjacente a ela. Por isso, mesmo instabilidades técnicas no próprio Cadprev não dispensam automaticamente o ente do envio — a Portaria MTP nº 1.467/2022 prevê, no art. 249, hipótese de emissão de CRP em

caráter especial diante de problema operacional do próprio sistema federal, mas essa suspensão de efeitos não é automática: depende de comunicação formal do problema pelo ente e de verificação pela SRPC/MPS.

Merece atenção especial a **taxa de juros atuarial**: a avaliação atuarial que fundamenta o DRAA deve observar parâmetros de taxa de juros definidos pelo próprio Ministério da Previdência Social, escalonados conforme a duração do passivo atuarial do regime (quanto maior o horizonte de pagamento de benefícios, maior a taxa parâmetro permitida).

A adoção de taxa superior ao limite paramétrico vigente para o exercício de referência é causa de irregularidade na própria avaliação atuarial, podendo impedir a validação do DRAA e, por consequência, comprometer o CRP — cabendo ao atuário responsável observar rigorosamente esses parâmetros a cada avaliação, e ao gestor confirmar, junto às normas vigentes à época, qual tabela de taxas se aplica ao exercício em curso.



Atenção: risco de inconformidade

A ausência de requerimentos de compensação previdenciária, o atraso no envio de um único demonstrativo trimestral, ou a adoção de hipótese atuarial fora dos parâmetros oficiais não geram, isoladamente, nenhum alarme visível na rotina do RPPS — mas cada um desses eventos é suficiente, por si só, para bloquear a emissão ou motivar a suspensão do CRP. A regularidade previdenciária não perdoa “quase certo”: um único critério irregular, por menor que pareça, interrompe toda a cadeia de benefícios federais condicionados ao certificado.

7. O bloco de Investimentos e o bloco de Governança e Certificação

O bloco de **Investimentos** verifica o enquadramento da carteira de aplicações do RPPS aos limites e segmentos definidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025, cujos parâmetros — incluindo os níveis de aderência ao Pró-Gestão RPPS que condicionam o acesso a determinadas classes de ativos — são tratados em profundidade no Capítulo 12 desta obra.

O bloco de **Governança e Certificação** verifica se dirigentes da unidade gestora, membros dos conselhos deliberativo e fiscal e membros do comitê de investimentos possuem certificação técnica válida, reconhecida pela Comissão de Certificação dos Profissionais dos RPPS (CP RPPS), nas modalidades DIRIG (dirigentes), CODEF (conselheiros) e CGINV (responsável pela gestão das aplicações e membros do comitê de investimentos) — certificações com validade máxima de 4 anos, renováveis por novo exame, por provas e análise de títulos, ou por programa de qualificação continuada.

A posse de dirigente ou conselheiro sem certificação válida no prazo legal gera irregularidade neste bloco, ainda que a pessoa tenha sido validamente nomeada ou eleita — a validade da certificação é requisito de exercício continuado da função, não apenas de investidura inicial.

8. O fluxo operacional do CRP: da emissão à suspensão e recuperação

O CRP não é emitido de forma automática e definitiva: é instrumento dinâmico, cujo fluxo pode ser descrito em seis etapas cíclicas.

Primeiro, o ente **alimenta os sistemas federais** (Cadprev, para informações previdenciárias, e Gescon-RPPS, para legislação e documentos institucionais).

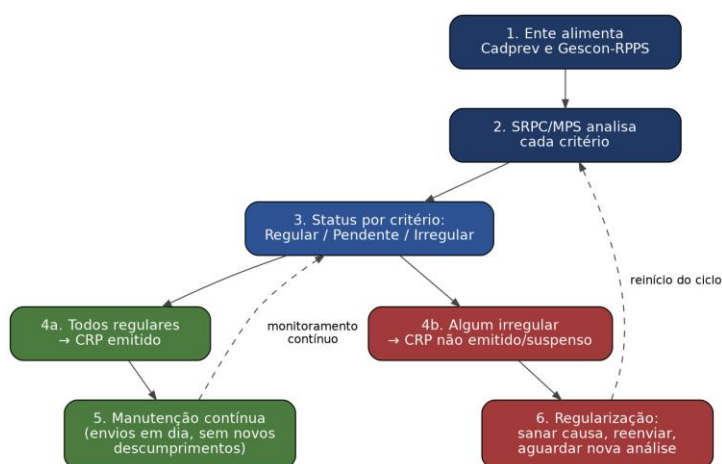
Em seguida, a Secretaria de Regime Próprio e Complementar **analisa** essas informações — de forma automática, para critérios que dependem exclusivamente de dados já inseridos nos sistemas, ou documental, para critérios que exigem análise humana da legislação enviada.

Cada critério recebe, então, um **status** (Regular, Pendente ou Irregular).

Com base no conjunto de status, o sistema realiza a **emissão ou negativa do CRP**: todos os critérios regulares emitem o certificado; qualquer critério irregular impede a emissão ou suspende o certificado já emitido.

Uma vez emitido, o CRP entra em fase de **manutenção**, exigindo que o ente continue a cumprir todos os critérios de forma contínua.

Por fim, diante de qualquer irregularidade superveniente, inicia-se o ciclo de **suspensão e regularização**: identificação do critério irregular no Extrato Previdenciário, saneamento da causa, envio das informações ou documentos corretivos, análise da SRPC/MPS e, uma vez restabelecido o status regular, reemissão do certificado.



Fluxo operacional do CRP: da alimentação dos sistemas federais à manutenção ou à regularização

A Portaria MTP nº 1.467/2022, em seu art. 249, prevê hipóteses excepcionais em que o CRP pode ser emitido mesmo com pendências em curso — o chamado, informalmente, **CRP emergencial**: quando o registro da regularidade depender de análise da SRPC já com toda a documentação enviada pelo ente; quando houver problema operacional comprovado no próprio Cadprev; ou quando o ente estiver inscrito no Pró-Regularidade RPPS e cumprindo as metas de seu plano de ação, nos termos do Anexo XVIII da Portaria.

Essa via não dispensa a regularização de mérito — apenas evita que o ente fique impedido de operar convênios e financiamentos urgentes enquanto a regularização, já em curso, é processada.

9. Lendo o Extrato Previdenciário

O Extrato Previdenciário é o documento que consolida, para cada RPPS, a situação de cada critério de regularidade organizados pelos blocos do Pró-Regularidade — é, em essência, o raio-X do CRP do ente. A leitura sistemática do Extrato segue cinco passos:

- **identificar os critérios irregulares** (os que efetivamente impedem a emissão do CRP);
- **identificar os critérios pendentes** (que podem se tornar irregulares se não resolvidos a tempo, mas ainda não bloqueiam o certificado);
- **classificar cada irregularidade por natureza** (legal, contributiva/financeira, informacional, de investimentos ou de governança);
- **avaliar a complexidade de regularização de cada uma** (baixa — ação administrativa interna e rápida, como o envio de um demonstrativo atrasado; média — depende de aprovação técnica de terceiros, como um credenciamento; ou alta — exige alteração legislativa ou decisão de colegiado); e, por fim,

- **priorizar as ações** conforme o impacto no CRP, a facilidade de resolução e o prazo disponível.

10. Construindo um plano de ação para regularização

Identificadas as irregularidades, o passo seguinte é estruturar um **plano de ação**: documento que organiza, de forma sistemática, as medidas necessárias para sanar cada uma delas.

Um bom plano de ação contém, para cada problema identificado, o critério do CRP afetado, a base normativa que fundamenta a exigência, a ação necessária para saná-lo, o responsável nominal pela execução, o prazo-limite e a evidência documental que comprovará o cumprimento.

Cinco princípios sustentam um plano de ação eficaz:

- **especificidade** (ações descritas de forma clara e mensurável, nunca genéricas como “regularizar o RPPS”);
- **responsabilização nominativa** (um responsável identificado pelo nome e pela função, nunca por uma área genérica);
- **realismo dos prazos** (ações que dependem de aprovação legislativa não podem ter prazo de poucos dias);
- **evidência obrigatória** (uma ação “concluída” sem evidência documental não é considerada regularizada pelo Ministério da Previdência Social); e
- **monitoramento periódico** (revisão semanal ou quinzenal do status de cada ação).

Em caso de adesão ao Pró-Regularidade RPPS, as metas e os prazos desse plano são formalizados junto ao Ministério e monitorados pela SRPC — seu descumprimento pode suspender os efeitos do programa e o eventual CRP emergencial dele decorrente.

Estudo de caso aplicado — A regularidade tratada como providência de última hora

O antimodelo: o caso de Cidade Esperança

O RPPS do Município de Cidade Esperança sempre teve dificuldade em manter seu CRP em dia. A gestão municipal e a equipe do RPPS tendiam a tratar a regularidade como “tarefa de última hora”, correndo para sanar pendências apenas quando o certificado estava prestes a vencer ou já suspenso.

Em determinado ano, o CRP foi suspenso por dois fatores: atraso reiterado no repasse das contribuições patronais e ausência de envio do laudo de avaliação atuarial anual dentro do prazo.

A suspensão impediu o município de receber transferência voluntária da União destinada à construção de uma nova escola, gerando insatisfação na comunidade e nos servidores.

Sob pressão, a equipe do RPPS contratou e enviou o laudo atuarial às pressas, e o ente federativo realizou aporte extraordinário para quitar as contribuições em atraso, comprometendo outras áreas do orçamento municipal.

Embora o CRP tenha sido reativado após algumas semanas, o episódio evidenciou a fragilidade da gestão da regularidade previdenciária.

Questões para diagnóstico

1. Quais falhas de governança e controle interno podem ser identificadas na gestão da regularidade previdenciária de Cidade Esperança?
2. Como a falta de planejamento e a abordagem reativa impactaram o município e o RPPS, para além da própria suspensão do CRP?
3. Que medidas preventivas poderiam ter evitado a suspensão neste caso?

Gabarito técnico comentado

1. Falhas de governança e controle interno

Houve falha clara no comprometimento da alta administração com a regularidade previdenciária, tratada como secundária. A ausência de monitoramento contínuo dos critérios do CRP e a falta de plano de ação preventivo evidenciam deficiências de controle interno, e a comunicação entre o ente federativo e a unidade gestora sobre as obrigações de repasse foi ineficaz.

2. Impactos da abordagem reativa

O impacto mais imediato foi a perda da transferência voluntária, prejudicando projeto relevante para a população. Financeiramente, o aporte extraordinário para quitar as contribuições em atraso gerou desequilíbrio orçamentário adicional. Reputacionalmente, a imagem do município e do RPPS foi abalada. A equipe do RPPS foi sobrecarregada, operando sob estresse e ampliando o risco de novos erros — um padrão que tende a se repetir, e não apenas se resolver com a regularização pontual.

3. Medidas preventivas cabíveis

- implementação de painel de conformidade previdenciária com alertas de prazos, no molde do Extrato Previdenciário e da metodologia de leitura em cinco passos tratada neste capítulo;
- fluxo de comunicação formal e periódico entre a secretaria de finanças do município e a unidade gestora sobre os repasses;
- plano de ação preventivo para cada critério do CRP, com responsáveis e prazos definidos, nos moldes propostos neste capítulo;

- auditorias internas focadas especificamente nos critérios do CRP;
- capacitação contínua de gestores e equipe sobre a importância e os requisitos da regularidade previdenciária.

Síntese executiva

1. O CRP não é um critério isolado de conformidade: é o ponto de convergência de praticamente todos os pilares tratados nesta obra, sustentado por três pilares sistêmicos — normas, informação e verificação.
2. A base constitucional do CRP está no art. 167, XIII, da CF/88, com constitucionalidade expressamente reconhecida pelo STF no RE 1.007.271 (Tema 968 da Repercussão Geral).
3. Os critérios de regularidade estão organizados em cinco blocos — Acompanhamento Legal, Custeio, Informações e Demonstrativos, Investimentos, Governança e Certificação —, e a irregularidade em qualquer um deles impede a emissão do CRP, ainda que os demais estejam plenamente regulares.
4. O Acompanhamento Legal é a porta de entrada do CRP: uma lei municipal desatualizada, com dispositivo hoje inconstitucional, gera irregularidade mesmo que o RPPS já não aplique, na prática, a regra vedada.
5. DIPR, DRAA e DAIR são os três demonstrativos centrais do bloco de Informações; o sistema federal verifica a informação prestada, não apenas a realidade subjacente — um RPPS financeiramente em dia pode ter o CRP suspenso por simples atraso de envio.
6. O Pró-Regularidade RPPS é instrumento de regularização assistida, com adesão obrigatória para parcelamentos da EC nº 136/2025 e facultativa para os demais, permitindo, em certas condições, a emissão de CRP mesmo com pendências em curso.

7. A leitura do Extrato Previdenciário em cinco passos — identificar irregulares, identificar pendentes, classificar por natureza, avaliar complexidade e priorizar — é o método indicado para transformar um diagnóstico de regularidade em plano de ação efetivo.
8. Regularizar sob pressão tende a criar novos riscos (aportes extraordinários não planejados, equipe sobrecarregada), em vez de apenas resolver o problema original.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui responsável formalmente designado para o monitoramento do CRP e do Extrato Previdenciário?				
Existe calendário de obrigações previdenciárias (DIPR mensal, DAIR trimestral, DRAA anual, repasses) com prazos e responsáveis definidos?				
A legislação local do RPPS foi revisada após cada Emenda Constitucional relevante (EC 20, 41, 47, 70, 88 e 103) e está atualizada no Gescon-RPPS?				
O ente federativo está em dia com o repasse das contribuições previdenciárias (patronal e segurados)?				
O laudo de avaliação atuarial é elaborado com hipóteses dentro dos parâmetros oficiais e enviado dentro do prazo?				
Os conselhos deliberativo e fiscal estão regularmente constituídos, com certificação válida de todos os membros?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
Há plano de ação formal para o tratamento de eventuais apontamentos que possam afetar o CRP, com responsável, prazo e evidência para cada item?				
O RPPS avalia periodicamente a pertinência de adesão ao Pró-Regularidade RPPS diante de irregularidades de alta complexidade?				
A equipe do RPPS e os gestores do ente federativo recebem treinamento periódico sobre os requisitos do CRP?				
O RPPS mantém canal de comunicação eficaz com o ente federativo para garantir o alinhamento das ações que impactam a regularidade?				

Conexão com o Capítulo 8

Ao detalhar a regularidade previdenciária e o CRP, este capítulo estabelece a base para compreender a Responsabilidade Fiscal e a Sustentabilidade dos RPPS, tema do Capítulo 8.

A manutenção do CRP está intrinsecamente ligada à observância das normas de responsabilidade fiscal, pois a irregularidade previdenciária pode gerar restrições financeiras e orçamentárias significativas para o ente federativo, impactando diretamente sua capacidade de garantir a sustentabilidade do RPPS.



Capítulo 8 — Responsabilidade Fiscal e Sustentabilidade dos RPPS

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo integra o regime de responsabilidade fiscal à gestão previdenciária, demonstrando os impactos das escolhas de custeio, aportes, despesas e obrigações do ente federativo.

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF) estabeleceu novo paradigma para a gestão das finanças públicas no Brasil, exigindo planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios.

No RPPS, a responsabilidade fiscal se manifesta na necessidade de garantir a sustentabilidade de longo prazo do regime, evitando que decisões presentes comprometam as gerações futuras de servidores e a saúde financeira do ente federativo.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender os fundamentos da responsabilidade fiscal aplicados especificamente à gestão previdenciária.
- Identificar como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual devem incorporar as obrigações do RPPS, incluindo o Anexo de Metas Fiscais.
- Reconhecer as receitas previdenciárias, as despesas com benefícios e as obrigações patronais do ente federativo.

- Distinguir aportes para cobertura de insuficiência financeira de aportes para equacionamento de déficit atuarial.
- Aplicar as exigências de registro contábil segregado e de evidenciação nos demonstrativos fiscais periódicos (RREO e RGF).
- Reconhecer os limites, vedações e responsabilidades fiscais aplicáveis à gestão previdenciária.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos de um aporte financeiro emergencial realizado sem planejamento orçamentário, atuarial e fiscal.

Problema prático de partida

Um RPPS acumula déficit atuarial crescente, evidenciado nos laudos anuais, sem que a gestão municipal implemente plano de equacionamento estruturado — sempre pressionada por outras demandas orçamentárias.

Em determinado ano, o déficit financeiro se agrava a ponto de colocar em risco o pagamento mensal dos benefícios, e o ente federativo resolve o problema com aporte extraordinário de recursos, sem dotação orçamentária prévia e sem qualquer plano de longo prazo.

- Um aporte que evita a suspensão do CRP no curto prazo resolve, de fato, o problema previdenciário?
- Por que soluções financeiras emergenciais tendem a se repetir, em vez de encerrar o ciclo de déficit?
- Que instrumentos de planejamento fiscal — já previstos na própria LRF — deveriam ter antecipado essa crise antes que ela se tornasse emergencial?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A gestão dos RPPS está intrinsecamente ligada aos princípios e diretrizes da responsabilidade fiscal. A LRF exige planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios.

A sustentabilidade dos RPPS não é apenas questão previdenciária, mas também fiscal: as obrigações do ente federativo — contribuições patronais, aportes para cobertura de insuficiências financeiras ou equacionamento de déficits atuariais — representam despesas orçamentárias significativas, e a forma como são planejadas, executadas e evidenciadas nos demonstrativos contábeis e fiscais é crucial para a conformidade com a LRF e para o equilíbrio das contas públicas.

1. Fundamentos da responsabilidade na gestão fiscal

A responsabilidade na gestão fiscal, conforme a LRF, baseia-se em planejamento, transparência, controle e responsabilização. Para os RPPS, isso significa:

- **planejamento** — a gestão previdenciária deve ser planejada em consonância com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ente, incorporando as projeções atuariais e as necessidades de custeio do RPPS;
- **transparência** — todas as informações relativas à gestão do RPPS devem ser amplamente divulgadas, permitindo controle social e fiscalização; e
- **prevenção de riscos e correção de desvios** — monitoramento contínuo do equilíbrio financeiro e atuarial, identificação de riscos e implementação proativa de planos de equacionamento de déficits.

2. Planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios

O planejamento previdenciário, na prática da LRF, não se limita a mencionar o RPPS de forma genérica na peça orçamentária: a Lei Complementar nº 101/2000 instituiu, na LDO, o **Anexo de Metas Fiscais**, que deve conter especificamente metas anuais e avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS e de seus fundos, quando houver.

Essas metas — em valores correntes e constantes — abrangem as receitas e despesas previdenciárias projetadas para o exercício e para os dois seguintes, acompanhadas da memória e da metodologia de cálculo utilizadas, além da avaliação do cumprimento das metas do ano anterior e da comparação com os três exercícios anteriores.

Um plano de custeio do RPPS que não dialoga com esse anexo específico da LDO está, tecnicamente, desconectado do instrumento de planejamento que a própria LRF criou para essa finalidade.

Na prática, isso se traduz em: a LDO deve prever as metas e prioridades para a gestão previdenciária por meio desse anexo específico; a LOA deve consignar as dotações necessárias para as obrigações do ente (contribuições patronais e aportes); a transparência se materializa na publicação dos demonstrativos contábeis e atuariais e na divulgação do relatório de gestão previdenciária; a prevenção de riscos exige avaliações atuariais periódicas, análise de cenários e reservas de contingência; e a correção de desvios, em caso de déficit, exige planos de equacionamento formais — aumento de alíquotas, reestruturação de benefícios ou aportes adicionais planejados.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 40 (regime de previdência dos servidores públicos) e art. 167 (vedações

orçamentárias, incluindo a utilização de recursos vinculados).

- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) — art. 1º (responsabilidade na gestão fiscal), art. 4º (Anexo de Metas Fiscais na LDO), art. 23 e art. 31 (vedações em caso de ausência do CRP e para cobertura de déficit previdenciário), arts. 48, 52 e 53 (transparência e Relatório Resumido da Execução Orçamentária), Seção IV do Capítulo IX (Relatório de Gestão Fiscal), art. 66 (vedação de transferências voluntárias).
- Lei nº 9.717/1998 — art. 1º (equilíbrio financeiro e atuarial), art. 2º (limites da contribuição patronal em relação à do segurado), art. 7º (exigência do CRP).
- Lei nº 4.320/1964 — normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços.
- Portaria MTP nº 1.467/2022 — critérios para o CRP e obrigações dos entes federativos e RPPS.

3. Relação entre orçamento público e RPPS

O RPPS não é entidade isolada das finanças do ente federativo: as dotações orçamentárias para contribuições patronais e aportes devem estar previstas no orçamento, sob risco de gerar passivos e comprometer a regularidade previdenciária; as despesas com aposentadorias e pensões impactam indiretamente as despesas de pessoal do ente, já que as contribuições patronais compõem o custo total de pessoal; e o descumprimento das obrigações previdenciárias pode acionar as restrições da LRF — vedação de transferências voluntárias e impossibilidade de operações de crédito —, afetando diretamente o orçamento do ente.

4. Receitas previdenciárias, despesas com benefícios e obrigações patronais

As **receitas previdenciárias** são compostas pelas contribuições dos segurados e pensionistas, pelas contribuições patronais do ente e pela rentabilidade dos investimentos — cuja arrecadação eficiente e repasse tempestivo são cruciais.

As **despesas com benefícios** correspondem ao pagamento de aposentadorias, pensões e demais benefícios, cuja projeção precisa é fundamental ao planejamento atuarial e financeiro.

As **obrigações patronais** exigem que o ente contribua com alíquota definida em lei — respeitado o limite do art. 2º da Lei nº 9.717/1998, segundo o qual a contribuição patronal não pode ser inferior à do segurado ativo nem superior ao dobro desta —, além de realizar aportes adicionais quando necessário; o descumprimento gera passivos e pode configurar irregularidade previdenciária.

5. Aportes para cobertura de insuficiências financeiras e equacionamento de déficit atuarial

Aportes são injeções de recursos do tesouro do ente no RPPS, cabíveis em duas situações distintas:

- **insuficiências financeiras**, quando as receitas correntes do RPPS não cobrem as despesas correntes com benefícios, exigindo aporte para garantir o pagamento pontual; e
- **equacionamento de déficit atuarial**, quando a avaliação atuarial aponta insuficiência de recursos para cobrir obrigações futuras, cabendo plano de equacionamento que pode prever aportes extraordinários, aumento de alíquotas ou revisão de benefícios.

É fundamental que esses aportes sejam planejados, previstos no orçamento e compatíveis com a capacidade fiscal do ente, evitando soluções emergenciais que desequilibrem as contas públicas.

6. Registros, demonstrativos e evidenciação contábil

A LRF exige rigor nos registros contábeis e na evidenciação das informações fiscais. O RPPS deve manter **contabilidade segregada**, própria e separada da contabilidade do ente federativo, permitindo identificação clara de receitas, despesas, ativos e passivos, com elaboração e publicação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado e de fluxo de caixa.

Além disso, a evidenciação contábil das obrigações previdenciárias do ente federativo — passivos atuariais e aportes a realizar — segue periodicidade própria, definida pela LRF:

- o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)**, publicado a cada bimestre (arts. 52 e 53 da LRF), deve conter demonstrativo específico de receitas e despesas previdenciárias, e o relatório do último bimestre do exercício deve vir acompanhado das projeções atuariais do regime; e
- o **Relatório de Gestão Fiscal (RGF)**, elaborado ao final de cada quadrimestre, verifica o limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal — 60% para Municípios —, devendo também conter demonstrativo previdenciário equivalente e, se o limite for ultrapassado, a indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar.



Na prática do RPPS



A gestão de um RPPS exige diálogo constante entre o dirigente da unidade gestora e a Secretaria de Finanças do ente federativo.



É comum que necessidades de aporte, especialmente em cenários de déficit atuarial, gerem tensões orçamentárias.



O gestor do RPPS deve apresentar dados atuariais claros, demonstrando o impacto de longo prazo da ausência de aportes e as consequências fiscais para o ente — de preferência amarrando essa apresentação ao próprio Anexo de Metas Fiscais da LDO, que já é o instrumento legal apropriado para essa projeção plurianual.



A comunicação proativa é o que garante que o RPPS seja tratado como prioridade fiscal, e não apenas como despesa inconveniente.

7. Limites, vedações e responsabilidades fiscais aplicáveis

A LRF impõe limites e vedações que impactam diretamente a gestão dos RPPS:

- o **limite de despesas com pessoal** — 60% da Receita Corrente Líquida para Municípios — considera

indiretamente as contribuições patronais, por serem despesas de pessoal;

- a **vedação de transferências voluntárias**, decorrente da ausência do CRP por irregularidade previdenciária, impede o ente de receber recursos da União e de contratar operações de crédito (art. 23, § 1º, da LRF); e
- o descumprimento das normas da LRF e da legislação previdenciária pode acarretar **responsabilização dos gestores** do RPPS e do ente, com sanções administrativas, civis e, quando cabível, penais.

8. Impactos previdenciários sobre o planejamento orçamentário e financeiro do ente

As decisões e a situação do RPPS impactam direta e indiretamente o planejamento do ente federativo: déficits atuariais e insuficiências financeiras geram pressão orçamentária, competindo com despesas essenciais como saúde, educação e infraestrutura; a ausência do CRP compromete a capacidade de investimento do ente; e a contratação de operações de crédito para cobrir déficits previdenciários pode aumentar o endividamento, comprometendo a saúde fiscal geral.



Atenção: risco de inconformidade



A utilização de recursos do RPPS para cobrir despesas correntes do ente federativo — salários de servidores ativos, custeio de serviços públicos não previdenciários — é inconformidade grave.

Configura desvio de finalidade e improbidade administrativa, compromete a sustentabilidade do regime e expõe o ente e seus gestores a sanções severas e à perda do CRP.

Os recursos do RPPS devem ser mantidos em contas segregadas e aplicados exclusivamente à finalidade previdenciária.

9. Riscos de utilização inadequada de recursos vinculados

Os recursos do RPPS são vinculados à finalidade previdenciária e não podem ser utilizados para outras despesas do ente.

A utilização de recursos para pagar salários de servidores ativos, custear despesas administrativas ou financiar obras não previdenciárias é **desvio de finalidade**; o gestor que assim procede pode ser enquadrado em **crime de responsabilidade** e em **improbidade administrativa**, sujeito a sanções severas.

10. Integração entre gestão fiscal, atuarial e previdenciária

A sustentabilidade dos RPPS exige abordagem integrada:

- a **gestão fiscal** garante a alocação de recursos e o cumprimento das obrigações do ente;
- a **gestão atuarial** projeta necessidades futuras e identifica desequilíbrios, subsidiando as decisões fiscais; e
- a **gestão previdenciária** administra benefícios e contribuições em conformidade com a legislação.

Essa integração é condição para que as decisões sejam tomadas com base em informações completas, e não em soluções pontuais desconectadas do planejamento de longo prazo.

11. O RPPS como Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

A LRF define como Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC) o dispêndio criado por lei, medida provisória ou ato normativo — diferente da própria LOA —, que obriga a alocação de recursos nos orçamentos dos exercícios seguintes por prazo superior a dois anos, sem margem de discricionariedade do administrador para autorizá-la ou não a

cada novo orçamento. **O custeio do RPPS é, por definição, uma DOCC:** trata-se de despesa corrente decorrente de lei, com execução que se estende por décadas.

Essa qualificação tem consequência prática direta: a própria LRF exige que todo ato que crie ou amplie uma DOCC seja instruído com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de entrada em vigor e nos dois exercícios seguintes, além de demonstrar a origem dos recursos que sustentarão essa despesa permanente.

Isso vale para qualquer decisão que amplie suas obrigações — criação de benefício, alteração de regra de custeio, ou aumento de aporte.

A origem dos recursos, nesses casos, só pode advir de redução permanente de despesa ou de aumento permanente de receita — este último mediante elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, ou criação/majoração de tributo ou contribuição — e não de expedientes orçamentários pontuais ou de superávits conjunturais.

Jurisprudência relevante

ADI 3105 e ADI 3128⁴ (STF, Tribunal Pleno, julgamento em 18/08/2004, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Cezar

⁴ EMENTAS: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURIDADE SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO VENCIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NO ATO DE APOSENTADORIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA PATRIMONIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABSOLUTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 (ART. 4º, CAPUT). REGRA NÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE FATOS GERADORES OCORRIDOS DEPOIS DO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XXXVI,

146, III, 149, 150, I E III, 194, 195, CAPUT, II E § 6º, DA CF, E ART. 4º, CAPUT, DA EC Nº 41/2003 . No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade . Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos . Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência . Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa . Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003 . Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta . Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § único, I e II). Servidor público. Vencimentos . Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade . Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões \"cinquenta por cento do\" e \"sessenta por cento do\", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003 . Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões \"cinquenta por cento do\" e \"sessenta por cento do\", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda . (STF - ADI: 3105 DF 0004950-

18.2003.0.01 .0000, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005) EMENTAS: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURIDADE SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO . VENCIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NO ATO DE APOSENTADORIA . NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA PATRIMONIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABSOLUTA . EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 (ART. 4º, CAPUT). REGRA NÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE FATOS GERADORES OCORRIDOS DEPOIS DO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA . PRECEDENTES DA CORTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I E III, 194, 195, CAPUT, II E § 6º, DA CF, E ART. 4º, CAPUT, DA EC Nº 41/2003 . No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade . Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos . Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência . Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa . Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003 . Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art . 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta . Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § único, I e II). Servidor público. Vencimentos . Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade . Tratamento discriminatório entre servidores e

Peluso) — declararam constitucional a contribuição previdenciária de inativos e pensionistas instituída pelo *caput* do art. 4º da EC nº 41/2003, mas reconheceram a inconstitucionalidade dos percentuais de isenção diferenciados entre servidores da União e dos demais entes, por ofensa à isonomia — precedente central para qualquer discussão sobre a legalidade da contribuição de inativos tratada neste capítulo.

ADC 69⁵ (STF) — trata da inclusão das despesas previdenciárias no cálculo dos gastos com pessoal para fins da LRF, reforçando

pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI: 3128 DF, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005)

⁵ EMENTA: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). ARTS. 18, CAPUT, E 19, CAPUT E §§ 1º E 2º. BASE DE CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. DIVERGÊNCIAS INTERPRETATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) E DOS VALORES PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO CÁLCULO DE GASTO COM PESSOAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DESRESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (ARTS. 24, I, E 169, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo, de forma absoluta para algumas matérias, a presença do

o entendimento de que o custeio do RPPS integra a mesma lógica de responsabilidade fiscal aplicável à folha de pagamento, e não uma rubrica orçamentária apartada.

ADI 6412 e ADI 5546⁶ (STF) — tratam da utilização dos recursos previdenciários com despesas de ensino, precedentes

princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art . 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. No plano financeiro, a Constituição estabeleceu, em seu art . 169, caput, que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios respeite os limites estipulados em lei complementar de caráter nacional, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 4. A exclusão do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e dos valores pagos a inativos e pensionistas, salvo as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, contraria diretamente os arts. 18 e 19 da Lei Complementar 101/2000 e, consequentemente, o art . 169 da Constituição Federal. Precedentes (ADI 6129 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red . p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020). 5. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente . (STF - ADC: 69 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-07-2023 PUBLIC 18-07-2023)

⁶ EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. CÔMPUTO DE GASTOS PREVIDENCIÁRIOS COMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta contra o art . 6º, II, da Lei Complementar nº 43/2002, do Estado de Pernambuco, que considera como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino as dotações orçamentárias previstas nos arts. 62, VII, e 63 da Lei Complementar estadual nº 28/2000. Tais dotações se destinam à constituição de reserva extraordinária para amortização do passivo atuarial de fundo previdenciário, no que se refere ao pessoal docente e aos demais profissionais da educação em gozo de benefício previdenciário, inclusive seus pensionistas. 2 . Embora os arts. 62, VII, e 63 da Lei Complementar nº 28/2000 tenham sido revogados pela Lei Complementar nº 511/2022, não está configurada a perda do objeto. A ausência de revogação do dispositivo impugnado nesta ação direta pode conduzir à interpretação de que ainda está autorizada a inclusão, no rol das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, de gastos feitos para

relevantes para a vedação de desvio de finalidade dos recursos do RPPS tratada neste capítulo: mesmo finalidades públicas legítimas (como a educação) não autorizam o desvio de recursos vinculados à finalidade previdenciária.

cobertura de eventuais insuficiências financeiras do fundo previdenciário. 3 . A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que a definição do que sejam despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino constitui matéria de diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/1988), ou mesmo de normas gerais sobre educação (art. 24, IX e § 1º, CF/1988), de competência privativa da União. 4 . Ao exercer essa competência, o ente central editou os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que, ao contrário do ato impugnado, não incluem nesse rol os gastos previdenciários. Logo, há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese . 5. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: É inconstitucional lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. (STF - ADI: 6412 PE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023) EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. CÔMPUTO DE GASTOS PREVIDENCIÁRIOS COMO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO . PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, I e IV, da Lei nº 6 .676, de 13 de novembro de 1998, do Estado da Paraíba, que inclui nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino a remuneração e os encargos de professores e servidores inativos. 2. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que a definição do que sejam despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino constitui matéria de diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/1988), ou mesmo de normas gerais sobre educação (art . 24, IX e § 1º, CF/1988), de competência privativa da União. 3. Ao exercer essa competência, o ente central editou os arts. 70 e 71 da Lei nº 9 .394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que, ao contrário do ato impugnado, não incluem nesse rol os gastos previdenciários. Logo, há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese. 4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: É inconstitucional lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino . (STF - ADI: 5546 PB, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023)

12. Renúncia de receita e a natureza contributiva do RPPS

Por definição constitucional, não cabe renúncia de receita no âmbito do RPPS: por ser regime necessariamente contributivo, toda a arrecadação prevista (contribuições dos segurados, contribuições patronais e, quando houver, receitas do fundo previdenciário) deve ser efetivamente cobrada e vertida ao regime — desonerar previamente qualquer dessas fontes, sem contrapartida de custeio equivalente, compromete diretamente o equilíbrio financeiro e atuarial que a Constituição e a Lei nº 9.717/1998 exigem.

Diretriz editorial: o tema da contribuição de inativos e pensionistas envolve controvérsia judicial e legislativa em curso (inclusive proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional), cujo status deve ser verificado em fonte oficial atualizada antes da publicação desta obra, e não tratado como matéria pacificada.



Na prática do RPPS

- ✓ Antes de propor qualquer ampliação de benefício ou redução de alíquota do RPPS, o gestor deve produzir — e submeter ao conselho deliberativo e à Secretaria de Finanças do ente — a estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pela LRF para toda DOCC, cobrindo o exercício de vigência e os dois seguintes, com a fonte de custeio permanente correspondente.
- ✓ A ausência desse estudo prévio é, por si, motivo de questionamento pelo Tribunal de Contas, independentemente do mérito da medida proposta.

Estudo de caso aplicado — O aporte sem planejamento

O antimodelo: o caso de Vila Nova

O Município de Vila Nova possuía RPPS com déficit atuarial crescente, evidenciado nos laudos anuais. A gestão municipal, pressionada por outras demandas orçamentárias, vinha postergando a implementação de plano de equacionamento robusto.

Em determinado ano, o déficit financeiro se tornou tão crítico que o pagamento dos benefícios corria risco. Para evitar a suspensão do CRP e as consequentes restrições, o prefeito decidiu realizar aporte extraordinário de R\$ 10 milhões, utilizando recursos de superávit de arrecadação do ICMS, sem prévia dotação orçamentária específica e sem plano de longo prazo para o equacionamento do déficit atuarial.

Questões para diagnóstico

1. Qual a principal falha no planejamento fiscal e previdenciário do Município de Vila Nova?
2. A decisão de realizar o aporte extraordinário, embora tenha evitado a suspensão do CRP no curto prazo, pode gerar quais riscos fiscais e previdenciários a médio e longo prazo?
3. Que medidas de governança e responsabilidade fiscal poderiam ter sido adotadas para evitar essa situação de emergência?

Gabarito técnico comentado

1. Principal falha no planejamento

A falha central foi a ausência de planejamento fiscal e previdenciário de longo prazo. O déficit atuarial crescente era alerta que exigia plano de equacionamento estruturado, com previsão orçamentária e medidas sustentáveis — inclusive por

meio do próprio Anexo de Metas Fiscais da LDO, instrumento já previsto na LRF exatamente para essa finalidade e que, aparentemente, não foi utilizado como deveria. A postergação da solução levou à crise emergencial.

2. Riscos a médio e longo prazo

No plano **fiscal**, o aporte sem dotação orçamentária prévia pode ter comprometido outras áreas do orçamento municipal, e a ausência de plano de equacionamento significa que o déficit continuará a crescer, exigindo novos aportes futuros e criando dependência insustentável do tesouro municipal. No plano **previdenciário**, a falta de plano de equacionamento efetivo mantém o RPPS em desequilíbrio atuarial, colocando em risco a capacidade de pagamento de benefícios no futuro — a solução paliativa não resolveu a causa-raiz. No plano **legal**, a ausência de dotação orçamentária específica para o aporte pode gerar questionamentos do Tribunal de Contas sobre a legalidade da despesa.

3. Medidas de governança e responsabilidade fiscal cabíveis

- elaboração e implementação de plano de equacionamento do déficit atuarial, com metas, prazos e fontes de custeio sustentáveis;
- previsão dos aportes necessários no PPA, na LDO (via Anexo de Metas Fiscais) e na LOA, garantindo compatibilidade orçamentária e transparência da obrigação;
- criação de comitê de acompanhamento do déficit atuarial, com participação da Secretaria de Finanças e do RPPS, para monitorar a evolução e a execução do plano;
- comunicação transparente da situação atuarial e do plano de equacionamento à sociedade e aos servidores.

Síntese executiva

1. A responsabilidade fiscal é pilar essencial da sustentabilidade dos RPPS, e a gestão previdenciária deve estar integrada ao planejamento orçamentário do ente federativo — não tratada como capítulo à parte das finanças públicas.
2. A LRF já oferece o instrumento apropriado para esse planejamento plurianual específico do RPPS: o Anexo de Metas Fiscais da LDO, frequentemente subutilizado na prática.
3. A evidenciação contábil das obrigações previdenciárias segue periodicidade legal própria — bimestral no RREO, quadrimestral no RGF —, e não apenas anual.
4. Aportes para insuficiência financeira e para equacionamento de déficit atuarial são situações distintas, com tratamentos e prazos diferentes, e ambos exigem previsão orçamentária prévia.
5. A utilização de recursos vinculados do RPPS para despesas correntes do ente é desvio de finalidade e configura, potencialmente, crime de responsabilidade e improbidade administrativa.
6. Um aporte emergencial, sem dotação orçamentária e sem plano de equacionamento, resolve o sintoma imediato (risco de suspensão do CRP), mas não a causa-raiz do déficit — tendendo a se repetir.
7. A integração entre gestão fiscal, atuarial e previdenciária é o que permite decisões fundamentadas em informação completa, em vez de soluções pontuais desconectadas do planejamento de longo prazo.
8. O custeio do RPPS é, tecnicamente, uma Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC): toda ampliação de benefício ou de obrigação previdenciária exige estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro e indicação da fonte de custeio permanente, nos termos da LRF. Por ser regime contributivo, não cabe renúncia de receita no âmbito do RPPS.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O PPA, a LDO (Anexo de Metas Fiscais) e a LOA do ente federativo preveem as obrigações de custeio e os aportes necessários ao RPPS?				
As contribuições patronais são repassadas integralmente e dentro do prazo pelo ente federativo?				
Existe plano de equacionamento de déficit atuarial, com cronograma e fontes de recursos previstos no orçamento?				
Os recursos do RPPS são mantidos em contas segregadas e utilizados exclusivamente para finalidade previdenciária?				
Os demonstrativos fiscais periódicos (RREO bimestral, RGF quadrimestral) evidenciam as obrigações previdenciárias do ente?				
O gestor do RPPS participa ativamente do processo de planejamento orçamentário do ente?				
Há monitoramento contínuo da situação fiscal do ente e de seu impacto sobre o RPPS?				
O RPPS e o ente possuem políticas para prevenir a utilização inadequada de recursos vinculados?				
A equipe do RPPS e os gestores do ente recebem treinamento sobre as implicações da LRF na gestão previdenciária?				

Conexão com o Capítulo 9

Ao abordar a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade dos RPPS, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 9: Custeio, Equilíbrio Financeiro e Equilíbrio Atuarial.

A responsabilidade fiscal exige que o custeio do RPPS seja adequado e que o equilíbrio financeiro e atuarial seja constantemente monitorado e, se necessário, equacionado.

As decisões fiscais do ente federativo impactam diretamente a capacidade de financiamento do RPPS, e a gestão atuarial fornece as projeções e os dados necessários para um planejamento fiscal responsável e sustentável.



Capítulo 9 — Custeio, Equilíbrio Financeiro e Equilíbrio Atuarial

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo demonstra que o custeio adequado e a gestão atuarial responsável constituem pilares de legalidade, sustentabilidade e proteção dos benefícios.

A sustentabilidade de um RPPS repousa sobre dois pilares interligados: o custeio adequado e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Sem plano de custeio que reflita a realidade demográfica e econômica do corpo de segurados, e sem monitoramento constante desse equilíbrio, o RPPS estará fadado a crises de liquidez e solvência, comprometendo sua capacidade de honrar compromissos com servidores e pensionistas.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Distinguir equilíbrio financeiro de equilíbrio atuarial e compreender por que ambos são necessários, mas não intercambiáveis.
- Identificar as fontes de financiamento do RPPS e a lógica de definição de alíquotas e bases de cálculo.
- Compreender os elementos essenciais de uma avaliação atuarial e interpretar seus resultados (déficit, superávit, provisões matemáticas).

- Reconhecer as medidas de equacionamento de déficit atuarial disponíveis, incluindo a segregação da massa entre Fundo em Repartição e Fundo em Capitalização.
- Avaliar a governança das hipóteses atuariais e a importância de sua revisão periódica e independente.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos de manter alíquotas de custeio descoladas da realidade atuarial por conveniência política.

Problema prático de partida

Um RPPS acumula déficits atuariais crescentes ao longo de anos, com o atuário responsável recomendando reiteradamente, em laudos anuais, o aumento de alíquotas e a realização de aportes adicionais.

A gestão municipal, preocupada com a impopularidade dessas medidas, opta por manter as alíquotas inalteradas e realizar aportes insuficientes, sem atualizar a lei municipal de custeio.

- Por que uma recomendação técnica reiterada, e nunca implementada, tende a agravar — e não apenas manter — o problema original?
- O que diferencia uma decisão política legítima sobre alíquotas de uma omissão que compromete a sustentabilidade do regime?
- Que sinais deveriam ter alertado o conselho deliberativo antes que o descompasso se tornasse crônico?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A legislação previdenciária, em especial a Lei nº 9.717/1998 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, estabelece a obrigatoriedade de que os RPPS sejam organizados com base em normas de

contabilidade e atuária que garantam seu equilíbrio financeiro e atuarial.

A gestão do RPPS não pode ser pautada por decisões políticas de curto prazo que ignorem as projeções de longo prazo: exige abordagem técnica, transparente e responsável, que assegure a perenidade do sistema.

Fábio Zambitte Ibrahim, em sua análise das sucessivas reformas previdenciárias brasileiras, observa que boa parte da instabilidade normativa do sistema decorre justamente do descompasso entre o horizonte de decisão política — de curto prazo, vinculado a mandatos e ciclos eleitorais — e o horizonte técnico da equação atuarial, que se mede em décadas.

Essa tensão, na visão do autor, não se resolve com reformas legislativas isoladas, mas com a internalização, pela própria gestão previdenciária, da lógica atuarial como parâmetro permanente de decisão — exatamente o problema que a segregação da massa e as demais medidas de equacionamento tratadas neste capítulo buscam corrigir, quando a omissão política já produziu desequilíbrio acumulado.

1. Conceitos de equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial

Embora frequentemente usados de forma intercambiável, são conceitos distintos e complementares.

O **equilíbrio financeiro** refere-se à capacidade do RPPS de honrar suas despesas correntes (principalmente pagamento de benefícios) com suas receitas correntes (contribuições e rendimentos de aplicações) em determinado período, geralmente anual — é análise de fluxo de caixa de curto prazo; sua ausência pode exigir aportes emergenciais ou uso de reservas, o que não é sustentável no longo prazo.

O **equilíbrio atuarial** é conceito de longo prazo, que avalia a capacidade do RPPS de honrar todos os compromissos futuros com segurados e beneficiários, comparando o passivo atuarial

(valor presente das obrigações futuras) com o ativo atuarial (valor presente das receitas futuras e dos bens e direitos já acumulados). O desequilíbrio atuarial, ou déficit atuarial, indica que as receitas futuras projetadas são insuficientes para cobrir as despesas futuras, exigindo medidas corretivas.

A busca por ambos os equilíbrios é dever permanente da gestão do RPPS e do ente federativo, conforme a Constituição Federal.

2. Plano de custeio e fontes de financiamento

O plano de custeio define como o RPPS será financiado, elaborado com base na avaliação atuarial, estabelecendo as fontes de recursos necessárias ao equilíbrio financeiro e atuarial.

As principais fontes são: **contribuições dos segurados** (descontadas da remuneração dos ativos e dos proventos de aposentados e pensionistas); **contribuições patronais** (pagas pelo ente federativo, em alíquota suficiente para cobrir sua parte no financiamento); e **rendimentos de aplicações e investimentos** (rentabilidade dos recursos acumulados, crucial para o equilíbrio atuarial de longo prazo).

O plano de custeio deve ser revisado periodicamente, em conjunto com a avaliação atuarial.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 40 (regras gerais dos RPPS), art. 149 (contribuições sociais) e art. 201 (regras gerais da previdência social).
- Emenda Constitucional nº 103/2019 — altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição, incluindo a possibilidade de alíquotas progressivas.
- Lei nº 9.717/1998 — regras gerais para organização e funcionamento dos RPPS.

- Portaria MTP nº 1.467/2022 — parâmetros e diretrizes gerais, incluindo requisitos de equilíbrio atuarial e plano de equacionamento.
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) — impacto sobre o custeio dos RPPS, especialmente quanto à dedutibilidade de despesas com pessoal (art. 19, § 1º, VI, “c”).
- Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) — regulamentação técnica de contadores e atuários.

3. Contribuições dos segurados, pensionistas e ente federativo

As **contribuições dos segurados e pensionistas** são compulsórias, descontadas diretamente da folha, com alíquotas definidas em lei — podendo variar por faixa de remuneração desde a EC nº 103/2019, que permitiu alíquotas progressivas.

As **contribuições do ente federativo (patronal)** devem ser repassadas integralmente e em dia, calculadas atuarialmente para cobrir a parte do ente no custeio; o atraso ou a falta de repasse constitui irregularidade grave, com sérias consequências para o ente e para o RPPS.

4. Alíquotas, bases de cálculo e responsabilidades contributivas

As **alíquotas** devem ser estabelecidas por lei, com base em estudos atuariais que garantam suficiência de recursos; a EC nº 103/2019 trouxe a possibilidade de alíquotas progressivas por faixa salarial.

As **bases de cálculo** geralmente correspondem à remuneração de contribuição do servidor, excluídas parcelas indenizatórias.

Quanto às **responsabilidades contributivas**, o ente federativo tem responsabilidade primária de garantir o custeio — por contribuições patronais ou aportes adicionais para equacionamento —, e segurados e pensionistas têm o dever de contribuir conforme a legislação.

5. Avaliação atuarial e seus principais elementos

A avaliação atuarial é o estudo técnico que projeta receitas e despesas do RPPS no longo prazo, determinando o equilíbrio atuarial e a necessidade de ajustes no plano de custeio — instrumento fundamental de gestão e transparência.

Seus elementos incluem: **base de dados** (informações sobre segurados e beneficiários); **hipóteses atuariais** (premissas demográficas, econômicas e financeiras); **metodologia de cálculo** (modelos matemáticos e estatísticos para projeção); e **resultados** (equilíbrio atuarial, passivo atuarial, plano de custeio recomendado, provisões matemáticas).

Deve ser realizada anualmente por atuário independente e habilitado, com laudo enviado ao Ministério da Previdência Social.

6. Resultado atuarial, déficit, superávit e provisões matemáticas

O resultado da avaliação pode indicar **déficit atuarial** (passivo maior que ativo atuarial, exigindo plano de equacionamento), **superávit atuarial** (ativo maior que passivo, podendo permitir revisão de alíquotas ou melhoria de benefícios, sempre com cautela e base técnica) ou apenas confirmar as **provisões matemáticas** já constituídas — reservas técnicas calculadas atuarialmente que representam o valor presente das obrigações futuras.

7. Plano de amortização e medidas de equacionamento

Em caso de déficit atuarial, ente federativo e RPPS são obrigados a elaborar e implementar plano de equacionamento, que pode incluir: aumento das alíquotas de contribuição (segurados e ente); aportes adicionais do ente federativo; revisão do plano de benefícios (respeitados os direitos adquiridos); melhoria da gestão de investimentos, dentro dos limites de risco permitidos; e revisão das hipóteses atuariais para maior precisão.

O plano de amortização deve ser aprovado por lei, com cronograma, metas e prazos definidos.

Quando o estabelecimento de plano de amortização convencional é inviável para o ente — diante de percentuais de alíquotas suplementares ou de aportes que seriam necessários em magnitude incompatível com sua capacidade fiscal —, a legislação prevê a **segregação da massa** como medida alternativa de equacionamento: a separação dos segurados e beneficiários em dois fundos distintos, o **Fundo em Repartição** e o **Fundo em Capitalização**.

O Fundo em Repartição opera em regime de repartição simples — as contribuições cobrem apenas o custo corrente, sem acumulação de reservas —, e eventuais insuficiências são cobertas por transferências financeiras do ente federativo, que não são dedutíveis do cálculo da despesa total com pessoal para fins da LRF (art. 19, § 1º, VI, “c”).

O Fundo em Capitalização, por sua vez, mantém a lógica de acumulação de reservas para os benefícios programados, com suas despesas dedutíveis normalmente.

A segregação da massa só se considera implementada a partir de lei específica do ente, acompanhada de separação orçamentária, financeira e contábil efetiva — não bastando previsão formal sem essa separação de fato.

Jurisprudência relevante

ADI 6568⁷ (STF) — trata da alteração da segregação de fundos vinculados ao RPPS, precedente diretamente relacionado à segregação da massa tratada neste tópico, ao discutir os limites para a reorganização financeira e contábil dos fundos previdenciários já constituídos.

ADIN 6483⁸ (STF) — discute a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, tema

⁷ EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR N. 15.511/2020 E DECRETO N. 55.451/2020 DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNDOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REALOCAÇÃO DE RECURSOS DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM CAPITALIZAÇÃO PARA FUNDO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, deliberar no sentido de a) converter a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e b) pela improcedência da presente ação direta, nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, deliberar no sentido de a) converter a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e b) pela improcedência da presente ação direta, nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023.(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.568 RIO GRANDE DO SUL RELATORA: CARMEM LÚCIA - DJE publicado em 09/03/2023)

⁸ DESPACHO: 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação -- CNTE, contra o art. 2º da Lei nº 14.250, de 18 de fevereiro de 2020, do Estado da Bahia, especificamente na parte em que alterou a redação dos arts. 69, 71, §§ 2º e 3º, da Lei nº 11.357, de 6 de janeiro de 2009, do mesmo ente federado. 2. Transcrevo, a seguir, os dispositivos impugnados: "Art. 2º - A Lei nº 11.357, de 06 de janeiro de 2009, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e modificações: (\...) 'Art. 69 - Incidirá

central para a correta apuração das alíquotas tratadas neste capítulo.

ADIN 5944 e ADIN 2521⁹ (STF) — tratam, respectivamente, da majoração escalonada de alíquota de contribuição

porém, é objeto de impugnação em uma série de ações diretas ajuizadas contra a Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova reforma na Previdência Social (v. ADIs 6.255, 6.258, 6.271 e 6.361, todas sob a minha relatoria) . Nesses processos, apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão. 8. Diante disso, e considerando que a constitucionalidade do art. 149, § 1º-A, da Constituição é questão prejudicial à análise da presente ação direta, adoto, da mesma forma, o procedimento estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868/1999 . 9. Determino, assim, as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa desse Estado, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se . Brasília, 5 de agosto de 2020. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (STF - ADI: 6483 AC 0097968-43.2020.1 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020)

⁹ EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 167, DE 2016, DO CEARÁ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES . REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO ESCALONADO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 22%. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL . VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. 1. Preliminares rejeitadas. A Associação Nacional dos Defensores Públicos possui legitimidade ativa para questionar, em controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, normas estaduais atinentes à majoração de alíquotas de contribuições previdenciárias incidentes sobre o funcionalismo público cearense . Ainda que os associados não correspondam à totalidade dos afetados pelo objeto, resta caracterizada a pertinência temática da associação de classe de âmbito nacional no caso dos autos. 2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida na ação direta encontra-se pacificada no âmbito deste STF, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social .

Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j . 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel . Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; e ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p . 24/09/2018. 3. Não ofende a razoabilidade ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento escalonado das alíquotas de contribuição previdenciária, de 11% a 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado do Ceará e destinado a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A e 1º-B, da Constituição da República . 4. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, quando projeto de lei não venha guarnecido de cálculos atuariais e estudos financeiros que demonstrem, ao ver dos contribuintes, a exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Na melhor das hipóteses, cuida-se de irregularidade legística, passível de saneamento mediante a comprovação de deficit financeiro ou atuarial que justificava a medida fiscal. 5 . Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. (STF - ADI: 5944 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023) EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N . 7.551, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1977. PERDA PARCIAL DE OBJETO. LEI ESTADUAL N . 28, DE 14 DE JANEIRO DE 2000. ALÍQUOTA DE 14% COBRADA DOS SEGURADOS. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA . 1. Implicam o prejuízo parcial do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade a superveniente alteração substancial das normas impugnadas, ausente aditamento da inicial, ou a revogação de parte delas. 2. É razoável e proporcional a alíquota de 14% cobrada dos segurados de regime próprio de previdência e calculada com base na remuneração percebida . 3. Conforme disposto no Tema n. 933 da repercussão geral, a criação ou a majoração de alíquota de contribuição social, quando promovida com o propósito de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo regime, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, não produz efeito confiscatório nem atenta contra o princípio da irredutibilidade remuneratória. 4 . Pedido conhecido em parte e, nessa extensão, julgado improcedente. (STF - ADI: 2521 PE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento:

previdenciária e da majoração de alíquota de contribuição de servidores ao RPPS, delimitando os parâmetros de validade para alterações de alíquota promovidas pelos entes federativos.

AD1 6122¹⁰ (STF) — trata da alíquota mínima de 14% de contribuição dos servidores, patamar estabelecido pela EC nº 103/2019 e tratado no Capítulo 8 desta obra.

25/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023)

¹⁰ EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO.MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMA Nº 933 DA REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, conhecer da presente ação direta e julgar improcedente o pedido formulado, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.031, de 12 de dezembro de 2018, do Estado da Bahia, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais de 12% para 14%, nos termos do voto do Relator (STF - BRASÍLIA, SESSÃO VIRTUAL DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022.MINISTRO GILMAR MENDES - RELATOR - DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 12/12/2022 - ATA Nº 215/2022. DJE Nº 251)



Na prática do RPPS

- ✓ A gestão do custeio e do equilíbrio atuarial exige colaboração estreita entre a unidade gestora, a secretaria de finanças do ente federativo e o atuário responsável.
- ✓ Reuniões periódicas para discutir os resultados da avaliação atuarial e as necessidades de custeio, e um comitê de acompanhamento atuarial com representantes de todas as partes interessadas, favorecem o alinhamento e a tomada de decisões conjuntas — especialmente relevante quando a alternativa em discussão é algo tão estrutural quanto a segregação da massa, que exige lei específica e separação contábil efetiva.

8. Hipóteses atuariais e governança das premissas

As hipóteses atuariais são a base da avaliação e devem ser definidas com rigor técnico e transparência: **revisão periódica** (anual, para refletir mudanças demográficas, econômicas e sociais); **consistência** (entre si e com a realidade do RPPS); **transparência** (metodologia e hipóteses divulgadas, permitindo fiscalização e controle social); e **independência** (definição por atuário independente, sem interferência política).

9. Acompanhamento da execução do plano de custeio

O plano de custeio não é documento estático: sua execução deve ser acompanhada de perto, com monitoramento constante das receitas e despesas, da arrecadação das contribuições e da rentabilidade dos investimentos, identificando e corrigindo prontamente desvios significativos em relação ao planejado.



Atenção: risco de inconformidade



A manutenção de alíquotas de contribuição abaixo do necessário, por pressão política ou desconhecimento técnico, é um dos maiores riscos de inconformidade e de desequilíbrio atuarial. Essa prática pode gerar alívio temporário para o orçamento do ente ou para o bolso dos servidores, mas cria passivo atuarial crescente que, no futuro, exigirá medidas muito mais drásticas — aportes vultosos, segregação da massa em condições desfavoráveis ou reformas previdenciárias severas.

10. Transparência e comunicação do resultado atuarial

A transparência é princípio fundamental: o resultado da avaliação atuarial, o plano de custeio e as medidas de equacionamento devem ser amplamente divulgados a segurados, beneficiários, órgãos de controle e sociedade, com comunicação clara, acessível e didática, explicando conceitos técnicos de forma compreensível.

Estudo de caso aplicado — A alíquota mantida por conveniência política

O antimodelo: descompasso entre avaliação atuarial, plano de custeio e legislação local

Um município de médio porte possui RPPS que, há anos, apresenta déficits atuariais crescentes. O atuário responsável, em avaliações anuais, recomenda reiteradamente o aumento de alíquotas (patronal e dos segurados) e a realização de aportes adicionais para equacionar o déficit.

A gestão municipal, preocupada com a impopularidade de tais medidas, opta por não implementá-las, mantendo as alíquotas inalteradas e realizando aportes insuficientes, muitas vezes sem previsão orçamentária adequada. A lei municipal do plano de

custeio nunca foi atualizada para refletir as necessidades atuariais.

Os laudos de avaliação atuarial dos últimos cinco anos apontam, todos, déficit atuarial e recomendam aumento de alíquotas.

As atas do conselho deliberativo registram a apresentação dos laudos, mas nunca uma deliberação efetiva sobre a implementação das recomendações.

As leis orçamentárias anuais preveem aportes ao RPPS em valores sistematicamente inferiores aos recomendados.

Questões para diagnóstico

1. Quais são as principais falhas de governança e conformidade neste caso?
2. Quais os riscos de curto e de longo prazo para o RPPS e para o ente federativo?
3. Quais as responsabilidades dos agentes envolvidos — gestores municipais, conselheiros do RPPS e atuário?

Gabarito técnico comentado

1. Falhas de governança e conformidade

Há desrespeito reiterado às recomendações atuariais, que constituem a base técnica para a sustentabilidade do regime; inobservância da legislação, com a lei municipal de custeio desatualizada em relação à realidade atuarial e às exigências federais; falta de planejamento orçamentário, com aportes não previstos adequadamente na LOA; omissão do conselho deliberativo, que recebe os laudos mas não delibera sobre as medidas necessárias, falhando em seu dever de fiscalização; e falta de transparência, com a situação real do RPPS não comunicada de forma eficaz à população e aos servidores.

2. Riscos de curto e longo prazo

No **curto prazo**, há risco de desequilíbrio financeiro, com dificuldade de pagamento pontual dos benefícios, e de irregularidade previdenciária, levando à perda do CRP e às restrições da LRF. No **longo prazo**, o agravamento do déficit atuarial compromete a solvência do regime e a capacidade de pagar benefícios futuros, podendo levar a reformas previdenciárias mais drásticas — aumento abrupto de alíquotas, redução de benefícios dentro dos limites legais, ou mesmo a necessidade de segregação da massa em condições bem menos favoráveis do que se tivesse sido adotada preventivamente — ou a aportes ainda maiores do tesouro municipal.

3. Responsabilidades dos agentes envolvidos

Os **gestores municipais** podem ser responsabilizados por improbidade administrativa (por omissão), por infração à LRF e à legislação previdenciária, ao não adotarem as medidas necessárias ao equilíbrio do RPPS. Os **conselheiros do RPPS** podem ser responsabilizados por omissão em seu dever de fiscalização e deliberação, por não exigirem a implementação das recomendações atuariais e por não alertarem os órgãos de controle. O **atuário**, embora tenha cumprido seu papel de alertar sobre o déficit, deve assegurar que suas recomendações e os riscos da não implementação sejam comunicados de forma inequívoca e devidamente registrada.

Plano de ação recomendado:

- atualização da legislação municipal de custeio, com alíquotas e fontes de financiamento adequadas às recomendações atuariais;
- elaboração de plano de equacionamento do déficit atuarial, com cronograma e metas claras — avaliando, inclusive, se a magnitude do déficit já justifica estudo específico sobre segregação da massa;

- previsão dos aportes necessários no PPA, na LDO e na LOA, garantindo compatibilidade orçamentária;
- fortalecimento da governança, com capacitação dos conselheiros quanto ao seu papel de fiscalização e deliberação;
- ampla divulgação da situação atuarial do RPPS e do plano de equacionamento, promovendo educação previdenciária;
- criação de comitê de acompanhamento do plano de equacionamento, com participação do ente federativo e do RPPS.

Síntese executiva

1. Equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial são conceitos complementares, mas distintos: o pagamento regular de benefícios hoje não comprova, por si só, a sustentabilidade de longo prazo do regime.
2. O plano de custeio deve ser construído e revisado com base na avaliação atuarial anual, e não descolado dela por conveniência orçamentária ou política.
3. A avaliação atuarial exige base de dados robusta, hipóteses tecnicamente consistentes e independência do atuário responsável.
4. Diante de déficit atuarial, o plano de equacionamento — aumento de alíquotas, aportes adicionais, revisão de benefícios ou de hipóteses — deve ser aprovado por lei, com cronograma e metas.
5. Quando o plano de amortização convencional é inviável pela magnitude das medidas exigidas, a segregação da massa entre Fundo em Repartição e Fundo em Capitalização é alternativa prevista em norma federal específica, mas exige lei própria e separação orçamentária, financeira e contábil efetiva.
6. A manutenção de alíquotas descoladas da realidade atuarial, por conveniência política, não elimina o déficit:

apenas o posterga e o agrava, exigindo medidas futuras mais drásticas.

7. A responsabilidade pelo equacionamento do déficit é compartilhada entre gestores municipais, conselheiros do RPPS e atuário responsável, cada qual com deveres específicos de ação, fiscalização e comunicação técnica.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS realiza avaliações atuariais anuais por atuário independente e habilitado?				
O laudo de avaliação atuarial é analisado e efetivamente deliberado pelo conselho deliberativo?				
O plano de custeio está atualizado e em conformidade com a avaliação atuarial mais recente?				
As alíquotas de contribuição são suficientes para garantir o equilíbrio atuarial do RPPS?				
O ente federativo repassa integralmente e em dia as contribuições patronais?				
Em caso de déficit atuarial, existe plano de equacionamento aprovado por lei, com cronograma e fontes definidas?				
Se a magnitude do déficit o justificar, foi avaliada tecnicamente a alternativa de segregação da massa?				
Os aportes para equacionamento estão previstos no PPA, na LDO e na LOA?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
As hipóteses atuariais são revisadas anualmente e refletem a realidade do RPPS?				
O resultado da avaliação atuarial e o plano de custeio são amplamente divulgados a segurados e sociedade?				

Conexão com o capítulo 10

Ao detalhar o custeio, o equilíbrio financeiro e atuarial, e a importância da avaliação atuarial, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 10: Administração de Benefícios, Legalidade e Segurança Jurídica.

A concessão e a manutenção de benefícios devem estar em estrita conformidade com o plano de custeio e as projeções atuariais, garantindo que as regras de elegibilidade e cálculo sejam sustentáveis e que os direitos dos segurados sejam protegidos dentro de um arcabouço de segurança jurídica.



Capítulo 10 — Administração de Benefícios, Legalidade e Segurança Jurídica

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo aborda a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios como processos sujeitos a controles, evidências e estrita observância das normas constitucionais, federais e locais.

A administração de benefícios é uma das funções mais sensíveis da gestão previdenciária: envolve a análise de direitos individuais, a aplicação de regras legais complexas e a garantia da segurança jurídica tanto para o segurado quanto para o próprio regime.

Concessão, revisão e manutenção devem ser conduzidas com rigor técnico, transparência e estrita observância normativa, para evitar pagamentos indevidos, questionamentos judiciais e desequilíbrios financeiros.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Identificar os benefícios que compõem o plano de benefícios de um RPPS e sua base normativa.
- Distinguir regras permanentes de regras de transição, especialmente após a EC nº 103/2019.
- Diferenciar direito adquirido de expectativa de direito, aplicando corretamente a legislação no tempo.
- Estruturar o processo administrativo previdenciário, com instrução, motivação e decisão adequadas.

- Implementar revisão periódica de benefícios, auditoria e controles de prevenção de pagamentos indevidos.
- Aplicar os princípios da LGPD ao tratamento de dados pessoais nos processos de benefícios.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos da concessão de benefício com base em regra de transição inadequada.

Problema prático de partida

Um servidor solicita aposentadoria por tempo de contribuição, e a equipe de benefícios, sem análise aprofundada das regras de transição aplicáveis, concede o benefício com base em regra que não corresponde exatamente à sua situação — desconsiderando idade mínima ou pedágio eventualmente exigíveis. Meses depois, auditoria interna identifica que o servidor não preenchia os requisitos daquela regra específica, e que o benefício foi concedido em valor superior ao devido.

- Como um erro de enquadramento normativo, e não de má-fé, ainda assim gera passivo real para o RPPS?
- O que a Administração Pública deve fazer diante de um ato de concessão que se revela ilegal, mesmo depois de já produzir efeitos?
- Que controles, se existentes antes da concessão, teriam evitado esse erro?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A legalidade é o princípio basilar de todo o processo de administração de benefícios: cada ato de concessão ou revisão deve encontrar respaldo na legislação vigente à época da

aquisição do direito, respeitando direitos adquiridos e regras de transição.

A segurança jurídica assegura que as decisões administrativas sejam estáveis, previsíveis, e que os segurados tenham confiança na proteção de seus direitos previdenciários.

1. Plano de benefícios do RPPS

O plano de benefícios é o conjunto de prestações previdenciárias oferecidas a segurados e dependentes, definido pela legislação local em conformidade com as diretrizes gerais da Constituição Federal e da legislação federal (Lei nº 9.717/1998 e Portaria MTP nº 1.467/2022), devendo ser sustentável do ponto de vista atuarial e financeiro, como parte integrante do plano de custeio.

Os principais benefícios incluem: aposentadoria por idade; aposentadoria por tempo de contribuição (regra anterior à EC 103/2019, com regras de transição); aposentadoria por invalidez; pensão por morte; auxílio-doença; e salário-maternidade.

A Portaria MTP nº 1.467/2022 detalha requisitos e regras de cálculo para cada benefício, servindo de referência à legislação local.

2. Regras permanentes e regras de transição

A EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência) alterou significativamente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, instituindo **regras permanentes** — aplicáveis a quem ingressou no serviço público após sua promulgação, geralmente com idade mínima e tempo de contribuição mais elevados — e **regras de transição** — destinadas a quem já estava no serviço público antes da EC, mas ainda não havia cumprido os requisitos anteriores, suavizando o impacto da reforma com requisitos intermediários.

A correta aplicação dessas regras, e de suas interações, é crucial para evitar erros na concessão de benefícios.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 40 (regras gerais dos RPPS), art. 194 (Seguridade Social) e art. 201 (RGPS, subsidiariamente).
- Emenda Constitucional nº 103/2019 — altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição.
- Lei nº 9.717/1998 — regras gerais para organização e funcionamento dos RPPS.
- Portaria MTP nº 1.467/2022 — parâmetros e diretrizes gerais.
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD) — tratamento de dados pessoais.
- Legislação local do ente federativo (lei instituidora, plano de benefícios, estatutos e regulamentos).

Atenção: os parâmetros específicos de idade, tempo de contribuição e pedágio de cada regra de transição variam conforme o dispositivo aplicável da EC nº 103/2019 e a legislação local; devem ser verificados em suas fontes oficiais.

3. Aposentadorias e pensões por morte

São os benefícios de maior impacto financeiro e atuarial.

As **aposentadorias** incluem a modalidade por idade (com requisitos de idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo, conforme a EC nº 103/2019 e a legislação local), a por invalidez (exigindo laudo médico pericial que comprove incapacidade total e permanente, com cálculo que pode variar conforme a origem da invalidez) e as especiais (para servidores com deficiência ou em atividades de risco, com requisitos diferenciados).

A **pensão por morte** é concedida aos dependentes do segurado falecido — cônjuge, companheiro, filhos menores ou inválidos, pais, irmãos —, com valor e duração variáveis conforme idade do dependente, tempo de união e número de dependentes. A análise desses benefícios requer verificação rigorosa de todos os requisitos legais e correta aplicação das fórmulas de cálculo.

Daniel Pulino (2001)¹¹, autor de referência sobre a aposentadoria por invalidez, destaca que esse benefício é, entre todos os previdenciários, o que mais exige diálogo constante entre a análise jurídica e a perícia médica: a incapacidade não é um conceito puramente clínico, mas jurídico-clínico, que depende da avaliação conjunta da condição de saúde do segurado e das exigências do cargo efetivo que ocupava — o que explica por que a mera apresentação de um laudo médico, sem contextualização funcional, é insuficiente para fundamentar a concessão ou a manutenção do benefício. Destaca o autor:

A aferição da invalidez não se resume, portanto, numa comprovação de ordem exclusivamente médica embora seja uma condição necessária para a edição do ato de concessão do benefício compreendido um juízo complexo, em que se deve avaliar a concreta possibilidade do segurado conseguir retirar do próprio trabalho renda suficiente para manter sua subsistência em patamares, senão iguais, ao menos compatíveis com aqueles que apresentavam antes de sua incapacitação. (Pulino, 2001, p. 125-126)

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2026), autores do principal manual de direito previdenciário utilizado no país, reforçam que a correta aplicação das regras de cálculo de benefícios exige sempre a identificação precisa da

¹¹ PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTr, 2001.

norma vigente à época da aquisição do direito¹² — a mesma lógica de direito intertemporal tratada no Capítulo 2 desta obra —, sendo esse, em sua experiência doutrinária, o erro mais recorrente na análise de processos de aposentadoria e pensão em regimes próprios.

4. Requisitos, cálculos e documentação

Cada tipo de benefício tem requisitos específicos de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo, com cálculo por fórmulas predefinidas, que podem considerar a média das remunerações de contribuição, fator previdenciário (em algumas regras de transição) e outras variáveis.

A documentação comprobatória — documentos pessoais, comprovantes de tempo de contribuição (CTC, certidões), comprovantes de remuneração, laudos médicos e declarações de dependência — é fundamental para a instrução do processo; sua ausência ou inconsistência pode levar a indeferimento ou a diligências que atrasam a concessão.

5. Direitos adquiridos, expectativas de direito e segurança jurídica

Segundo a doutrina o **direito adquirido**¹³ representa uma conquista definitiva no patrimônio jurídico do segurado,

¹² [...] A regra básica de aplicação das normas de Direito Previdenciário é a de que, havendo modificações no curso do tempo, aplica-se a regra vigente ao tempo do fato que acarreta a sua aplicação, mesmo que o requerimento de um benefício ou serviço se dê em data posterior à revogação da norma anterior. Trata-se da utilização da máxima “tempus regit actum”, com o que não pode uma norma posterior, menos benéfica que a anterior, retroagir para alcançar situações jurídicas já ocorridas [...] (Castro e Lazzari, 2026, p. 53)

¹³ [...] constitui-se num dos recursos de que se vale a Constituição para limitar a retroatividade da lei. Com efeito, esta está em constante mutação; o Estado

caracterizando-se pela implementação integral de todos os requisitos legais antes de qualquer alteração legislativa.

Quando um indivíduo cumpre as exigências estabelecidas pela norma vigente à época, adquire um direito que lhe pertence de forma consolidada e irrevogável.

Esse direito, uma vez incorporado ao seu acervo jurídico, permanece exercitável a qualquer tempo, mesmo após a revogação da norma em que se fundamentava.

Assim, a legislação posterior não pode prejudicar aquele que já havia satisfeito integralmente os requisitos, pois isso violaria princípios fundamentais de justiça e proteção do indivíduo perante o Estado.

A **expectativa de direito**¹⁴, por sua vez, situa-se em posição distinta do direito adquirido, embora frequentemente confundida com este. Ela ocorre quando o segurado iniciou o processo de cumprimento dos requisitos legais, mas ainda não os completou integralmente no momento da alteração legislativa.

Nessa situação, o indivíduo não possui ainda um direito consolidado, mas apenas uma perspectiva de adquiri-lo no futuro, caso mantenha o cumprimento das condições estabelecidas.

cumprir o seu papel exatamente na medida em que atualiza as suas leis. No entanto, a utilização da lei em caráter retroativo, em muitos casos, repugna porque fere situações jurídicas que já tinham por consolidadas no tempo, e esta é uma das fontes principais da segurança do homem na terra [...] (Bastos, 1994, p. 43)

¹⁴ [...] Todos os aposentados e pensionistas, portanto, possuem direito adquirido, não só em relação à existência da aposentadoria, como situação jurídica já concretizada, mas também em relação aos valores e regras de atualização dos proventos recebidos, regidos pela constituição e legislação atuais, inatacáveis por meio de proposta de emenda constitucional, uma vez que, nas palavras de Limongi França, “a diferença entre expectativa de direito e direito adquirido está na existência, em relação a este, de fato aquisitivo específico já configurado por completo [...]” (Moraes, 2026, p. 462)

As regras de transição surgem precisamente para proteger essas expectativas, criando mecanismos que permitam ao segurado completar seu direito sob condições mais favoráveis ou sob a legislação anterior, evitando que mudanças normativas frustrem seus esforços já iniciados.

A distinção entre direito adquirido e expectativa de direito é essencial para a correta aplicação da legislação temporal e constitui responsabilidade fundamental das unidades gestoras de previdência social. Como ressaltam Castro e Lazzari (2026, p. 58)¹⁵, não caracteriza direito adquirido o simples fato de estar filiado a um Regime de Previdência Social se todos os requisitos ainda não foram implementados.

A jurisprudência dominante é clara ao afirmar que não existe direito adquirido a regime jurídico, ou seja, a pessoa não pode invocar a permanência de um sistema legal apenas porque estava vinculada a ele quando de sua vigência.

Portanto, a mudança legislativa pode legitimamente alterar as expectativas daquele que ainda não havia reunido todas as condições para postular a prestação previdenciária, ainda que tenha iniciado o cumprimento de alguns requisitos.

Asseveram ainda os autores que “havendo adquirido o direito à época em que vigorava a disposição normativa anterior, é ele

¹⁵ [...] Não caracteriza direito adquirido o fato de um indivíduo já estar filiado a um Regime de Previdência Social, para efeito de pretensão de ultratividade de normas que vierem a ser revogadas antes que se tenham implementado todos os requisitos legais para o exercício do direito. Em suma, como costuma frisar a jurisprudência dominante, “não há direito adquirido a regime jurídico”. Se ao tempo da modificação da norma o indivíduo não tinha ainda possibilidade de postular a prestação previdenciária, a mudança legislativa pode alterar sua expectativa. A possibilidade de edição de regras de transição, embora defendida ardorosamente pela doutrina portuguesa como direito daqueles que se encontram em vias de adquirir o direito, não encontra base jurídica tal que seja assegurada aos detentores de expectativa de direito [...] (Castro e Lazzari, 2026, p. 58)

exercitável a qualquer tempo, mesmo após a revogação da norma jurídica em que se baseia” (Castro e Lazzari, 2026, p. 58).

A **segurança jurídica**¹⁶ emerge como princípio fundamental que permeia toda essa discussão, garantindo estabilidade, previsibilidade e confiabilidade nas relações jurídicas entre o Estado e os cidadãos. Conforme aponta Sarlet (2004, p. 6-7), esse princípio não se restringe apenas à proteção do direito adquirido, mas estende-se também à proteção da confiança legítima daqueles que se encontram em processo de aquisição de direitos, bem como à proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais.

A segurança jurídica exige que as regras não sejam alteradas retroativamente em prejuízo do segurado e que as decisões administrativas sejam consistentes, fundamentadas e previsíveis, criando um ambiente de confiança mútua entre administração e administrados.

Além disso, a segurança jurídica integra-se aos elementos nucleares do Estado de Direito consagrado na Constituição de 1988, sendo indissociável da ordem jurídico-constitucional brasileira.

¹⁶ [...] o direito à segurança não se restringe, por sua vez, a estas dimensões e abrange, para além de um direito à segurança jurídica e social, um direito geral à segurança, no sentido de um direito à proteção [por meio de prestações normativas e materiais] contra atos — do poder público e de outros particulares — violadores dos diversos direitos pessoais, igualmente parece evidente. Isto deflui tanto de uma série de previsões expressas e específicas no texto constitucional (despontando aqui a formulação genérica adotada pelo Constituinte no artigo 5º, caput, da CF), quanto do reconhecimento de deveres gerais e especiais de proteção que resultam diretamente da dimensão jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, na condição de expressões de uma ordem de valores comunitária e que, pelo ângulo subjetivo, levou expressiva parte da doutrina a reconhecer a existência de correspondentes direitos à proteção. Da mesma forma, inquestionável a conexão direta entre a segurança jurídica (nas suas diversas manifestações) e as demais dimensões referidas, notadamente da segurança social e pessoal [...] (Sarlet, 2004, p. 6-7)

Ela não se limita à dimensão puramente normativa, mas abrange também a proteção da confiança e a garantia de que os direitos sociais, particularmente os de cunho existencial como os benefícios previdenciários, não sofrerão ingerências arbitrárias do Estado.

Essa proteção é especialmente relevante no âmbito da segurança social, onde a previdência social constitui direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana e à sua proteção contra vulnerabilidades. Destaca Sarlet (2004):

“parece-nos que um dos desafios principais a serem enfrentados e vencidos é o da adequada hierarquização entre o direito à segurança jurídica (que não possui — convém frisá-lo — uma dimensão puramente individual, já que constitui elemento nuclear da ordem objetiva de valores do Estado de Direito como tal) e a igualmente fundamental necessidade de, sempre em prol do interesse comunitário, proceder aos ajustes que comprovadamente se fizerem indispensáveis, já que a possibilidade de mudanças constitucionalmente legítimas e que correspondam às necessidades da sociedade como um todo (mas também para a pessoa individualmente considerada) carrega em si também um componente de segurança que não pode ser desconsiderado.” (Sarlet, 2004, p. 37)

Portanto, a aplicação correta da legislação temporal em matéria previdenciária exige que as unidades gestoras compreendam profundamente essas três categorias jurídicas e suas inter-relações.

Ao respeitar o direito adquirido, proteger as expectativas legítimas através de regras de transição e garantir a segurança jurídica em suas múltiplas manifestações, o sistema previdenciário cumpre não apenas obrigações legais, mas também reafirma seu compromisso com a justiça social e a proteção dos direitos fundamentais dos segurados.

Essa abordagem equilibrada assegura que mudanças legislativas necessárias possam ocorrer sem sacrificar aqueles que já investiram em suas contribuições e expectativas, mantendo a confiança no sistema e a estabilidade das relações jurídicas.

Jurisprudência relevante

ADI 5389¹⁷ (STF) — trata das regras de pensão por morte no RGPS e no RPPS da União, relevante para a interpretação sistemática das regras de pensão tratadas neste capítulo.

¹⁷ EMENTA Direito previdenciário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15. Seguro-desemprego, seguro-defeso e pensão por morte. Ausência de violação do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da isonomia. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se discutem modificações realizadas pelas Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15, oriundas da conversão das MP nºs 665/14 e 664/14, respectivamente, no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as MP nºs 664/14 e 665/15 preencheram o requisito da urgência e observaram a vedação constante do art. 246 da Constituição Federal; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se as questionadas alterações atinentes à pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros ainda ofenderam o princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. 4. Inexistiu ofensa à vedação constante do art. 246 da Constituição Federal, na medida em que a EC nº 20/98 não promoveu alteração substancial nas normas constitucionais que se conectam com as disposições legais questionadas. 5. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte, não importaram em ofensa a esse princípio. O núcleo essencial dos benefícios foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivo i) assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos

ADI 7051¹⁸ (STF) — trata do cálculo da pensão por morte conforme o art. 23 da EC nº 103/2019, delimitando a aplicação

intertemporais, e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS e do RPPS dos servidores públicos federais, e ii) corrigir incentivo adverso e distorção antes existente . Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis. 6. A exigência de 18 (dezoito) contribuições e de, ao menos, 2 (dois) anos de casamento com o segurado até a data do óbito, para a concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro por 3 (três), 6 (seis), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, ou de maneira vitalícia, a depender da faixa etária do beneficiário, i) é compatível com o caráter contributivo do sistema previdenciário; ii) está alinhada com os propósitos constitucionais da previdência social, bem como com a correção de incentivo adverso e da distorção antes existente; e iii) é harmônica com o objetivo de se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos citados regimes previdenciários e com a justiça social. É certo, ainda, que a lei previu pensão por morte proporcional e razoável na hipótese de não observância de alguma daquelas duas condições . Inexistiu ofensa ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Ação direta julgada improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia". (STF - ADI: 5389 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024)

¹⁸ EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DAS REGRAS DE PENSÃO POR MORTE DA EC 103/2019. 1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão de ação direta de inconstitucionalidade que julgou improcedente a pretensão formulada, de forma a declarar a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social. 2. Recurso que pede a manifestação expressa da Corte sobre os seguintes pontos: (i) não teria se considerado que a pensão por morte não é o principal benefício previdenciário pago e não seria o mais relevante para o equilíbrio atuarial; (ii) os critérios de elegibilidade para a pensão não teriam sido propriamente questionados na ação, mas sim a conjugação do sistema de cotas com a incapacidade simulada de quem falece em atividade; (iii) haveria omissão quanto a precedentes do STF em matéria de contribuição previdenciária . 3.

da regra de cota familiar e cota por dependente instituída pela reforma.

ARE 1314490 (Tema 1167 da Repercussão Geral)¹⁹ — define o momento de incidência do teto remuneratório constitucional no cálculo da pensão por morte, tema relevante para a correta apuração do valor do benefício.

A visão global da Reforma da Previdência justifica, também para a pensão por morte, uma postura de autocontenção da Corte, como consignado no acórdão. Além disso, os gastos com a pensão por morte, ainda que menores do que os com a aposentadoria, não são irrelevantes em uma perspectiva sistêmica. A previsão de conjugação das cotas de pensão por morte com a incapacidade simulada foi objeto de expressa resposta jurisdicional, que abordou também a mencionada questão de contributividade do sistema, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante . 4. Nesse contexto, a análise dos embargos de declaração revela um intuito apenas infringente do julgado desta Corte, demonstrando, pela via imprópria, mera irresignação com o resultado do julgamento que não acolheu a pretensão do requerente, ora embargante. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos . (STF - ADI: 7051 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)

¹⁹ TEMA 1167 - Definição do momento de incidência do teto remuneratório do serviço público no cálculo de pensão por morte estabelecido no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 41/2003. RELATOR: MIN. FLÁVIO DINO - LEADING CASE: ARE 1314490 - DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 37, XI, e 40, § 7º, da CF, a metodologia de cálculo do valor da pensão por morte dos servidores públicos do Estado de São Paulo, especialmente o momento de incidência do abatimento decorrente do teto constitucional (artigo 37, XI, da CF), se antes ou depois da aplicação do limite previsto nos incisos do § 7º do artigo 40 da Constituição Federal. TESE: O valor correspondente aos proventos ou à remuneração do instituidor da pensão por morte, para os fins do art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve considerar apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado, excluídos os valores que excedam o teto ou subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição, posto que sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios.

RE 1408525 (Tema 1289 da Repercussão Geral)²⁰ — trata do percentual de gratificação de desempenho devida a inativos e pensionistas, com reflexos diretos sobre o cálculo de proventos e pensões.

RE 1372723 (Tema 1224 da Repercussão Geral)²¹ — define os índices de reajustamento de benefícios no RPPS da União,

²⁰ TEMA 1289 - Possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela. - Relator(a):MIN. CÁRMEN LÚCIA - LEADING CASE:RE 1408525 - DESCRIÇÃO:Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 40. § 8º da Constituição Federal, na redação da EC 20/1998 e art. 7º da EC 41/2003, a possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela. TESE: 1. Reafirma-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (Tema 983). 2. Mera alteração do limite mínimo da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social -- GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social em função do desempenho institucional e individual, não afasta a natureza pro labore faciendo da parcela, sendo inaplicável aos servidores públicos inativos.

²¹ TEMA 1224 - Reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão, pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008. - RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI - LEADING CASE:RE 1372723 - DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40, caput, §§ 4º, 8º e 12 (na redação da Emenda Constitucional 41/2003), 61, § 1º, II, "a", 169, § 1º, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal e artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003, a possibilidade de aposentadorias dos servidores públicos e de pensões dos respectivos dependentes, concedidas sem paridade com os valores dos servidores em atividade, serem reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme Orientação Normativa 03/2004 do Ministério da Previdência Social, até a edição da Medida Provisória 431/2008, convertida na Lei 11.784/2008, que alterou a Lei 10.887/2004, e passou a prever expressamente o índice de reajuste. TESE: É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo

parâmetro de referência para a análise de reajustes em RPPS estaduais e municipais.

RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral)²² — reconhece o direito de escolha, pelo segurado, da regra de

mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008.

²² TEMA 1102 - Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. RELATOR(A): MIN. MARCO AURÉLIO. LEADING CASE: RE 1276977 - DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º; 5º, caput; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201 da Constituição Federal, bem como do art. 26 da Emenda Constitucional nº 103/19, se é possível a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26/11/99, data da publicação da Lei nº 9.876/99. TESE: 1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. ANOTAÇÕES NUGEP: Tese fixada anteriormente: \"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.\"

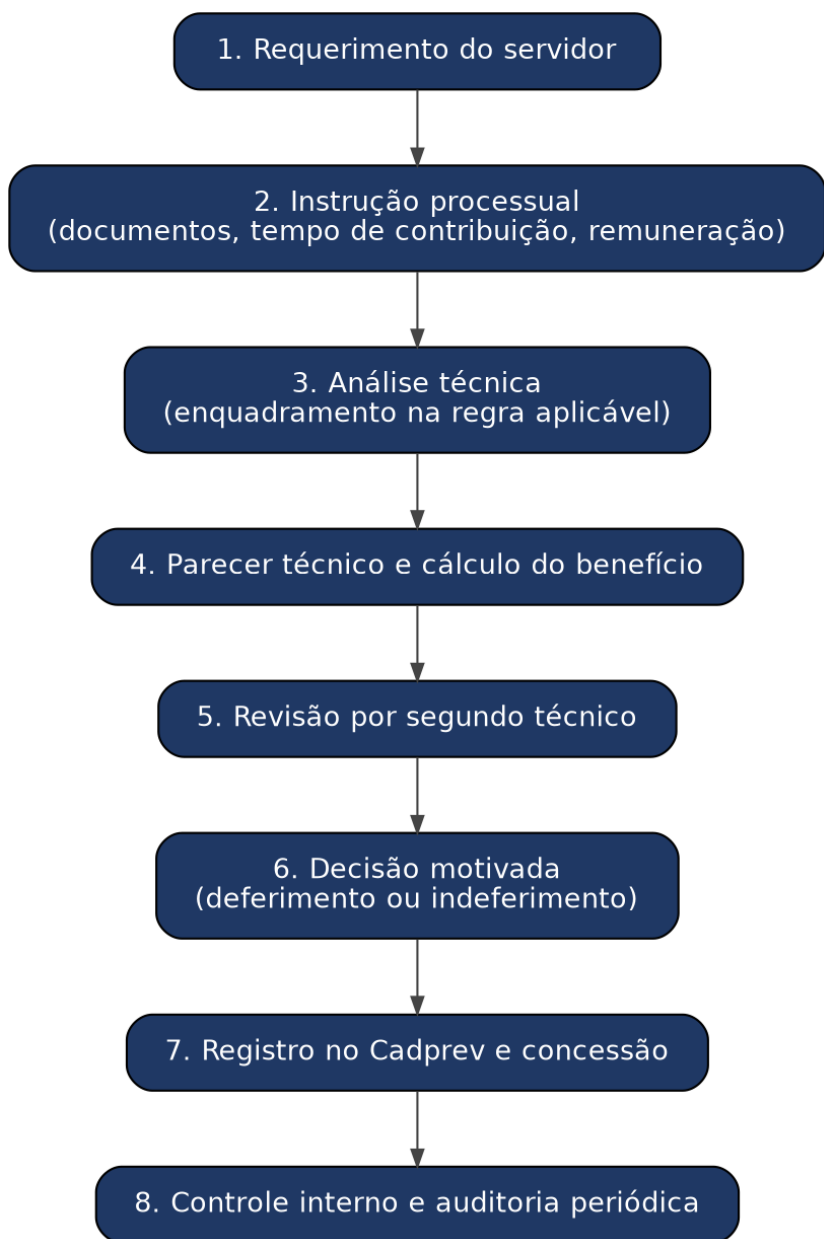
cálculo de benefício mais favorável dentre as aplicáveis ao seu caso, tema diretamente relacionado à correta identificação da regra de transição tratada neste capítulo.

6. Processo administrativo previdenciário

O processo administrativo é o conjunto de atos que regem solicitação, análise e decisão sobre benefícios, observando devido processo legal, contraditório e ampla defesa: requerimento (formalização do pedido); instrução (coleta de documentação, diligências, pareceres técnicos); análise (verificação dos requisitos e cálculo); decisão (deferimento ou indeferimento motivado); comunicação (notificação ao segurado); e recurso (possibilidade de recorrer de decisão desfavorável).

A Portaria MTP nº 1.467/2022 estabelece diretrizes para essa organização processual.

Fluxograma — Processo de concessão de aposentadoria



Fluxo do processo de concessão de aposentadoria, da instrução ao controle interno

A revisão por segundo técnico (etapa 5) e o controle interno periódico (etapa 8) são as duas barreiras que, segundo o estudo de caso deste capítulo, mais frequentemente faltam nos processos que resultam em concessão de benefício com base em regra inadequada.



Na prática do RPPS



A equipe de benefícios deve ter acesso a sistema informatizado que permita **registro detalhado** do histórico funcional e contributivo do servidor, **simulação de benefícios** com base nas diferentes regras (permanentes e de transição) e **geração de pareceres técnicos** que fundamentem a decisão.



É fundamental **fluxo de trabalho** bem definido, com **segregação de funções** entre quem instrui, quem analisa e quem decide, e **registro documental completo** de todos os atos.

7. Instrução processual, motivação e decisão administrativa

A instrução processual deve ser completa e imparcial, reunindo todos os elementos necessários à decisão.

A **motivação** da decisão administrativa é requisito essencial: o ato deve ser fundamentado em fatos e na legislação aplicável, de forma clara e objetiva, indicando os fundamentos legais e fáticos. A ausência de motivação pode levar à nulidade do ato.

8. Revisão de benefícios, auditoria e prevenção de pagamentos indevidos

A administração de benefícios não se encerra com a concessão: exige **revisão periódica** (prova de vida, cessação de invalidez, alteração de dependência), **auditoria** (interna e externa, para identificar erros, fraudes e pagamentos indevidos) e **prevenção**

de pagamentos indevidos (controles internos robustos, conferência de dados, integração com outros sistemas como folha de pagamento e óbitos).

A recuperação de valores pagos indevidamente é dever do RPPS, observado o devido processo legal.



Atenção: risco de inconformidade

A pressa em atender o segurado, ou a falta de conhecimento técnico aprofundado sobre as regras de transição, pode levar à concessão de benefício com base em tempo de contribuição fictício, remunerações não comprovadas ou regra de transição incorretamente aplicada. Isso gera passivo para o RPPS e risco de responsabilização para os gestores — mesmo quando não há qualquer indício de má-fé, apenas erro técnico de enquadramento normativo.

9. Atendimento, orientação e educação previdenciária

Um bom atendimento é essencial para a credibilidade do RPPS: canais de atendimento acessíveis (presencial, telefônico, online), orientação clara sobre direitos e procedimentos, e ações de educação previdenciária (palestras, cartilhas, materiais informativos) que conscientizem os segurados sobre seus direitos, deveres e a importância da sustentabilidade do regime. Transparência e comunicação eficaz reduzem a judicialização e fortalecem a confiança.

10. Proteção de dados pessoais nos processos de benefícios

A LGPD aplica-se integralmente aos RPPS. Dados pessoais de segurados e dependentes, especialmente dados sensíveis (saúde, filiação), devem ser tratados com rigorosa observância de seus princípios: finalidade (uso restrito à finalidade previdenciária), adequação e necessidade (coleta apenas do estritamente necessário), segurança (medidas técnicas e administrativas contra acessos não autorizados) e transparência (informação clara aos titulares).

A unidade gestora deve ter política de proteção de dados e treinar seus colaboradores.

Estudo de caso aplicado — O benefício concedido com base em regra inadequada

O antimodelo: a análise incompleta do vínculo e da regra aplicável

Um servidor público municipal, com 58 anos de idade e 30 anos de contribuição (sendo 20 anos de serviço público e 10 anos no cargo efetivo), solicita aposentadoria por tempo de contribuição.

A equipe de benefícios, sem análise aprofundada das regras de transição da EC 103/2019, concede o benefício com base em regra que exigia apenas 30 anos de contribuição, sem considerar idade mínima ou pedágio eventualmente aplicável à sua situação.

Meses depois, auditoria interna identifica a irregularidade: o servidor não preenchia os requisitos daquela regra específica, e o benefício foi concedido em valor superior ao devido.

Questões para diagnóstico

1. Que falhas técnicas, e não necessariamente de má-fé, podem explicar a concessão de um benefício com base em regra inadequada?
2. Qual o dever da Administração diante de um ato de concessão que se revela ilegal, mesmo depois de já produzir efeitos e gerar expectativa no beneficiário?
3. Que controles preventivos teriam reduzido significativamente o risco desse erro?

Gabarito técnico comentado — diagnóstico de falhas e engenharia reversa do erro

1. Falhas técnicas identificáveis

Houve falha na identificação da regra de transição efetivamente aplicável à situação específica do servidor; possível interpretação incorreta da documentação comprobatória de tempo de contribuição, de serviço público e no cargo; ausência de segregação de funções que permitisse segunda análise por outro técnico; possível falta de capacitação da equipe sobre as regras de transição da EC 103/2019, reconhecidamente complexas; e pressão por celeridade no atendimento, que pode ter levado a análise superficial.

2. Dever da Administração diante do ato ilegal

O princípio da legalidade foi violado, pois a concessão não se baseou na regra efetivamente aplicável; o princípio da segurança jurídica foi comprometido, pois a decisão, embora já produzindo efeitos, é ilegal e passível de revisão e anulação — a Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos ilegais, mesmo após gerarem efeitos, respeitado o prazo decadencial e assegurado o devido processo legal (contraditório e ampla defesa) ao servidor afetado.

3. Controles preventivos cabíveis

- checklist detalhado e específico para cada tipo de benefício e cada regra de transição, verificando todos os requisitos e documentos antes da decisão;
- revisão obrigatória de todo processo de concessão por segundo técnico ou supervisor qualificado, antes da decisão final;
- simuladores de benefícios que incorporem as diferentes regras e transições, reduzindo erros manuais de enquadramento;
- capacitação intensiva e continuada da equipe sobre as regras de transição da EC 103/2019, com estudos de caso práticos.

Plano de ação recomendado:

- revisão do processo, com anulação motivada do ato de concessão indevida, comunicação ao servidor e reabertura de novo processo de análise;
- capacitação intensiva da equipe sobre as regras da EC 103/2019 e suas transições;
- implementação de checklist detalhado por tipo de benefício;
- instituição de revisão obrigatória por segundo técnico para todos os processos de concessão;
- desenvolvimento ou uso de simuladores de benefícios que incorporem as regras vigentes;
- abertura de processo administrativo para recuperação dos valores pagos indevidamente, com contraditório e ampla defesa assegurados.

Síntese executiva

1. A administração de benefícios é o cerne da atuação de um RPPS, e exige rigorosa observância da legalidade e da segurança jurídica.
2. A correta aplicação das regras permanentes e de transição da EC nº 103/2019 exige conhecimento técnico aprofundado, e não apenas familiaridade genérica com a reforma previdenciária.
3. Direito adquirido e expectativa de direito exigem tratamento jurídico distinto — a diferenciação correta entre ambos é condição de legalidade da decisão.
4. A instrução processual completa e a motivação expressa da decisão são requisitos essenciais, cuja ausência pode levar à nulidade do ato.
5. Um benefício concedido com base em regra inadequada pode gerar passivo real para o RPPS mesmo sem qualquer indício de má-fé — o erro técnico de enquadramento normativo já é suficiente para caracterizar irregularidade.
6. A Administração tem o dever de rever seus próprios atos ilegais, mesmo após já produzirem efeitos, respeitados o prazo decadencial e o devido processo legal.
7. Revisão periódica, auditoria e segregação de funções (segunda análise técnica) são os controles mais eficazes para prevenir pagamentos indevidos antes que se consolidem.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui plano de benefícios atualizado e em conformidade com a legislação federal e local?				
A equipe de benefícios está capacitada para aplicar				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
corretamente as regras permanentes e de transição da EC 103/2019?				
Existe fluxo de trabalho formalizado para concessão, revisão e manutenção de cada tipo de benefício?				
Todos os processos são instruídos com documentação completa e devidamente verificada?				
As decisões de concessão e revisão são motivadas e fundamentadas na legislação aplicável?				
Há revisão obrigatória por segundo técnico antes da decisão final de concessão?				
O RPPS realiza auditorias periódicas nos benefícios concedidos para identificar e corrigir irregularidades?				
Existem controles internos para prevenir pagamentos indevidos e garantir prova de vida dos beneficiários?				
Há política de proteção de dados pessoais, com equipe treinada sobre a LGPD?				
O RPPS promove ações de educação previdenciária para seus segurados?				

Conexão com o Capítulo 11

Ao detalhar a administração de benefícios, a legalidade e a segurança jurídica, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 11: Compensação Previdenciária.

A correta concessão de benefícios e a precisa contagem do tempo de contribuição são pré-requisitos fundamentais para a gestão eficiente da compensação previdenciária, que exige organização documental, controle rigoroso e monitoramento constante para evitar perdas de receitas e garantir a sustentabilidade do RPPS.



Capítulo 11 — Compensação Previdenciária: Governança, Controles e Resultados

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo trata a Compensação Previdenciária (COMPREV) como processo técnico, financeiro e estratégico, exigente de organização documental, controle e monitoramento contínuo.

Embora frequentemente tratada como rotina administrativa de segundo plano, a COMPREV é fonte relevante de receita para o RPPS e, quando negligenciada, converte-se em passivo silencioso capaz de comprometer o equilíbrio financeiro do regime sem que isso seja percebido a tempo.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender os fundamentos da contagem recíproca e da compensação financeira entre regimes previdenciários.
- Identificar a base constitucional e legal da COMPREV e os prazos e procedimentos por ela estabelecidos.
- Distinguir regime instituidor de regime de origem, e compreender o papel da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).
- Descrever o fluxo processual de requerimento, análise, compensação e revisão, incluindo as atualizações do Novo COMPREV.
- Reconhecer os controles necessários sobre dados cadastrais, vínculos e tempos de contribuição.

- Gerir créditos, débitos e valores retroativos com transparência contábil.
- Aplicar indicadores de desempenho e elaborar plano de saneamento para riscos e inconsistências da COMPREV.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os efeitos institucionais da ausência de gestão ativa da compensação previdenciária.

Problema prático de partida

O RPPS do Município de Serra Alta nunca formalizou um único requerimento de compensação previdenciária junto ao INSS ou a outros regimes de origem, apesar de grande parte de seus servidores efetivos ter histórico de contribuições anteriores ao RGPS ou a outros entes. Não há setor, responsável formal ou rotina definida para a COMPREV: o tema simplesmente nunca constou da pauta de nenhuma reunião do conselho deliberativo em oito anos de existência do regime.

- O que esse silêncio administrativo, por si só, já revela sobre a gestão previdenciária de Serra Alta?
- Que tipo de perda financeira pode existir sem que apareça em nenhum demonstrativo contábil do RPPS?
- A quem cabe identificar esse risco antes que uma auditoria externa o faça?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A Compensação Previdenciária (COMPREV) é mecanismo fundamental para a sustentabilidade dos RPPS e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Instituída pela Lei nº 9.796/1999, visa equilibrar as contas entre regimes previdenciários quando um segurado contribui para

mais de um regime ao longo da vida laboral e se aposenta, ou tem seu benefício concedido, por um deles.

A COMPREV garante que o regime pagador do benefício receba de volta as contribuições correspondentes ao tempo de serviço prestado no outro regime.

Para os RPPS, a COMPREV representa importante fonte de receita, especialmente em cenário de transição demográfica e de reformas previdenciárias. A gestão da compensação, no entanto, é processo complexo, que exige organização documental rigorosa, controles internos eficazes e monitoramento constante.

A negligência nesse processo pode resultar em perdas significativas de receita, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

1. Fundamentos da contagem recíproca e da compensação previdenciária

A COMPREV baseia-se no princípio da contagem recíproca do tempo de contribuição, estabelecido no art. 201, § 9º, da Constituição Federal, que permite somar o tempo de contribuição em diferentes regimes previdenciários para fins de concessão de benefício, desde que os regimes se compensem financeiramente.

- **Contagem recíproca** — permite que o tempo de contribuição em um RPPS seja utilizado para a concessão de benefício no RGPS, e vice-versa, ou entre diferentes RPPS: é a soma dos períodos de contribuição para cumprimento dos requisitos de tempo.
- **Compensação previdenciária** — é o acerto de contas financeiro entre os regimes. O regime que paga o benefício (regime instituidor) tem direito de receber do regime ou regimes em que o segurado contribuiu anteriormente (regime de origem) os valores

correspondentes a essas contribuições, atualizados monetariamente.

A finalidade da COMPREV é evitar que um regime seja sobrecarregado com o pagamento de benefícios cujo tempo de contribuição foi vertido para outro regime, garantindo equidade e sustentabilidade ao sistema previdenciário como um todo.

2. Base constitucional e legal da COMPREV

- **Constituição Federal de 1988**, art. 201, § 9º — estabelece a contagem recíproca do tempo de contribuição e a compensação financeira entre regimes.
- **Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999** — regulamenta a compensação financeira entre o RGPS e os RPPS.
- **Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019** — dispõe sobre a compensação financeira.
- **Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008** — dispõe sobre procedimentos para a compensação previdenciária.
- **Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022** — embora não seja exclusiva da COMPREV, traz diretrizes gerais para os RPPS que impactam indiretamente a gestão da compensação.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 201, § 9º.
- Lei nº 9.796/1999 e Decreto nº 10.188/2019.
- Portaria MPS nº 154/2008 (procedimentos de compensação).
- Portaria MTP nº 1.467/2022, no que impacta indiretamente a gestão da COMPREV.

3. Regimes instituidores e regimes de origem

- **Regime instituidor** — responsável pela concessão e manutenção do benefício ao segurado; é este regime que tem o direito de requerer a compensação financeira dos regimes de origem.
- **Regime de origem** — regime para o qual o segurado contribuiu em períodos anteriores à concessão do benefício pelo regime instituidor; tem a obrigação de pagar a compensação financeira ao regime instituidor.

Um mesmo segurado pode ter contribuído para vários regimes de origem ao longo da carreira. A gestão da COMPREV envolve a identificação correta desses regimes e a formalização dos pedidos de compensação.

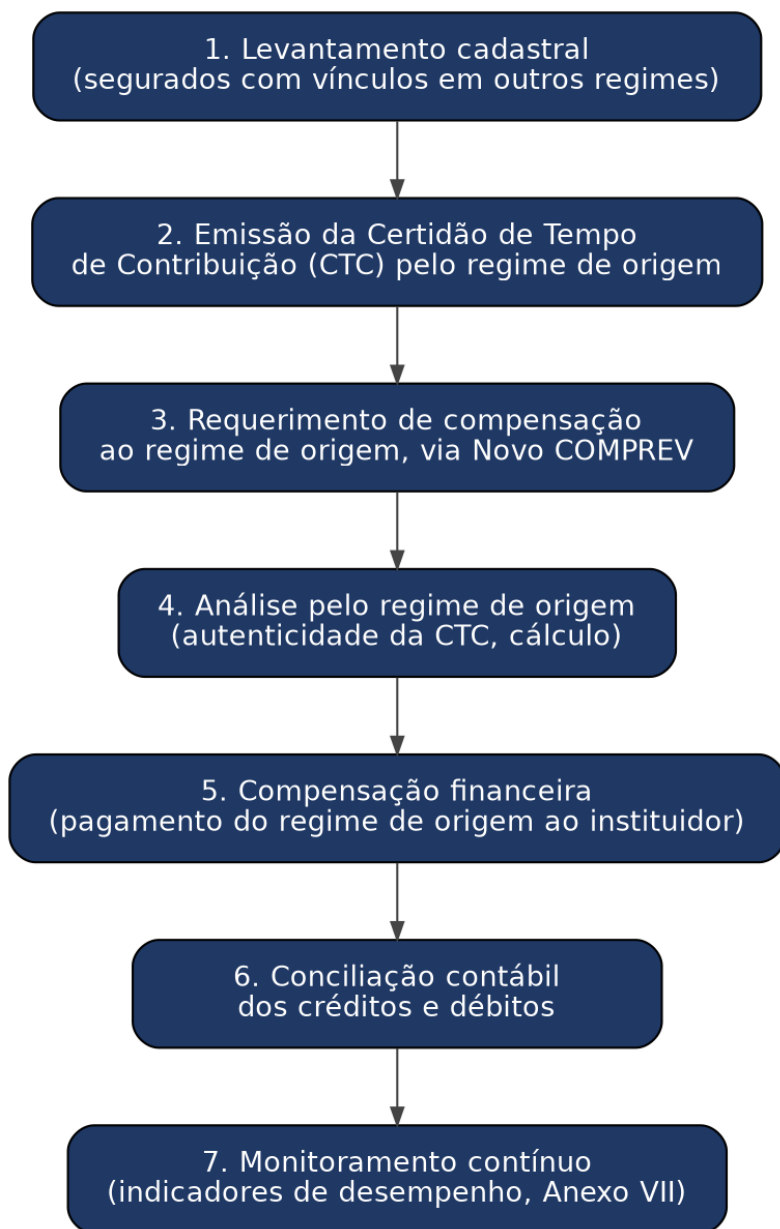
4. Certidão de Tempo de Contribuição — CTC

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é o documento hábil para comprovar o tempo de contribuição em um regime previdenciário, para fins de contagem recíproca em outro regime.

É emitida pelo regime de origem e deve conter todas as informações necessárias à correta averbação do tempo e ao cálculo da compensação.

A emissão deve seguir rigorosamente a Portaria MPS nº 154/2008; inconsistências ou erros na CTC podem atrasar ou inviabilizar o processo de compensação.

5. Processos de requerimento, análise, compensação e revisão



Fluxo do processo de compensação previdenciária (COMPREV), do levantamento cadastral ao monitoramento contínuo

- **Requerimento** — o regime instituidor (ou o segurado, em alguns casos) formaliza o pedido de compensação ao regime de origem, apresentando a CTC e demais documentos comprobatórios.
- **Análise** — o regime de origem analisa o pedido, verificando autenticidade da CTC, correção dos dados e conformidade com a legislação.
- **Compensação** — após análise e aprovação, o regime de origem efetua o pagamento da compensação financeira ao regime instituidor, conforme regras de cálculo e prazos estabelecidos.
- **Revisão** — tanto o regime instituidor quanto o de origem podem solicitar revisão dos valores de compensação, caso identifiquem erros ou inconsistências.

6. Novo COMPREV e fluxos operacionais

O sistema COMPREV passou por modernizações, com implementação de sistemas eletrônicos para facilitar o intercâmbio de informações e o processamento dos pedidos — o “Novo COMPREV”.

Os fluxos operacionais envolvem digitalização de documentos, utilização dos sistemas disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social e capacitação constante da equipe responsável nas novas ferramentas e procedimentos.



Na prática do RPPS



A adoção de um fluxo operacional bem definido para a **COMPREV** — com responsável formalmente designado, rotinas periódicas de levantamento de segurados com vínculos anteriores e uso disciplinado dos sistemas eletrônicos do **Novo COMPREV** — costuma ser suficiente para transformar uma fonte de receita hoje ignorada em um fluxo financeiro relevante e previsível para o RPPS, sem exigir qualquer alteração legislativa ou aporte adicional do ente federativo.

7. Controles sobre dados cadastrais, vínculos e tempos de contribuição

A precisão dos dados cadastrais dos segurados, dos vínculos empregatícios e dos tempos de contribuição é a base de uma COMPREV eficiente. Inconsistências nesses dados podem gerar atrasos, indeferimentos e perda de receita.

Os RPPS devem manter atualização cadastral contínua, conferir vínculos empregatícios e períodos de contribuição, auditar CTCs emitidas e recebidas, e conciliar as informações dos sistemas internos com as dos sistemas da COMPREV.

8. Gestão de créditos, débitos e valores retroativos

A COMPREV gera créditos (valores a receber) e débitos (valores a pagar).

O RPPS, como regime instituidor, deve monitorar ativamente seus créditos junto aos regimes de origem, cobrando os valores devidos; como regime de origem, deve provisionar e pagar os débitos dentro do prazo, evitando multas e juros.

Valores retroativos, frequentemente significativos, devem ser calculados e pagos com a devida atualização monetária, e a

contabilidade do RPPS deve registrar e controlar com precisão todos os créditos e débitos.



Atenção: risco de inconformidade



A ausência de requerimentos de compensação não gera, isoladamente, nenhum registro contábil de perda — **não há lançamento de “receita não arrecadada”**. Por isso, o passivo da **COMPREV mal gerida é invisível** aos demonstrativos financeiros e pode permanecer oculto por anos, sendo identificado apenas em auditoria externa ou em levantamento cadastral específico.



A ausência de gestão ativa da COMPREV não constitui, tecnicamente, **infração formal** enquanto não houver prazo decadencial vencido — mas representa renúncia de fato a receita previdenciária legítima, o que compromete o dever de gestão diligente do patrimônio dos segurados.

9. Indicadores de desempenho da compensação previdenciária

A gestão da COMPREV deve orientar-se por indicadores como: volume de requerimentos processados; tempo médio de processamento; taxa de deferimento e indeferimento; valores de créditos recebidos e de débitos pagos; e número de inconsistências identificadas.

O monitoramento desses indicadores permite à gestão do RPPS tomar decisões estratégicas para otimizar o processo.

10. Riscos, inconsistências e plano de saneamento

A gestão da COMPREV está sujeita a riscos como perda de prazos, erros de cálculo, inconsistências cadastrais, falta de documentação e atrasos de pagamento pelos regimes de origem.

Para mitigá-los, o RPPS deve elaborar plano de saneamento contendo: diagnóstico das principais inconsistências e gargalos; priorização das falhas mais críticas; ações corretivas; responsáveis e prazos definidos para cada ação; e monitoramento contínuo da execução e dos resultados.

Estudo de caso aplicado — O passivo invisível

O antimodelo: o caso de Serra Alta

O RPPS do Município de Serra Alta atende cerca de 1.200 servidores efetivos.

Desde sua instituição, há oito anos, nunca houve setor, responsável formal ou rotina definida para a gestão da Compensação Previdenciária.

O tema nunca constou da pauta do conselho deliberativo, e a unidade gestora, absorvida pelas rotinas de concessão de benefícios e de folha de pagamento, nunca priorizou o assunto.

Durante processo de certificação institucional, um consultor levanta uma amostra de cinquenta processos de aposentadoria concedidos nos últimos cinco anos e identifica que trinta e dois desses servidores possuíam tempo de contribuição anterior ao RGPS ou a outros RPPS — tempo que jamais foi objeto de requerimento de compensação.

A estimativa preliminar de receita não requerida, apenas nessa amostra, supera o equivalente a dois meses de folha de benefícios do regime.

Ao ser questionado, o dirigente da unidade gestora afirma desconhecer, em detalhe, o funcionamento da COMPREV, e relata que “sempre houve assuntos mais urgentes para tratar”.

Não há sequer um cadastro que identifique quais segurados possuem vínculos anteriores passíveis de compensação.

Questões para diagnóstico

1. A ausência de gestão da COMPREV em Serra Alta configura, tecnicamente, uma irregularidade formal? Justifique a partir da distinção entre infração normativa e falha de gestão diligente.
2. Por que esse tipo de perda financeira tende a não aparecer em nenhum demonstrativo contábil do RPPS, ao contrário de um atraso de repasse patronal, por exemplo?
3. A quem compete identificar esse risco antes de uma auditoria externa — à unidade gestora, ao conselho fiscal, a ambos?
4. Quais seriam as primeiras três providências recomendáveis para Serra Alta reverter esse quadro?

Gabarito técnico comentado

1. Irregularidade formal versus falha de gestão diligente

Não há, a rigor, um prazo peremptório que torne a ausência de requerimento uma infração formal automática enquanto não estiver caracterizada a decadência do direito à compensação para casos específicos. Trata-se, contudo, de falha grave do dever de gestão diligente do patrimônio previdenciário: deixar de buscar receita legítima e previsível equivale, na prática, a uma renúncia de fato — ainda que não formalizada — que compromete a sustentabilidade do regime e pode ser objeto de questionamento por órgãos de controle sob o enfoque da eficiência e da diligência exigidas do gestor público.

2. Invisibilidade contábil da perda

Diferentemente de um repasse patronal em atraso — que gera lançamento contábil de valor a receber e vencido — a COMPREV não requerida simplesmente não gera lançamento algum: não existe registro do que “deveria ter sido pedido e não foi”. A ausência de rotina de identificação cadastral impede até mesmo que o RPPS saiba dimensionar sua própria perda, o que explica por que o problema tende a ser descoberto apenas por

auditoria externa ou por iniciativa pontual, como no caso de Serra Alta.

3. Responsabilidade pela identificação do risco

A responsabilidade primária é da unidade gestora, a quem cabe organizar rotina de levantamento cadastral e requerimento da COMPREV como parte da administração ordinária do regime. O conselho fiscal, por sua vez, tem o dever de questionar, na análise das contas, se o RPPS possui rotina estruturada para essa fonte de receita — a exemplo do que já cobra em relação a repasses patronais —, e não apenas aguardar que o tema apareça espontaneamente na pauta.

4. Providências recomendáveis

- levantamento cadastral amplo de todos os segurados com histórico de vínculos em outros regimes, para dimensionar o passivo potencial;
- designação formal de responsável (ou setor) pela gestão da COMPREV, com rotina definida de requerimento, acompanhamento e conciliação de créditos;
- elaboração de plano de saneamento com priorização dos casos de maior valor e proximidade de prazos, seguido da instituição de indicadores permanentes de desempenho do processo.

Síntese executiva

1. A COMPREV é mecanismo constitucional de acerto de contas entre regimes previdenciários, essencial para evitar que um regime arque sozinho com benefício cujo tempo de contribuição foi parcialmente vertido a outro regime.
2. A gestão da COMPREV depende de precisão cadastral, organização documental e uso disciplinado dos sistemas do Novo COMPREV — não é, a rigor, tarefa tecnicamente complexa, mas exige rotina e responsável definido.

3. A ausência de gestão ativa da COMPREV gera um passivo invisível: por não existir lançamento contábil da receita não requerida, a perda pode permanecer oculta por anos, sendo descoberta apenas em auditoria ou levantamento específico.
4. A distinção entre regime instituidor e regime de origem, e o correto manejo da Certidão de Tempo de Contribuição, são a base técnica de todo o processo.
5. Indicadores de desempenho (volume processado, tempo médio, taxa de deferimento, créditos recebidos) permitem transformar a COMPREV de rotina invisível em processo gerenciado e mensurável.
6. Um plano de saneamento — com diagnóstico, priorização, responsáveis e prazos — é o instrumento adequado para reverter passivos acumulados de COMPREV mal gerida.
7. O conselho fiscal deve questionar ativamente a existência de rotina estruturada de COMPREV, e não tratá-la como tema periférico da fiscalização financeira do regime.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui setor ou responsável formalmente designado para a gestão da COMPREV?				
Existe levantamento cadastral dos segurados com vínculos anteriores passíveis de compensação?				
Há fluxo de trabalho documentado para requerimento, análise e acompanhamento dos processos de COMPREV?				
O RPPS realiza auditorias periódicas nos dados cadastrais,				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
vínculos e tempos de contribuição dos segurados?				
As CTCs emitidas e recebidas são conferidas quanto à conformidade e à correção?				
O RPPS monitora ativamente seus créditos de COMPREV junto aos regimes de origem, cobrando os valores devidos?				
Os débitos de COMPREV são provisionados e pagos dentro dos prazos estabelecidos?				
O RPPS utiliza os sistemas eletrônicos do Novo COMPREV disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social?				
Existem indicadores de desempenho para avaliar a eficiência do processo de COMPREV?				
O conselho fiscal questiona, na análise das contas, a existência de rotina estruturada de COMPREV?				
O RPPS possui plano de saneamento para tratar inconsistências e passivos acumulados de COMPREV?				

Conexão com o Capítulo 12

Ao detalhar a compensação previdenciária e a necessidade de controles rigorosos sobre dados e fluxos financeiros, este capítulo estabelece a base para compreender o capítulo seguinte: Investimentos, Responsabilidade Fiduciária e Controles da Gestão de Recursos.

A gestão eficaz da COMPREV, ao otimizar as receitas do RPPS, está diretamente ligada à gestão de investimentos — os recursos compensados, uma vez recebidos, passam a integrar o patrimônio do fundo previdenciário e devem ser aplicados sob responsabilidade fiduciária e controles rigorosos, para garantir a rentabilidade e a segurança necessárias à sustentabilidade do regime.



Capítulo 12 — Investimentos, Responsabilidade Fiduciária e Controles da Gestão de Recursos

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo apresenta a gestão de investimentos como atividade vinculada à finalidade previdenciária, à governança, à responsabilidade fiduciária e ao cumprimento rigoroso das normas aplicáveis.

Os recursos financeiros dos RPPS, provenientes das contribuições de segurados e do ente federativo, bem como da compensação previdenciária, são os garantidores dos benefícios futuros dos servidores públicos.

Sua aplicação deve pautar-se por segurança, rentabilidade, liquidez e transparência, com o objetivo primordial de preservar e multiplicar o patrimônio previdenciário coletivo.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender a responsabilidade fiduciária como conceito central da gestão de recursos previdenciários.
- Elaborar e aplicar a Política Anual de Investimentos (PAI) como instrumento estratégico obrigatório.
- Identificar os limites, vedações e ativos elegíveis aplicáveis aos investimentos do RPPS.
- Reconhecer as responsabilidades do Comitê de Investimentos e dos demais agentes envolvidos.

- Realizar credenciamento de instituições com diligência prévia adequada.
- Identificar e mitigar riscos de mercado, crédito, liquidez, concentração, contraparte e desenquadramento.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos de uma aplicação rentável, porém irregular e conflituosa.

Problema prático de partida

Um Comitê de Investimentos aprova aplicação relevante de recursos em fundo com histórico de rentabilidade excepcional, recomendado por gestor com vínculo pessoal não declarado com um dos membros do comitê.

A decisão se baseia, sobretudo, no desempenho passado do fundo, sem diligência prévia aprofundada sobre sua estrutura de risco nem verificação de conformidade com a Política Anual de Investimentos e os limites regulatórios.

- Uma aplicação financeiramente rentável pode, ainda assim, ser uma decisão irregular e grave?
- O que pesa mais na responsabilidade fiduciária: o resultado obtido ou o processo que levou à decisão?
- Que sinais deveriam ter alertado os demais membros do comitê antes da aprovação?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A gestão dos recursos financeiros dos RPPS é uma das atividades mais críticas e de maior responsabilidade da administração previdenciária.

A legislação brasileira — Constituição Federal, Lei nº 9.717/1998 e normas do Conselho Monetário Nacional (CMN)

e da Secretaria de Previdência — estabelece arcabouço rigoroso para essa gestão.

O descumprimento dessas normas expõe o regime a riscos financeiros e sujeita os gestores a sanções administrativas, civis e até criminais. A **responsabilidade fiduciária** é o conceito central que permeia toda a gestão de recursos, exigindo dever de diligência e lealdade para com os beneficiários do RPPS.

1. Finalidade dos recursos garantidores dos planos de benefícios

Os recursos acumulados pelos RPPS têm finalidade exclusiva e inalienável: garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, no presente e no futuro. Não podem ser utilizados para outras finalidades, como custeio de despesas correntes do ente federativo.

Essa vinculação estrita é fundamental para a segurança e a sustentabilidade do sistema; qualquer desvio compromete a capacidade do RPPS de honrar seus compromissos, gerando déficits que, em última instância, recaem sobre o ente federativo e o contribuinte.

2. Responsabilidade fiduciária na gestão de recursos

A responsabilidade fiduciária impõe aos gestores de recursos previdenciários dever de agir com máxima diligência, lealdade e prudência, sempre no melhor interesse dos segurados.

As decisões de investimento não podem se basear em interesses pessoais, políticos ou de terceiros, mas exclusivamente na maximização da rentabilidade ajustada ao risco e na preservação do patrimônio.

Os gestores fiduciários — dirigentes, conselheiros, membros de comitês de investimento — devem possuir conhecimento técnico, buscar informações qualificadas, analisar riscos e oportunidades, e documentar todas as suas decisões. A omissão ou negligência nesses deveres pode configurar quebra da responsabilidade fiduciária.

3. Política Anual de Investimentos (PAI)

A PAI é o documento estratégico que orienta todas as decisões de aplicação dos recursos do RPPS. Sua elaboração é obrigatória e deve ser aprovada pelo conselho deliberativo antes do início do exercício a que se referir, com revisão e atualização anual considerando o cenário econômico, as projeções atuariais e os objetivos de rentabilidade e risco — cabendo ao Comitê de Investimentos a construção técnica da política, e ao conselho deliberativo sua aprovação.

Deve conter, no mínimo: objetivos de investimento (rentabilidade esperada, meta atuarial, horizonte de tempo); alocação estratégica de ativos (distribuição entre os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, fundos imobiliários e empréstimos consignados, com os critérios de enquadramento nos níveis do Pró-Gestão RPPS que condicionam os limites de alocação); limites de risco (tolerância, concentração por emissor ou tipo de ativo); metodologia de precificação dos ativos; metodologia de análise, controle e monitoramento de riscos; metodologia de avaliação do retorno esperado; e plano de contingência para o exercício seguinte.

A PAI pode ser revista no curso de sua execução, mediante motivação justificada — em regra, adequação ao mercado ou a nova legislação —, devendo a revisão ser submetida ao Ministério da Previdência Social pelo Cadprev tão logo aprovada.

A PAI é a bússola da gestão de investimentos, e sua rigorosa observância é pilar da conformidade.

Nota técnica: para o exercício de 2026, em caráter excepcional em razão de alterações normativas supervenientes, o prazo de envio do Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) foi prorrogado para 30 de abril de 2026, conforme a Portaria MPS nº 2.582, de 26 de dezembro de 2025 — prazo que deve

ser conferido, para os exercícios seguintes, junto às normas vigentes à época.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 40, §§ 18, 19 e 20 (regras gerais de previdência para servidores públicos).
- Lei nº 9.717/1998, art. 1º, V — aplicação dos recursos em investimentos que garantam segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
- Portaria MTP nº 1.467/2022, arts. 86 a 156 e Anexo VIII — responsabilidade fiduciária, Política de Investimentos, Comitê de Investimentos, credenciamento de instituições, limites de aplicação e vedações.
- Resolução CMN nº 5.272/2025 — norma vigente que disciplina as aplicações dos recursos dos RPPS, sucessora da revogada Resolução CMN nº 3.922/2010.
- Portaria MPS nº 2.582/2025 — prorrogação excepcional do prazo de envio do Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) para o exercício de 2026.
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 43 — exige conta segregada para as disponibilidades de caixa do RPPS, distinta do caixa geral do ente federativo.

Diretriz editorial: a Resolução CMN aplicável aos investimentos dos RPPS é objeto de atualização periódica pelo Conselho Monetário Nacional; a norma vigente deve ser confirmada em fonte oficial antes da redação final da obra, garantindo que o capítulo reflita a resolução efetivamente em vigor à época da publicação, e não uma norma já superada.

4. Estudos técnicos, cenário econômico e objetivos atuariais

A elaboração da PAI e as decisões de investimento devem se embasar em estudos técnicos que considerem o cenário econômico (perspectivas macroeconômicas — inflação, juros, câmbio, crescimento), os objetivos atuariais (a meta atuarial do RPPS como referencial de rentabilidade mínima) e a análise de ativos (características, riscos e retornos esperados de cada classe). Esses estudos fornecem a base técnica para decisões informadas e alinhadas aos objetivos de longo prazo.

5. Limites, vedações e ativos elegíveis por segmento

A Resolução CMN nº 5.272/2025 organiza os investimentos dos RPPS em seis segmentos de aplicação — renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, fundos imobiliários e empréstimos consignados —, com limites que combinam um teto por segmento e, dentro de cada um, sub-limites por tipo de ativo, condicionados ao nível de aderência do RPPS ao Pró-Gestão RPPS (Sem Nível, e Níveis I a IV).

Quanto mais elevado o nível de certificação institucional do regime, maior o leque de ativos e limites disponíveis — um RPPS sem nível de aderência tem acesso restrito a poucas classes de ativos, essencialmente títulos públicos federais.

No **segmento de renda fixa** (art. 7º da Resolução), a título de ilustração da lógica de graduação por nível: títulos do Tesouro Nacional negociados via Selic em oferta primária ou plataforma eletrônica são acessíveis a qualquer RPPS, inclusive sem nível de aderência; títulos do Tesouro no mercado secundário já exigem Nível I; cotas de fundos de renda fixa sem sufixo “Crédito Privado” (até 80% dos recursos) exigem Nível II; fundos de renda fixa com sufixo “Crédito Privado” e fundos de debêntures de infraestrutura (até 20% cada) exigem Nível III; e cotas de subclasses sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios — FIDC (até 20%, exigindo do gestor

comprovação de ao menos dez ofertas seniores já liquidadas) exigem o nível máximo de certificação, Nível IV.

As aplicações em crédito privado, debêntures de infraestrutura e FIDC, somadas, sujeitam-se a um limite global de 35% da totalidade das aplicações do RPPS — regra complementar que impede a soma dos sub-limites individuais de exceder um teto agregado de risco de crédito.

No **segmento de renda variável** (art. 8º), as aplicações — fundos de ações e ETFs de ações, exigindo Nível II; fundos de BDR e ETF internacional, exigindo Nível III — estão sujeitas ao limite individual de até 50% do total das aplicações, mas também a um **limite global agregado**: os segmentos de renda variável, investimentos estruturados e fundos imobiliários, somados, não podem ultrapassar 40%, 50% ou 60% da totalidade das aplicações do RPPS, conforme o regime possua, respectivamente, Nível II, III ou IV de aderência ao Pró-Gestão. O segmento de investimentos no exterior é disciplinado pelo art. 9º da Resolução CMN nº 5.272/2025, que estabelece limite global e requisitos diferenciados conforme o tipo de ativo e o nível de aderência do RPPS ao Pró-Gestão RPPS.

O **segmento de empréstimos consignados** exige política de crédito própria, integrada à Política Anual de Investimentos, definindo montantes, valores de prestação, prazos, critérios de elegibilidade dos tomadores (servidores em atividade, aposentados e pensionistas) e a taxa de inadimplência observada em exercícios anteriores.

O prazo dos empréstimos deve considerar a expectativa de sobrevida do tomador (com base nas hipóteses atuariais de mortalidade e invalidez) e, para pensionistas, o tempo de duração da pensão; os encargos financeiros devem cobrir tanto o custo administrativo da operação quanto a constituição de fundo garantidor ou de oscilação de riscos.

Vedações essenciais aos investimentos do RPPS

A Resolução CMN nº 5.272/2025 (art. 28) veda expressamente ao RPPS:

- Aplicar em fundos cuja exposição a derivativos possa gerar perda superior ao próprio patrimônio líquido (alavancagem excessiva).
- Investir, direta ou indiretamente, em títulos do próprio ente federativo de vinculação (Estado, Distrito Federal ou Município), de sua administração indireta ou de empresas por ele controladas.
- Aplicar em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP).
- Realizar operações de *day trade*.
- Negociar ativos não previstos na Resolução, ou cotas de ETFs fora de mercado organizado (bolsa).
- Aplicar em fundos exclusivos para investidores qualificados ou profissionais sem possuir o nível de certificação institucional exigido para aquele ativo.
- Remunerar prestadores de serviço fora dos parâmetros de taxas e encargos permitidos pela CVM, incluindo o pagamento de taxas de performance não previstas em regulamento.
- Aplicar direta ou indiretamente em ativos virtuais (criptomoedas) ou fundos que neles invistam.
- Conceder empréstimos fora das hipóteses expressamente previstas na Resolução, ou aplicar em Certificados de Operações Estruturadas (COE).

6. Comitê de Investimentos e responsabilidades dos agentes

O Comitê de Investimentos é órgão técnico, auxiliar do conselho deliberativo, responsável por analisar e propor a PAI, e por acompanhar e avaliar o desempenho da carteira. Seus membros

devem ter qualificação técnica comprovada e certificação profissional.

As responsabilidades são claras: o **dirigente da unidade gestora** executa a PAI e a gestão operacional; o **conselho deliberativo** aprova a PAI e supervisiona a gestão; o **comitê de investimentos** analisa, propõe e monitora as aplicações, emitindo pareceres técnicos; e o **responsável pela gestão das aplicações** executa as operações de investimento. Segregação de funções e clareza de atribuições são essenciais à governança.

 **Na prática do RPPS**



- **Elaboração da PAI** — o Comitê de Investimentos, com apoio técnico, elabora a proposta, submetida ao conselho deliberativo para aprovação.



- **Seleção de gestores** — o RPPS realiza processo de credenciamento, avaliando experiência, histórico e conformidade dos candidatos.



- **Monitoramento da carteira** — o Comitê se reúne periodicamente para analisar o desempenho, compará-lo com a meta atuarial e os *benchmarks*, e propor ajustes.



- **Relatórios de desempenho** — relatórios periódicos detalham rentabilidade, alocação de ativos e riscos da carteira, divulgados no portal de transparência.

7. Credenciamento de instituições e diligência prévia

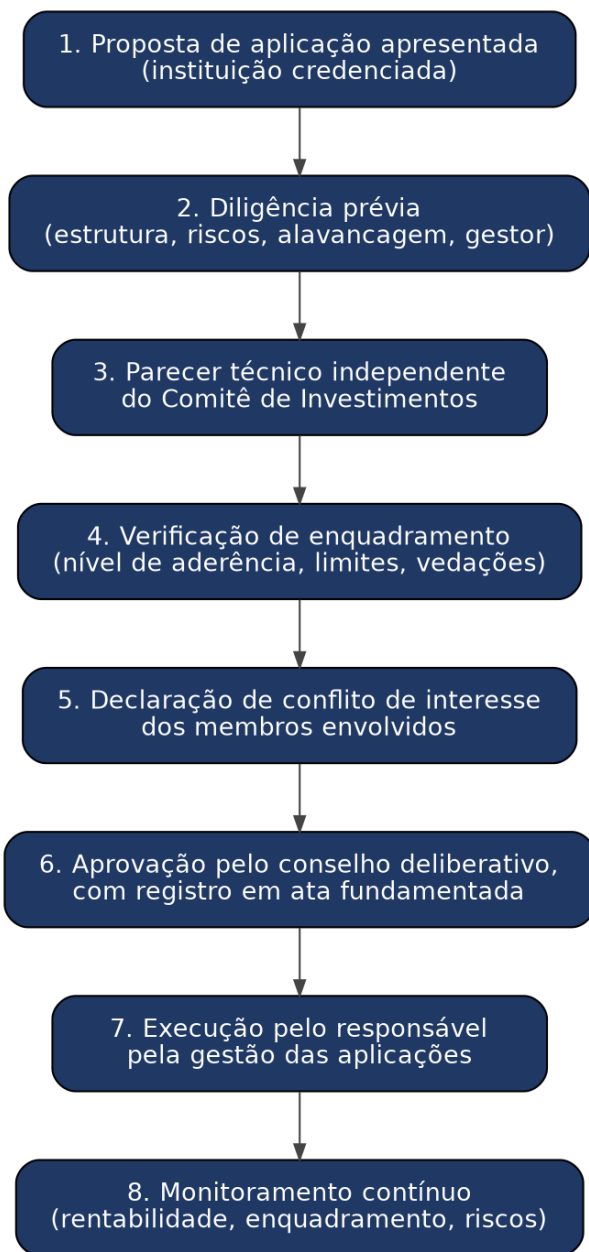
A seleção de instituições financeiras, gestores de recursos e administradores de fundos deve ser precedida de rigoroso processo de credenciamento e diligência prévia, avaliando solidez financeira, reputação, experiência, qualificação da equipe e histórico de desempenho.

A diligência prévia é dever fiduciário que visa mitigar riscos de fraude, má gestão e conflitos de interesse.

Marçal Justen Filho, referência nacional em regulação e contratações públicas, observa que processos de credenciamento — por não configurarem licitação em sentido estrito, mas sim habilitação de particulares para prestar serviços em condições predefinidas e uniformes — não dispensam, por isso, o rigor procedimental: ao contrário, a ausência do contraditório competitivo típico da licitação exige que os critérios técnicos de credenciamento sejam ainda mais objetivos, públicos e verificáveis, sob pena de o credenciamento se converter em via de favorecimento indireto.

Essa lição se aplica diretamente ao credenciamento de instituições financeiras pelo RPPS: a objetividade e a publicidade dos critérios técnicos são o que distingue um credenciamento legítimo de uma escolha discricionária disfarçada de processo técnico.

8. Seleção, acompanhamento e avaliação de aplicações



Fluxo de aprovação de uma aplicação financeira, da proposta ao monitoramento contínuo

A seleção das aplicações deve seguir os critérios da PAI, com base em análises técnicas. Uma vez realizadas, as aplicações devem ser acompanhadas e avaliadas periodicamente, comparando o desempenho da carteira com benchmarks e meta atuarial. Relatórios de acompanhamento detalhados devem ser elaborados e apresentados aos órgãos de governança, permitindo identificar desvios e tomar ações corretivas.

9. Riscos de mercado, crédito, liquidez, concentração, contraparte e desenquadramento

A gestão de investimentos envolve exposição a diversos riscos: **de mercado** (variações de preço de ativos — juros, câmbio, ações); **de crédito** (inadimplência do emissor); **de liquidez** (dificuldade de venda rápida sem perda significativa de valor); **de concentração** (exposição excessiva a um único ativo, emissor ou setor); **de contraparte** (inadimplência da parte contrária em operação financeira); e **de desenquadramento** (descumprimento dos limites e vedações da legislação e da PAI).

A identificação, mensuração, monitoramento e mitigação desses riscos são centrais à gestão de investimentos.

O desenquadramento de uma carteira nem sempre decorre de decisão do gestor: pode resultar de situações involuntárias — alteração superveniente das regras do CMN, valorização ou desvalorização de ativos, resgates de outros cotistas do mesmo fundo, reestruturação do fundo ou troca de prestador de serviço.

Nessas hipóteses, o RPPS não pode realizar novas aplicações que aumentem o excesso em relação ao limite, e a unidade gestora deve registrar formalmente as informações e as medidas adotadas para corrigir o enquadramento, dispondo de **prazo máximo de dois anos** para o reenquadramento.

Situação distinta — e mais grave — é o desenquadramento decorrente de descumprimento de limites por decisão do próprio gestor, de risco de liquidez mal avaliado ou de falha de gestão: nesse caso, é obrigatória a definição de responsabilidades, o

registro contábil das prováveis perdas, os esforços de liquidação ou recuperação dos ativos, a responsabilização de administradores e gestores, e o envio de relatórios trimestrais ao Ministério da Previdência Social e aos órgãos de controle.



Atenção: risco de inconformidade



- **Aplicação em ativos não permitidos** ou que excedem os limites estabelecidos pela legislação.



- **Ausência de PAI, ou PAI desatualizada** que não reflete o cenário e os objetivos atuais do RPPS.



- **Conflito de interesse não declarado**, com decisão influenciada por relações pessoais ou financeiras dos gestores.



- **Falta de diligência prévia** na verificação de instituições e ativos antes de investir.



- **Rentabilidade consistentemente abaixo da meta atuarial**, sem plano de ação para correção.

10. Rentabilidade, benchmarks, meta atuarial e relatórios de acompanhamento

A rentabilidade da carteira deve ser avaliada em relação a benchmarks (índices de mercado) e, principalmente, à meta atuarial do RPPS — o retorno mínimo necessário para garantir o equilíbrio do regime.

Relatórios de acompanhamento devem apresentar a rentabilidade, compará-la com benchmarks e meta atuarial, e analisar os fatores que influenciaram o desempenho.

11. Transparência, atas, pareceres e evidências decisórias

Todas as decisões de investimento devem ser documentadas em atas, pareceres técnicos e relatórios, acessíveis aos órgãos de controle e, com as devidas ressalvas de sigilo, ao público.

A ausência de documentação ou a falta de transparência comprometem a governança e dificultam a fiscalização.

12. Controles para prevenção de conflitos de interesse e desvios

Controles internos robustos previnem conflitos de interesse, fraudes e desvios: segregação de funções (separando quem decide, quem executa e quem controla); declarações de conflito de interesse; códigos de ética e conduta; auditorias internas e externas; e canais de denúncia.

A gestão de investimentos, embora busque rentabilidade, não pode comprometer legalidade e ética — uma aplicação rentável, porém irregular, evidencia falha grave de governança que prioriza desempenho financeiro em detrimento da conformidade normativa e da responsabilidade fiduciária.

13. Disponibilidade de caixa segregada e preservação do patrimônio previdenciário

O art. 43 da LRF exige que as disponibilidades de caixa do RPPS permaneçam depositadas em conta **segregada** das demais disponibilidades do ente federativo, vedando expressamente sua aplicação em títulos da dívida pública estadual ou municipal, em ações de empresas controladas pelo ente, e na concessão de empréstimos a segurados ou ao próprio Poder Público — vedações que se somam, e não substituem, aos limites e vedações específicos da Resolução CMN vigente já tratados neste capítulo.

A exigência de conta segregada não é apenas formalidade contábil: é a barreira estrutural que impede a confusão patrimonial entre os recursos previdenciários e o caixa geral do ente, primeira linha de defesa contra o desvio de finalidade tratado no Capítulo 8.

Complementarmente, a Lei Complementar nº 101/2000 determina que receitas de capital provenientes da alienação de bens e direitos do patrimônio do ente federativo só podem ser destinadas ao financiamento de despesas correntes quando vinculadas, por lei específica, a desembolsos previdenciários — inclusive para quitação de débitos junto ao RGPS. Ou seja: o produto da venda de um bem público não pode reforçar genericamente o caixa do RPPS por mera decisão administrativa; exige lei própria do ente que estabeleça esse destino, de preferência vinculando o recurso ao fundo previdenciário, quando existente.



Atenção: risco de inconformidade

A manutenção dos recursos do RPPS na mesma conta bancária do caixa único do ente federativo — ainda que por período curto, ou sob justificativa de “otimização de fluxo de caixa” — viola diretamente o art. 43 da LRF, independentemente de qualquer análise sobre a rentabilidade ou a segurança da aplicação em si. É uma das inconformidades mais elementares e, ao mesmo tempo, mais frequentemente detectadas em auditorias de Tribunais de Contas.

Estudo de caso aplicado — A aplicação rentável, mas irregular

O antimodelo: o caso do RPPS Futuro Seguro

O RPPS Futuro Seguro possui Comitê de Investimentos recém-formado, com membros experientes em finanças, mas sem vivência específica em previdência pública.

Um dos membros do Comitê tem amigo de longa data que é gestor de fundo de investimento multimercado. Esse gestor apresenta ao Comitê um fundo com histórico de rentabilidade excepcional nos últimos dois anos, superando amplamente os benchmarks de mercado.

O membro do Comitê, entusiasmado com os resultados passados, defende a alocação de parcela significativa dos recursos do RPPS nesse fundo, argumentando que a alta rentabilidade é crucial para atingir a meta atuarial, então desafiadora.

O Comitê, influenciado pelo entusiasmo e pela promessa de altos retornos, aprova a aplicação sem diligência prévia aprofundada sobre a estrutura do fundo, os riscos envolvidos, a qualificação da equipe gestora além do amigo do membro, ou a conformidade com os limites de alocação da PAI e da legislação.

Auditoria externa posterior revela que o fundo, embora rentável, possuía estrutura complexa com alta alavancagem, investindo em derivativos de alto risco que excediam os limites permitidos para RPPS pela Resolução CMN vigente; a PAI do Futuro Seguro não previa investimentos com esse perfil de risco; e o relacionamento pessoal entre o membro do Comitê e o gestor não havia sido declarado, configurando conflito de interesse não declarado.

Questões para diagnóstico

1. Quais falhas de governança e controle podem ser identificadas na decisão de investimento do RPPS Futuro Seguro?
2. Como a responsabilidade fiduciária foi comprometida neste caso?
3. Quais as possíveis consequências para o RPPS e para os membros do Comitê de Investimentos?
4. Que medidas o RPPS deveria ter adotado para prevenir essa situação?

Gabarito técnico comentado

1. Falhas de governança e controle

Houve ausência de diligência prévia adequada, sem investigação aprofundada da estrutura e dos riscos do fundo; inobservância da PAI e da legislação, com aplicação em desacordo com a política e excedendo limites regulatórios; influência indevida por conflito de interesse não declarado; falta de análise técnica de risco-retorno, com decisão baseada em desempenho passado e entusiasmo; e fragilidade do próprio Comitê, com membros de experiência limitada em previdência pública e sem questionamento crítico suficiente.

2. Comprometimento da responsabilidade fiduciária

Os membros do Comitê falharam em agir com a diligência e a lealdade esperadas, não protegendo o patrimônio do RPPS ao expô-lo a riscos não previstos e a aplicação irregular. A decisão não foi tomada no melhor interesse dos segurados, mas influenciada por conflito de interesse e pela busca de rentabilidade a qualquer custo — precisamente o inverso do que a responsabilidade fiduciária exige.

3. Consequências

Para o **RPPS**: risco de perdas financeiras em caso de desempenho negativo do fundo de alto risco, desenquadramento da carteira, sanções dos órgãos de controle e comprometimento da regularidade previdenciária. Para os **membros do Comitê**: responsabilização administrativa (multas, inabilitação), civil (ressarcimento de danos) e, conforme a gravidade, penal.

4. Medidas preventivas

- rigorosa aplicação da PAI, garantindo que toda aplicação esteja em conformidade com a política vigente;
- diligência prévia exaustiva sobre estrutura, riscos e equipe gestora de qualquer fundo proposto;
- exigência de declaração de conflito de interesse por todos os membros, previamente a cada decisão relevante;
- capacitação contínua do Comitê sobre normas de previdência pública e gestão de riscos;
- segregação de funções, garantindo que a decisão seja colegiada e baseada em pareceres técnicos independentes.

Síntese executiva

1. A gestão de investimentos nos RPPS exige cumprimento rigoroso da legislação e observância da responsabilidade fiduciária como princípio central, não secundário à rentabilidade.
2. A Política Anual de Investimentos é o documento que deve guiar toda decisão de aplicação — decisões que a contornam, mesmo que rentáveis, são irregulares.
3. Diligência prévia rigorosa no credenciamento de instituições e gestores é dever fiduciário, não formalidade burocrática.

4. Uma aplicação financeiramente rentável pode, ainda assim, configurar falha grave de governança, se o processo decisório ignorou limites regulatórios, diligência prévia ou conflitos de interesse.
5. Conflitos de interesse não declarados em decisões de investimento comprometem a responsabilidade fiduciária independentemente do resultado financeiro obtido.
6. O monitoramento contínuo de riscos (mercado, crédito, liquidez, concentração, contraparte, desenquadramento) é indissociável da busca por rentabilidade.
7. Transparência e documentação completa das decisões são o que permite, a posteriori, distinguir uma decisão fiduciariamente correta de uma decisão apenas coincidentemente bem-sucedida.
8. A disponibilidade de caixa do RPPS deve ser mantida em conta segregada do caixa geral do ente federativo (art. 43 da LRF), e receitas de alienação de patrimônio público só podem custear despesas previdenciárias mediante lei específica do ente.
9. Os limites de acesso a cada classe de ativo crescem conforme o nível de aderência do RPPS ao Pró-Gestão RPPS (Sem Nível a Nível IV) — um regime sem certificação institucional tem acesso restrito a poucas classes de ativos, essencialmente títulos públicos federais.
10. O desenquadramento da carteira nem sempre decorre de falha do gestor — pode ser involuntário —, mas mesmo nesses casos o RPPS deve corrigi-lo no prazo máximo de dois anos, sem realizar novas aplicações que aumentem o excesso.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui Política Anual de Investimentos aprovada pelo conselho deliberativo e atualizada anualmente?				
A PAI está alinhada com os objetivos atuariais do RPPS e o cenário econômico vigente?				
As aplicações estão em conformidade com os limites e vedações da legislação e da Resolução CMN vigente?				
O Comitê de Investimentos está regularmente constituído, com membros qualificados e certificados?				
As decisões de investimento são precedidas de estudos técnicos e pareceres que as fundamentam?				
O RPPS realiza diligência prévia rigorosa no credenciamento de instituições financeiras e gestores?				
Existe processo formal de acompanhamento e avaliação do desempenho da carteira?				
São elaborados relatórios periódicos de rentabilidade e risco, comparados a benchmarks e meta atuarial?				
Há controles internos eficazes para prevenir conflitos de interesse e desvios na gestão de investimentos?				
Todas as decisões de investimento são documentadas em atas e pareceres?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS divulga informações sobre seus investimentos de forma transparente, respeitados os limites de sigilo?				
As disponibilidades de caixa do RPPS são mantidas em conta bancária segregada do caixa geral do ente federativo?				
O RPPS conhece seu nível de aderência ao Pró-Gestão RPPS e respeita os limites de acesso a ativos correspondentes a esse nível?				
Existe rotina de verificação das vedações do art. 28 da Resolução CMN vigente (derivativos alavancados, títulos do próprio ente, ativos virtuais, day trade, entre outras)?				
Em caso de desenquadramento, há registro formal das causas e das medidas corretivas, com prazo de regularização acompanhado?				

Conexão com o Capítulo 13

Ao detalhar a gestão de investimentos, a responsabilidade fiduciária e os controles necessários, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 13: Mercado Financeiro e Instrumentos de Investimento — Fundamentos Técnicos para a Governança dos RPPS.

Compreender os instrumentos de renda fixa, renda variável, derivativos e a estrutura dos fundos de investimento é o que permite ao Comitê de Investimentos e ao conselho deliberativo exercer, na prática, a fiscalização que a responsabilidade fiduciária exige — e não apenas referendar formalmente decisões técnicas que não compreendem em profundidade.



Capítulo 13 — Mercado Financeiro e Instrumentos de Investimento: Fundamentos Técnicos para a Governança dos RPPS

Abertura e objetivos do capítulo

Os Capítulos 9 e 12 desta obra trataram, respectivamente, do equilíbrio atuarial e da governança dos investimentos — quem decide, com que política, sob quais limites e vedações. Mas há uma pergunta anterior a todas essas, sem a qual até o processo decisório mais bem desenhado se torna encenação: os membros do Comitê de Investimentos, o conselho deliberativo e o dirigente da unidade gestora **compreendem, de fato, os instrumentos financeiros sobre os quais estão decidindo?**

A resposta, na prática de muitos RPPS brasileiros, é frequentemente não — não por falta de boa vontade, mas porque a formação técnica em finanças raramente integra a trajetória profissional de um gestor público.

O resultado é previsível: pareceres técnicos aprovados sem questionamento real, exposições a risco não compreendidas até que o prejuízo se materialize, e uma responsabilidade fiduciária que existe no papel, mas não na prática.

Este capítulo preenche essa lacuna, oferecendo os fundamentos técnicos de mercado financeiro indispensáveis para que a governança de investimentos, tratada no Capítulo 12, deixe de ser formal e passe a ser efetiva.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender os conceitos fundamentais de renda fixa, incluindo a formação das taxas de juros e a lógica da curva de juros (ETTJ).
- Reconhecer os principais títulos públicos negociados por meio do Tesouro Direto e sua relevância para os RPPS.
- Distinguir os conceitos essenciais de renda variável, incluindo ações e BDRs, e seus riscos específicos.
- Identificar os tipos de derivativos (termo, futuros, swaps, opções) e compreender por que seu uso especulativo é incompatível com a natureza fiduciária dos recursos do RPPS.
- Descrever o papel do SELIC e da Clearing B3 na negociação, liquidação e custódia dos ativos financeiros.
- Reconhecer a estrutura jurídica dos fundos de investimento sob a Resolução CVM nº 175/2022, incluindo a segregação patrimonial por classes de cotas.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos de uma decisão de investimento aprovada sem compreensão técnica real do instrumento subjacente.

Problema prático de partida

Um Comitê de Investimentos aprova, por unanimidade e em poucos minutos, a migração de parte relevante da carteira do RPPS para um fundo multimercado que utiliza derivativos de forma intensiva.

Nenhum dos membros presentes pergunta como funciona a estrutura de alavancagem do fundo, o que ela significa em termos de risco, ou qual é a diferença entre um derivativo usado para proteção (hedge) e um usado para especulação.

- É possível exercer, de fato, responsabilidade fiduciária sobre um instrumento que não se compreende tecnicamente?

- O que diferencia a aprovação formal de uma decisão da efetiva análise técnica dessa decisão?
- Que perguntas simples, se feitas antes da aprovação, poderiam ter revelado o real perfil de risco do fundo?

Este cenário será retomado, em toda a sua extensão, no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

1. Renda fixa: conceito e características essenciais

Os investimentos em renda fixa são instrumentos de crédito nos quais o investidor, ao aplicar seus recursos, efetivamente empresta dinheiro a um emissor de dívida — governo, banco ou empresa —, com regras de rendimento definidas no momento da aplicação.

Diferentemente da renda variável, o investidor de renda fixa conhece previamente o prazo em que poderá resgatar seus recursos e a taxa ou o índice que corrigirá o valor aplicado — ainda que, no caso de títulos pós-fixados, o valor exato só seja apurado no vencimento, por depender de um indexador (CDI, Selic, IPCA, entre outros).

Os títulos de renda fixa podem ser **prefixados** (o retorno nominal é conhecido integralmente no momento da aplicação) ou **pós-fixados** (a regra de correção é conhecida, mas o valor final depende do comportamento futuro do indexador).

O risco central da renda fixa é o **risco de crédito**: a possibilidade de o emissor não honrar o pagamento dos juros contratados ou a devolução do principal investido — razão pela qual a Resolução CMN nº 5.272/2025, tratada no Capítulo 12, condiciona o acesso a ativos de crédito privado a níveis mais elevados de aderência ao Pró-Gestão RPPS.

2. Formação das taxas de juros e a curva de juros (ETTJ)

A taxa de juros é o custo do dinheiro ao longo do tempo — a remuneração pelo empréstimo de recursos, aplicada sobre um valor principal e capaz de fazê-lo crescer (ou, em casos excepcionais, diminuir) ao longo de um período determinado.

A **Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ)**, popularmente chamada de curva de juros, representa graficamente a relação entre o prazo de um título e sua taxa de juros, indicando a expectativa do mercado quanto ao comportamento futuro dessa taxa. É por meio dessa expectativa — e não apenas pela taxa Selic praticada no momento presente — que o mercado precifica a maior parte dos títulos de renda fixa.

A curva de juros é composta pela **taxa spot** (referente ao período presente) e pela **taxa a termo ou forward** (cuja vigência se inicia em momento futuro). O formato da curva — ascendente, descendente ou plana — comunica a expectativa dos agentes de mercado quanto à trajetória futura dos juros, e é insumo relevante para a avaliação de risco de mercado de qualquer carteira de renda fixa do RPPS, especialmente na análise de descasamento entre o prazo dos ativos e o prazo das obrigações atuariais (o chamado risco de *duration*).



Na prática do RPPS



Um conselheiro que participa da aprovação da Política Anual de Investimentos **não precisa dominar** a matemática financeira da precificação de títulos — **mas precisa compreender**, ao menos conceitualmente, que um título prefixado de longo prazo se valoriza quando os juros de mercado caem e se desvaloriza quando os juros sobem, e que essa oscilação de preço (**marcação a mercado**) pode gerar perdas contábeis mesmo em título que será resgatado pelo valor integral no vencimento.



Ignorar essa lógica leva a **decisões equivocadas** em momentos de estresse de mercado, como o resgate precipitado de um título desvalorizado que, se mantido até o vencimento, não geraria perda alguma.

3. Tesouro Direto e os principais títulos públicos federais

O Tesouro Direto é a plataforma de distribuição, criada em 2002 pelo Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa de Valores, que permite a qualquer investidor — incluindo, indiretamente, os RPPS por meio de suas carteiras — o acesso fracionado aos títulos públicos federais antes restritos a grandes instituições.

Os principais títulos, com seus nomes técnicos e a nomenclatura simplificada adotada pelo Tesouro Direto, são:

Nome no Tesouro Direto	Título Público Federal (nome técnico)	Tipo de remuneração
Tesouro Selic	Letras Financeiras do Tesouro (LFT)	Pós-fixada (Selic)
Tesouro Prefixado	Letras do Tesouro Nacional (LTN)	Prefixada
Tesouro IPCA+	Notas do Tesouro Nacional – Série B Principal (NTN-B Principal)	Híbrida (IPCA + juros reais)
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais	Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F)	Prefixada com cupons
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B)	Híbrida com cupons

Para os RPPS, esses títulos — sobretudo o Tesouro Selic — constituem o núcleo de liquidez e segurança da carteira, sendo, os únicos ativos acessíveis independentemente do nível de aderência do regime ao Pró-Gestão RPPS.

4. Renda variável: ações e BDRs

No segmento de renda variável, o investidor não conhece previamente o retorno de sua aplicação, que depende da valorização ou desvalorização do ativo no mercado.

As **ações** representam frações do capital social de uma empresa, conferindo ao acionista direitos e riscos proporcionais à sua participação; seu valor oscila conforme o desempenho da empresa e as condições gerais do mercado — o chamado risco de mercado, ou volatilidade.

Os **BDRs (Brazilian Depositary Receipts)** são certificados negociados na bolsa brasileira que representam ações de empresas estrangeiras, permitindo exposição internacional sem a necessidade de operar diretamente em bolsas de outros países; como já tratado no Capítulo 12, fundos de BDR exigem, para os RPPS, Nível III de aderência ao Pró-Gestão, e ao menos 67% do patrimônio do fundo deve estar investido em BDRs para que se enquadre nessa categoria.

Além do risco de mercado, a renda variável expõe o investidor ao **risco de liquidez** — a maior ou menor facilidade de se desfazer de uma posição sem impacto relevante sobre o preço — especialmente relevante em ativos de menor volume de negociação.

5. Derivativos: conceitos, tipos e a vedação ao uso especulativo pelos RPPS

Um derivativo é instrumento financeiro cujo valor deriva da variação de outro ativo — o ativo-objeto —, que pode ser uma ação, uma moeda, um índice ou uma taxa de juros.

Os quatro tipos básicos são: o **termo** (contrato de compra e venda com preço e data futuros fixados, sem ajuste diário); o **futuro** (contrato padronizado, com ajuste diário e sem risco de contraparte, já que a B3 atua como contraparte central garantidora); o **swap** (troca de fluxos financeiros futuros, indexados a diferentes referências, entre duas partes); e a **opção** (direito, mas não obrigação, de comprar — *call* — ou vender — *put* — um ativo por preço predeterminado).

Derivativos podem ser utilizados para três finalidades distintas: **especulação** (assunção intencional de posição de risco,

buscando ganho com a variação de preços — a modalidade de maior risco); **arbitragem** (aproveitamento de discrepâncias de precificação para obter ganho sem risco relevante, hoje mais rara diante da eletronificação do mercado); e **hedge** ou proteção (posição que busca neutralizar um risco já existente na carteira, funcionando como um seguro contra movimentos adversos de preço).

É essa última finalidade — e apenas ela — que é compatível com a natureza fiduciária dos recursos do RPPS: a Resolução CMN nº 5.272/2025, veda expressamente a aplicação em fundos cuja exposição a derivativos possa gerar perda superior ao próprio patrimônio líquido, justamente para impedir o uso especulativo e alavancado desses instrumentos com recursos previdenciários.



Atenção: risco de inconformidade



Um parecer técnico que descreva um fundo apenas como “instrumento de proteção” ou “diversificação”, sem detalhar a real natureza das operações com derivativos embutidas em sua estratégia — se especulativa, arbitral ou efetivamente protetora —, não fornece ao Comitê de Investimentos e ao conselho deliberativo a informação mínima necessária para o exercício da responsabilidade fiduciária. Aprovar uma aplicação com base nesse tipo de parecer é decidir sem compreender o que, de fato, está sendo decidido.

6. Negociação, liquidação e custódia: SELIC e Clearing B3

Toda operação financeira do RPPS deve ocorrer em mercado organizado — bolsa de valores ou mercado de balcão organizado — e depende de três etapas: a **negociação** (o ato de

comprar e vender o ativo), a **custódia** (a guarda e a contabilização dos títulos, assegurando a correta averbação do patrimônio do investidor) e a **liquidação** (a transferência do ativo e do recurso financeiro correspondente entre as partes).

O **SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)** é o sistema que custodia a dívida pública federal — não deve ser confundido com a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia.

A **Clearing B3**, por sua vez, é a câmara de liquidação, compensação e custódia que opera o mercado organizado de ativos privados no Brasil — ações, debêntures, cotas de fundos e a maior parte dos contratos de derivativos —, atuando como contraparte central garantidora das operações e, com isso, mitigando o risco de contraparte de quem negocia nesses mercados.

7. Fundos de investimento: estrutura jurídica sob a Resolução CVM nº 175/2022

Grande parte dos recursos dos RPPS é aplicada não diretamente em ativos individuais, mas em cotas de fundos de investimento — o que exige compreender sua estrutura jurídica.

Um fundo de investimento é constituído sob a forma de **condomínio**, no qual os direitos e obrigações dos cotistas que aderem à mesma classe são iguais: ao aportar recursos, o cotista aceita a política de investimento vigente, e eventual discordância superveniente se resolve pela saída do fundo, não pela imposição de mudança de estratégia por um cotista isolado.

A Resolução CVM nº 175/2022 permite que um fundo seja estruturado em diferentes **classes de cotas**, cada uma com direitos e obrigações distintos; quando isso ocorre, o administrador deve constituir **patrimônio segregado** para cada classe — segregação que protege os cotistas de uma classe dos riscos e das obrigações assumidos por outra classe do mesmo fundo.

Ao ingressar em um fundo, o cotista — no caso do RPPS, o responsável pela gestão das aplicações, em nome do regime —

deve assinar **termo de adesão e ciência de risco**, atestando conhecimento do regulamento, o que reforça a importância de que esse responsável efetivamente compreenda o conteúdo técnico desse documento antes de assiná-lo, e não o trate como mera formalidade de credenciamento.

8. Por que a competência técnica é dimensão da governança

O objetivo deste capítulo não é formar especialistas de mercado financeiro entre dirigentes e conselheiros de RPPS, mas assegurar o nível de literacia técnica mínimo para que a governança de investimentos, deixe de ser exercício formal e passe a ser controle real.

Um Comitê de Investimentos que compreende a diferença entre hedge e especulação, que sabe perguntar qual é a *duration* de uma carteira ou qual o grau de alavancagem embutido em um fundo, exerce fiscalização efetiva — e não apenas subscreve pareceres técnicos de terceiros sem condições de questioná-los.

É por isso que a certificação técnica de dirigentes, conselheiros e membros do comitê de investimentos, exige exatamente esse tipo de conhecimento: sem ele, a estrutura de governança mais bem desenhada permanece vulnerável a decisões que ninguém, de fato, compreendeu.

Estudo de caso aplicado — O parecer que ninguém entendeu

O antimodelo: o fundo multimercado alavancado

O Comitê de Investimentos do RPPS “Porto Seguro do Servidor” recebe, de um distribuidor de fundos, apresentação comercial de um fundo multimercado com histórico de rentabilidade muito superior ao CDI nos últimos dois anos.

O material de divulgação descreve a estratégia como “gestão ativa com uso de derivativos para otimização de retorno”, sem detalhar o grau de alavancagem envolvido.

Nenhum membro do Comitê pergunta o que significa, tecnicamente, “otimização de retorno via derivativos” nesse contexto — se a estratégia é de hedge, de arbitragem ou francamente especulativa.

O parecer técnico anexado ao processo reproduz, quase literalmente, os termos do material comercial do distribuidor, sem análise própria e independente.

A aplicação é aprovada por unanimidade, com alocação de 12% do patrimônio do RPPS.

Meses depois, em cenário de forte volatilidade no mercado de juros, o fundo registra perda superior a 40% em poucas semanas — muito além do que qualquer membro do Comitê imaginava ser possível, dado o discurso de “otimização” com que a aplicação fora originalmente apresentada.

Auditoria posterior revela que o fundo operava com alavancagem via contratos futuros muito acima do informalmente compreendido pelo Comitê no momento da aprovação, e que a exposição a derivativos ali embutida já se aproximava do limite vedado pela Resolução CMN vigente.

Questões para diagnóstico

1. O parecer técnico que reproduz o material comercial do distribuidor, sem análise própria, cumpre a função de subsidiar uma decisão fiduciária?
2. Que perguntas técnicas simples, se feitas pelo Comitê antes da aprovação, poderiam ter revelado o real perfil de risco do fundo?
3. A ausência de conhecimento técnico do Comitê sobre derivativos e alavancagem afasta sua responsabilidade pela perda?

Gabarito técnico comentado

1. Insuficiência do parecer técnico

Não. Um parecer que apenas reproduz o discurso comercial do distribuidor, sem análise técnica independente sobre o grau de alavancagem, o tipo de estratégia com derivativos empregada e o enquadramento regulatório da exposição, não cumpre a função de subsidiar uma decisão fiduciária — é, na prática, ausência de parecer técnico real, ainda que formalmente exista um documento com esse nome.

2. Perguntas técnicas que deveriam ter sido feitas

- Qual é, especificamente, o tipo de operação com derivativos empregada pelo fundo — hedge, arbitragem ou especulação?
- Qual o grau de alavancagem da carteira, e qual seria a perda potencial em cenário de estresse de mercado?
- A exposição a derivativos do fundo respeita os limites da Resolução CMN vigente para RPPS?
- O gestor do fundo é registrado e fiscalizado pela CVM, e qual seu histórico em cenários de volatilidade anteriores?

3. Responsabilidade do Comitê

Não. A ausência de conhecimento técnico não afasta a responsabilidade dos membros do Comitê — ao contrário, agrava-a: o dever de diligência exige que o agente busque a informação e a capacitação necessárias antes de decidir sobre matéria técnica complexa, e não que decida no escuro, subscrevendo pareceres de terceiros sem condição de avaliá-los criticamente. A responsabilidade fiduciária pressupõe competência técnica mínima como pré-condição de exercício, não como circunstância atenuante de sua ausência.

Plano de ação recomendado:

- exigir que todo parecer técnico sobre fundos com uso de derivativos detalhe explicitamente a finalidade da estratégia (hedge, arbitragem ou especulação) e o grau de alavancagem envolvido;
- capacitar continuamente os membros do Comitê de Investimentos nos fundamentos de mercado financeiro tratados neste capítulo, para além da mera certificação formal;
- estabelecer, na Política Anual de Investimentos, a exigência de simulação de cenários de estresse para qualquer fundo com exposição relevante a derivativos, antes de sua aprovação;
- revisar o processo de credenciamento de distribuidores e gestores, exigindo documentação técnica própria e independente do material comercial de divulgação.

Síntese executiva

1. A governança de investimentos, tratada no Capítulo 12, só é efetiva quando sustentada por competência técnica real sobre os instrumentos financeiros — caso contrário, a fiscalização é apenas formal.
2. Renda fixa é instrumento de crédito com regras de rendimento conhecidas no momento da aplicação; seu principal risco é o risco de crédito, e sua precificação de mercado responde à curva de juros (ETTJ), e não apenas à taxa Selic do momento presente.
3. O Tesouro Direto oferece, de forma fracionada, os principais títulos públicos federais — Tesouro Selic, Prefixado e IPCA+ —, que constituem o núcleo de liquidez e segurança de qualquer carteira de RPPS.
4. Renda variável (ações e BDRs) expõe o investidor a risco de mercado e de liquidez, sem previsibilidade de retorno.
5. Dos quatro tipos de derivativos (termo, futuro, swap, opção), apenas o uso para hedge — proteção contra riscos

- já existentes na carteira — é compatível com a natureza fiduciária dos recursos do RPPS; o uso especulativo e alavancado é vedado pela Resolução CMN vigente.
6. O SELIC custodia a dívida pública federal; a Clearing B3 custodia e garante a liquidação da maior parte dos ativos privados e dos contratos de derivativos negociados no Brasil.
 7. Fundos de investimento são constituídos como condomínio, podendo ter classes de cotas com patrimônio segregado; o termo de adesão e ciência de risco não deve ser tratado como mera formalidade de credenciamento.
 8. Um parecer técnico que reproduz o discurso comercial de um distribuidor, sem análise independente sobre alavancagem e finalidade da estratégia, não cumpre a função de subsidiar uma decisão fiduciária — e a falta de conhecimento técnico do Comitê agrava, em vez de afastar, sua responsabilidade.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
Os membros do Comitê de Investimentos compreendem a diferença entre títulos prefixados e pós-fixados, e o efeito da marcação a mercado sobre o preço de títulos de renda fixa?				
A carteira do RPPS prioriza títulos públicos federais (Tesouro Selic, Prefixado, IPCA+) como núcleo de liquidez e segurança?				
Os pareceres técnicos sobre fundos com uso de derivativos detalham explicitamente a finalidade da estratégia (hedge, arbitragem ou especulação)?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
Existe rotina de simulação de cenários de estresse para aplicações com exposição relevante a derivativos ou a renda variável?				
O RPPS verifica se as operações ocorrem exclusivamente em mercado organizado (bolsa ou balcão organizado), com liquidação via SELIC ou Clearing B3?				
Os responsáveis pela gestão das aplicações efetivamente leem e compreendem o regulamento e o termo de adesão de cada fundo antes de aplicar recursos?				
Os pareceres técnicos sobre fundos são produzidos de forma independente, e não como mera reprodução do material comercial de distribuidores?				

Conexão com o Capítulo 14

Ao oferecer os fundamentos técnicos de mercado financeiro que sustentam a compreensão real dos investimentos do RPPS, este capítulo prepara o leitor para o Capítulo 14: Transparência, Prestação de Contas e Controle Social.

De nada adianta um Comitê de Investimentos tecnicamente competente se essa competência não se traduz em informação clara e acessível aos segurados, aos órgãos de controle e à sociedade — a transparência é o elo que conecta o conhecimento técnico interno à confiança externa na gestão previdenciária.



Capítulo 14 — Transparência, Prestação de Contas e Controle Social

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo demonstra que a transparência é mecanismo de legitimidade, prevenção de riscos e qualificação do controle social sobre os recursos previdenciários.

Em um contexto em que os recursos são de natureza pública e destinados a garantir o futuro de milhares de servidores, a clareza e a acessibilidade das informações não são apenas obrigação legal, mas dever ético e mecanismo eficaz de prevenção de irregularidades.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Distinguir transparência ativa de transparência passiva e reconhecer suas exigências específicas.
- Identificar o conjunto de informações previdenciárias, atuariais, contábeis e de investimentos que devem ser divulgadas.
- Estruturar portal institucional acessível, completo e em linguagem compreensível ao público leigo.
- Reconhecer a educação previdenciária e a participação dos segurados nos colegiados como instrumentos de controle social qualificado.
- Equilibrar transparência e proteção de dados pessoais, em conformidade com a LGPD.

- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos de um portal de transparência formalmente existente, mas materialmente ineficaz.

Problema prático de partida

Um RPPS mantém portal de transparência formalmente em conformidade com a legislação, mas uma auditoria interna revela que as informações publicadas estão frequentemente desatualizadas, os documentos são disponibilizados em formato que dificulta busca e cópia, a linguagem é excessivamente técnica, e o canal de atendimento ao cidadão está, na prática, inoperante.

- O que diferencia o cumprimento formal de uma exigência de transparência de sua efetividade real?
- Por que um portal “que existe” pode, ainda assim, não cumprir nenhuma das finalidades da transparência?
- Que sinais de baixo engajamento dos segurados deveriam ter alertado a gestão antes de uma auditoria externa?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A transparência na gestão pública é pilar fundamental da democracia e requisito essencial para a legitimidade e a sustentabilidade dos RPPS.

A Lei de Acesso à Informação (LAI — Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelecem o arcabouço normativo para a publicidade e a prestação de contas na administração pública, incluindo os RPPS.

A transparência vai além da mera divulgação de dados: implica torná-los compreensíveis, relevantes e acessíveis, permitindo

que segurados, pensionistas, órgãos de controle e sociedade acompanhem e fiscalizem a gestão do patrimônio previdenciário. Quando efetiva, a transparência qualifica o controle social, fortalece a confiança institucional e contribui para decisões mais informadas.

1. Publicidade, transparência ativa e transparência passiva

A **transparência ativa** refere-se à iniciativa do próprio RPPS em divulgar informações de interesse público, independentemente de solicitação — publicação regular em portais eletrônicos, relatórios de gestão, demonstrativos financeiros e atuariais, atas de reuniões, políticas de investimento.

A **transparência passiva** consiste na obrigação de fornecer informações específicas quando solicitadas por qualquer cidadão, conforme a LAI, exigindo canais de recebimento de pedidos e resposta dentro dos prazos legais, ressalvadas as informações sigilosas.

Ambos os tipos são cruciais para gestão pública responsável e exercício do controle social.

2. Direito de acesso à informação

O direito de acesso à informação é fundamental, garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela LAI: qualquer pessoa pode solicitar e receber informações sobre a gestão do RPPS, salvo exceções legalmente previstas (dados pessoais protegidos pela LGPD, informações sigilosas).

Os RPPS devem manter Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) físico e/ou eletrônico, designar autoridade responsável pela LAI, divulgar o rol de informações sigilosas, e garantir que pedidos sejam respondidos de forma clara, precisa e no prazo legal.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 5º, XXXIII (direito à informação) e art. 37 (princípios da Administração Pública, incluindo publicidade).
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 48 e 48-A — transparência da gestão fiscal.
- Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) — regulamenta o direito constitucional de acesso a informações públicas.
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD) — tratamento de dados pessoais.
- Portaria MTP nº 1.467/2022 — transparência e publicidade, informações no portal, relatório de gestão.

3. Informações previdenciárias, atuariais, contábeis e de investimentos

A transparência exige divulgação de amplo espectro de informações, atualizadas e compreensíveis: **previdenciárias** (legislação do RPPS, plano de benefícios, regras de concessão, perfil demográfico, estatísticas de benefícios concedidos e negados); **atuariais** (laudos de avaliação atuarial, plano de custeio, hipóteses, resultado do equilíbrio atuarial, plano de amortização); **contábeis** (balanços, demonstrações de resultado, fluxo de caixa, notas explicativas, relatórios de gestão fiscal); e **de investimentos** (Política Anual de Investimentos, composição da carteira, rentabilidade, informações sobre gestores e instituições).

A Portaria MTP nº 1.467/2022 detalha essas informações, com prazos e formatos.

4. Relatórios de gestão e prestação de contas

O **Relatório de Gestão** é documento anual que apresenta panorama completo da gestão — previdenciária, financeira, atuarial, de investimentos e de governança —, aprovado pelos conselhos e amplamente divulgado.

A **prestação de contas** ocorre anualmente perante os Tribunais de Contas e o Ministério da Previdência Social, por meio de sistemas específicos (como o CADPREV), detalhada e acompanhada de toda documentação comprobatória.

5. Portais institucionais e linguagem acessível

O portal eletrônico é o principal canal de transparência ativa, devendo ser acessível (design intuitivo, compatível com diferentes dispositivos), completo (todas as informações exigidas), atualizado (informações sempre recentes) e em linguagem acessível (evitando jargão técnico excessivo, com uso de infográficos e recursos visuais que facilitem a compreensão por público amplo).



Na prática do RPPS



Um RPPS que pratica **transparência de forma eficaz** mantém **portal atualizado**, de **fácil navegação** e **linguagem clara**; publica anualmente **Relatório de Gestão**, **Laudo de Avaliação Atuarial** e **Política de Investimentos**; **responde prontamente** aos pedidos via LAI; promove **palestras e workshops** de **educação previdenciária**; garante **participação efetiva** de **segurados e pensionistas** em seus conselhos; e **divulga regularmente** a **composição** e a **rentabilidade** da carteira de investimentos.

6. Comunicação com segurados, pensionistas e sociedade

Além do portal, o RPPS deve utilizar canais de atendimento (presencial, telefônico, e-mail, redes sociais), publicações (cartilhas, manuais, boletins) e eventos (palestras, workshops, reuniões), com comunicação bidirecional que permita aos segurados e à sociedade expressar dúvidas, sugestões e críticas.

7. Educação previdenciária como instrumento de governança

A educação previdenciária fortalece a governança e o controle social: ao capacitar segurados e sociedade sobre o funcionamento do RPPS, seus direitos e deveres, o regime promove participação mais consciente e qualificada, por meio de palestras, workshops, materiais didáticos e simuladores de aposentadoria.

8. Participação dos segurados e representação nos colegiados

A participação de segurados e pensionistas é princípio de governança: a legislação exige representação nos conselhos deliberativo e fiscal, garantindo que suas vozes sejam ouvidas nas decisões do regime.

É importante que essa representação seja efetiva, com conselheiros capacitados e com acesso pleno às informações necessárias ao exercício de suas funções.

9. Proteção de dados pessoais e limites de divulgação

A LGPD impõe limites à divulgação de informações que contenham dados pessoais.

O RPPS deve equilibrar transparência e privacidade: informações sensíveis (como dados de saúde) devem ser

protegidas; dados agregados e anonimizados são preferíveis quando a informação individual não é estritamente necessária; e o RPPS deve ter política de privacidade clara, com sistemas e processos em conformidade com a LGPD.

**Atenção: risco de inconformidade**

	• Informações desatualizadas ou incompletas no portal da transparência.
	• Linguagem inacessível , com publicação de documentos técnicos sem resumo para o público leigo.
	• Falta de canais de atendimento funcionais para o cidadão solicitar informações.
	• Não atendimento à LAI , com recusa injustificada ou atraso na resposta a pedidos.
	• Ausência de elaboração ou divulgação do Relatório de Gestão e demais documentos obrigatórios.
	• Divulgação excessiva de dados pessoais , em violação à LGPD.

10. Indicadores de transparência institucional

Para avaliar a efetividade da transparência, o RPPS pode utilizar indicadores como número de acessos ao portal, número de pedidos de informação via LAI e tempo médio de resposta, avaliação de satisfação dos usuários e índices de transparência aferidos por órgãos de controle.

Estudo de caso aplicado — O portal formalmente existente, mas materialmente ineficaz

O antimodelo: o caso do RPPS Previdência Feliz

O RPPS Previdência Feliz possui portal da transparência, conforme exigido pela legislação.

Auditoria interna revela, contudo, que as informações publicadas são frequentemente desatualizadas, os relatórios

financeiros e atuariais estão em formato PDF sem possibilidade de busca ou cópia, e a linguagem utilizada é excessivamente técnica, dificultando a compreensão pelos segurados e pela população em geral.

O link para o Serviço de Informação ao Cidadão está quebrado, e os e-mails enviados ao endereço de contato não são respondidos.

Como resultado, há baixo engajamento dos segurados, pouquíssimos pedidos de informação e crescente sentimento de desconfiança em relação à gestão do RPPS.

Questões para diagnóstico

1. Quais falhas específicas tornam esse portal formalmente conforme, mas materialmente ineficaz?
2. Por que o baixo engajamento dos segurados é, em si, um sinal de alerta que a gestão deveria ter identificado antes da auditoria?
3. Que providências de curto, médio e longo prazo permitiriam reverter esse quadro de forma estruturada?

Gabarito técnico comentado

1. Falhas identificadas

Há desatualização e incompletude das informações, que não refletem a realidade atual do RPPS; inacessibilidade, pelo formato dos documentos e pela linguagem excessivamente técnica; falha nos canais de comunicação, com o SIC inoperante e e-mails não respondidos, impedindo a transparência passiva; e risco de inconformidade legal, por descumprimento pleno das exigências da LAI e da Portaria MTP nº 1.467/2022.

2. O baixo engajamento como sinal de alerta

O baixo engajamento — poucos acessos, poucos pedidos de informação — não deveria ter sido interpretado como ausência de interesse dos segurados, mas como sintoma de que os canais de transparência não estavam, na prática, cumprindo sua função. Transparência formalmente disponível, mas praticamente inacessível, produz o mesmo resultado de não existir: os próprios indicadores de baixo uso são evidência da falha, e não sua ausência.

3. Plano de ação recomendado, em fases

No **curto prazo** (30 dias): corrigir o link do SIC e garantir o funcionamento dos canais de contato; publicar as informações mais críticas e desatualizadas (último relatório de gestão, laudo atuarial, PAI); criar seção de perguntas frequentes com as dúvidas mais comuns. No **médio prazo** (90 dias): revisar a linguagem dos principais documentos, com resumos executivos; implementar cronograma de atualização regular de todo o portal; realizar pesquisa de satisfação com os segurados. No **longo prazo** (180 dias): desenvolver plano de educação previdenciária, com palestras e materiais informativos; avaliar a implementação de portal com recursos de acessibilidade e interatividade; monitorar indicadores de transparência e ajustar as estratégias conforme necessário.

Síntese executiva

1. Transparência, prestação de contas e controle social são elementos indissociáveis de uma gestão responsável nos RPPS.
2. A publicidade ativa e passiva das informações previdenciárias, atuariais, contábeis e de investimentos é fundamental para a legitimidade do regime — mas apenas quando efetivamente acessível, e não meramente formal.
3. Um portal que existe formalmente, mas com informações desatualizadas, linguagem inacessível e canais de contato inoperantes, produz o mesmo resultado prático de não haver transparência alguma.

4. O baixo engajamento dos segurados com os canais de transparência deve ser lido como sinal de alerta sobre sua efetividade, não como falta de interesse do público.
5. Educação previdenciária e participação efetiva dos segurados nos colegiados qualificam o controle social além da simples divulgação de dados.
6. É necessário equilibrar transparência e proteção de dados pessoais, em conformidade com a LGPD, preferindo dados agregados e anonimizados quando a informação individual não é estritamente necessária.
7. A correção de falhas de transparência é mais eficaz quando estruturada em fases — providências imediatas, de consolidação e de transformação estrutural —, e não como resposta única e genérica.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O portal da transparência está atualizado com todas as informações exigidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022 e pela LAI?				
As informações são apresentadas em linguagem clara e acessível ao público leigo?				
O RPPS publica anualmente o Relatório de Gestão, o Laudo de Avaliação Atuarial e a Política Anual de Investimentos?				
Existe Serviço de Informação ao Cidadão funcional, com pedidos respondidos dentro dos prazos legais?				
O RPPS possui política de privacidade e garante proteção				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
de dados pessoais em conformidade com a LGPD?				
São realizadas ações de educação previdenciária para segurados e sociedade?				
Os conselhos deliberativo e fiscal contam com participação efetiva de representantes de segurados e pensionistas?				
O RPPS divulga a composição da carteira de investimentos, sua rentabilidade e os riscos associados?				
Há canal de comunicação bidirecional com segurados e sociedade para dúvidas, sugestões e críticas?				
O RPPS monitora indicadores de transparência para avaliar a efetividade de suas ações?				

Conexão com o Capítulo 15

Ao enfatizar a transparência, a prestação de contas e o controle social, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 15: Controle Interno, Auditoria e Fiscalização Externa.

A efetividade da transparência é pré-requisito para que os mecanismos de controle interno e externo atuem de forma eficaz, identificando riscos, prevenindo irregularidades e garantindo conformidade.

A informação clara e acessível permite que órgãos de controle e sociedade exerçam sua função fiscalizadora de maneira mais qualificada, fechando o ciclo da governança e da responsabilidade na gestão dos RPPS.



Capítulo 15 — Controle Interno, Auditoria e Fiscalização Externa

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo organiza a compreensão dos mecanismos de controle que previnem, identificam, corrigem e responsabilizam desvios na administração do RPPS.

A gestão previdenciária envolve a administração de vasto patrimônio público e a garantia de direitos de longo prazo; diante dessa relevância, um sistema robusto de controle interno, auditoria e fiscalização externa é indispensável — não como camada burocrática adicional, mas como condição de legalidade, eficiência e proteção do patrimônio dos segurados.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Compreender o papel do sistema de controle interno na Administração Pública e sua aplicação aos RPPS.
- Construir e utilizar uma matriz de riscos como ferramenta de priorização de controles.
- Distinguir controles preventivos, detectivos e corretivos, e aplicar a segregação de funções e as trilhas de auditoria.
- Diferenciar auditoria interna baseada em riscos de auditoria independente e avaliações especializadas.
- Reconhecer o papel dos conselhos deliberativo e fiscal na fiscalização da gestão previdenciária.

- Identificar as competências do Ministério da Previdência Social, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e do Poder Legislativo no controle externo dos RPPS.
- Elaborar planos de ação e organizar evidências de saneamento em resposta a diligências e recomendações.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos institucionais de ignorar reiteradamente apontamentos de auditoria.

Problema prático de partida

Um Tribunal de Contas aponta, em auditoria ordinária, fragilidade nos controles de concessão de benefícios de um RPPS estadual.

A recomendação é registrada no relatório final e formalmente notificada ao ente.

Passados dois anos, uma nova auditoria constata que a mesma fragilidade persiste: não houve designação de responsável, não houve prazo definido, não foi elaborado plano de ação, e não há qualquer evidência documental de providência adotada.

A resposta institucional ao primeiro apontamento havia sido apenas um ofício informando que “as medidas cabíveis seriam adotadas”.

- Por que uma recomendação sem responsável, prazo e plano de ação tende a se repetir indefinidamente, mesmo sem má-fé de ninguém em particular?
- O que muda, do ponto de vista da responsabilização dos gestores, entre a primeira e a segunda constatação do mesmo problema?
- Que estrutura mínima transformaria uma recomendação de auditoria em providência efetivamente implementada?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A gestão dos RPPS envolve a administração de vasto patrimônio público e a garantia de direitos previdenciários de longo prazo.

Diante da complexidade e da relevância social e econômica desses regimes, a existência de sistema robusto de controle interno, auditoria e fiscalização externa é indispensável.

Esses mecanismos atuam de forma complementar para assegurar legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia da gestão, prevenindo fraudes, erros e desvios, e promovendo a responsabilização dos agentes públicos.

A Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a legislação específica dos RPPS (Lei nº 9.717/1998 e Portaria MTP nº 1.467/2022) estabelecem a obrigatoriedade de sistemas de controle interno e a atuação de órgãos de controle externo.

A integração desses controles é fundamental para criar ambiente de governança que minimize riscos e maximize a proteção dos recursos previdenciários.

1. Sistema de controle interno na Administração Pública

O controle interno é o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizados pela própria administração para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão às políticas administrativas prescritas.

Na Administração Pública, o sistema de controle interno é pilar da boa governança, assegurando que a gestão dos recursos esteja em conformidade com a legislação e os princípios éticos.

Para os RPPS, um sistema de controle interno eficaz deve abranger todas as áreas da gestão — arrecadação, custeio, benefícios, investimentos, contabilidade, tecnologia da

informação e recursos humanos — e ser contínuo, adaptável e proporcional aos riscos e à complexidade do regime.

2. Ambiente de controle e matriz de riscos

Um ambiente de controle robusto é a base de um sistema de controle interno eficaz, influenciado pela integridade e pelos valores éticos da administração, pela competência dos agentes, pela filosofia e pelo estilo operacional da gestão, pela forma de atribuição de autoridade e responsabilidade, e pela atenção e direção do conselho deliberativo.

A **matriz de riscos** é ferramenta essencial para identificar, analisar e avaliar os riscos inerentes às operações do RPPS, permitindo priorizar os mais relevantes (fraude na concessão de benefícios, desenquadramento de investimentos, inconsistência atuarial) e definir os controles necessários à sua mitigação. Deve ser revisada periodicamente, para refletir mudanças no ambiente interno e externo do regime.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74 (sistemas de controle interno e externo da Administração Pública).
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), quanto à transparência e ao controle da gestão fiscal — arts. 51 (prestação de contas), 58 e 59 (competências de fiscalização do Legislativo e dos Tribunais de Contas).
- Lei nº 9.717/1998 e Portaria MTP nº 1.467/2022, quanto aos requisitos de controle interno específicos dos RPPS.
- Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF), do Instituto dos Auditores Internos (IIA), como referencial técnico para a atividade de auditoria interna.

3. Controles preventivos, detectivos e corretivos

Os controles internos podem ser classificados em:

- **Controles preventivos** — atuam antes que o erro ou a irregularidade ocorra, buscando evitar sua materialização. Exemplos: segregação de funções, alçadas de aprovação, políticas e procedimentos claros, treinamento de pessoal.
- **Controles detectivos** — atuam após a ocorrência do erro ou irregularidade, buscando identificá-lo. Exemplos: conciliações bancárias, auditorias internas, revisões de processos, canais de denúncia.
- **Controles corretivos** — atuam após a detecção, buscando corrigir o erro e evitar sua reincidência. Exemplos: planos de ação, ajustes contábeis, aplicação de sanções, revisão de processos.

A combinação desses três tipos de controles cria rede de segurança mais completa para o RPPS.

4. Segregação de funções e trilhas de auditoria

A **segregação de funções** consiste em dividir as responsabilidades de uma transação (autorização, execução, registro e custódia) entre diferentes pessoas ou setores, de modo que nenhuma pessoa ou setor tenha controle completo sobre todas as etapas de um processo — reduzindo o risco de erros e fraudes, pois exige a conivência de múltiplas partes para que uma irregularidade passe despercebida.

As **trilhas de auditoria** são registros detalhados de todas as transações e operações, permitindo rastrear cada etapa de um processo, da origem à conclusão — essenciais para fornecer as evidências necessárias à verificação da conformidade e da legalidade dos atos de gestão.



Na prática do RPPS



Um RPPS que **separa formalmente** quem **autoriza** uma aplicação financeira, quem a **executa** junto à instituição financeira, quem **registra** a operação na contabilidade e quem **concilia** o extrato bancário **reduz**, de forma expressiva, **o risco de fraude ou erro não detectado** — mesmo sem qualquer investimento adicional em tecnologia. A **segregação de funções** é, entre os controles preventivos, um dos de **menor custo de implementação** e **maior efetividade prática**.

5. Auditoria interna baseada em riscos

A auditoria interna é atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, destinada a adicionar valor e melhorar as operações de uma organização, auxiliando-a a alcançar seus objetivos por meio de abordagem sistemática e disciplinada de avaliação e melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

Nos RPPS, a auditoria interna deve ser **baseada em riscos**, priorizando as áreas e processos de maior vulnerabilidade a erros, fraudes ou ineficiências, conforme identificado na matriz de riscos. Deve ser realizada por equipe qualificada e independente da gestão operacional, reportando-se diretamente ao conselho deliberativo.

6. Auditoria independente e avaliações especializadas

Além da auditoria interna, os RPPS podem se beneficiar de **auditorias independentes** (externas), realizadas por empresas especializadas sem vínculo com o regime, que fornecem avaliação imparcial e credível da conformidade das

demonstrações financeiras, dos controles internos e da aderência às normas.

Avaliações especializadas, como auditorias atuariais independentes ou revisões de política de investimentos por consultores externos, também validam a adequação e a robustez de áreas técnicas específicas.

7. Papel dos conselhos na fiscalização

O **Conselho Deliberativo** é responsável pela definição das políticas e diretrizes do RPPS, pela aprovação do orçamento, do plano de custeio e da política de investimentos, e pela supervisão geral da gestão, devendo assegurar que o sistema de controle interno seja adequado e eficaz.

O **Conselho Fiscal** tem função específica de fiscalizar a gestão financeira e contábil, examinando balancetes, balanços e demais documentos, e emitindo parecer sobre as contas.

Ambos devem atuar com independência, acesso irrestrito às informações e qualificação adequada ao exercício de suas atribuições.

8. Fiscalização do Ministério da Previdência Social

O Ministério da Previdência Social, por meio da Secretaria de Previdência, exerce a fiscalização e o acompanhamento dos RPPS em nível federal, visando garantir o cumprimento da legislação previdenciária, a regularidade do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e a sustentabilidade dos regimes.

Essa fiscalização ocorre por análise documental (sistemas CADPREV, SIPREV, entre outros), auditorias *in loco* e emissão de recomendações e determinações.

O descumprimento das normas e determinações pode acarretar sanções ao ente federativo e aos gestores.

9. Atuação dos Tribunais de Contas, Ministério Público e demais órgãos de controle

Além da fiscalização do Ministério da Previdência Social, os RPPS estão sujeitos ao controle dos **Tribunais de Contas** (TCU, TCEs, TCMs) — principais órgãos de controle externo, responsáveis por fiscalizar a aplicação de recursos públicos, julgar as contas dos administradores e aplicar sanções, abrangendo legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia da gestão —, do **Ministério Público**, que atua na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis, podendo investigar irregularidades e propor ações judiciais, e do **Poder Legislativo**, que exerce controle político e financeiro por meio de comissões de fiscalização e da aprovação das leis orçamentárias.

A LRF atribui, especificamente, ao Poder Legislativo — diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas — e ao sistema de controle interno de cada Poder, o dever de fiscalizar, com atenção especial:

- o cumprimento das metas da LDO, incluindo o Anexo de Metas Fiscais previdenciário;
- os limites e condições para operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
- as medidas adotadas para o retorno do gasto com pessoal ao limite legal;
- as providências para recondução das dívidas consolidada e mobiliária a seus limites;
- a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, observadas as restrições constitucionais e da LRF; e

- o cumprimento do limite de gastos do próprio Poder Legislativo.

Especificamente quanto ao RPPS, cabe ao Tribunal de Contas **alertar** os Poderes Executivo e Legislativo sempre que constatar que os gastos com inativos e pensionistas ultrapassam 12% da receita corrente líquida do ente, ou que a contribuição patronal supera o dobro da contribuição dos segurados — dois indicadores objetivos e de fácil verificação, que costumam anteceder, na prática, apontamentos mais amplos sobre o equilíbrio do regime.

Jurisprudência relevante

MS 25888²³ (STF) — aplica o entendimento da Súmula nº 347 do extinto Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual os

²³ DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRIBUNAL DE CONTAS. APRECIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS . SÚMULA 347. ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. DEVER DE LICITAR. EMPRESA ESTATAL . 1. O Tribunal de Contas da União firmou compreensão no sentido da inconstitucionalidade do art. 67 da Lei 9.478/1997, segundo o qual "os contratos celebrados pela Petrobras, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República"; e por consequente do Decreto 2 .745/1998, que com base no dispositivo legal veiculou Regulamento licitatório da empresa estatal. 2. Ausência de inconstitucionalidade manifesta. No caso em exame, a invocação da Súmula 347 do STF, pela autoridade coatora, rendeu-lhe a possibilidade de vulnerar o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, considerando que o quadro revelava cenário em que: (i) não havia inconstitucionalidade manifesta; (ii) não existia jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do tema; (iii) a doutrina apontava na direção oposta àquela que fora adotada pelo Tribunal de Contas da União . 3. A Constituição de 1988 operou substancial reforma no sistema de controle de constitucionalidade até então vigente no país. Embora a nova Constituição tenha preservado a apreciação incidental ou difusa, é certo que a tônica reside não mais no sistema difuso, mas nas ações diretas, de perfil concentrado, o que causa necessário decote do âmbito de atuação daquele. Doutrina de Gerhard Anschütz . 4. A normatividade da Constituição é antes de tudo um dever a ser observado por

parte dos órgãos do Estado que lidam com a aplicação de normas jurídicas a casos concretos. Se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais órgãos públicos. Jurisprudência desta Corte quanto à apreciação de questões constitucionais pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público . O tratamento de questões constitucionais, por parte de um Tribunal de Contas, observa a finalidade de reforçar a normatividade constitucional. Da Corte de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo. 5. Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal: compatibilidade com a ordem constitucional de 1988: o verbete confere aos Tribunais de Contas -- caso imprescindível para o exercício do controle externo -- a possibilidade de afastar (incidenter tantum) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria) . Inteligência do enunciado, à luz de seu precedente representativo (RMS 8.372/CE, Rel. Min. Pedro Chaves, Pleno, julgado em 11 .12.1961). 6. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inviabilidade de realização de controle abstrato de constitucionalidade por parte de Tribunal de Contas (MS 35 .410, MS 35.490, MS 35.494, MS 35.498, MS 35 .500, MS 35.812, MS 35.824, MS 35.836, todos de Relatoria do Eminentíssimo Ministro Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, e publicados no DJe 5 .5.2021). 7. Caso concreto . O Tribunal de Contas da União incorreu em uso inadequado da Súmula 347: simplesmente vocalizar o enunciado não perfaz condição suficiente para se vencer a presunção de constitucionalidade do art. 67 da Lei 9.478/1997 e do regulamento simplificado da Petrobras, aprovado pelo Decreto 2.745/1998 . Disso, entretanto, não exsurge a concessão da segurança, dada a perda do objeto: o advento da Lei 13.303/2016 não só revoga o art. 67 da Lei 9.478/1997, mas também elimina a lacuna até então existente quanto a tal importante aspecto do regime próprio das empresas estatais . Precedente: MS 27.796 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 29 .3.2019, DJe 69, 4.4.2019 . 8. Inviabilidade de o mandado de segurança em curso firmar tese no sentido da impossibilidade de o TCU aplicar sanções à Petrobras por atos praticados antes da vigência da Lei 13.303/2016: (i) ausência de pedido expresso, na petição inicial; (ii) o ordenamento jurídico brasileiro não comporta a veiculação de tutela declaratória pela via do mandado de segurança, o assim chamado "mandamus normativo", desde sempre proscrito pela jurisprudência superior. 9 . Agravo regimental conhecido e, no mérito, não provido. (STF - MS: 25888 DF, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento:

Tribunais de Contas, no exercício de suas atribuições, podem apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público — fundamento relevante para a própria legitimidade dos apontamentos de auditoria tratados neste capítulo.

ARE 1436197 (Tema 1287 da Repercussão Geral)²⁴ — trata da condenação de governadores e prefeitos por Tribunais de Contas, delimitando o alcance dessa competência de responsabilização, tema diretamente conectado à discussão sobre responsabilização de agentes aprofundada no Capítulo 16.

Na prática do RPPS

Os demonstrativos financeiros e orçamentários específicos das receitas e despesas previdenciárias — exigidos a cada bimestre (ou a cada semestre, para entes com população

22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023)

²⁴ TEMA 1287 - Possibilidade, ou não, de imputação administrativa de débito e multa a ex-prefeito, pelos Tribunais de Contas, em procedimento de tomada de contas especial, decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado entre entes federativos. RELATOR(A): MIN. LUIZ FUX - LEADING CASE: ARE 1436197 -DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXV, 29, 31, §§ 1º e 2º, 49, X, 71, I, II e VI, e 241 da Constituição Federal, se, para além do fato de a eficácia impositiva do parecer prévio do Tribunal de Contas estar sujeita ao crivo do parlamento, quando do julgamento das contas anuais do chefe do executivo, para fins de inelegibilidade (matéria já decidida pelo STF), é ou não possível que esses órgãos de contas possam, sem posterior confirmação ou julgamento pelo Legislativo, proceder à tomada de contas especial com a possível condenação a multa, a pagamento de débito ou outras sanções administrativas previstas em lei. Distinção quanto aos Temas 157 e 835 da repercussão geral. - TESE: No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.

inferior a 50 mil habitantes) — devem apresentar, de forma desagregada:

- (a) o valor da contribuição do ente federativo;
- (b) o valor total das contribuições dos segurados;
- (c) o valor do gasto total com pessoal;
- (d) o valor total da despesa com benefícios previdenciários;
- (e) o valor da receita corrente líquida do ente;
- (f) quaisquer outros itens considerados no cálculo da despesa líquida; e
- (g) o saldo financeiro do regime.

Um demonstrativo previdenciário que agregue esses valores, em vez de desagregá-los como exige a norma, dificulta a própria fiscalização a que se destina — e tende a ser objeto de diligência, ainda que os valores subjacentes estejam corretos.

10. Resposta a diligências, recomendações e determinações

A forma como o RPPS responde às diligências, recomendações e determinações dos órgãos de controle é indicador crucial de sua maturidade de governança e de seu compromisso com a conformidade.

Uma resposta eficaz envolve prontidão (atendimento aos prazos), completude (fornecimento de todas as informações e documentos solicitados), clareza (respostas objetivas e compreensíveis) e ação (implementação de planos de ação para corrigir as irregularidades apontadas).

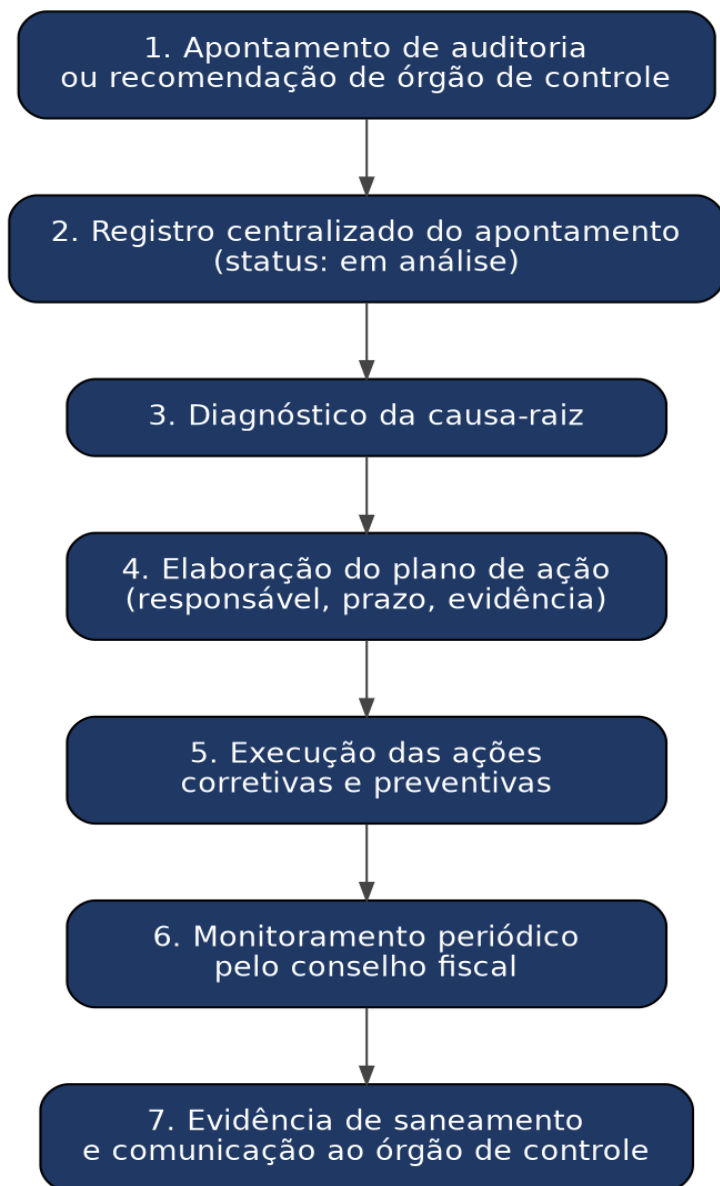


Atenção: risco de inconformidade



Uma recomendação de auditoria respondida apenas com um ofício informando que “**as medidas cabíveis serão adotadas**” — sem responsável designado, sem prazo, sem plano de ação e sem evidência de implementação — não constitui resposta eficaz e tende a ser tratada, em fiscalização subsequente, como recomendação reiteradamente **ignorada**. Esse padrão de resposta é, isoladamente, fator que agrava a **responsabilização dos gestores** em caso de dano ao erário ou aos segurados, pois demonstra **ciência do problema** sem providência correspondente.

11. Planos de ação, monitoramento de providências e evidências de saneamento



Fluxo de tratamento de apontamento de auditoria, do registro à evidência de saneamento

Após receber apontamento de auditoria ou recomendação de órgão de controle, o RPPS deve elaborar **plano de ação** contendo: descrição da irregularidade ou recomendação; causa-raiz identificada; ações corretivas e preventivas; responsáveis pela execução de cada ação; prazos para implementação; indicadores de acompanhamento; e evidências de saneamento.

O **monitoramento de providências** garante que as ações sejam implementadas conforme planejado, e as **evidências de saneamento** (documentos, registros, relatórios) comprovam aos órgãos de controle que as irregularidades foram corrigidas.

Estudo de caso aplicado — A recomendação reiteradamente ignorada

O antimodelo: o caso do apontamento sem dono

O RPPS do Estado de Rio Verde recebe, em 2023, relatório de auditoria do Tribunal de Contas apontando fragilidade relevante: o processo de concessão de aposentadorias por invalidez não exige, em todos os casos, perícia médica atualizada, permitindo que benefícios sejam mantidos com base em laudos com mais de dez anos.

A unidade gestora responde ao Tribunal com ofício genérico, informando que “as medidas cabíveis serão adotadas visando à regularização”. Não há designação de responsável pela revisão dos processos, não há prazo estabelecido, não há plano de ação formal, e o tema não retorna à pauta do conselho fiscal nos meses seguintes.

Em 2025, nova auditoria do mesmo Tribunal constata que a situação persiste de forma idêntica: os mesmos processos identificados dois anos antes continuam sem perícia atualizada, e nenhum outro caso foi revisado no período. O relatório de 2025 registra expressamente que a recomendação de 2023 foi “reiteradamente ignorada” e recomenda a instauração de tomada de contas especial para apurar a omissão.

Questões para diagnóstico

1. Por que a resposta dada em 2023 — “as medidas cabíveis serão adotadas” — não configura, tecnicamente, plano de ação, ainda que tenha sido enviada dentro do prazo?
2. Que diferença de gravidade existe, do ponto de vista da responsabilização dos gestores, entre a constatação de 2023 e a de 2025?
3. Quem, na estrutura do RPPS, deveria ter acompanhado a implementação da recomendação entre 2023 e 2025, e por que esse acompanhamento não ocorreu?
4. Que estrutura mínima de resposta a apontamentos de auditoria teria evitado a reincidência?

Gabarito técnico comentado

1. Ausência de plano de ação real

Uma resposta que apenas promete “adotar as medidas cabíveis”, sem descrever a irregularidade de forma específica, sem indicar causa-raiz, sem designar responsável, sem fixar prazo e sem prever indicador de acompanhamento, não é plano de ação — é apenas um protocolo formal de recebimento da recomendação. Cumprir o prazo de resposta ao Tribunal não equivale a cumprir a recomendação em si.

2. Agravamento da responsabilização entre 2023 e 2025

Em 2023, a irregularidade evidenciava falha de controle já grave, mas ainda classificável como falha de processo. Em 2025, com a mesma falha constatada de forma idêntica, o elemento relevante deixa de ser apenas a falha original e passa a ser a **omissão continuada diante de recomendação formal conhecida** — circunstância que tende a ser tratada por Tribunais de Contas e pelo Ministério Público como indício de negligência qualificada, podendo fundamentar tomada de contas especial e responsabilização pessoal dos gestores que se sucederam no cargo durante o período.

3. Responsabilidade pelo acompanhamento

O acompanhamento da implementação de recomendações de auditoria é atribuição do controle interno do RPPS, em conjunto com o conselho fiscal — a quem cabe verificar, periodicamente, se os apontamentos de auditorias anteriores, internas ou externas, foram objeto de plano de ação e se este está sendo executado. A ausência de retorno do tema à pauta do conselho fiscal, por dois anos consecutivos, revela falha desse mecanismo de acompanhamento, e não apenas da unidade gestora isoladamente.

4. Estrutura mínima recomendável

- registro centralizado de todos os apontamentos recebidos (auditoria interna, externa, Tribunal de Contas, Ministério da Previdência Social), com status de implementação;
- elaboração de plano de ação formal para cada apontamento, com responsável, prazo e indicador de acompanhamento, no prazo de resposta ao órgão;
- inclusão obrigatória do status desses planos de ação na pauta periódica do conselho fiscal, até a comprovação de saneamento;
- arquivo de evidências documentais de cada providência adotada, disponível para auditorias subsequentes.

Síntese executiva

1. Controle interno, auditoria e fiscalização externa são elementos indissociáveis de uma gestão previdenciária responsável e transparente, atuando de forma complementar e não substitutiva entre si.
2. Um ambiente de controle sólido e uma matriz de riscos atualizada são a base para a priorização de controles preventivos, detectivos e corretivos.

3. A segregação de funções é, entre os controles preventivos, um dos de maior efetividade e menor custo de implementação.
4. A auditoria interna baseada em riscos e a auditoria independente cumprem papéis complementares: a primeira acompanha continuamente a gestão; a segunda oferece avaliação externa e imparcial.
5. Os conselhos deliberativo e fiscal, o Ministério da Previdência Social, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e o Poder Legislativo compõem uma rede de controle e responsabilização que não se limita a nenhum órgão isolado.
6. Uma resposta a apontamento de auditoria só é eficaz quando traduzida em plano de ação com responsável, prazo, indicador de acompanhamento e evidência de saneamento — um protocolo de recebimento não substitui o plano de ação.
7. A reincidência de um mesmo apontamento, já formalmente conhecido pela gestão, agrava significativamente o risco de responsabilização pessoal dos agentes, por indicar omissão continuada e não apenas falha pontual de processo.
8. A LRF fornece gatilhos objetivos e de fácil verificação para a fiscalização previdenciária — gastos com inativos e pensionistas acima de 12% da receita corrente líquida, ou contribuição patronal superior ao dobro da dos segurados —, que antecedem, na prática, apontamentos mais amplos sobre o equilíbrio do regime.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui sistema de controle interno formalizado e documentado?				
Existe matriz de riscos atualizada, que identifica e				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
prioriza os principais riscos da gestão previdenciária?				
As funções críticas (arrecadação, benefícios, investimentos, contabilidade) possuem segregação de funções adequada?				
O RPPS realiza auditorias internas periódicas, baseadas em riscos, com resultados reportados ao conselho deliberativo?				
O RPPS contrata auditorias externas independentes para as demonstrações financeiras e/ou atuariais?				
Os conselhos deliberativo e fiscal exercem ativamente suas funções de supervisão e fiscalização?				
Existe registro centralizado de todos os apontamentos recebidos, com status de implementação?				
Cada apontamento relevante possui plano de ação formal, com responsável, prazo e indicador de acompanhamento?				
O conselho fiscal acompanha periodicamente o status dos planos de ação em aberto, até a comprovação de saneamento?				
Existem evidências documentais da implementação das providências de saneamento?				
Os demonstrativos previdenciários bimestrais/semestrais apresentam os valores desagregados exigidos pela LRF				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
(contribuições, gasto com pessoal, benefícios, RCL e saldo financeiro)?				
O gasto com inativos e pensionistas está monitorado em relação ao limite de 12% da receita corrente líquida?				

Conexão com o capítulo 16

Ao detalhar os mecanismos de controle interno, auditoria e fiscalização externa, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 16: Responsabilização de Agentes, Prevenção de Irregularidades e Tomada de Decisão Segura.

A existência de controles e a atuação dos órgãos fiscalizadores são cruciais para identificar desvios e aplicar as devidas sanções, mas também para orientar os gestores sobre os riscos de responsabilização e as melhores práticas para uma atuação diligente, documentada e eticamente fundamentada — garantindo segurança jurídica na tomada de decisão.



Capítulo 16 — Responsabilização de Agentes, Prevenção de Irregularidades e Tomada de Decisão Segura

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo examina os riscos de responsabilização e oferece parâmetros para uma atuação diligente, documentada, ética e tecnicamente fundamentada.

A gestão dos RPPS é atividade de alta complexidade e responsabilidade, envolvendo a administração de recursos públicos e a garantia de direitos fundamentais.

Os agentes envolvidos — dirigentes, conselheiros, membros de comitês e técnicos — estão sujeitos a diversos tipos de responsabilização caso suas ações ou omissões resultem em prejuízo ao erário, violação de normas ou comprometimento da sustentabilidade do regime.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Distinguir as esferas de responsabilização — administrativa, civil, penal, política e perante órgãos de controle — e seus ritos e sanções específicos.
- Reconhecer que a responsabilização alcança tanto ações quanto omissões, e diferenciar negligência, imprudência e imperícia.

- Aplicar o dever de diligência como padrão esperado de atuação de dirigentes, conselheiros, membros de comitês e técnicos.
- Identificar as repercussões da improbidade administrativa e das infrações relacionadas à gestão fiscal e previdenciária.
- Estruturar processo decisório documentado como forma de proteção institucional e individual.
- Diagnosticar, a partir de caso aplicado, os riscos da omissão colegiada diante de indícios conhecidos de irregularidade.

Problema prático de partida

Conselheiros de um RPPS identificam, durante reunião deliberativa, indícios relevantes de irregularidade em proposta de investimento — inclusive parecer técnico desfavorável do Comitê de Investimentos. Verbalizam preocupação durante a discussão, mas nenhum registra formalmente sua ressalva em ata, solicita a inclusão do parecer técnico na documentação ou vota contra a proposta. A aplicação é aprovada por unanimidade.

- Por que a omissão de quem identificou o risco pode ser tão grave quanto a decisão de quem propôs a irregularidade?
- O que diferencia expressar preocupação verbalmente de efetivamente exercer o dever de fiscalização?
- Que barreiras — institucionais ou culturais — costumam impedir que um conselheiro formalize sua discordância?

Este cenário será desenvolvido integralmente no estudo de caso ao final do capítulo.

Desenvolvimento técnico-normativo

A responsabilização de agentes públicos no Brasil é multifacetada, podendo ocorrer nas esferas administrativa, civil, penal, política e perante os órgãos de controle.

Cada esfera possui ritos, sanções e pressupostos próprios, mas todas convergem para a necessidade de atuação diligente, transparente e conforme a legislação.

1. Responsabilidade administrativa, civil, penal, política e perante órgãos de controle

A **responsabilidade administrativa** decorre do descumprimento de deveres funcionais ou normas internas, apurada em processo administrativo disciplinar, com sanções que vão de advertência a demissão ou cassação de aposentadoria.

A **responsabilidade civil** surge quando ação ou omissão causa dano ao patrimônio público ou a terceiros, visando o ressarcimento, apurável em ação de improbidade ou ação civil pública.

A **responsabilidade penal** ocorre quando a conduta configura crime (peculato, concussão, corrupção passiva, fraude em licitação), apurada pelo Poder Judiciário.

A **responsabilidade política**, aplicável a agentes políticos, decorre de atos que atentem contra a Constituição ou leis de responsabilidade, podendo resultar em perda de mandato e inabilitação.

A **responsabilidade perante órgãos de controle** — Tribunais de Contas, Ministério Público, Secretaria de Previdência — pode resultar em multas, determinações corretivas, inabilitação para cargos em comissão e encaminhamento de representações para apuração civil ou penal.

2. Responsabilização por ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia

A responsabilização não se limita a atos comissivos: abrange também atos omissivos.

A culpa do agente pode caracterizar-se por **negligência** (falta de cuidado — o agente não faz o que deveria), **imprudência** (ação precipitada, sem a devida cautela) ou **imperícia** (falta de aptidão técnica para a função).

No contexto dos RPPS, a omissão pode ser tão prejudicial quanto a ação indevida: conselheiros que se abstêm de fiscalizar, dirigentes que não implementam controles ou técnicos que deixam de alertar sobre riscos podem ser responsabilizados por suas omissões, especialmente havendo dever legal ou regimental de agir.

Base normativa essencial

- Constituição Federal, art. 37 (princípios da Administração Pública), arts. 70 a 75 (controle externo), art. 167 (vedações orçamentárias) e arts. 201-202 (Previdência Social).
- Lei nº 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.
- Lei nº 9.717/1998 — regras gerais para os RPPS, incluindo aspectos de gestão e fiscalização.
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) — normas de finanças públicas, responsabilidade fiscal e sanções.
- Portaria MTP nº 1.467/2022 — parâmetros e diretrizes gerais, incluindo disposições sobre governança, controles e responsabilidades.
- Código Penal Brasileiro — crimes contra a Administração Pública.

- Resoluções do Conselho Monetário Nacional sobre investimentos dos RPPS.
- Legislação local (lei orgânica, estatuto do RPPS, regimentos internos, código de ética).

3. Dever de diligência e padrão esperado de atuação

O dever de diligência impõe aos agentes a obrigação de atuar com o cuidado e a atenção esperados de um bom administrador: informar-se sobre legislação e melhores práticas; analisar criticamente informações e propostas, solicitando pareceres técnicos quando necessário; fiscalizar a execução das políticas e a aplicação dos recursos; e agir, tomando as decisões e implementando as medidas corretivas necessárias diante de irregularidades ou riscos identificados.

O padrão esperado é o de profissional zeloso, competente e ético, que age no melhor interesse do RPPS e de seus segurados.

4. Responsabilização de dirigentes, conselheiros, membros de comitês e agentes técnicos

Todos os envolvidos possuem responsabilidades específicas: **dirigentes** respondem pela gestão executiva e pela conformidade com a legislação; **conselheiros** (administrativo e fiscal) têm dever de fiscalizar a gestão, aprovar políticas e zelar pelo patrimônio previdenciário — a omissão na fiscalização pode gerar responsabilização solidária; **membros de comitês** (investimentos, atuarial) respondem por emitir pareceres técnicos que subsidiem as decisões dos conselhos e da diretoria; e **agentes técnicos** (contadores, atuários, analistas) respondem pela execução técnica e pela produção de informações fidedignas.

A responsabilização é individualizada, mas pode ser solidária em casos de omissão ou conluio.

Na prática do RPPS





- Todas as reuniões de conselhos e comitês devem ter atas detalhadas, com registro de discussões, votos e eventuais ressalvas.



- Pareceres técnicos (jurídicos, atuariais, contábeis, de investimento) devem ser exigidos e arquivados para subsidiar decisões complexas.



- Sistema de declaração de conflito de interesses deve ser aplicado antes de cada deliberação relevante.



- Treinamento contínuo sobre legislação previdenciária, ética, compliance e gestão de riscos deve ser oferecido regularmente.



- Canal de denúncias seguro e confidencial, com proteção ao denunciante, deve estar disponível e ser efetivamente conhecido pelos agentes.



- Planos de ação para atender a recomendações de auditoria e determinações de órgãos de controle devem ser elaborados e monitorados.

5. Improbidade administrativa e suas repercussões

A Lei nº 8.429/1992 tipifica atos que atentam contra os princípios da administração pública, causam prejuízo ao erário ou importam enriquecimento ilícito, com sanções severas: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento integral do dano, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Ações de improbidade podem ser propostas pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada — o próprio RPPS ou o ente federativo.

Jurisprudência relevante

ADI 4295²⁵ (STF) — reconhece a constitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa e das penalidades nela

²⁵ EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PERDA DE OBJETO. MÉRITO . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Tendo em vista a modificação substancial dos arts. 3º, 9º, 10, 11, 17, 20, 22 e 23 da Lei 8.429/1992, pela reforma introduzida pela Lei 14.320/2021, sem aditamento da petição inicial pelo autor, é imperioso o reconhecimento da perda parcial de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, em relação a esses dispositivos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2 . Esta Corte consolidou o entendimento de que o duplo regime sancionatório de agentes políticos é possível, à exceção do Presidente da República, de modo que não se vislumbra inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 8.429/1992. Precedentes . 3. O art. 12 da Lei 8.429/1992 não contraria a garantia da intransmissibilidade da sanção . A norma mostra-se razoável e necessária, limitando sua abrangência às pessoas jurídicas das quais o particular condenado por ato de improbidade administrativa é sócio majoritário, ou seja, atua ostensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial. 4. O art. 13 do diploma legal, que prevê a obrigação de todo agente público apresentar sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, busca assegurar mecanismos de fiscalização do patrimônio de agentes públicos, de modo a resguardar a moralidade e o erário, razão pela qual normas dessa natureza já foram placitadas pelo Tribunal, inexistindo ofensa ao postulado da proporcionalidade . 5. O art. 15 da Lei 8.429/1992, ao preconizar o acompanhamento do procedimento administrativo relativo a possível ato de improbidade pelo Ministério Público não viola o postulado da separação entre os Poderes . O mero acompanhamento do processo não representa interferência em sua condução. A norma permite que os órgãos de controle tenham imediato conhecimento de condutas ímprobas, de modo a adotar as providências pertinentes em seu âmbito de atuação, com o integral conhecimento das circunstâncias probatórias e do desfecho do processo administrativo. 6. Quanto ao art. 21, inciso I, da Lei 8.429/1992, inexistente relação entre a cláusula constitucional do devido processo legal e a desnecessidade de comprovação do dano ao patrimônio público para configuração de determinados atos de improbidade. A defesa da probidade administrativa não se restringe à proteção do erário, sob o prisma patrimonial, alcançando condutas que, mesmo sem lesionar o erário, resultam em enriquecimento ilícito de terceiros (art. 9º) ou violam princípios da Administração Pública (art. 11). 7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente. (STF - ADI:

previstas para agentes públicos, precedente de referência para toda a discussão sobre responsabilização tratada neste capítulo, inclusive após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

6. Infrações relacionadas à gestão fiscal e previdenciária

A LRF e a legislação previdenciária estabelecem infrações específicas: não cumprimento de limites de despesa com pessoal; não recolhimento de contribuições previdenciárias; utilização de recursos vinculados do RPPS para outras finalidades; e não envio de informações aos órgãos de controle. Essas infrações podem gerar multas, suspensão de transferências voluntárias e outras restrições ao ente federativo e a seus gestores.

7. Responsabilidade por decisões de investimento

A gestão de investimentos é área de alto risco e, conseqüentemente, de alta responsabilização. As decisões devem seguir rigorosamente a PAI e as normas do CMN e da Secretaria de Previdência.

A responsabilização pode ocorrer por desrespeito a limites e vedações legais; ausência de diligência na seleção e no monitoramento de ativos e gestores; conflito de interesses; e decisões tomadas sem fundamentação técnica ou em desacordo com a PAI.

A responsabilidade fiduciária exige máxima prudência e lealdade, no melhor interesse do RPPS.

4295 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

8. Proteção institucional mediante documentação e processo decisório adequado

A melhor proteção para agentes e instituição é um processo decisório robusto e bem documentado: registro formal de todas as decisões importantes em atas fundamentadas; pareceres técnicos que subsidiem as decisões, analisando riscos e conformidade; evidências de todas as etapas do processo decisório; segregação de funções entre proposição, aprovação, execução e controle; e transparência, publicando informações relevantes para o controle social.

A documentação adequada é a prova da diligência e da boa-fé dos agentes.

**Atenção: risco de inconformidade**

	• Omissão na fiscalização: conselheiros que não questionam, não solicitam informações ou não registram ressalvas em decisões que consideram inadequadas.
	• Decisões sem fundamentação: aprovação de políticas ou investimentos sem pareceres técnicos ou análise de riscos.
	• Conflito de interesses não declarado em deliberações.
	• Desvio de finalidade de recursos do RPPS para outras destinações.
	• Não atendimento a diligências e recomendações de órgãos de controle.
	• Falta de transparência, com informações obrigatórias não divulgadas ou de acesso dificultado.

9. Gestão de crises, comunicação institucional e medidas corretivas

Mesmo com os melhores controles, irregularidades podem ocorrer. É fundamental plano de gestão de crises que inclua comunicação transparente (informando segurados, ente

federativo e órgãos de controle sobre a situação, causas e medidas em curso), medidas corretivas (ações rápidas para sanar irregularidades, ressarcir prejuízos e evitar reincidência) e apuração de responsabilidades (processos internos para identificar responsáveis e aplicar sanções cabíveis).

A forma como o RPPS reage a uma crise pode fortalecer ou fragilizar sua credibilidade.

10. Lições aprendidas a partir de irregularidades recorrentes

A análise de irregularidades passadas — no próprio RPPS ou em outros regimes — oferece lições valiosas: mapear as causas (falha de controle, falta de capacitação, pressão política); atualizar controles internos para prevenir reincidência; capacitar continuamente os agentes sobre riscos e melhores práticas; e disseminar o conhecimento adquirido, fortalecendo a cultura de integridade e conformidade.

Estudo de caso aplicado — A omissão colegiada

O antimodelo: o parecer ignorado

Em RPPS municipal, o Comitê de Investimentos emite parecer técnico desfavorável a proposta de aplicação de recursos, apontando que a instituição financeira proponente não atende a todos os requisitos de credenciamento da PAI e que a rentabilidade projetada é excessivamente otimista para o nível de risco.

A diretoria executiva, sob forte pressão política do ente federativo, leva a proposta ao Conselho Administrativo.

Durante a reunião, alguns conselheiros expressam verbalmente preocupações, mencionando o parecer desfavorável e os riscos envolvidos.

Contudo, por receio de retaliação ou por desconhecimento sobre como formalizar sua discordância, nenhum conselheiro registra ressalva em ata, solicita a inclusão do parecer na documentação ou vota contra a proposta.

A aplicação é aprovada por unanimidade e, meses depois, a instituição financeira entra em colapso, resultando em perda significativa para o RPPS.

Questões para diagnóstico

1. Quais deveres dos conselheiros foram violados neste caso?
2. Quais as possíveis consequências para os conselheiros que se omitiram?
3. Como o parecer do Comitê de Investimentos deveria ter sido tratado?
4. Que medidas poderiam ter sido tomadas pelos conselheiros para se protegerem e proteger o RPPS?
5. Qual o papel da cultura organizacional e do ambiente de controle neste cenário?

Gabarito técnico comentado

1. Deveres violados

Os conselheiros violaram o dever de diligência, o dever de fiscalização e o dever de zelar pelo patrimônio do RPPS. Ao não formalizarem suas preocupações nem votarem contra proposta que sabiam ser arriscada e em desacordo com a PAI, omitiram-se de suas responsabilidades — a manifestação verbal, sem registro formal, não cumpre a função protetiva do dever de fiscalização.

2. Consequências para os conselheiros

Podem ser responsabilizados solidariamente pela perda financeira, tanto na esfera civil (ressarcimento do dano) quanto na administrativa (multas, inabilitação). A omissão, neste caso,

equipara-se à ação, pois havia dever de agir e conhecimento prévio do risco.

3. Tratamento devido ao parecer técnico

O parecer desfavorável deveria ter sido formalmente anexado à documentação da reunião do Conselho Administrativo, com leitura e discussão aprofundada exigidas pelos conselheiros. Caso a aprovação ainda assim ocorresse, deveria vir acompanhada de justificativa robusta que refutasse tecnicamente os pontos levantados pelo Comitê — o que não ocorreu.

4. Medidas de proteção cabíveis

- votar contra a proposta e registrar o voto em ata, com a devida justificativa;
- solicitar que ressalvas e preocupações fossem expressamente registradas em ata;
- exigir a inclusão do parecer do Comitê de Investimentos na documentação da reunião;
- em caso de recusa em registrar as ressalvas, comunicar formalmente o fato ao Conselho Fiscal, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas;
- solicitar novo parecer jurídico sobre a conformidade da proposta com a PAI e a legislação.

5. Papel da cultura organizacional

O caso revela cultura organizacional em que o medo de retaliação, ou a falta de conhecimento sobre mecanismos de proteção, inibiu a atuação diligente dos conselheiros. Um ambiente de controle frágil, em que decisões técnicas são ignoradas e a pressão política prevalece, amplia significativamente o risco de irregularidades e de responsabilização.

Plano de ação recomendado:

- revisão do regimento interno, assegurando expressamente o direito e o dever de registrar ressalvas e votos divergentes em ata;
- capacitação específica de conselheiros sobre deveres fiduciários, riscos de responsabilização e mecanismos de proteção institucional;
- fortalecimento da autonomia e da qualificação técnica do Comitê de Investimentos, com pareceres formalmente anexados aos processos decisórios;
- criação de canal de denúncias interno, seguro e confidencial;
- promoção de cultura de transparência, em que discussão aberta e divergência de opiniões sejam valorizadas como parte de um processo decisório robusto.

Síntese executiva

1. A responsabilização de agentes na gestão dos RPPS abrange múltiplas esferas — administrativa, civil, penal, política e de controle —, com ritos e sanções distintos, mas convergentes na exigência de diligência.
2. A responsabilização alcança tanto ações quanto omissões: manifestar preocupação verbalmente, sem formalizá-la, não cumpre o dever de fiscalização.
3. O dever de diligência exige informar-se, analisar criticamente, fiscalizar e agir — não apenas um desses elementos isoladamente.
4. A documentação rigorosa do processo decisório — atas, pareceres técnicos, evidências — é, ao mesmo tempo, instrumento de governança e de proteção institucional e individual.
5. A omissão colegiada diante de risco conhecido tende a ser tratada com a mesma gravidade da decisão que causou o dano, pois pressupõe conhecimento prévio e dever de agir.

6. Um ambiente organizacional que desestimula a divergência técnica — por pressão política ou medo de retaliação — é, em si, fator de risco institucional.
7. A prevenção de irregularidades depende de cultura organizacional que valorize a ética, a transparência e o aprendizado contínuo a partir de falhas passadas.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
Todos os agentes do RPPS conhecem seus deveres e os riscos de responsabilização aplicáveis à sua função?				
As decisões importantes são registradas em atas detalhadas, com fundamentação e registro de votos divergentes ou ressalvas?				
As decisões são subsidiadas por pareceres técnicos adequados (jurídicos, atuariais, contábeis, de investimento)?				
Existe processo formal para declaração e gestão de conflitos de interesse?				
O RPPS possui canal de denúncias seguro e confidencial, efetivamente conhecido pelos agentes?				
Há plano de capacitação contínua sobre ética, compliance e gestão de riscos?				
O ambiente de controle incentiva a comunicação de riscos e decisões baseadas em critérios técnicos, e não em pressões externas?				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
As recomendações dos órgãos de controle são tratadas com planos de ação e monitoramento de implementação?				
O RPPS realiza análises de lições aprendidas a partir de irregularidades ou falhas passadas?				

Conexão com o Capítulo 17

Ao abordar a responsabilização de agentes e a importância da prevenção de irregularidades para uma tomada de decisão segura, este capítulo estabelece a base para o Capítulo 17: Maturidade Institucional, Pró-Gestão e Agenda de Melhoria Contínua.

A consciência dos riscos de responsabilização e a busca por atuação diligente são os motores que impulsionam os RPPS a evoluir de uma conformidade episódica para uma cultura institucional de integridade e governança.



Capítulo 17 — Maturidade Institucional, Pró-Gestão e Agenda de Melhoria Contínua

Abertura e objetivos do capítulo

Este capítulo conclui a obra com um modelo de evolução institucional, para que o RPPS transforme obrigações normativas em práticas permanentes de governança, integridade e sustentabilidade.

Os dezesseis capítulos anteriores trataram, cada um, de um pilar específico da gestão previdenciária — fundamentos, arquitetura normativa, competências, governança, ética, compliance, regularidade, responsabilidade fiscal, custeio, benefícios, compensação, investimentos, transparência, controle e responsabilização.

Este capítulo final não introduz um pilar novo: integra todos os anteriores em um único eixo — a maturidade institucional — e mostra por que a excelência na gestão de um RPPS não se alcança pela observância pontual e isolada de cada norma, mas pela construção de uma cultura organizacional em que governança, integridade e melhoria contínua deixam de ser exigência externa e passam a ser prática permanente.

Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Distinguir conformidade episódica de cultura institucional de integridade, e reconhecer os sinais de transição entre uma e outra.

- Compreender o Pró-Gestão RPPS como instrumento de indução e certificação da maturidade organizacional, em suas quatro dimensões.
- Realizar diagnóstico institucional de maturidade, identificando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças.
- Elaborar plano de ação plurianual, com priorização de riscos, responsáveis, prazos e indicadores de acompanhamento.
- Monitorar indicadores-chave de governança, conformidade e sustentabilidade.
- Reconhecer a capacitação continuada, a gestão do conhecimento e a tecnologia como pilares estruturantes da maturidade institucional.
- Diagnosticar, a partir de um caso integrador que reúne falhas de todos os pilares tratados na obra, como pequenas fragilidades isoladas se acumulam até configurar um RPPS em zona de risco — e como a maturidade institucional é, precisamente, o que impede essa acumulação.

Problema prático de partida

Um RPPS acumula, ao longo de anos, uma sucessão de pequenas fragilidades que, isoladamente, pareciam administráveis: alíquota de custeio não revisada após a última avaliação atuarial; Certificado de Regularidade Previdenciária mantido por sucessivas prorrogações emergenciais; conselho deliberativo que aprova pautas sem debate; conflito de interesse não declarado em decisão de investimento; portal de transparência desatualizado há dois anos; e apontamentos de auditoria sem plano de ação. Nenhuma dessas falhas, isoladamente, levaria a instituição ao colapso. Juntas, formam o quadro que este capítulo chama de RPPS em zona de risco.

- O que transforma um conjunto de pequenas não conformidades pontuais em uma crise institucional?

- Por que a ausência de maturidade institucional é, muitas vezes, mais determinante para esse quadro do que qualquer falha técnica isolada?
- Que agenda permitiria a esse RPPS sair da zona de risco de forma estruturada, e não apenas apagando incêndios um a um?

Este cenário será desenvolvido, em toda a sua extensão, no caso integrador final que encerra a obra.

Desenvolvimento técnico-normativo

Ao longo desta obra, foram explorados os diversos pilares que sustentam a gestão dos RPPS: governança, ética e compliance; regularidade previdenciária e responsabilidade fiscal; custeio, benefícios e compensação previdenciária; investimentos; transparência; e os mecanismos de controle e responsabilização.

Cada capítulo destacou a importância de uma atuação diligente e conforme à legislação. A verdadeira excelência na gestão de um RPPS, contudo, não se alcança pela mera observância pontual de normas, mas pela construção de uma **maturidade institucional** que transforme obrigações em práticas permanentes, enraizadas na cultura organizacional.

A maturidade institucional pode ser entendida como o grau de desenvolvimento das estruturas, dos processos, das pessoas e das tecnologias de um RPPS para gerenciar seus desafios de forma eficaz, proativa e sustentável. Representa a transição de uma **conformidade episódica** — em que ações são tomadas apenas em resposta a exigências ou fiscalizações — para uma **cultura institucional de integridade**, em que governança, ética e melhoria contínua são valores intrínsecos à atuação de todos os envolvidos.

1. Da conformidade episódica à cultura institucional de integridade

A conformidade episódica caracteriza-se por gestão reativa, focada em atender demandas imediatas dos órgãos de controle ou em corrigir falhas após sua ocorrência. Nesse estágio, o RPPS pode cumprir formalmente as exigências, mas sem compreensão profunda dos riscos ou engajamento genuíno com os princípios de boa governança.

A transição para a cultura institucional de integridade exige mudança de mentalidade e a promoção de: **proatividade** (antecipação de riscos e problemas, em vez de mera reação); **engajamento** (envolvimento de todos os níveis com os valores de ética e integridade); **aprendizado contínuo** (capacidade de aprender com erros e acertos); **transparência** (abertura ao escrutínio público); e **responsabilidade** (assunção das consequências das decisões e ações). Essa cultura é o alicerce da sustentabilidade de longo prazo do RPPS, ao tornar a boa gestão a regra, e não a exceção.

2. Pró-Gestão RPPS e maturidade organizacional

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS (Pró-Gestão RPPS), instituído pela Secretaria de Previdência, é um dos principais instrumentos para induzir e reconhecer a maturidade organizacional, oferecendo modelo de gestão baseado em boas práticas de governança corporativa, com foco em quatro dimensões: **governança corporativa** (estrutura de governança, atuação dos conselhos, gestão de riscos e controles internos, ética e integridade); **controles internos** (eficácia dos controles, auditoria e gestão de conformidade); **educação previdenciária** (capacitação de gestores e conselheiros, comunicação com segurados, educação financeira e previdenciária); e **sustentabilidade** (gestão atuarial, financeira e de investimentos, e responsabilidade social e ambiental).

A certificação, em seus diferentes níveis (I a IV), atesta o grau de maturidade do RPPS nessas dimensões, incentivando melhoria contínua e adoção de padrões de excelência.

**Base normativa essencial**



- **Manual do Pró-Gestão RPPS** (versão vigente), da Secretaria de Previdência — referencial técnico para diagnóstico e certificação de maturidade institucional.



- **Lei nº 9.717/1998** e Portaria MTP/MPS nº 1.467/2022, como base normativa transversal de toda a obra, retomada de forma integrada neste capítulo.



- **Lei Complementar nº 101/2000**, quanto à responsabilidade fiscal como dimensão permanente da sustentabilidade institucional.



- **Normas específicas** de cada pilar tratado nos Capítulos 1 a 16, cuja aplicação integrada — e não isolada — é o objeto deste capítulo de fechamento.

3. Dimensões de governança, controles internos e educação previdenciária

A maturidade institucional é construída sobre três dimensões interligadas.

A **governança** refere-se à forma como o RPPS é dirigido, monitorado e incentivado, envolvendo clareza de papéis, efetividade dos conselhos, gestão estratégica e cultura de integridade — um RPPS maduro possui conselhos atuantes e independentes, e processos decisórios transparentes e bem documentados.

Os **controles internos** dizem respeito aos mecanismos que protegem os ativos, garantem a fidedignidade das informações e asseguram a conformidade — em um RPPS maduro, são proativos, baseados em riscos, e constantemente avaliados.

A **educação previdenciária** abrange a capacitação contínua de todos os agentes e a comunicação eficaz com segurados e

sociedade — um RPPS maduro investe na formação de seus quadros e disponibiliza informação clara, fomentando o controle social.

4. Diagnóstico institucional de maturidade

O caminho da melhoria contínua começa por um diagnóstico da maturidade atual do RPPS, feito por autoavaliação baseada em modelos como o Pró-Gestão ou por consultoria especializada, identificando pontos fortes (áreas de boa prática e conformidade), pontos fracos (áreas de maior risco de inconformidade), oportunidades (possibilidades de inovação e melhoria) e ameaças (fatores internos ou externos que podem comprometer a sustentabilidade).

O resultado do diagnóstico é a base para o plano de ação estratégico.

5. Priorização de riscos e plano de ação plurianual

Com base no diagnóstico, o RPPS deve priorizar os riscos mais relevantes e elaborar plano de ação plurianual contendo objetivos claros e mensuráveis, ações específicas, responsáveis, prazos, recursos necessários (humanos, financeiros, tecnológicos) e indicadores de acompanhamento.

A priorização deve considerar o impacto potencial dos riscos e a viabilidade de implementação das ações.

Na prática do RPPS

A maturidade institucional não se constrói por um único grande projeto, mas pela sequência disciplinada de pequenas ações priorizadas — reativar um comitê inativo, atualizar um regimento, revisar uma alíquota defasada, retomar um

requerimento de compensação parado. Um plano de ação plurianual bem priorizado costuma valer mais, na prática, do que uma reforma ambiciosa que nunca sai do papel por falta de responsáveis e prazos definidos.

6. Indicadores-chave de governança, conformidade e sustentabilidade

A gestão da maturidade institucional exige o monitoramento contínuo de indicadores-chave (KPIs) nas três dimensões: em **governança**, o percentual de cumprimento do plano de governança, a frequência e a qualidade das reuniões dos conselhos e o número de treinamentos realizados; em **conformidade**, o percentual de atendimento aos critérios do CRP, o número de apontamentos de auditoria e seu status de resolução, e o percentual de conformidade com a política de investimentos; em **sustentabilidade**, o resultado atuarial, a taxa de cobertura do passivo atuarial, a rentabilidade dos investimentos em relação à meta atuarial e o percentual de recursos de compensação previdenciária recuperados.

Esses indicadores devem ser acompanhados regularmente e utilizados para ajustar o plano de ação e comunicar o progresso aos interessados.



Quadro — Atenção: risco de inconformidade



Um RPPS pode apresentar, isoladamente, indicadores individuais aceitáveis em cada dimensão — CRP regular, conselhos formalmente constituídos, investimentos dentro dos limites — e, ainda assim, estar em zona de risco real, se essas conformidades pontuais não estiverem sustentadas por cultura institucional efetiva. A ausência de um diagnóstico integrado de maturidade é, em si, um risco: permite que fragilidades dispersas em diferentes áreas se acumulem sem que ninguém, isoladamente, tenha visão do quadro completo.

7. Capacitação continuada de dirigentes, conselheiros e técnicos

A complexidade da legislação previdenciária e a dinâmica do mercado financeiro exigem atualização constante dos agentes do RPPS.

A capacitação continuada é investimento essencial na maturidade institucional, garantindo decisões fundamentadas no conhecimento mais recente e nas melhores práticas, abrangendo legislação previdenciária e fiscal, governança, compliance e ética, gestão de investimentos e riscos, atuária e contabilidade previdenciária, e tecnologia e proteção de dados.

8. Gestão do conhecimento e continuidade administrativa

A gestão do conhecimento visa preservar e disseminar o capital intelectual do RPPS, evitando a perda de informações e experiências com a rotatividade de pessoal, por meio da documentação de processos, da criação de manuais, da manutenção de bases de dados e da promoção de ambiente de compartilhamento de informações.

A continuidade administrativa busca assegurar que políticas e planos de longo prazo não sejam interrompidos por mudanças de gestão, garantindo estabilidade e previsibilidade das ações do RPPS.

9. Tecnologia, dados e automação de controles

A tecnologia é aliada poderosa na busca pela maturidade institucional: sistemas de gestão previdenciária, ferramentas de análise de dados, plataformas de automação de controles e soluções de segurança da informação otimizam processos, reduzem erros, melhoram a transparência e fortalecem a governança.

A automação de controles pode garantir que regras sejam aplicadas de forma consistente, reduzindo a dependência de intervenção humana e aumentando a confiabilidade.

10. Agenda estratégica para RPPS resilientes, transparentes e sustentáveis

A jornada rumo à maturidade institucional culmina na construção de RPPS resilientes, transparentes e sustentáveis.

A agenda estratégica deve contemplar inovação (busca constante por soluções e tecnologias que otimizem a gestão), adaptação (capacidade de ajuste a mudanças legislativas, econômicas e demográficas), colaboração (intercâmbio de experiências e boas práticas com outros RPPS e órgãos de controle), comunicação (fortalecimento do diálogo com segurados, ente federativo e sociedade) e legado (construção de patrimônio previdenciário sólido e de instituição respeitada para as futuras gerações).

A maturidade institucional não é um destino, mas um caminho de aprimoramento contínuo, em que cada passo contribui para a solidez e a credibilidade do sistema previdenciário público.

Caso integrador final — O RPPS em zona de risco

O antimodelo: o caso do Instituto de Previdência de Campo Largo

O Instituto de Previdência do Município de Campo Largo administra RPPS de porte médio, com histórico de pagamentos regulares de benefícios e nenhuma irregularidade formalmente declarada nos últimos cinco anos.

Uma consultoria contratada para apoiar a certificação Pró-Gestão realiza diagnóstico completo e identifica o seguinte quadro, presente havia anos sem que nenhum agente isoladamente o percebesse em sua totalidade:

- **Custeio (Capítulos 8 e 9)** — a alíquota de contribuição não é revisada desde a penúltima avaliação atuarial, há seis anos, embora o resultado atuarial mais recente aponte déficit crescente; não há plano de amortização

formalizado, apenas menções verbais em atas de que “o assunto será tratado”.

- **Regularidade previdenciária (Capítulo 7)** — o CRP tem sido mantido por sucessivas prorrogações emergenciais, sempre no limite do prazo, sem que as causas estruturais dos apontamentos sejam corrigidas entre uma prorrogação e outra.
- **Governança (Capítulo 4)** — o conselho deliberativo aprova, em média, as pautas em menos de dez minutos por reunião, sem pareceres técnicos prévios e sem registro de debate nas atas.
- **Ética e conflito de interesse (Capítulo 5)** — um membro do comitê de investimentos, com vínculo familiar não declarado junto a uma instituição financeira recorrentemente contratada, conduz boa parte das análises técnicas de seleção de produtos.
- **Investimentos (Capítulo 12)** — parte relevante da carteira está concentrada em produtos de uma única instituição financeira, acima dos parâmetros de prudência recomendados, sem justificativa técnica documentada.
- **Transparência (Capítulo 14)** — o portal institucional não é atualizado há dois anos; os últimos relatórios de gestão publicados são de exercícios anteriores.
- **Controle e auditoria (Capítulo 14)** — três apontamentos de auditorias anteriores, incluindo um do Tribunal de Contas, seguem sem plano de ação formal, responsável ou prazo.
- **Responsabilização (Capítulo 15)** — nenhum agente, isoladamente, seria capaz de apontar todas essas fragilidades ao mesmo tempo: cada área trata apenas do seu próprio recorte, e não existe instância que consolide o quadro geral de riscos do RPPS.

Individualmente, cada uma dessas fragilidades poderia ser descrita como “administrável” ou “em vias de regularização”.

Em conjunto, configuram exatamente o quadro que a Estrutura-Mestre desta obra chama de RPPS em zona de risco.

Questões para diagnóstico

1. Por que nenhuma dessas fragilidades, isoladamente, provocaria uma crise institucional, mas o conjunto delas configura risco sistêmico?
2. Qual é, tecnicamente, a diferença entre um RPPS que cumpre indicadores formais pontuais e um RPPS institucionalmente maduro?
3. Qual desses sete pilares de fragilidade deveria ser priorizado primeiro em um plano de ação plurianual, e por quê?
4. Que estrutura organizacional permitiria que o Instituto de Campo Largo enxergasse esse quadro completo antes de uma consultoria externa ou auditoria o revelar?
5. Como os temas tratados nos dezessete capítulos desta obra se conectam, a partir deste caso, em uma única conclusão prática para o gestor de RPPS?

Gabarito técnico comentado

1. Da fragilidade isolada ao risco sistêmico

Cada fragilidade, isoladamente, tem impacto limitado e administrável: uma alíquota desatualizada não gera colapso imediato; um portal desatualizado não impede o pagamento de benefícios. O risco sistêmico surge porque essas fragilidades se retroalimentam: a ausência de debate técnico no conselho (governança) permite que a concentração indevida em investimentos (Capítulo 12) não seja questionada; a falta de transparência (Capítulo 14) atrasa a percepção externa do problema; e a ausência de resposta aos apontamentos de auditoria (Capítulo 15) impede a correção antes que as demais fragilidades se agravem. O conjunto reduz drasticamente a capacidade do RPPS de se autocorrigir.

2. Conformidade pontual versus maturidade institucional

Um RPPS pode exibir indicadores formais aceitáveis — CRP regularizado (ainda que por prorrogação), conselhos formalmente constituídos, investimentos tecnicamente dentro dos limites regulatórios — e, ainda assim, não ser institucionalmente maduro, se essas conformidades não estiverem sustentadas por cultura de integridade, análise crítica e visão integrada de riscos. A maturidade institucional é exatamente a capacidade de identificar, como um todo coeso, riscos que a conformidade pontual, área por área, não é capaz de revelar.

3. Priorização no plano de ação plurianual

Não há resposta única, mas o critério técnico defensável é priorizar, primeiro, a fragilidade que compromete a capacidade de identificar e corrigir as demais: no caso, a governança (conselho que apenas ratifica). Sem um colegiado que efetivamente delibere, com pareceres técnicos e debate registrado, nenhuma das demais fragilidades — custeio, investimentos, conflito de interesse — será adequadamente supervisionada, ainda que corrigida pontualmente no curto prazo.

4. Estrutura organizacional para visão integrada

Uma instância formal de gestão de riscos institucionais — mesmo em RPPS de porte médio, um comitê ou responsável designado com essa atribuição específica — capaz de consolidar periodicamente os riscos identificados em cada área técnica (atuária, investimentos, controle interno, transparência) em um único painel de acompanhamento submetido ao conselho deliberativo, permitiria enxergar esse quadro antes que se tornasse visível apenas externamente.

5. Síntese conclusiva da obra a partir do caso

O caso de Campo Largo demonstra, de forma prática, a tese central desta obra: legalidade, governança, ética, compliance, responsabilidade fiscal, custeio, benefícios, investimentos,

transparência e controle não são compartimentos estanques, mas dimensões interdependentes de uma mesma gestão. A maturidade institucional — objeto deste capítulo final — é precisamente a capacidade de tratá-las de forma integrada, e não como checklists paralelos e desconectados entre si.

Síntese executiva

1. A maturidade institucional é o que transforma os quinze pilares tratados nesta obra — de fundamentos jurídicos a controle e responsabilização — em prática permanente, e não em conformidade episódica e fragmentada.
2. O Pró-Gestão RPPS oferece modelo estruturado, em quatro dimensões, para diagnosticar e certificar essa maturidade, servindo de referência mesmo para RPPS que não busquem a certificação formal.
3. O diagnóstico institucional de maturidade — pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças — é o ponto de partida indispensável de qualquer plano de melhoria contínua.
4. Um plano de ação plurianual só é efetivo quando prioriza riscos, define responsáveis, prazos e indicadores de acompanhamento — e não quando se limita a intenções genéricas.
5. Fragilidades isoladas e aparentemente administráveis, quando dispersas por diferentes áreas e não integradas em uma visão de conjunto, podem configurar risco sistêmico sem que nenhum agente, isoladamente, o perceba — como demonstra o caso do Instituto de Previdência de Campo Largo.
6. Capacitação continuada, gestão do conhecimento e uso adequado de tecnologia são pilares estruturantes, e não meros complementos, da maturidade institucional.
7. A conclusão prática desta obra, para o gestor de RPPS, é que legalidade, governança, ética, responsabilidade fiscal, gestão técnica e controle formam um sistema único — e a

maturidade institucional é a capacidade de geri-los de forma integrada, e não como obrigações paralelas e desconectadas.

Checklist de aplicação profissional

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
O RPPS possui diagnóstico formal de sua maturidade institucional (por exemplo, autoavaliação Pró-Gestão)?				
Existe plano de ação plurianual para a melhoria contínua da gestão, com objetivos, responsáveis e prazos definidos?				
O RPPS monitora indicadores-chave de governança, conformidade e sustentabilidade?				
Há programa de capacitação continuada para dirigentes, conselheiros e técnicos?				
O conhecimento institucional é documentado e compartilhado, garantindo continuidade administrativa?				
O RPPS investe em tecnologia para otimizar processos e automatizar controles?				
Existe instância responsável por consolidar, de forma integrada, os riscos identificados em diferentes áreas técnicas?				
A cultura organizacional do RPPS valoriza a integridade, a transparência e a busca pela excelência?				
As lições aprendidas com falhas e irregularidades são				

Pergunta de verificação	Sim	Não	Parcial	Evidência ou providência necessária
formalmente incorporadas aos processos de melhoria?				

Considerações Finais

Iniciamos esta obra com uma pergunta que, a rigor, nunca deixou de estar em jogo: o que sustenta a confiança de um servidor público de que, décadas depois de assinar seu primeiro contracheque, o Estado ainda estará ali para lhe pagar a aposentadoria? A resposta, capítulo a capítulo, revelou-se mais ampla e mais exigente do que uma simples equação atuarial.

O **Capítulo 1** situou o RPPS como patrimônio coletivo e intergeracional, e não como fundo de conveniência orçamentária.

Os **Capítulos 2 e 3** construíram o alicerce jurídico e institucional — a arquitetura normativa que impede decisões arbitrárias, e a distribuição de competências que impede que a responsabilidade se dissolva entre muitos e não pertença a ninguém.

Os **Capítulos 4, 5 e 6** trataram da governança, da ética e do compliance como três faces de uma mesma exigência: que o poder de decidir sobre recursos alheios seja exercido com método, transparência e integridade — e não por conveniência pessoal ou política.

O **Capítulo 7** revelou o Certificado de Regularidade Previdenciária como o ponto em que quase todos esses fios se entrelaçam, convertendo conformidade abstrata em consequência concreta e imediata.

Os **Capítulos 8 e 9** mostraram que a sustentabilidade não é exercício de otimismo: é aritmética de longo prazo, que exige coragem política para alíquotas corretas e instrumentos técnicos — como a segregação da massa — para os casos em que a aritmética já se desequilibrou.

Os **Capítulos 10 e 11** desceram ao concreto da vida do segurado — o benefício justo, calculado com a regra correta, e o direito à compensação que muitos RPPS sequer sabem que possuem.

O **Capítulo 12** tratou os investimentos como o que verdadeiramente são: não uma aposta, mas o exercício mais estrito de responsabilidade fiduciária que a gestão pública conhece.

O **Capítulo 13** desceu à mecânica do mercado financeiro — porque não se fiscaliza com rigor aquilo que não se compreende tecnicamente.

Os **Capítulos 14, 15 e 16** fecharam o círculo do controle — transparência que permite à sociedade fiscalizar, auditoria que identifica o que escapou, e responsabilização que garante que a omissão tenha, sempre, um nome e um rosto.

E este **Capítulo 17** demonstrou que a soma de todos esses pilares, quando praticada com maturidade institucional, é mais do que conformidade: é cultura.

Se há uma tese única que esta obra defende, é esta: **a excelência na gestão de um RPPS não nasce do cumprimento pontual de uma norma isolada, mas da capacidade de tratar legalidade, governança, ética, sustentabilidade fiscal e controle como um sistema único, indivisível, a serviço de um compromisso que atravessa gerações.**

Como lembrou Cícero, há mais de dois mil anos, *salus populi suprema lex esto* — que o bem-estar do povo seja a lei suprema. Poucas áreas da administração pública encarnam esse princípio de forma tão literal quanto a previdência dos servidores: o povo aqui não é uma abstração distante, mas o professor, o agente de saúde, o servidor de carreira que confiou ao Estado décadas de trabalho e espera, em troca, a certeza de um amparo digno na velhice ou na perda.

Que esta obra sirva, portanto, não como um repositório de normas a ser consultado apenas em momentos de crise, mas como companhia permanente de quem assumiu a

responsabilidade — rara e exigente — de administrar o futuro de outras pessoas.

Os Anexos Operacionais que seguem — quadro de referências normativas, checklist de conformidade, matriz de riscos e controles, modelos e roteiros, estudos de caso consolidados e glossário técnico — não são material complementar acessório, mas instrumento de consulta permanente para que o conteúdo desta obra se traduza em prática cotidiana de gestão previdenciária responsável.

A gestão de um RPPS será sempre, em alguma medida, um exercício de fé no futuro — a certeza de que decisões tomadas hoje, muitas vezes silenciosas e tecnicamente áridas, serão sentidas por pessoas que ainda nem se aposentaram.

Que o leitor desta obra a exerça com o rigor técnico e a integridade que esse compromisso exige.

Referências

1. Referências normativas

Apresentadas em ordem hierárquica e cronológica, refletindo a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro e a evolução da legislação previdenciária e de finanças públicas.

Constituição Federal e Emendas Constitucionais

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Legislação geral dos RPPS

BRASIL. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

BRASIL. Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar.

BRASIL. Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar.

Normas de regularidade previdenciária

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022**. Dispõe sobre parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS (e alterações posteriores).

BRASIL. **Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001**. Regulamenta o Certificado de Regularidade Previdenciária.

Normas de investimentos

BRASIL. Conselho Monetário Nacional. **Resolução CMN nº 5.272, de 25 de maio de 2025**. Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social (e alterações posteriores).

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Portaria MPS nº 2.582, de 26 de dezembro de 2025**. Prorroga, em caráter excepcional, o prazo de envio do Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) referente ao exercício de 2026.

Compensação previdenciária

BRASIL. **Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999**. Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008**. Dispõe sobre procedimentos para a compensação previdenciária.

BRASIL. **Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019**. Regulamenta o Sistema de Compensação Previdenciária (Novo COMPREV).

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Portaria MPS nº 1.400, de 2 de maio de 2024**. Dispõe sobre a operacionalização do Novo COMPREV.

Responsabilidade fiscal e orçamento

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

BRASIL. Lei Complementar nº 164, de 18 de dezembro de 2018. Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, vedando sanções a Município que ultrapasse o limite de despesa com pessoal em razão de queda de receita.

Transparência, integridade e proteção de dados

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção).

Ética, integridade e responsabilização de agentes

BRASIL. Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal; aplicação direta restrita à esfera federal, servindo de referência técnica para a legislação local equivalente nos demais entes.

BRASIL. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Súmula Vinculante nº 13**. Veda a prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública.

2. Manuais e documentos oficiais

BRASIL. Secretaria de Previdência. **Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS)**. Consultar regulamentação e manuais vigentes do programa.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Manual do Pró-Gestão RPPS**. Versão 4.1 (2026).

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Diretrizes do Pró-Gestão RPPS (níveis I a IV)**. Versão vigente.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Manual da Certificação dos Profissionais dos RPPS — CP RPPS**. Versão 2.0.

INSTITUTO DE PESQUISAS AVANÇADAS EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (IPATE). **Apostila de Certificação de Regularidade Previdenciária (CRP)**. Material didático interno. Brasília: IPATE.

SÓRIA, Mário Galvão de Souza. **Legislação Específica dos Investimentos do RPPS**. Organização Thiago Andriago Vesely. Brasília: Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social — Faculdade Anasps, 2025.

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL (IIA Brasil). **Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF)**.

BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social. **Manual de procedimentos da compensação previdenciária**. Versão vigente.

BRASIL. Ministério da Economia. **Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais**. Versão vigente.

3. Bibliografia especializada nacional e internacional

AGUIAR, João Paulo de Vasconcelos. *História da previdência social brasileira: entenda como surgiu o sistema previdenciário no Brasil*. 2017.

ANDRADE, Maria Margarida de. *Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BALERA, Wagner. *Sistema de seguridade social*. São Paulo: LTr, 2016.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2019.

BASTOS, Celso. *Dicionário de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 1994.

BOSCHETTI, Ivanete. *Seguridade social no Brasil: conquistas e limites à sua efetivação*. Departamento de Serviço Social da UnB, 2006.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. São Paulo: Atlas, 2026.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. *Manual de direito previdenciário*. 29. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2026.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). *Programa de integridade: orientações para o setor público*. Brasília: CGU, 2017.

COSTANZI, Rogerio Nagamine; FERNANDES, Alexandre Zioli; ANSILIERO, Graziela. *O princípio constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial no regime geral de previdência*

social: tendências recentes e o caso da regra 85/95 progressiva. Brasília: Ipea, 2008.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo.* Rio de Janeiro: Forense, 2026.

FERNANDES, André Luiz. *Compliance no setor público.* Belo Horizonte: Fórum, 2018.

FERREIRA, Ivaldo Fortaleza. *Sustentabilidade financeira dos regimes próprios de previdência social: uma análise do RPPS do Estado do Maranhão.* Dissertação (Mestrado em Administração Pública) — Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, Rio de Janeiro, 2010.

GLASENAPP, Ricardo Bernd. *Direito previdenciário.* São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. (Coleção Bibliografia Universitária Pearson).

HORVATH, Miguel. *Direito previdenciário.* 12. ed. São Paulo: Rideel, 2020.

IBRAHIM, Fábio Zambitte. *Curso de direito previdenciário.* 20. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA. *Resolução IBA nº 07/2018: institui o Pronunciamento Atuarial CPA 005 – Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).* Rio de Janeiro: IBA, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC). *Código das melhores práticas de governança corporativa.* 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo.* São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MARINHO, Emerson. *Compliance para o setor público.* São Paulo: Trevisan Editora, 2019.

MARTINS, Sérgio Pinto. *Direito da seguridade social.* São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

MATIAS-PEREIRA, José. *Governança no setor público*. São Paulo: Atlas, 2010.

MORAES, Alexandre de. *Direito constitucional*. 42. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2026.

NASCIMENTO, Carlos Valder do; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.). *Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal*. São Paulo: Saraiva, 2014.

NÓBREGA, Tatiana; BENEDITO, Maurício. *Regime previdenciário do servidor público* [recurso eletrônico]. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021.

NOGUEIRA, Narlon Gutierre. *Regimes próprios de previdência social: gestão, governança e regulação*. São Paulo: Atlas, 2012.

NOLASCO, Lincoln. *Evolução histórica da previdência social no Brasil e no mundo*. 2012.

PINHO, Rodrigo. *Manual de compliance no setor público*. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PULINO, Daniel. *A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro*. São Paulo: Conceito Editorial, 2001.

ROCHA, Daniel Machado da. *Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

SANTORO, José Jayme de Souza. *Manual de direito previdenciário*. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015.

SILVA, Rejane Viana Alves da. *Regimes previdenciários e recursos públicos: uma análise dos municípios alagoanos à previdência própria e a variação dos investimentos em saúde e educação*. Dissertação (Mestrado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas) — Centro Universitário Tiradentes, Maceió, 2020.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos*

fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. *Revista de Direito Social*, Sapucaia do Sul, v. 4, n. 14, p. 9-49, abr./jun. 2004.

SOUSA, Paulo Francisco Barbosa; LIMA, Alexandre Oliveira; GOMES, Amanda de Oliveira; NASCIMENTO, Cícero Philip Soares do; PETER, Maria da Glória Arrais; MACHADO, Marcus Vinícius Veras. *Desenvolvimento municipal e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal: uma análise dos municípios brasileiros utilizando dados em painel*. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, João Pessoa, v. 1, n. 1, p. 58-70, jan./jun. 2013.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Referencial básico de governança organizacional*. Brasília: TCU, 2020.

VESELY, Thiago Andrigo. *LRF comentada: a lei da transparência alcança a maioria*. Brasília: Artegráfica Prêmio, 2018.

VESELY, Thiago Andrigo. *LRF comentada: uma década de sucesso e aprendizado da lei da transparência*. Brasília: Gran Cursos, 2011.

Jurisprudência relevante para os RPPS

Esta seção reúne julgados do Supremo Tribunal Federal de especial relevância para a gestão dos RPPS, organizados por tema e capítulo relacionado. A relação foi construída a partir do repositório oficial de “Julgamentos de Interesse dos RPPS e dos Servidores”, mantido pelo Ministério da Previdência Social, e de pesquisa complementar em fontes oficiais. Trata-se de seleção representativa, não exaustiva — a jurisprudência sobre RPPS é extensa e está em constante evolução, devendo o gestor acompanhar o repositório oficial para atualizações.

1. Organização, unicidade e natureza jurídica do RPPS (Capítulos 1, 2 e 3)

ADI 2135 — Regime Jurídico Único na Administração Pública. Discute a validade formal da EC nº 19/1998 quanto à exigência

de regime jurídico único para os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, com repercussões sobre a base de servidores vinculados ao RPPS.

ADI 4802, ADI 4803, ADI 3308, ADI 3363 e ADI 3998 — Submissão de magistrados aos RPPS. Tratam da vinculação dos magistrados estaduais ao regime próprio de previdência do respectivo ente, reafirmando a regra de unicidade de regime e de unidade gestora por ente federativo (CF/88, art. 40, § 20).

ADI 5297 — Suspensão de lei mediante decreto. Relevante para a análise da validade de atos normativos infralegais utilizados para suspender, ainda que temporariamente, dispositivos de lei do RPPS — tema diretamente ligado aos critérios de Acompanhamento Legal tratados no Capítulo 2.

2. Regularidade previdenciária e Certificado de Regularidade Previdenciária (Capítulo 7)

RE 1.007.271 (Tema 968 da Repercussão Geral) — Constitucionalidade da previsão, na Lei nº 9.717/1998, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos RPPS, incluindo o impedimento à emissão do CRP. É o precedente central que valida, perante o STF, toda a arquitetura de condicionamento de benefícios federais à regularidade previdenciária tratada neste livro.

3. Custeio, contribuições e responsabilidade fiscal (Capítulos 8 e 9)

ADI 3105 e ADI 3128 (STF, Tribunal Pleno, julgamento em 18/08/2004, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Cezar Peluso, DJ 18/02/2005) — Declararam constitucional a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas instituída pelo *caput* do art. 4º da EC nº 41/2003, mas reconheceram a inconstitucionalidade das expressões que prescreviam percentuais de isenção diferenciados entre servidores da União e dos demais entes (incisos I e II do parágrafo único do mesmo artigo), por ofensa ao princípio da

isonomia — determinando a aplicação uniforme do § 18 do art. 40 da Constituição.

ADIN 6483 — Base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas.

ADIN 5944 — Majoração escalonada de alíquota de contribuição previdenciária.

ADIN 2521 — Majoração de alíquota de contribuição de servidores ao RPPS.

AD1 6122 — Alíquota de 14% de contribuição dos servidores, patamar mínimo estabelecido pela EC nº 103/2019.

ADC 69 — Inclusão das despesas previdenciárias no cálculo dos gastos com pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal — precedente diretamente relacionado à discussão sobre a natureza do custeio do RPPS como Despesa Obrigatória de Caráter Continuado, tratada no Capítulo 8.

ADI 6412 e ADI 5546 — Utilização dos recursos previdenciários com ensino. Relevantes para a vedação de desvio de finalidade dos recursos do RPPS, tratada no Capítulo 8.

ADI 6568 — Alteração da segregação de fundos vinculados ao RPPS — precedente diretamente relacionado à segregação da massa entre Fundo em Repartição e Fundo em Capitalização, tratada no Capítulo 9.

4. Benefícios previdenciários (Capítulo 10)

ADI 5389 — Regras de pensão por morte no RGPS e no RPPS da União.

ADI 7051 — Cálculo da pensão por morte conforme o art. 23 da EC nº 103/2019.

ARE 1314490 (Tema 1167 da Repercussão Geral) — Momento da incidência do teto remuneratório constitucional no cálculo da pensão por morte.

RE 1408525 (Tema 1289 da Repercussão Geral) — Percentual de gratificação de desempenho devida a inativos e pensionistas.

RE 1372723 (Tema 1224 da Repercussão Geral) — Índices de reajustamento de benefícios no RPPS da União.

RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral) — Direito de escolha, pelo segurado, da regra de cálculo de benefício mais favorável.

5. Controle, fiscalização e responsabilização (Capítulos 15 e 16)

MS 25888 — Aplica o entendimento da Súmula nº 347 do extinto Tribunal Federal de Recursos sobre as competências dos Tribunais de Contas para apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público no exercício de suas atribuições.

ARE 1436197 (Tema 1287 da Repercussão Geral) — Condenação de governadores e prefeitos por Tribunais de Contas.

ADI 4295 — Constitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa e das penalidades aplicáveis a agentes públicos.

6. Nepotismo e conflito de interesse (Capítulo 5)

Súmula Vinculante nº 13 do STF — Veda a prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Anexo I — Quadro Consolidado de Referências Normativas

Este quadro organiza, por área temática, as normas fundamentais que regem a matéria tratada nesta obra, indicando os capítulos em que cada uma é mais diretamente relevante — para facilitar a consulta rápida do gestor que busca a base legal de um tema específico, sem precisar percorrer o corpo de cada capítulo. As citações completas, com ementa e demais dados bibliográficos, constam da seção “Referências”, ao final dos capítulos.

1. Constituição Federal e Emendas Constitucionais

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Constituição Federal de 1988	Arts. 37, 40, 149, 163, 167, 194, 195, 201, 202 e 249	Todos, especialmente 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12
EC nº 20/1998	Primeira reforma da Previdência Social	1, 2, 9, 10
EC nº 41/2003	Reformas previdenciárias, custeio e benefícios	1, 2, 9, 10
EC nº 47/2005	Regras de transição adicionais	2, 9, 10
EC nº 70/2012	Regras de transição para aposentadoria por invalidez	10
EC nº 103/2019	Reforma da Previdência vigente	1, 2, 9, 10

2. Legislação geral dos RPPS

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei nº 9.717/1998	Regras gerais de organização e funcionamento dos RPPS	Todos
Lei nº 10.887/2004	Aplicação de dispositivos constitucionais sobre proventos e reajustamentos	9, 10

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei Complementar nº 108/2001	Relação entre entes federativos e entidades fechadas de previdência complementar	1, 3
Lei Complementar nº 109/2001	Regime de Previdência Complementar	1

3. Normas de regularidade previdenciária

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Portaria MTP nº 1.467/2022	Parâmetros e diretrizes gerais para organização, gestão e CRP dos RPPS	Todos
Decreto nº 3.788/2001	Regulamenta o Certificado de Regularidade Previdenciária	7

4. Normas de custeio e atuária

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei nº 9.717/1998, arts. 1º e 2º	Equilíbrio financeiro e atuarial; limites da contribuição patronal	9
Portaria MTP nº 1.467/2022	Disciplina os parâmetros e as diretrizes para RPPS	9

5. Normas de investimentos

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Resolução CMN nº 5.272/2025	Aplicação dos recursos financeiros dos RPPS	1, 4, 6, 8, 9, 12
Portaria MPS nº 2.582/2025	Prorrogação excepcional do prazo de envio do Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) para o exercício de 2026	12

6. Compensação previdenciária

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei nº 9.796/1999	Compensação financeira entre RGPS e RPPS	11
Portaria MPS nº 154/2008	Procedimentos para a compensação previdenciária	11
Decreto nº 10.188/2019	Regulamenta o Novo COMPREV	2, 11
Portaria MPS nº 1.400/2024	Operacionalização do Novo COMPREV	2, 11

7. Responsabilidade fiscal e orçamento

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei Complementar nº 101/2000 (LRF)	Normas de finanças públicas e responsabilidade na gestão fiscal	8, 9, 13, 14, 15
Lei nº 4.320/1964	Normas gerais de direito financeiro	8
Lei Complementar nº 164/2018	Veda sanções a Município por queda de receita	8
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001	Classificação orçamentária	8

8. Ética, integridade e responsabilização de agentes

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei nº 8.429/1992	Improbidade administrativa	5, 15
Lei nº 12.846/2013	Responsabilização de pessoas jurídicas (Lei Anticorrupção)	6

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei nº 12.813/2013	Conflito de interesses (âmbito federal)	5
Decreto nº 1.171/1994	Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal	5
Súmula Vinculante nº 13 (STF)	Vedação ao nepotismo	5

9. Transparência, integridade e proteção de dados

Norma	Objeto	Capítulos relacionados
Lei Complementar nº 131/2009	Lei da Transparência	13
Lei nº 12.527/2011 (LAI)	Acesso à informação	13
Lei nº 13.709/2018 (LGPD)	Proteção de dados pessoais	10, 13

10. Manuais e documentos oficiais aplicáveis

Documento	Órgão	Capítulos relacionados
Manual do Pró-Gestão RPPS	Secretaria de Previdência / Ministério da Previdência Social	4, 17
Manual da Certificação dos Profissionais dos RPPS (CP RPPS)	Ministério da Previdência Social	2, 3
Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais	Secretaria do Tesouro Nacional	8
Manual de procedimentos da	Instituto Nacional do Seguro Social	11

Documento	Órgão	Capítulos relacionados
compensação previdenciária		
Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF)	Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil)	15

Anexo II — Checklist de Conformidade e Regularidade do RPPS

Este Anexo apresenta um instrumento de autoavaliação para a verificação contínua da conformidade e da regularidade das práticas administrativas e operacionais de um RPPS. O checklist é estruturado para permitir análise sistemática dos requisitos mais relevantes tratados ao longo desta obra, facilitando a identificação de inconformidades e a proposição de ações corretivas.

Cada linha deve ser avaliada quanto à sua **Situação de Conformidade** (Conforme / Não Conforme / Parcialmente Conforme), com indicação do **Responsável** pela verificação ou correção, o **Prazo** para regularização e a **Providência Corretiva**, quando aplicável.

1. Governança e organização institucional (Capítulos 2, 3, 4)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
Regimentos internos dos conselhos e comitês estão atualizados e detalham competências de cada agente	Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 247	Regimento interno vigente, com data de última revisão
As decisões relevantes são precedidas de parecer técnico e	CF, art. 37	Atas de reunião; pareceres técnicos arquivados

Requisito	Base normativa	Evidência documental
registradas em ata com fundamentação		
Dirigentes e conselheiros possuem certificação profissional exigida	Manual da Certificação dos Profissionais dos RPPS	Certificados de conclusão válidos
Há segregação de funções entre quem propõe, aprova, executa e controla decisões relevantes	Lei nº 9.717/1998	Matriz de competências ou organograma funcional

2. Ética, integridade e compliance (Capítulos 5 e 6)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
Existe Código de Ética e Conduta formalmente aprovado e divulgado, com treinamento periódico registrado	Decreto nº 1.171/1994 (referência técnica)	Código aprovado; lista de presença em treinamentos
Há modelo de declaração de conflito de interesse, exigido antes de decisões relevantes	Lei nº 12.813/2013 (referência técnica)	Declarações arquivadas por período e por processo
O canal de denúncias é efetivamente conhecido pelos agentes e garante confidencialidade	Lei nº 12.846/2013	Registro de divulgação; estatística de utilização

3. Regularidade previdenciária e responsabilidade fiscal (Capítulos 7, 8 e 9)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
O CRP está regular, sem prorrogações emergenciais recorrentes	Portaria MTP nº 1.467/2022	Extrato do CRP no CADPREV
Existe calendário de obrigações previdenciárias, com responsáveis e prazos definidos	Lei nº 9.717/1998	Calendário institucional; alertas de prazo
As alíquotas de custeio são compatíveis com a avaliação atuarial mais recente	CF, art. 40	Laudo atuarial; lei municipal de custeio vigente
Havendo déficit atuarial, existe plano de equacionamento aprovado por lei, com cronograma	Portaria MTP nº 1.467/2022	Lei específica de equacionamento
O custeio do RPPS está previsto no Anexo de Metas Fiscais da LDO e na LOA	LRF, art. 4º	LDO e LOA vigentes

4. Benefícios e compensação previdenciária (Capítulos 10 e 11)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
Há checklist específico por tipo de benefício e regra de transição, com revisão por segundo técnico	EC nº 103/2019	Checklist preenchido; parecer de segunda análise
Existe rotina de levantamento cadastral de segurados com	Lei nº 9.796/1999	Levantamento cadastral atualizado

Requisito	Base normativa	Evidência documental
vínculos passíveis de compensação (COMPREV)		
Há responsável formalmente designado para a gestão da COMPREV	Portaria MPS nº 154/2008	Ato de designação

5. Investimentos e gestão patrimonial (Capítulo 12)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
A Política Anual de Investimentos está aprovada e atualizada	Portaria MTP nº 1.467/2022 Resolução CMN nº 5.272/2025	PAI vigente, com ata de aprovação
As aplicações respeitam os limites da Resolução CMN vigente	Resolução CMN nº 5.272/2025	Relatório de de enquadramento
As disponibilidades de caixa do RPPS estão em conta segregada do caixa geral do ente	LRF, art. 43	Extratos bancários segregados
Há diligência prévia documentada no credenciamento de gestores e instituições financeiras	Portaria MTP nº 1.467/2022	Relatórios de diligência prévia

6. Transparência e controle social (Capítulo 14)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
O portal da transparência está atualizado, acessível e em linguagem clara	Lei nº 12.527/2011 (LAI)	Auditoria periódica do portal

Requisito	Base normativa	Evidência documental
O Serviço de Informação ao Cidadão responde dentro do prazo legal	Lei nº 12.527/2011	Registro de protocolos e prazos de resposta
Há política de proteção de dados pessoais em conformidade com a LGPD	Lei nº 13.709/2018	Política de privacidade formalizada

7. Controle interno, auditoria e responsabilização (Capítulos 15 e 16)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
Existe matriz de riscos atualizada e revisada periodicamente	Referencial de controle interno	Matriz de riscos vigente (ver Anexo III)
Há registro centralizado de apontamentos de auditoria, com status de implementação	LRF, arts. 58-59	Painel de acompanhamento de apontamentos
Cada apontamento relevante possui plano de ação formal, com responsável e prazo	—	Planos de ação arquivados
As atas de reuniões registram ressalvas e votos divergentes dos conselheiros	Lei nº 8.429/1992	Atas com registro de posicionamentos individuais

8. Maturidade institucional (Capítulo 17)

Requisito	Base normativa	Evidência documental
O RPPS possui diagnóstico formal de maturidade	Manual do Pró-Gestão RPPS	Relatório de autoavaliação ou certificação

Requisito	Base normativa	Evidência documental
institucional (Pró-Gestão RPPS ou equivalente)		
Existe plano de ação plurianual para melhoria contínua, com priorização de riscos	—	Plano de ação plurianual formalizado
Existe instância responsável por consolidar, de forma integrada, os riscos identificados em diferentes áreas técnicas	—	Ata de designação; relatórios consolidados

Atenção: este checklist consolidado não substitui os checklists específicos de cada capítulo, mais detalhados e numerosos — é uma ferramenta de triagem inicial, útil para diagnósticos rápidos ou para apresentações a conselhos e órgãos de controle. Recomenda-se revisão periódica (ao menos anual) de todos os itens aqui listados.

Anexo III — Matriz de Riscos e Controles Previdenciários

Este Anexo apresenta modelo de matriz de riscos e controles previdenciários, essencial para a gestão proativa e a mitigação de vulnerabilidades nos RPPS. A matriz organiza os riscos inerentes a cada processo-chave e detalha os controles correspondentes, visando assegurar conformidade, segurança e eficiência da gestão.

I. Benefícios

- **Processo:** concessão, revisão, abono de permanência e manutenção de benefícios.
- **Riscos:** concessão indevida (requisitos não preenchidos), cálculos incorretos, reajustes indevidos, ausência de prova de vida, pagamento a beneficiário falecido.
- **Nível de risco inerente:** Alto.
- **Controles:** checklist de elegibilidade rigoroso, conferência dupla (*maker/checker*) nos cálculos, sistemas informatizados com memória de cálculo, auditoria contínua de prontuários, cruzamento periódico com bases de óbito.

II. Arrecadação e Custeio

- **Processo:** arrecadação de contribuições, repasses mensais, cobrança de débitos parcelados.
- **Riscos:** inadimplência do ente, recolhimento a menor, atraso nos repasses, falhas de conciliação de parcelamentos.
- **Nível de risco inerente:** Alto.
- **Controles:** conferência mensal entre folha de pagamento e guia de recolhimento, cobrança administrativa e jurídica imediata, monitoramento de parcelamentos, conciliação bancária integrada.

III. Folha de Pagamentos

- **Processo:** processamento e pagamento de proventos e pensões.
- **Riscos:** inclusão de verbas indevidas, pagamentos duplicados, erros de processamento, falhas na consignação bancária.
- **Nível de risco inerente:** Médio.

- **Controles:** segregação entre quem insere dados e quem autoriza o pagamento, conferência analítica mês a mês, auditoria de averbações e gratificações, bloqueio automatizado de inconsistências.

IV. Investimentos

- **Processo:** aplicação de recursos, custódia e atendimento à Política de Investimentos.
- **Riscos:** desvio de recursos, aplicação em ativos vedados, descumprimento da PAI, falta de liquidez, fraude de agentes de mercado, conflito de interesse não declarado no comitê.
- **Nível de risco inerente:** Alto.
- **Controles:** observância rigorosa da PAI aprovada, certificação profissional dos gestores, segregação entre gestor e custodiante, acompanhamento diário do enquadramento, relatórios mensais de performance, disponibilidade de caixa em conta segregada (LRF, art. 43).

V. COMPREV (Compensação Previdenciária)

- **Processo:** requerimento e análise de compensação financeira entre regimes.
- **Riscos:** prescrição de créditos, erros na identificação de tempo de contribuição, ausência completa de rotina de requerimento (passivo invisível).
- **Nível de risco inerente:** Médio.
- **Controles:** cronograma de monitoramento de prazos, conferência documental para contagem recíproca, monitoramento do sistema COMPREV, auditoria de CTCs.

VI. Contabilidade

- **Processo:** registro de atos e fatos, elaboração de demonstrações contábeis.
- **Riscos:** inconsistência nos registros, falta de conciliação patrimonial e orçamentária, registros divergentes entre RPPS e Tesouro.
- **Nível de risco inerente:** Médio.
- **Controles:** conciliação bancária diária, conciliação de patrimônio líquido, segregação de contas, auditoria periódica pelo conselho fiscal.

VII. Transparência

- **Processo:** divulgação de dados obrigatórios e atendimento ao cidadão.
- **Riscos:** omissão de dados, atraso na publicação do RREO/RGF, portal desatualizado, descumprimento da LAI.
- **Nível de risco inerente:** Médio.
- **Controles:** calendário fixo de publicações, checklist padronizado de postagem, ouvidoria estruturada, indicadores de transparência.

VIII. Governança

- **Processo:** gestão estratégica, deliberações de conselhos, eleição de representantes.
- **Riscos:** influência política indevida, decisões sem suporte técnico, vacância de cargos, conflito de interesses, conselho que apenas ratifica sem debate.
- **Nível de risco inerente:** Alto.
- **Controles:** regimento interno claro, atas detalhadas e fundamentadas, código de ética institucional, processos eleitorais auditáveis, capacitação periódica de conselheiros.

IX. Segurança da Informação e Proteção de Dados

- **Processo:** guarda e processamento de dados de segurados e financeiros (LGPD).
- **Riscos:** vazamento de dados sensíveis, ataques cibernéticos, acesso não autorizado, perda de bases de dados.
- **Nível de risco inerente:** Médio.
- **Controles:** políticas de segurança da informação, criptografia, gestão de perfis de acesso, backups diários, treinamento sobre LGPD, firewall e monitoramento de logs.

X. Atuária e Equilíbrio Atuarial

- **Processo:** avaliação atuarial anual, definição de hipóteses, elaboração do plano de custeio e de eventual plano de equacionamento.
- **Riscos:** hipóteses atuariais desatualizadas ou inconsistentes, alíquotas mantidas por conveniência política a despeito de recomendação técnica reiterada, ausência de plano de equacionamento formal diante de déficit, atuário sem independência técnica.
- **Nível de risco inerente:** Alto.
- **Controles:** avaliação atuarial anual por profissional independente e habilitado, apresentação e deliberação formal do laudo em conselho, revisão periódica de hipóteses, plano de equacionamento aprovado por lei com cronograma e responsáveis.

XI. Ética e Compliance

- **Processo:** gestão de conflitos de interesse, código de ética, canal de denúncias, investigações internas.
- **Riscos:** conflito de interesse não declarado em decisões de investimento ou credenciamento, programa de

compliance meramente formal (sem treinamento ou monitoramento), canal de denúncias pouco divulgado ou sem garantia de confidencialidade, nepotismo.

- **Nível de risco inerente:** Alto.
- **Controles:** declaração periódica de conflito de interesse antes de decisões relevantes, treinamento obrigatório e recorrente sobre o Código de Ética, canal de denúncias com confidencialidade efetiva e ampla divulgação, investigação interna documentada diante de suspeitas.

Atenção: o nível de risco inerente indicado em cada área é uma estimativa qualitativa de referência, baseada nos padrões de falha observados nos estudos de caso desta obra. Cada RPPS deve recalibrar essa classificação com base em seu próprio histórico de apontamentos, porte, maturidade institucional e resultado da avaliação atuarial, preferencialmente com apoio de matriz de probabilidade x impacto específica.

Anexo IV — Modelos e Roteiros Operacionais

Este Anexo reúne modelos e roteiros práticos que visam padronizar e otimizar processos-chave na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A utilização desses instrumentos contribui para a organização, a transparência, a segurança jurídica e a conformidade das atividades desenvolvidas pelos agentes do RPPS.

1. Modelo de Declaração de Ausência de Conflito de Interesse

Este modelo pode ser utilizado por dirigentes, conselheiros, membros de comitês e demais agentes envolvidos na gestão do RPPS para declarar a inexistência de conflitos de interesse em relação a determinadas decisões ou operações.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE

Eu, [Nome Completo do Declarante], [Nacionalidade], [Estado Civil], [Profissão], portador(a) do RG nº [Número do RG] e CPF nº [Número do CPF], residente e domiciliado(a) na [Endereço Completo], na qualidade de [Cargo/Função no RPPS], para os devidos fins e efeitos de direito, **DECLARO** que:

1. Não possuo, direta ou indiretamente, qualquer interesse pessoal que possa influenciar ou parecer influenciar minhas decisões ou ações no exercício de minhas atribuições relacionadas a [especificar o assunto, processo ou operação, ex: “a análise e deliberação sobre a proposta de investimento X”, “a contratação do fornecedor Y”, “a fiscalização do processo Z”].
2. Não possuo vínculo familiar (cônjuge, companheiro(a), parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau) ou comercial com [Nome da Pessoa Física ou Jurídica envolvida no assunto/operação] que possa configurar conflito de interesse.
3. Estou ciente das disposições do Código de Ética e Conduta do [Nome do RPPS] e da legislação aplicável sobre conflito de interesse na administração pública.
4. Comprometo-me a informar imediatamente à [Órgão de Governança ou Compliance do RPPS] caso surja qualquer situação que possa configurar conflito de interesse, real ou potencial, durante o exercício de minhas funções.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

[Local], [Dia] de [Mês] de [Ano].

[Assinatura] [Nome Completo do Declarante]

[Cargo/Função no RPPS]

2. Modelo de Termo de Ciência do Código de Ética e Conduta

Este termo formaliza o conhecimento e o compromisso dos agentes do RPPS com as diretrizes éticas e de conduta estabelecidas pela instituição.

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO COM O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Eu, [Nome Completo do Declarante], [Nacionalidade], [Estado Civil], [Profissão], portador(a) do RG nº [Número do RG] e CPF nº [Número do CPF], na qualidade de [Cargo/Função no RPPS], **DECLARO** para os devidos fins que:

1. Recebi e tive acesso ao conteúdo integral do **Código de Ética e Conduta** do [Nome do RPPS].
2. Li, compreendi e concordo com todas as diretrizes, princípios e normas de conduta estabelecidas no referido Código.
3. Comprometo-me a observar e cumprir rigorosamente as disposições do Código de Ética e Conduta em todas as minhas ações e decisões no exercício de minhas atribuições no [Nome do RPPS].
4. Estou ciente das consequências e sanções aplicáveis em caso de descumprimento das normas éticas e de conduta.
5. Comprometo-me a buscar esclarecimentos junto à [Órgão de Governança ou Compliance do RPPS] sempre que tiver dúvidas sobre a aplicação do Código ou sobre situações que possam configurar dilemas éticos.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente termo.

[Local], [Dia] de [Mês] de [Ano].

[Assinatura] [Nome Completo do Declarante]

3. Roteiro de Pauta para Reunião de Conselho (Deliberativo/Fiscal)

Este roteiro sugere uma estrutura para as pautas de reuniões dos conselhos, garantindo a abordagem dos temas essenciais e a organização dos trabalhos.

ROTEIRO DE PAUTA PARA REUNIÃO DE CONSELHO [DELIBERATIVO/FISCAL]

Data: [Data da Reunião] **Horário:** [Horário de Início] às [Horário de Término] **Local:** [Local da Reunião] **Participantes:** [Membros do Conselho, Convidados, Secretário(a)]

1. Abertura e Verificação de Quórum

- Registro de presença dos conselheiros.
- Verificação do quórum mínimo para deliberação.

2. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior

- Leitura da ata da reunião anterior.
- Discussão e aprovação da ata (com eventuais retificações).

3. Comunicações e Informes

- Informes da Presidência.
- Informes da Unidade Gestora.
- Informes dos Conselheiros.

4. Ordem do Dia

- **4.1. [Assunto 1]:**
- Apresentação: [Responsável pela apresentação]

- Documentos de apoio: [Listar documentos, ex: Parecer Jurídico nº XX/AAAA, Relatório Técnico nº YY/AAAA]
- Discussão: [Espaço para debate e questionamentos]
- Deliberação: [Proposta de decisão, ex: Aprovação, Reprovação, Diligência]
- Decisão: [Registro da decisão tomada e votos]
- **4.2. [Assunto 2]:**
- Apresentação: [Responsável pela apresentação]
- Documentos de apoio: [Listar documentos]
- Discussão:
- Deliberação:
- Decisão:
- **(Repetir para todos os assuntos da pauta)**

5. Assuntos Gerais (sem deliberação)

- Tópicos para discussão informal ou levantamento de novas pautas.

6. Definição da Próxima Reunião

- Data, horário e local sugeridos.

7. Encerramento

Observações:

- Os documentos de apoio devem ser distribuídos aos conselheiros com antecedência mínima de [Número] dias úteis.

As deliberações devem ser registradas em ata de forma clara e objetiva, com a indicação dos votos e eventuais ressalvas.

4. Roteiro de Pauta para Reunião do Comitê de Investimentos

Este roteiro é específico para as reuniões do Comitê de Investimentos, focando nos aspectos técnicos e estratégicos da gestão de ativos.

ROTEIRO DE PAUTA PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: [Data da Reunião] **Horário:** [Horário de Início] às [Horário de Término] **Local:** [Local da Reunião] **Participantes:** [Membros do Comitê, Convidados, Secretário(a)]

1. Abertura e Verificação de Quórum

- Registro de presença dos membros do Comitê.
- Verificação do quórum mínimo para deliberação.

2. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior

- Leitura da ata da reunião anterior.
- Discussão e aprovação da ata (com eventuais retificações).

3. Análise do Cenário Macroeconômico e de Mercado

- Apresentação: [Responsável pela apresentação, ex: Economista/Analista de Mercado]

- Tópicos: Inflação, taxa de juros, câmbio, crescimento econômico, perspectivas para os mercados nacional e internacional.
- Discussão e impactos na Política de Investimentos.

4. Análise de Desempenho da Carteira de Investimentos

- Apresentação: [Responsável pela apresentação, ex: Gestor de Investimentos]
- Relatório de rentabilidade da carteira no período [mês/trimestre/ano].
- Comparativo com benchmarks e meta atuarial.
- Análise de alocação por classe de ativos e gestores.
- Discussão de desvios e oportunidades.

5. Análise de Riscos da Carteira de Investimentos

- Apresentação: [Responsável pela apresentação, ex: Analista de Riscos]
- Relatório de riscos (mercado, crédito, liquidez, concentração, contraparte).
- Análise de desenquadramento em relação à Política de Investimentos e normas do CMN/SRPC.
- Discussão de medidas mitigadoras.

6. Ordem do Dia

6.1. Proposta de Alocação Estratégica/Tática:

- Apresentação: [Responsável pela apresentação]
- Documentos de apoio: [Listar documentos, ex: Estudo de Alocação, Parecer Atuarial]
- Discussão: [Análise de aderência à Política de Investimentos, riscos e rentabilidade esperada]

- Deliberação: [Proposta de decisão, ex: Aprovação, Ajuste, Rejeição]
- Decisão: [Registro da decisão tomada e votos]

6.2. Avaliação de Novos Produtos/Gestores:

- Apresentação: [Responsável pela apresentação]
- Documentos de apoio: [Listar documentos, ex: Due Diligence, Proposta do Gestor]
- Discussão:
- Deliberação:
- Decisão:
- **(Repetir para todos os assuntos da pauta)**

7. Assuntos Gerais (sem deliberação)

- Tópicos para discussão informal ou levantamento de novas pautas.

8. Definição da Próxima Reunião

- Data, horário e local sugeridos.

9. Encerramento

Observações:

- Os documentos de apoio devem ser distribuídos aos membros do Comitê com antecedência mínima de [Número] dias úteis.

As deliberações devem ser registradas em ata de forma clara e objetiva, com a indicação dos votos e eventuais ressalvas.

5. Modelo de Plano de Ação para Tratamento de Apontamentos

Este modelo auxilia na organização e monitoramento das providências necessárias para corrigir falhas ou atender a recomendações de auditoria e órgãos de controle.

PLANO DE AÇÃO PARA TRATAMENTO DE APONTAMENTOS

RPPS: [Nome do RPPS] **Referência do Apontamento:** [Ex: Relatório de Auditoria Interna nº XX/AAAA, Ofício do Tribunal de Contas nº YY/AAAA, Recomendação SRPC nº ZZ/AAAA] **Data do Apontamento:** [Data] **Responsável pelo Plano:** [Nome e Cargo do Responsável Geral]

Nº	Apontamento/Recomendação	Causa raiz	Ação corretiva/preventiva	Responsável	Prazo (Data)	Status	Evidência de conclusão	Observações
1	[Descrição detalhada do apontamento ou recomendação]	[Identificar a origem do problema]	[Descrever a ação específica a ser tomada]	[Nome/Área]	[DD/MM/AAAA]	[Em andamento/Concluído/Atrasado]	[Documento, data etc.]	[Comentários adicionais]
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...

Legenda de Status:

- **Em Andamento:** Ação iniciada, mas não concluída.
- **Concluído:** Ação finalizada e evidência de conclusão anexada.

- **Atrasado:** Prazo para conclusão expirado sem finalização da ação.
- **Cancelado:** Ação não será mais executada (justificar em observações).

Monitoramento:

- **Frequência de Revisão:** [Mensal/Trimestral/Outro]
- **Próxima Revisão:** [Data]

[Assinatura] [Nome do Responsável pelo Plano]

[Cargo]

6. Modelo de Matriz de Responsabilidades

A matriz de responsabilidades (ou RACI - Responsible, Accountable, Consulted, Informed) define claramente os papéis e responsabilidades em processos ou projetos específicos.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

RPPS: [Nome do RPPS] **Processo/Projeto:** [Nome do Processo ou Projeto, ex: “Processo de Concessão de Aposentadoria”, “Elaboração da Política de Investimentos”] **Data de Elaboração:** [Data] **Versão:** [Número da Versão]

Atividade/ Tarefa	Responsável (R)	Aprovador (A)	Consultado (C)	Informado (I)
[Atividade 1]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]
[Atividade 2]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]
[Atividade 3]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]
[Atividade 4]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]

Atividade/ Tarefa	Responsável (R)	Aprovador (A)	Consultado (C)	Informado (I)
[Atividade 5]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]	[Área/Cargo]

Legenda RACI:

- **R (Responsible):** Quem executa a tarefa.
- **A (Accountable):** Quem é o responsável final pela entrega da tarefa e tem autoridade para aprová-la. (Geralmente, há apenas um “A” por tarefa).
- **C (Consulted):** Quem deve ser consultado antes da decisão ou execução da tarefa (comunicação bidirecional).
- **I (Informed):** Quem deve ser informado após a conclusão da tarefa ou decisão (comunicação unidirecional).

Observações:

- A matriz deve ser revisada e atualizada periodicamente ou sempre que houver mudanças no processo/projeto ou nas estruturas organizacionais.

É fundamental que todos os envolvidos compreendam seus papéis e responsabilidades.

7. Modelo de Relatório de Conformidade Previdenciária

Este relatório serve para consolidar as informações sobre a situação de conformidade do RPPS com as normas e exigências legais, especialmente em relação ao CRP.

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE PREVIDENCIÁRIA

RPPS: [Nome do RPPS] **Período de Referência:** [Mês/Ano ou Trimestre/Ano] **Data de Emissão:** [Data] **Responsável pela Elaboração:** [Nome e Cargo]

1. Introdução

- Breve descrição da finalidade do relatório e do período abrangido.

2. Situação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

- Status Atual do CRP:
- [Regular/Suspenso/Cancelado]
- Data de Validade:
- [DD/MM/AAAA]
- Pendências Atuais (se houver):
- [Listar as pendências que afetam o CRP, conforme SRPC]
- Plano de Ação para Regularização:
- [Referenciar o Plano de Ação específico, se aplicável]

3. Conformidade com a Legislação Previdenciária

- 3.1. Legislação Federal (Lei nº 9.717/98, Portaria MTP nº 1.467/2022, etc.):
- [Descrever a aderência aos principais requisitos, ex: “Plano de custeio atualizado e aprovado”, “Avaliação atuarial realizada no prazo”, “Envio de dados ao CADPREV em dia”].
- [Identificar eventuais não conformidades e as providências em andamento].
- 3.2. Legislação Local (Lei Instituidora, Plano de Benefícios, etc.):
- [Descrever a aderência aos requisitos da legislação municipal/estadual].
- [Identificar eventuais não conformidades e as providências em andamento].

4. Conformidade com Normas de Investimentos (CMN/SRPC)

- Política de Investimentos:
- [Status de aprovação e aderência].
- Enquadramento da Carteira:
- [Percentual de enquadramento, eventuais desenquadramentos e justificativas].
- Controles Internos sobre Investimentos:
- [Eficácia dos controles, auditorias realizadas].

5. Conformidade com Normas de Governança e Compliance

- Estrutura de Governança:
- [Funcionamento dos conselhos e comitês, atas, regimentos].
- Código de Ética e Conduta:
- [Implementação, treinamentos, canal de denúncias].
- Gestão de Riscos:
- [Mapeamento de riscos, planos de mitigação].

6. Recomendações e Apontamentos de Órgãos de Controle

- Auditorias Internas/Externas:
- [Síntese dos resultados, status de atendimento às recomendações].
- Tribunal de Contas/Ministério Público:
- [Síntese de diligências, status de atendimento].

7. Conclusão e Recomendações

- Síntese da situação de conformidade do RPPS.
- Recomendações para aprimoramento contínuo e mitigação de riscos.

[Assinatura] [Nome do Responsável pela Elaboração]

[Cargo]

8. Modelo de Relatório de Acompanhamento de Investimentos

Este relatório fornece uma visão detalhada do desempenho e da situação da carteira de investimentos do RPPS.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS

RPPS: [Nome do RPPS] **Período de Referência:** [Mês/Ano ou Trimestre/Ano] **Data de Emissão:** [Data] **Responsável pela Elaboração:** [Nome e Cargo]

1. Introdução

- Breve descrição da finalidade do relatório e do período abrangido.

2. Cenário Macroeconômico

- Análise dos principais indicadores econômicos (inflação, juros, câmbio) e suas implicações para os investimentos.

3. Desempenho da Carteira de Investimentos

- Rentabilidade Bruta e Líquida:
- [Valor e Percentual no período e acumulado no ano/12 meses].
- Comparativo com Benchmarks:
- [Rentabilidade do benchmark e desvio].
- Comparativo com Meta Atuarial:

- [Rentabilidade da meta atuarial e desvio].
- Gráfico de Rentabilidade:
- [Comparativo da carteira com benchmarks e meta atuarial].

4. Alocação da Carteira de Investimentos

- Alocação por Classe de Ativos:
- [Tabela/Gráfico com percentual alocado em Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis, etc.].
- Alocação por Tipo de Investimento:
- [Tabela/Gráfico com detalhamento dos ativos (Títulos Públicos, Fundos de Investimento, etc.)].
- Comparativo com Limites da Política de Investimentos:
- [Tabela/Gráfico com percentual alocado vs. limites máximos/mínimos].

5. Análise de Riscos da Carteira

- Risco de Mercado:
- [Análise da volatilidade e sensibilidade a movimentos de mercado].
- Risco de Crédito:
- [Análise da qualidade dos emissores e gestores].
- Risco de Liquidez:
- [Análise da capacidade de resgate dos ativos].
- Risco de Concentração:
- [Análise da diversificação da carteira].
- Desenquadramentos (se houver):
- [Listar e justificar eventuais desenquadramentos em relação à Política de Investimentos ou normas do CMN/SRPC, com plano de ação].

6. Atividades do Comitê de Investimentos

- Reuniões Realizadas:
- [Datas e principais deliberações].
- Análises e Recomendações:
- [Síntese das análises e recomendações do Comitê].

7. Conclusão e Recomendações

- Síntese do desempenho e da situação da carteira.
- Recomendações para ajustes na alocação, gestão de riscos ou Política de Investimentos.

[Assinatura] [Nome do Responsável pela Elaboração]

[Cargo]

9. Modelo de Plano Anual de Capacitação

Este plano organiza as ações de treinamento e desenvolvimento para os agentes do RPPS, visando aprimorar suas competências e garantir a atualização sobre temas previdenciários.

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

RPPS: [Nome do RPPS] **Ano:** [Ano de Referência] **Data de Elaboração:** [Data] **Responsável pela Elaboração:** [Nome e Cargo]

1. Introdução

- Breve descrição da importância da capacitação contínua para a gestão do RPPS.

2. Diagnóstico das Necessidades de Capacitação

- [Descrever como as necessidades foram identificadas, ex: “Pesquisa com dirigentes e conselheiros”, “Apontamentos de auditoria”, “Novas legislações”].

3. Objetivos do Plano de Capacitação

- [Listar os objetivos gerais e específicos, ex: “Aprimorar conhecimentos sobre investimentos”, “Capacitar sobre a EC 103/2019”, “Fortalecer a cultura de compliance”].

4. Cronograma de Capacitação

Nº	Tema da Capacitação	Público-Alvo	Modalidade	Carga Horária	Período Previsto	Instituição/Instrutor	Status	Observações
1	[Ex: Governança e Compliance em RPPS]	[Dirigentes, Conselheiros]	[Online]	[16h]	[Março/AA AA]	[Consultoria especializada]	[Planejado]	[Certificação]
2	[Ex: Análise de Cenários Macroeconômicos]	[Comitê de Investimentos]	[Presencial]	[8h]	[Maio/AAA A]	[Consultoria Financeira]	[Planejado]	[Foco em RPPS]
3	[Ex: Novas Regras de Benefícios Pós-EC 103]	[Técnicos de Benefícios]	[Online]	[20h]	[Julho/AA AA]	[Especialista em previdência]	[Planejado]	[Estudo de Caso]
4	...	...	...	...	...	...	...	...

5. Orçamento Previsto

- [Estimativa de custos para a execução do plano].

6. Avaliação e Monitoramento

- [Descrever como a eficácia da capacitação será avaliada, ex: “Pesquisas de satisfação”, “Testes de conhecimento”, “Impacto na performance”].

7. Conclusão

- Reforçar o compromisso com o desenvolvimento profissional dos agentes do RPPS.

[Assinatura] [Nome do Responsável pela Elaboração]

[Cargo]

10. Modelo de Resposta Institucional a Recomendações de Auditoria

Este modelo padroniza a comunicação oficial do RPPS em resposta a relatórios de auditoria, demonstrando o compromisso com a correção de falhas e a melhoria contínua.

OFÍCIO Nº [Número do Ofício]/[Ano]

[Local], [Dia] de [Mês] de [Ano].

Ao(À) Senhor(a) [Nome do Responsável pelo Órgão de Auditoria/Controle] [Cargo do Responsável] [Nome do Órgão de Auditoria/Controle] [Endereço do Órgão]

Assunto: Resposta ao Relatório de Auditoria nº [Número do Relatório]/[Ano] – [Breve Descrição do Assunto]

Prezado(a) Senhor(a),

Em referência ao Relatório de Auditoria nº [Número do Relatório]/[Ano], datado de [Data do Relatório], que apresentou [Número] recomendações/apontamentos sobre a gestão do [Nome do RPPS], apresentamos as providências adotadas e o plano de ação para o atendimento das referidas recomendações.

O [Nome do RPPS] reitera seu compromisso com a transparência, a boa governança e a melhoria contínua de seus processos, e agradece as contribuições apresentadas no relatório, que são de grande valia para o aprimoramento de nossa gestão.

A seguir, detalhamos a análise de cada recomendação e as ações implementadas ou em fase de implementação:

Nº	Recomendação/ Apontamento	Análise do RPPS	Ações Adotadas /Plano de Ação	Responsá vel	Prazo	Status	Evidênc ias
1	[Descrição da Recomendação 1]	[Conco rdância /Discor dância fundam entada, se for o caso]	[Descrev er as ações específic as, referenci ando o Plano de Ação, se houver]	[Nome/Á rea]	[DD/M M/AA AA]	[Conc luído/ Em Anda mento]	[Docum entos compro batórios]
2	[Descrição da Recomendação 2]	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...

Informamos que o Plano de Ação detalhado para o tratamento dos apontamentos está sendo monitorado internamente e será objeto de acompanhamento periódico.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

[Assinatura] [Nome do Dirigente do RPPS]

[Cargo]

Anexo V — Estudos de Caso Consolidados

Este Anexo reúne, em formato padronizado, um estudo de caso consolidado para cada um dos 17 capítulos desta obra — o mesmo cenário desenvolvido como “Estudo de caso aplicado” ao final de cada capítulo, aqui reorganizado em formato de consulta rápida, com a inclusão de documentos simulados que aproximam o caso da rotina documental real de um RPPS.

Cada caso segue a mesma estrutura: **Contextualização, Documentos Simulados, Questões de Diagnóstico, Fundamentos Normativos, Respostas Técnicas Comentadas e Plano de Ação Recomendado**. Para o desenvolvimento completo de cada cenário — incluindo a narrativa integral do antimitelo e o gabarito comentado por extenso —, recomenda-se a leitura do capítulo correspondente.

Caso 1 (Capítulo 1) — O equilíbrio que existia apenas no papel

Contextualização: um RPPS mantém unidade gestora formalmente instituída, com pagamentos regulares de aposentadorias e pensões. Contudo, a avaliação atuarial é tratada como documento técnico de pouca utilidade, os conselheiros não recebem informações claras, o ente atrasa repasses, e decisões relevantes são tomadas apenas para aliviar dificuldades imediatas de caixa.

Documentos simulados: 1. Ata de reunião do conselho deliberativo registrando apenas “aprovado por unanimidade”, sem debate técnico. 2. Laudo de avaliação atuarial arquivado, sem evidência de apresentação ou discussão em nenhum colegiado. 3. Ofício da Secretaria de Finanças informando atraso no repasse patronal do mês. 4. Relatório de gestão anual genérico, sem indicadores de equilíbrio financeiro ou atuarial.

Questões de diagnóstico: 1. O pagamento regular dos benefícios, por si só, comprova a sustentabilidade do regime? 2.

Quem responde por uma decisão colegiada aprovada sem análise crítica nem documentação de seus fundamentos?

Fundamentos normativos: - Constituição Federal, art. 40. - Lei nº 9.717/1998, arts. 1º e 6º-7º. - Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Respostas técnicas comentadas: a regularidade aparente do pagamento presente não substitui o dever de preservar a capacidade futura de pagamento, a legalidade das decisões e a vinculação dos recursos à finalidade previdenciária. A ausência de debate técnico e de documentação impede a responsabilização adequada e mascara fragilidades que só se tornam visíveis quando já avançadas.

Plano de ação recomendado: 1. Instituir rotina de apresentação e discussão formal do laudo atuarial em reunião de conselho, com registro em ata. 2. Estabelecer fluxo de cobrança formal e monitorada dos repasses do ente federativo. 3. Capacitar conselheiros para interpretação básica de indicadores atuariais e financeiros.

Caso 2 (Capítulo 2) — A lei local que ignorava a Constituição

Contextualização: o Município de Cidade Nova mantinha, desde 2005, lei própria de RPPS com regra de aposentadoria mais benéfica que a Constituição e as Emendas Constitucionais supervenientes. Mesmo após a EC nº 103/2019, a lei municipal não foi atualizada, e a unidade gestora seguiu aplicando-a.

Documentos simulados: 1. Lei municipal de custeio e benefícios de 2005, sem atualizações posteriores. 2. Pareceres de concessão de aposentadoria citando exclusivamente a lei municipal, sem menção à EC nº 103/2019. 3. Relatório de auditoria externa apontando a aplicação de norma local em desacordo com a Constituição.

Questões de diagnóstico: 1. Uma lei municipal validamente aprovada pode se tornar parcialmente inaplicável? 2. Qual

princípio de solução de conflito normativo deveria orientar a unidade gestora nesse caso?

Fundamentos normativos: - Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 40. - Emenda Constitucional nº 103/2019.

Respostas técnicas comentadas: o princípio da hierarquia normativa determina que a Constituição e suas Emendas prevalecem sobre lei municipal que as contrarie, independentemente de a lei local nunca ter sido formalmente contestada. A inércia na atualização normativa gerou passivo atuarial silencioso e concessões de benefícios em valores superiores aos devidos.

Plano de ação recomendado: 1. Revisar e atualizar a legislação municipal à luz das Emendas Constitucionais vigentes. 2. Auditar as concessões realizadas com base na regra desatualizada. 3. Instituir rotina de acompanhamento normativo permanente, com assessoria jurídica dedicada.

Caso 3 (Capítulo 3) — A decisão sem competência definida

Contextualização: o RPPS do Município de Vila Nova opera com regimento interno antigo, sem competências claramente definidas. O Comitê de Investimentos existe apenas no papel. O dirigente, sozinho, aplica parcela relevante dos recursos em fundo de alto risco recomendado por um amigo pessoal, sem parecer técnico nem registro formal.

Documentos simulados: 1. Regimento interno da unidade gestora, desatualizado e sem detalhamento de competências. 2. Termo de aplicação financeira assinado unicamente pelo dirigente, sem parecer do Comitê de Investimentos. 3. Balancete trimestral revelando desvalorização abrupta do fundo aplicado.

Questões de diagnóstico: 1. Quando ninguém sabe exatamente quem deveria decidir, quem acaba decidindo — e com que controle? 2. A decisão do dirigente pode gerar responsabilização mesmo sem má-fé comprovada?

Fundamentos normativos: - Constituição Federal, art. 37. - Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 247.

Respostas técnicas comentadas: a ausência de regimento claro e de segregação de funções concentrou a decisão em uma única pessoa, sem os controles colegiados que a própria estrutura normativa do RPPS pressupõe. A busca por rentabilidade não afasta a exigência de diligência, informação e documentação prévias à decisão.

Plano de ação recomendado: 1. Atualizar o regimento interno, detalhando competências de cada órgão e agente. 2. Reativar o Comitê de Investimentos, com reuniões e pareceres técnicos regulares. 3. Instituir segregação de funções entre proposição, aprovação, execução e controle de investimentos.

Caso 4 (Capítulo 4) — O conselho que apenas ratifica

Contextualização: o RPPS do Município de Vila Nova possui Conselho Deliberativo que aprova as propostas da diretoria em menos de 15 minutos, sem parecer técnico prévio. Uma alteração da política de investimentos é aprovada sem análise do Comitê de Investimentos, inativo havia meses.

Documentos simulados: 1. Ata de reunião registrando apenas a aprovação, sem fundamentos técnicos da comparação entre propostas. 2. Ausência de parecer do Comitê de Investimentos sobre a nova política. 3. Relatório de auditoria externa apontando desconformidade da nova política com a Resolução CMN vigente.

Questões de diagnóstico: 1. Aprovação unânime e rápida é sinal de eficiência ou de fragilidade de governança? 2. Qual a importância da documentação para a responsabilização dos conselheiros?

Fundamentos normativos: - Lei nº 9.717/1998 e Portaria MTP nº 1.467/2022 (governança). - Resolução CMN nº 5.272/2025.

Respostas técnicas comentadas: a ausência de parecer técnico e de registro fundamentado em ata comprometeu a transparência e a responsabilização do processo decisório, expondo o RPPS a riscos financeiros que poderiam ter sido identificados previamente pelo Comitê de Investimentos, caso estivesse ativo.

Plano de ação recomendado: 1. Reativar o Comitê de Investimentos e exigir parecer técnico prévio a toda alteração de política. 2. Exigir registro em ata dos fundamentos técnicos de cada deliberação relevante. 3. Instituir matriz de competências entre conselho, diretoria e comitês técnicos.

Caso 5 (Capítulo 5) — A indicação aparentemente técnica

Contextualização: um membro do Comitê de Investimentos do RPPS de Vale Formoso, casado com o diretor comercial de instituição financeira que participa dos processos de credenciamento, conduz a análise técnica e recomenda a instituição vinculada, sem declarar o vínculo.

Documentos simulados: 1. Parecer técnico do membro do comitê recomendando a proposta da instituição vinculada. 2. Ata da reunião sem qualquer menção ao vínculo familiar. 3. Relatório de auditoria de rotina identificando o vínculo por pesquisa cadastral simples.

Questões de diagnóstico: 1. A ausência de declaração de vínculo é, por si só, suficiente para caracterizar irregularidade? 2. Que instrumentos preventivos evitariam essa situação?

Fundamentos normativos: - Constituição Federal, art. 37 (impessoalidade e moralidade). - Lei nº 12.813/2013 (conflito de interesses, referência técnica).

Respostas técnicas comentadas: a ausência de declaração formal do vínculo configura, no mínimo, conflito de interesse aparente não gerenciado — dano institucional que recai sobre a credibilidade do processo decisório, independentemente de prejuízo financeiro comprovado.

Plano de ação recomendado: 1. Exigir declaração periódica e específica de conflito de interesse a cada novo processo de credenciamento. 2. Impedir formalmente, com registro em ata, a participação do agente relacionado na análise da proposta vinculada. 3. Elaborar parecer técnico comparativo por mais de um membro do comitê.

Caso 6 (Capítulo 6) — O programa apenas formal

Contextualização: um RPPS implementa Código de Ética após recomendação do Tribunal de Contas, mas sem treinamento, com canal de denúncias pouco divulgado. Suspeita de favorecimento de membro do Comitê de Investimentos vem a público pela imprensa, e não pelo canal interno.

Documentos simulados: 1. Código de Ética aprovado e afixado, sem lista de presença de treinamento. 2. Registro de baixíssima utilização do canal de denúncias. 3. Notícia de imprensa local sobre as suspeitas de favorecimento.

Questões de diagnóstico: 1. O que torna um programa de compliance “apenas formal”? 2. Por que a irregularidade só veio à tona pela imprensa, e não pelo canal interno?

Fundamentos normativos: - Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). - Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa).

Respostas técnicas comentadas: a falta de treinamento e de divulgação efetiva do canal de denúncias inviabilizou a detecção precoce da irregularidade. Um programa de compliance sem comprometimento ativo da alta administração produz o mesmo resultado prático de não ter programa algum.

Plano de ação recomendado: 1. Instituir treinamentos periódicos e obrigatórios sobre o Código de Ética. 2. Fortalecer e divulgar amplamente o canal de denúncias, com garantias reais de confidencialidade. 3. Implementar política específica de conflito de interesses para o Comitê de Investimentos.

Caso 7 (Capítulo 7) — A regularidade tratada como providência de última hora

Contextualização: o RPPS do Município de Cidade Esperança trata a regularidade previdenciária como tarefa de última hora. O CRP é suspenso por atraso de repasses e por atraso no envio do laudo atuarial, impedindo o recebimento de transferência voluntária para construção de escola.

Documentos simulados: 1. Notificação de suspensão do CRP pela Secretaria de Previdência. 2. Ofício da União informando o impedimento de transferência voluntária. 3. Laudo de avaliação atuarial protocolado fora do prazo.

Questões de diagnóstico: 1. Que efeitos, além da suspensão do certificado, uma gestão reativa da regularidade costuma desencadear? 2. Por que a regularização “sob pressão” tende a gerar novos riscos?

Fundamentos normativos: - Lei nº 9.717/1998. - Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 66. - Portaria MTP nº 1.467/2022.

Respostas técnicas comentadas: a suspensão decorreu da combinação de duas falhas de monitoramento contínuo, e não de um único fator isolado. O aporte extraordinário realizado sob pressão comprometeu outras áreas do orçamento municipal, sem resolver a causa-raiz da fragilidade.

Plano de ação recomendado: 1. Implementar painel de conformidade previdenciária com alertas de prazos. 2. Estabelecer fluxo de comunicação formal entre a Secretaria de Finanças e a unidade gestora. 3. Elaborar plano de ação preventivo para cada critério do CRP.

Caso 8 (Capítulo 8) — O aporte sem planejamento

Contextualização: o Município de Vila Nova acumula déficit atuarial crescente. Diante do risco de suspensão do CRP, o

prefeito realiza aporte extraordinário de R\$ 10 milhões, sem prévia dotação orçamentária e sem plano de equacionamento.

Documentos simulados: 1. Laudos atuariais dos últimos anos, todos apontando déficit crescente. 2. Decreto autorizando o aporte emergencial, sem previsão na LOA vigente. 3. Ausência de lei específica de plano de equacionamento do déficit atuarial.

Questões de diagnóstico: 1. Um aporte que evita a suspensão do CRP no curto prazo resolve o problema previdenciário? 2. Que instrumento de planejamento, já previsto na própria LRF, deveria ter antecipado essa crise?

Fundamentos normativos: - Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 4º (Anexo de Metas Fiscais) e art. 19, § 1º, VI, “c” (DOCC). - Lei nº 9.717/1998.

Respostas técnicas comentadas: a falha central foi a ausência de planejamento fiscal e previdenciário de longo prazo, especialmente a subutilização do Anexo de Metas Fiscais da LDO. O aporte sem dotação prévia resolveu o sintoma imediato, mas não a causa-raiz do déficit, que tende a se repetir.

Plano de ação recomendado: 1. Elaborar plano de equacionamento do déficit atuarial, com metas e fontes de custeio sustentáveis. 2. Prever os aportes necessários no PPA, na LDO (Anexo de Metas Fiscais) e na LOA. 3. Criar comitê de acompanhamento do déficit atuarial, com participação da Secretaria de Finanças.

Caso 9 (Capítulo 9) — A alíquota mantida por conveniência política

Contextualização: um RPPS apresenta déficits atuariais crescentes há cinco anos. O atuário recomenda reiteradamente aumento de alíquotas, mas a gestão municipal, por impopularidade da medida, mantém as alíquotas inalteradas e realiza aportes insuficientes.

Documentos simulados: 1. Cinco laudos de avaliação atuarial consecutivos, todos recomendando aumento de alíquota. 2. Atas do conselho deliberativo registrando a apresentação dos laudos, sem deliberação efetiva. 3. Leis orçamentárias anuais com aportes sistematicamente inferiores ao recomendado.

Questões de diagnóstico: 1. Por que uma recomendação técnica reiterada e nunca implementada agrava o problema original? 2. Quais as responsabilidades de gestores, conselheiros e atuário nesse cenário?

Fundamentos normativos: - Constituição Federal, art. 40 (equilíbrio financeiro e atuarial). - Portaria MTP 1.467/2022

Respostas técnicas comentadas: a manutenção de alíquotas descoladas da realidade atuarial não elimina o déficit — apenas o posterga e o agrava, exigindo medidas futuras mais drásticas, inclusive a eventual segregação da massa em condições desfavoráveis.

Plano de ação recomendado: 1. Atualizar a legislação municipal de custeio conforme as recomendações atuariais. 2. Avaliar tecnicamente a alternativa de segregação da massa, caso o déficit já justifique. 3. Fortalecer a capacitação dos conselheiros quanto ao seu dever de deliberação sobre a matéria.

Caso 10 (Capítulo 10) — O benefício concedido com base em regra inadequada

Contextualização: um servidor com 58 anos e 30 anos de contribuição solicita aposentadoria. A equipe de benefícios concede o benefício com base em regra de transição inadequada à sua situação específica, sem considerar idade mínima ou pedágio aplicável.

Documentos simulados: 1. Requerimento de aposentadoria e documentação de tempo de contribuição do servidor. 2. Parecer técnico da equipe de benefícios aplicando a regra de transição

incorreta. 3. Relatório de auditoria interna identificando a concessão em valor superior ao devido.

Questões de diagnóstico: 1. Que falhas técnicas, e não necessariamente de má-fé, explicam esse tipo de erro? 2. Qual o dever da Administração diante de ato de concessão que se revela ilegal?

Fundamentos normativos: - Emenda Constitucional nº 103/2019. - Lei nº 9.717/1998.

Respostas técnicas comentadas: a Administração tem o dever de rever seus próprios atos ilegais, mesmo após produzirem efeitos, respeitados o prazo decadencial e o devido processo legal — contraditório e ampla defesa ao servidor afetado.

Plano de ação recomendado: 1. Revisar o processo, com reabertura de análise e comunicação ao servidor. 2. Implementar checklist detalhado por tipo de benefício e regra de transição. 3. Instituir revisão obrigatória por segundo técnico antes da decisão final.

Caso 11 (Capítulo 11) — O passivo invisível

Contextualização: o RPPS do Município de Serra Alta nunca formalizou requerimento de compensação previdenciária em oito anos de existência, apesar de grande parte de seus servidores ter histórico de contribuições anteriores ao RGPS.

Documentos simulados: 1. Levantamento cadastral de amostra de processos de aposentadoria, identificando dezenas de casos com tempo de contribuição não compensado. 2. Ausência de qualquer registro de requerimento de COMPREV nos arquivos da unidade gestora. 3. Relatório de consultoria contratada para certificação institucional, estimando a receita não requerida.

Questões de diagnóstico: 1. A ausência de gestão da COMPREV configura irregularidade formal, ou falha de gestão

diligente? 2. Por que esse tipo de perda financeira não aparece em nenhum demonstrativo contábil?

Fundamentos normativos: - Lei nº 9.796/1999. - Decreto nº 10.188/2019 e Portaria MPS nº 154/2008.

Respostas técnicas comentadas: a ausência de rotina de identificação cadastral impediu o próprio RPPS de dimensionar sua perda — o problema só foi descoberto por iniciativa externa, evidenciando falha grave do dever de gestão diligente do patrimônio previdenciário.

Plano de ação recomendado: 1. Realizar levantamento cadastral amplo dos segurados com vínculos em outros regimes. 2. Designar responsável formal pela gestão da COMPREV, com rotina definida. 3. Elaborar plano de saneamento com priorização dos casos de maior valor.

Caso 12 (Capítulo 12) — A aplicação rentável, mas irregular

Contextualização: o Comitê de Investimentos do RPPS “Futuro Seguro” aprova aplicação relevante em fundo de alto risco, recomendado por gestor com vínculo pessoal não declarado com um dos membros, com base apenas no histórico de rentabilidade passada.

Documentos simulados: 1. Apresentação comercial do fundo de investimento, enfatizando rentabilidade histórica excepcional. 2. Ata de aprovação da aplicação, sem menção a diligência prévia ou a limites regulatórios. 3. Relatório de auditoria externa revelando desenquadramento em relação à Resolução CMN vigente e o vínculo não declarado.

Questões de diagnóstico: 1. Uma aplicação financeiramente rentável pode, ainda assim, ser uma decisão irregular e grave? 2. O que pesa mais na responsabilidade fiduciária: o resultado obtido ou o processo decisório?

Fundamentos normativos: - Lei nº 9.717/1998, art. 1º, V. - Resolução CMN nº 5.272/2025; Lei Complementar nº 101/2000, art. 43 (disponibilidade de caixa segregada).

Respostas técnicas comentadas: os membros do comitê falharam em agir com a diligência e a lealdade exigidas, expondo o RPPS a riscos não previstos na Política Anual de Investimentos, além de conflito de interesse não declarado — circunstâncias que comprometem a responsabilidade fiduciária independentemente do resultado financeiro.

Plano de ação recomendado: 1. Exigir diligência prévia exaustiva sobre estrutura, riscos e equipe gestora de qualquer fundo proposto. 2. Exigir declaração de conflito de interesse por todos os membros do comitê, previamente a cada decisão relevante. 3. Capacitar continuamente o comitê sobre normas de previdência pública e gestão de riscos.

Caso 13 (Capítulo 13) — O parecer que ninguém entendeu

Contextualização: o Comitê de Investimentos do RPPS “Porto Seguro do Servidor” aprova, por unanimidade, aplicação em fundo multimercado apresentado como “gestão ativa com uso de derivativos para otimização de retorno”, sem que nenhum membro questione o real grau de alavancagem envolvido. O parecer técnico reproduz, quase literalmente, o material comercial do distribuidor.

Documentos simulados: 1. Material de divulgação comercial do fundo, com ênfase em rentabilidade passada e linguagem genérica sobre “otimização via derivativos”. 2. Parecer técnico interno com forte semelhança textual ao material comercial do distribuidor. 3. Relatório de auditoria posterior, identificando alavancagem via contratos futuros próxima ao limite vedado pela Resolução CMN vigente.

Questões de diagnóstico: 1. Um parecer técnico que reproduz o discurso comercial do distribuidor cumpre a função de subsidiar uma decisão fiduciária? 2. A ausência de

conhecimento técnico do Comitê sobre derivativos e alavancagem afasta sua responsabilidade pela perda?

Fundamentos normativos: - Lei nº 9.717/1998, art. 1º, V (dever de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez). - Resolução CMN nº 5.272/2025, art. 28 (vedação a fundos com exposição a derivativos que possa gerar perda superior ao patrimônio líquido).

Respostas técnicas comentadas: um parecer que apenas reproduz o material comercial do distribuidor, sem análise técnica independente sobre o grau de alavancagem e a finalidade da estratégia com derivativos, não cumpre a função de subsidiar uma decisão fiduciária. A ausência de conhecimento técnico não afasta a responsabilidade dos membros do Comitê — ao contrário, a agrava: o dever de diligência exige buscar a informação necessária antes de decidir sobre matéria técnica complexa, e não decidir no escuro.

Plano de ação recomendado: 1. Exigir que todo parecer técnico sobre fundos com derivativos detalhe explicitamente a finalidade da estratégia (hedge, arbitragem ou especulação) e o grau de alavancagem. 2. Capacitar continuamente os membros do Comitê nos fundamentos de mercado financeiro, para além da certificação formal. 3. Exigir simulação de cenários de estresse antes da aprovação de qualquer fundo com exposição relevante a derivativos.

Caso 14 (Capítulo 14) — O portal formalmente existente, mas materialmente ineficaz

Contextualização: o RPPS “Previdência Feliz” mantém portal da transparência formalmente em conformidade, mas com informações desatualizadas, documentos em formato de difícil consulta, linguagem excessivamente técnica e canal de atendimento inoperante.

Documentos simulados: 1. Capturas de tela do portal, evidenciando relatórios financeiros e atuariais desatualizados. 2.

Registro de e-mails enviados ao canal de contato, sem resposta. 3. Relatório de auditoria interna apontando o baixo engajamento dos segurados com os canais de transparência.

Questões de diagnóstico: 1. O que diferencia o cumprimento formal de uma exigência de transparência de sua efetividade real? 2. Por que o baixo engajamento dos segurados deveria ter sido lido como sinal de alerta?

Fundamentos normativos: - Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). - Portaria MTP nº 1.467/2022.

Respostas técnicas comentadas: um portal que existe formalmente, mas com informações desatualizadas e canais de contato inoperantes, produz o mesmo resultado prático de não haver transparência alguma — o baixo engajamento é sintoma, não causa, da ineficácia.

Plano de ação recomendado: 1. Corrigir imediatamente os canais de contato e publicar os documentos mais críticos. 2. Revisar a linguagem dos principais documentos, com resumos executivos. 3. Implementar cronograma permanente de atualização do portal.

Caso 15 (Capítulo 15) — A recomendação reiteradamente ignorada

Contextualização: o RPPS do Estado de Rio Verde recebe, em 2023, apontamento do Tribunal de Contas sobre ausência de perícia médica atualizada em processos de aposentadoria por invalidez. A resposta é genérica, sem plano de ação. Em 2025, nova auditoria constata a mesma falha, intacta.

Documentos simulados: 1. Relatório de auditoria do Tribunal de Contas de 2023, com o apontamento original. 2. Ofício de resposta da unidade gestora, sem plano de ação, responsável ou prazo. 3. Relatório de auditoria de 2025, constatando a reincidência integral da falha.

Questões de diagnóstico: 1. Por que a resposta de 2023 não configura, tecnicamente, um plano de ação? 2. Que diferença de gravidade existe entre a constatação de 2023 e a de 2025?

Fundamentos normativos: - Constituição Federal, arts. 70 e 74. - Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 51 e 58-59.

Respostas técnicas comentadas: a reincidência de uma falha já formalmente conhecida pela gestão agrava significativamente o risco de responsabilização pessoal dos agentes, por indicar omissão continuada, e não apenas falha pontual de processo.

Plano de ação recomendado: 1. Criar registro centralizado de apontamentos recebidos, com status de implementação. 2. Elaborar plano de ação formal para cada apontamento, com responsável, prazo e indicador. 3. Incluir o status desses planos na pauta periódica do conselho fiscal.

Caso 16 (Capítulo 16) — A omissão colegiada

Contextualização: o Comitê de Investimentos de um RPPS municipal emite parecer desfavorável a uma proposta de aplicação. Sob pressão política, a diretoria leva a proposta ao Conselho Administrativo, que a aprova por unanimidade, sem que nenhum conselheiro registre formalmente sua discordância verbalizada em reunião.

Documentos simulados: 1. Parecer técnico desfavorável do Comitê de Investimentos. 2. Ata da reunião do conselho, registrando apenas a aprovação unânime, sem ressalvas. 3. Notícia sobre o colapso posterior da instituição financeira, meses depois.

Questões de diagnóstico: 1. Por que a omissão de quem identificou o risco pode ser tão grave quanto a decisão de quem o propôs? 2. O que diferencia expressar preocupação verbalmente de efetivamente exercer o dever de fiscalização?

Fundamentos normativos: - Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa). - Lei nº 9.717/1998.

Respostas técnicas comentadas: os conselheiros que se omitiram podem ser responsabilizados solidariamente, pois a manifestação verbal, sem registro formal, não cumpre a função protetiva do dever de fiscalização — a omissão, havendo dever de agir e conhecimento prévio do risco, equipara-se à ação.

Plano de ação recomendado: 1. Assegurar, no regimento interno, o direito e o dever de registrar ressalvas e votos divergentes em ata. 2. Exigir a inclusão formal de pareceres técnicos desfavoráveis na documentação da reunião. 3. Criar canal de denúncias interno, seguro e confidencial, para casos de pressão indevida.

Caso 17 (Capítulo 17) — O RPPS em zona de risco

Contextualização: o Instituto de Previdência do Município de Campo Largo acumula, ao longo de anos, fragilidades dispersas em diferentes áreas — alíquota desatualizada, CRP mantido por prorrogações emergenciais, conselho que apenas ratifica, conflito de interesse não declarado em investimentos, portal desatualizado e apontamentos de auditoria sem plano de ação — , sem que nenhum agente, isoladamente, perceba o quadro completo.

Documentos simulados: 1. Diagnóstico de consultoria contratada para apoiar a certificação Pró-Gestão RPPS. 2. Laudo atuarial apontando déficit crescente, sem revisão de alíquota há seis anos. 3. Sucessivas prorrogações emergenciais do CRP, sem correção das causas estruturais. 4. Três apontamentos de auditoria anteriores sem plano de ação formal.

Questões de diagnóstico: 1. O que transforma um conjunto de pequenas não conformidades pontuais em uma crise institucional? 2. Qual desses pilares de fragilidade deveria ser priorizado primeiro em um plano de ação plurianual?

Fundamentos normativos: - Manual do Pró-Gestão RPPS. - Constituição Federal, art. 37; Lei nº 9.717/1998.

Respostas técnicas comentadas: cada fragilidade, isoladamente, é administrável; o risco sistêmico surge porque elas se retroalimentam — a ausência de debate técnico no conselho permite que a concentração indevida em investimentos não seja questionada, e a falta de transparência atrasa a percepção externa do problema. A maturidade institucional é a capacidade de tratar essas dimensões de forma integrada, e não como checklists paralelos e desconectados.

Plano de ação recomendado: 1. Priorizar, primeiro, a correção da governança — sem um colegiado que efetivamente delibere, as demais fragilidades não serão supervisionadas. 2. Criar instância de gestão de riscos institucionais, consolidando periodicamente os riscos de cada área técnica. 3. Elaborar plano de ação plurianual, com priorização, responsáveis e prazos para cada fragilidade identificada.

Anexo VI — Glossário Técnico de RPPS, Governança e Responsabilidade Fiscal

Este glossário tem como objetivo padronizar e esclarecer os termos técnicos mais relevantes utilizados na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), abrangendo as áreas previdenciária, atuarial, contábil, fiscal, financeira, jurídica e de governança. A compreensão desses termos é fundamental para a atuação dos gestores, conselheiros e demais agentes envolvidos, bem como para a transparência e o controle social.

Aporte: Contribuição adicional realizada pelo ente federativo ao RPPS, geralmente para cobrir insuficiências financeiras ou equacionar déficits atuariais.

Atuária: Ciência que aplica métodos matemáticos e estatísticos para avaliar e gerenciar riscos financeiros, especialmente em seguros e previdência.

Ativo: Bem ou direito que pertence ao RPPS e que pode gerar benefícios econômicos futuros. Inclui investimentos, imóveis, dinheiro em caixa, etc.

Ativo Líquido: Valor total dos ativos do RPPS menos o total de seus passivos.

Avaliação Atuarial: Estudo técnico desenvolvido por atuário que visa apurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, projetando receitas e despesas futuras e calculando o passivo atuarial.

Benefício Previdenciário: Prestação pecuniária ou serviço concedido pelo RPPS aos segurados e seus dependentes, em razão de eventos como aposentadoria, invalidez, doença ou morte.

Benchmark: Padrão de referência utilizado para comparar o desempenho de um investimento ou de uma carteira de investimentos.

BDR (Brazilian Depositary Receipt): Certificado negociado na bolsa brasileira que representa ações de empresa estrangeira, permitindo exposição a mercados internacionais sem a necessidade de operar diretamente em bolsas de outros países.

Clearing B3: Câmara de liquidação, compensação e custódia da B3 S/A, responsável pela negociação, custódia e liquidação da maior parte dos ativos financeiros privados e dos contratos de derivativos negociados no Brasil, atuando como contraparte central garantidora das operações.

Derivativo: Instrumento financeiro cujo valor deriva da variação de outro ativo (o ativo-objeto), podendo ser utilizado para hedge (proteção), arbitragem ou especulação; os tipos básicos são termo, futuro, swap e opção.

Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ): Representação gráfica da relação entre o prazo de um título e sua taxa de juros, também chamada de curva de juros, que indica a expectativa do mercado quanto ao comportamento futuro das taxas.

Hedge: Estratégia de proteção contra riscos já existentes em uma carteira, mediante o uso de derivativos, funcionando como um seguro contra movimentos adversos de preço; é a única finalidade de uso de derivativos compatível com a natureza fiduciária dos recursos do RPPS.

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP): Documento emitido pelo Ministério da Previdência Social que atesta a regularidade do RPPS perante as normas federais, sendo condição para o ente federativo receber transferências voluntárias da União, celebrar convênios e obter empréstimos.

Certidão de Tempo de Contribuição (CTC): Documento emitido pelo regime de origem que comprova o tempo de contribuição de um segurado, hábil para fins de contagem recíproca e compensação previdenciária em outro regime.

Compliance: Conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade.

Compensação Previdenciária (COMPREV): Mecanismo de acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os RPPS, e entre os próprios RPPS, referente ao tempo de contribuição utilizado para a concessão de benefícios.

Conflito de Interesse: Situação em que o interesse privado de um agente público pode influenciar indevidamente o desempenho de suas funções ou decisões em detrimento do interesse público.

Conselho Deliberativo: Órgão colegiado do RPPS responsável pela definição das políticas e diretrizes de gestão, bem como pela aprovação de atos importantes, como o plano de custeio e a política de investimentos.

Conselho Fiscal: Órgão colegiado do RPPS responsável pela fiscalização da gestão financeira, contábil e atuarial do regime.

Controle Interno: Conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, utilizados pela administração para salvaguardar os ativos, verificar a exatidão e a fidedignidade dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão às políticas administrativas.

Custeio: Conjunto de receitas destinadas a financiar os benefícios e as despesas administrativas do RPPS, composto pelas contribuições dos segurados, do ente federativo e pelos rendimentos de investimentos.

Déficit Atuarial: Situação em que as projeções atuariais indicam que as receitas futuras do RPPS serão insuficientes para cobrir as despesas futuras com benefícios.

Dever de Diligência: Obrigação de agir com o cuidado, a atenção e a prudência que se esperam de um bom administrador, na tomada de decisões e na execução de suas atribuições.

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC): Despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato normativo, com execução superior a dois exercícios financeiros, cuja criação ou ampliação exige estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro e indicação da fonte de custeio permanente. O custeio do RPPS é, por definição, uma DOCC.

Disponibilidade de Caixa Segregada: Exigência do art. 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal de que os recursos financeiros do RPPS sejam mantidos em conta bancária distinta e separada do caixa geral do ente federativo.

Equilíbrio Atuarial: Situação em que as receitas futuras do RPPS são suficientes para cobrir as despesas futuras com benefícios, considerando as projeções demográficas, econômicas e financeiras de longo prazo.

Equilíbrio Financeiro: Situação em que as receitas correntes do RPPS são suficientes para cobrir as despesas correntes com benefícios e administração, garantindo a liquidez do regime no curto prazo.

Fiscalização Externa: Atuação de órgãos externos ao RPPS, como Tribunais de Contas, Ministério Público e Ministério da Previdência Social, para verificar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão.

Fundo em Capitalização: Modalidade de segregação da massa em que se mantém a lógica de acumulação de reservas para os benefícios programados, com despesas dedutíveis normalmente para fins do limite de gastos com pessoal da LRF.

Fundo em Repartição: Modalidade de segregação da massa em regime de repartição simples, na qual as contribuições cobrem apenas o custo corrente, sem acumulação de reservas; eventuais insuficiências são cobertas por transferências do ente federativo não dedutíveis do cálculo da despesa com pessoal.

Governança Previdenciária: Sistema pelo qual os RPPS são dirigidos, monitorados e incentivados, envolvendo o relacionamento entre os órgãos de direção, conselhos, comitês e demais partes interessadas, visando assegurar a sustentabilidade e a efetividade do regime.

Hipóteses Atuariais: Premissas demográficas (mortalidade, invalidez, rotatividade), econômicas (inflação, crescimento salarial) e financeiras (rentabilidade dos investimentos) utilizadas na avaliação atuarial para projetar o futuro do RPPS.

Improbidade Administrativa: Ato praticado por agente público que atenta contra os princípios da administração pública, causa prejuízo ao erário ou gera enriquecimento ilícito, sujeitando o agente a sanções civis e políticas.

Integridade: Qualidade de ser honesto e ter fortes princípios morais; retidão. No contexto público, refere-se à adesão a valores éticos e à conformidade com as regras.

Investimentos: Aplicação dos recursos financeiros do RPPS em diversos ativos, com o objetivo de obter rentabilidade e garantir a capacidade de pagamento dos benefícios futuros.

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, incluindo planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios.

Maturidade Institucional: Nível de desenvolvimento e aprimoramento dos processos, controles, governança e cultura de uma instituição, indicando sua capacidade de gerenciar riscos e alcançar seus objetivos de forma consistente.

Meta Atuarial: Taxa de rentabilidade mínima que os investimentos do RPPS devem alcançar para garantir o equilíbrio atuarial do regime.

Nepotismo: Nomeação, contratação ou favorecimento de parentes para cargos ou funções, sem qualificação adequada ou em detrimento do mérito, vedado pela Súmula Vinculante nº 13 do STF.

Passivo Atuarial: Valor presente das obrigações futuras do RPPS com o pagamento de benefícios, calculado com base nas projeções atuariais.

Plano de Amortização: Plano estabelecido para equacionar o déficit atuarial do RPPS, definindo as formas e prazos para a sua cobertura.

Plano de Benefícios: Conjunto de regras que define os tipos de benefícios oferecidos pelo RPPS, seus requisitos de elegibilidade, formas de cálculo e condições de concessão.

Plano de Custeio: Documento que estabelece as fontes de recursos e as alíquotas de contribuição necessárias para financiar o plano de benefícios do RPPS, com base na avaliação atuarial.

Política Anual de Investimentos (PAI): Documento que define as diretrizes, estratégias, limites e objetivos para a aplicação dos recursos do RPPS no mercado financeiro, aprovado anualmente pelo conselho deliberativo.

Pró-Gestão RPPS: Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pelo Ministério da Previdência Social, que visa incentivar a adoção de boas práticas de gestão.

Regime Geral de Previdência Social (RGPS): Regime público de previdência social administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aplicável aos trabalhadores do setor privado e a alguns servidores públicos.

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Regime de previdência social, de caráter contributivo e solidário, organizado pelos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para seus servidores titulares de cargos efetivos.

Relatório de Gestão Fiscal (RGF): Demonstrativo elaborado ao final de cada quadrimestre, nos termos da LRF, que verifica o limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal e contém demonstrativo específico das receitas e despesas previdenciárias.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO): Demonstrativo elaborado a cada bimestre, nos termos da LRF, que evidencia a execução orçamentária do ente, incluindo demonstrativo específico das receitas e despesas previdenciárias.

Renúncia de Receita: Desoneração de receita prevista sem contrapartida de custeio equivalente; não se aplica ao RPPS, por ser regime necessariamente contributivo.

SRPC (Secretaria de Regime Próprio e Complementar): Unidade do Ministério da Previdência Social responsável pela regulamentação, supervisão e fiscalização dos RPPS, incluindo a emissão do CRP. A antiga SPREV (Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social) foi reestruturada e deu origem à SRPC; a sigla SPREV permanece apenas em referências ao texto original de normas anteriores à reestruturação.

Responsabilidade Fiduciária: Dever legal e ético de agir com lealdade, boa-fé e diligência máxima na administração de bens ou recursos de terceiros, priorizando os interesses dos beneficiários.

Segregação de Funções: Princípio de controle interno que consiste em dividir as tarefas e responsabilidades de um processo entre diferentes pessoas, a fim de evitar que uma única pessoa tenha controle total sobre uma transação, reduzindo o risco de erros e fraudes.

Sustentabilidade: Capacidade do RPPS de manter-se equilibrado financeiramente e atuarialmente no longo prazo, garantindo o pagamento dos benefícios presentes e futuros.

Transparência: Princípio da administração pública que exige a divulgação clara, acessível e compreensível de informações sobre a gestão, permitindo o controle social.

Unidade Gestora: Órgão ou entidade responsável pela administração do RPPS, dotado de autonomia administrativa e financeira.

Anexo VII — Painel de Indicadores de Acompanhamento Mensal

Este Anexo consolida, em formato de painel, os principais indicadores que um gestor de RPPS deve acompanhar rotineiramente — a maioria deles mensalmente, alguns com periodicidade própria conforme a natureza da informação. O objetivo não é substituir os sistemas de gestão do RPPS, mas oferecer uma referência rápida do que monitorar, com que frequência, e por que cada indicador importa.

1. Indicadores de regularidade previdenciária

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
Status do CRP (Regular/Pendente/Irregular)	Contínuo (a cada consulta ao Cadprev)	É o resumo de todos os demais indicadores de conformidade; qualquer alteração de status exige ação imediata	7
DIPR — Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	Mensal	Evidencia se os repasses do ente estão sendo realizados integralmente e no prazo	7, 8
DAIR — Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos	Trimestral	Evidencia o enquadramento da carteira aos limites da Resolução CMN vigente	7, 12
DRAA — Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial	Anual	Consolida o resultado da avaliação atuarial e a alíquota necessária ao equilíbrio do regime	7, 9
COMPREV — requerimentos em andamento e créditos pendentes	Mensal	Evita que a receita de compensação previdenciária permaneça um passivo invisível, como discutido no Capítulo 11	11

2. Indicadores fiscais e orçamentários

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
RREO — Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestral	Evidencia a execução orçamentária do ente, incluindo o demonstrativo previdenciário específico exigido pela LRF	8, 15
RGF — Relatório de Gestão Fiscal	Quadrimestral	Verifica o limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal, incluindo a folha previdenciária	8, 15
Repasses patronais e de segurados (valor devido x valor efetivamente repassado)	Mensal	Identifica atrasos ou insuficiências de repasse antes que se acumulem em débito relevante	8, 9

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
Gasto com inativos e pensionistas em relação à Receita Corrente Líquida	Quadrimestral (junto ao RGF)	Gatilho de alerta da LRF: acima de 12% da RCL, o Tribunal de Contas deve alertar os Poderes Executivo e Legislativo	15

3. Indicadores atuariais

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
Resultado atuarial (superávit ou déficit)	Anual	Mede a capacidade de longo prazo do RPPS de honrar seus compromissos	9
Evolução do déficit atuarial nos últimos exercícios	Anual	Um déficit crescente e não equacionado é sinal de alerta grave, mesmo sem impacto financeiro imediato	9
Taxa de juros adotada na avaliação atuarial, em relação ao parâmetro oficial vigente	Anual	Taxa acima do limite paramétrico compromete a validade do DRAA	7, 9
Cumprimento do plano de equacionamento de déficit, quando existente	Anual	Verifica se as medidas aprovadas (aumento de alíquota, aportes, segregação da massa) estão sendo efetivamente implementadas	9

4. Indicadores de investimentos

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
Rentabilidade da carteira em relação à meta atuarial e a benchmarks	Mensal	Rentabilidade sistematicamente abaixo da meta atuarial compromete o equilíbrio de longo prazo	12
Enquadramento da carteira aos limites por segmento e por nível de aderência ao Pró-Gestão	Mensal	Previne desenquadramentos e o risco de inconformidade tratado nos Capítulos 7 e 12	7, 12, 13

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
<i>Duration</i> da carteira de renda fixa em relação ao perfil das obrigações atuariais	Trimestral	Mede o descasamento de prazos entre ativos e obrigações, relevante para o risco de mercado tratado no Capítulo 13	9, 13
Liquidez da carteira (parcela em ativos de liquidez diária ou de curto prazo)	Mensal	Garante capacidade de honrar o pagamento de benefícios mesmo em cenários de estresse de mercado	12, 13
Prazo médio dos títulos em carteira	Trimestral	Complementa a análise de <i>duration</i> e de risco de mercado	12, 13

5. Indicadores de governança e controle

Indicador	Periodicidade	Por que acompanhar	Capítulo relacionado
Regularidade das certificações de dirigentes, conselheiros e membros de comitês	Contínuo, com alerta 90 dias antes do vencimento	Certificação vencida gera irregularidade de governança, mesmo com o agente validamente investido	3, 7
Número de apontamentos de auditoria em aberto, por tempo de pendência	Mensal	Apontamentos antigos sem plano de ação sinalizam risco de responsabilização por omissão continuada	15
Periodicidade efetiva das reuniões de conselhos e comitês, com registro em ata	Mensal	A ausência de reuniões regulares, ou de atas fundamentadas, é uma das causas mais comuns de fragilidade de governança	3, 4

Atenção: este painel é uma referência de triagem, não um substituto dos sistemas de gestão do RPPS (Cadprev, Gescon-RPPS, sistemas contábeis e de investimentos).

Anexo VIII — Índice Analítico

Este índice remete os principais termos e institutos tratados nesta obra aos capítulos em que são substantivamente abordados — e não a números de página. Para a definição precisa de cada termo, consulte também o Glossário Técnico (Anexo VI).

Acompanhamento Legal (bloco de critérios do CRP) — 2, 7

Alíquota de contribuição — 8, 9

Anexo de Metas Fiscais (LDO) — 8

Aporte financeiro e aporte para equacionamento atuarial — 8, 9

Atuária, avaliação atuarial — 9

Benefícios previdenciários — 10

Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) — 11

Certificação profissional (CP RPPS) — 3, 7, 13

Compensação previdenciária (COMPREV) — 11

Compliance — 6

Comitê de Investimentos — 3, 12, 13

Conflito de interesse — 5, 12

Conselho Deliberativo — 3, 4

Conselho Fiscal — 3, 4

Contribuição de inativos e pensionistas — 8, 9

Controle interno — 3, 15

CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) — 1, 7

Custeio — 8, 9

DAIR (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos) — 7, 12

Déficit atuarial — 9

Derivativos — 12, 13

Desenquadramento de investimentos — 12

DIPR (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses) — 7, 8

DOCC (Despesa Obrigatória de Caráter Continuado) — 8

DRAA (Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial) — 7, 9

Emendas Constitucionais (evolução histórica) — 1, 2, 10

Equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial — 9

Ética pública — 5

Estudo de caso (metodologia) — Todos os capítulos; consolidados no Anexo V

Extrato Previdenciário — 7

Fundo em Repartição e Fundo em Capitalização (segregação da massa) — 9

Fundos de investimento (estrutura CVM) — 13

Gescon-RPPS — 2, 7

Governança previdenciária — 4

Hierarquia das normas — 2

Improbidade administrativa — 5, 15

Investimentos, Política Anual de Investimentos (PAI) — 12

Jurisprudência do STF sobre RPPS — Referências gerais, seção 4

LGPD aplicada aos RPPS — 10, 13

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) aplicada aos RPPS — 8, 15

Matriz de riscos — Anexo III

Nepotismo — 5

Parcelamento de débitos previdenciários — 7, 8

Pensão por morte — 10

Plano de ação para regularização — 7

Pró-Gestão RPPS (níveis de aderência) — 4, 12, 13

Pró-Regularidade RPPS — 7

Renda fixa, renda variável — 12, 13

Renúncia de receita — 8

Responsabilidade fiduciária — 12

Segregação de funções — 3

Taxa de juros atuarial (parâmetros) — 7, 9

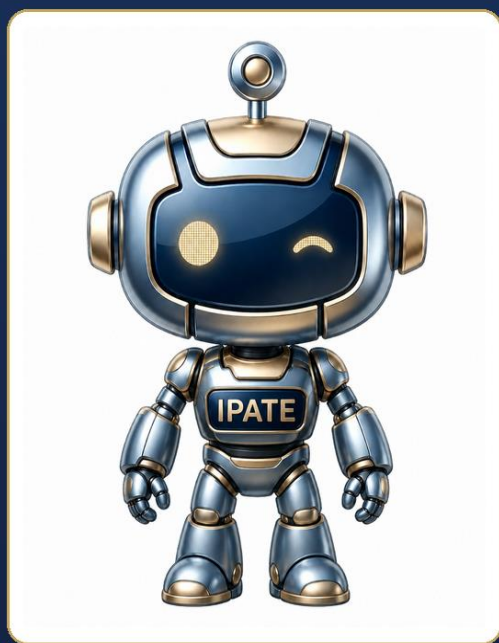
Transparência ativa e passiva — 14

Unidade gestora única — 1, 2, 3

Vedações a investimentos — 12

Uma obra de referência completa para gestores, conselheiros e técnicos dos Regimes Próprios de Previdência Social, reunindo em um único volume os pilares da boa gestão previdenciária: legalidade, governança, ética e compliance, regularidade previdenciária e o CRP, responsabilidade fiscal, custeio e equilíbrio atuarial, benefícios, compensação previdenciária, investimentos e mercado financeiro, transparência, controle interno e responsabilização de agentes.

Com 17 capítulos, estudos de caso aplicados, jurisprudência comentada, diálogo com a doutrina especializada e anexos operacionais de consulta rápida, este livro nasce da experiência de décadas do autor na administração pública brasileira, na iniciativa privada e em organismos internacionais.



IPATE

Instituto de Pesquisas Avançadas em Tecnologia e Educação

ISBN: 978-65-02-26526-0